



VADEMEQ CLT

& Legislação Extravagante

Incluindo:

- ✔ Legislação extravagante
- ✔ Súmulas dos tribunais superiores
- ✔ Decisões relevantes (STF, STJ, TST)
- ✔ Otimização por destaques e cores
- ✔ Tabelas e mnemônicos

atualizado
2026

Aviso sobre Direitos Autorais

Caro aluno,

Este material, elaborado com muito cuidado e empenho pelo professor Breno Lenza Cardoso, **é protegido pela Legislação de Direitos Autorais** (Lei nº 9.610/1998).

Ao adquirir o curso, você tem acesso a este conteúdo para seu uso e estudo **pessoal**. Por isso, pedimos que **não compartilhe, reproduza ou distribua este material**, no todo ou em parte, sem autorização.

O **compartilhamento** ou **uso indevido** pode gerar responsabilização civil e penal, conforme previsto em lei.

Agradecemos por respeitar e valorizar o trabalho intelectual por trás deste material. Isso ajuda a manter a qualidade e a continuidade do nosso projeto educacional.

Bons estudos!

Equipe do MEQ

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT

TÍTULO I - INTRODUÇÃO	10
TÍTULO II - DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO	27
CAPÍTULO I - DA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	27
SEÇÃO I - DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL	27
SEÇÃO II - DA EMISSÃO DA CARTEIRA	27
SEÇÃO IV - DAS ANOTAÇÕES	28
SEÇÃO V - DAS RECLAMAÇÕES POR FALTA OU RECUSA DE ANOTAÇÃO	30
SEÇÃO VI - DO VALOR DAS ANOTAÇÕES	32
SEÇÃO VII - DOS LIVROS DE REGISTRO DE EMPREGADOS	32
SEÇÃO VIII - DAS PENALIDADES	33
CAPÍTULO II - DA DURAÇÃO DO TRABALHO	34
SEÇÃO I - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR	34
SEÇÃO II - DA JORNADA DE TRABALHO	34
SEÇÃO III - DOS PERÍODOS DE DESCANSO	43
SEÇÃO IV - DO TRABALHO NOTURNO	51
SEÇÃO V - DO QUADRO DE HORÁRIO	53
SEÇÃO VI - DAS PENALIDADES	54
CAPÍTULO II-A - DO TELETRABALHO	54
CAPÍTULO III - DO SALÁRIO MÍNIMO	58
SEÇÃO I - DO CONCEITO	58
SEÇÃO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS	59
CAPÍTULO IV - DAS FÉRIAS ANUAIS	59
SEÇÃO I - DO DIREITO A FÉRIAS E DA SUA DURAÇÃO	60
SEÇÃO II - DA CONCESSÃO E DA ÉPOCA DAS FÉRIAS	62
SEÇÃO III - DAS FÉRIAS COLETIVAS	65
SEÇÃO IV - DA REMUNERAÇÃO E DO ABONO DE FÉRIAS	66
SEÇÃO V - DOS EFEITOS DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	68
SEÇÃO VI - DO INÍCIO DA PRESCRIÇÃO	69
SEÇÃO VII - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS	69
SEÇÃO VIII - DAS PENALIDADES	70
CAPÍTULO V - DA SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO	71
SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS	71
SEÇÃO II - DA INSPEÇÃO PRÉVIA E DO EMBARGO OU INTERDIÇÃO	73
SEÇÃO III - DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DE MEDICINA DO TRABALHO NAS EMPRESAS	74

SEÇÃO IV - DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	76
SEÇÃO V - DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE MEDICINA DO TRABALHO	77
SEÇÃO VI - DAS EDIFICAÇÕES.....	78
SEÇÃO VII - DA ILUMINAÇÃO	78
SEÇÃO VIII - DO CONFORTO TÉRMICO.....	79
SEÇÃO IX - DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	79
SEÇÃO X - DA MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS.....	79
SEÇÃO XI - DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	80
SEÇÃO XII - DAS CALDEIRAS, FORNOS E RECIPIENTES SOB PRESSÃO.....	80
SEÇÃO XIII - DAS ATIVIDADES INSALUBRES OU PERIGOSAS	81
SEÇÃO XIV - DA PREVENÇÃO DA FADIGA.....	92
SEÇÃO XV - DAS OUTRAS MEDIDAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO	92
SEÇÃO XVI - DAS PENALIDADES	93
TÍTULO II-A - (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)	94
DO DANO EXTRAPATRIMONIAL.....	94
TÍTULO III - DAS NORMAS ESPECIAIS DE TUTELA DO TRABALHO	99
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS SOBRE DURAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO	99
SEÇÃO I - DOS BANCÁRIOS.....	99
SEÇÃO II - DOS EMPREGADOS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DE TELEGRAFIA SUBMARINA E SUBFLUVIAL, DE RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA	103
SEÇÃO III - DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS.....	104
SEÇÃO IV - DOS OPERADORES CINEMATOGRAFÍCOS	104
SEÇÃO IV-A - Do Serviço do Motorista Profissional Empregado	105
SEÇÃO V - DO SERVIÇO FERROVIÁRIO	110
SEÇÃO VI - DAS EQUIPAGENS DAS EMBARCAÇÕES DA MARINHA MERCANTE NACIONAL, DE NAVEGAÇÃO FLUVIAL E LACUSTRE, DO TRÁFEGO NOS PORTOS E DA PESCA	114
SEÇÃO VII - DOS SERVIÇOS FRIGORÍFICOS	115
SEÇÃO X - DO TRABALHO EM MINAS DE SUBSOLO	116
SEÇÃO XI - DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS.....	117
SEÇÃO XII - DOS PROFESSORES.....	119
SEÇÃO XIII - DOS QUÍMICOS	121
SEÇÃO XIV - DAS PENALIDADES	126
CAPÍTULO II - DA NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO.....	126
SEÇÃO I - DA PROPORCIONALIDADE DE EMPREGADOS BRASILEIROS.....	126
SEÇÃO II - DAS RELAÇÕES ANUAIS DE EMPREGADOS.....	128
SEÇÃO III - DAS PENALIDADES	129

SEÇÃO IV - DISPOSIÇÕES GERAIS	129
SEÇÃO V - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS SOBRE A NACIONALIZAÇÃO DA MARINHA MERCANTE	130
CAPÍTULO III - DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER	130
SEÇÃO I - DA DURAÇÃO, CONDIÇÕES DO TRABALHO E DA DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER ..	130
SEÇÃO II - DO TRABALHO NOTURNO	131
SEÇÃO III - DOS PERÍODOS DE DESCANSO	132
SEÇÃO IV - DOS MÉTODOS E LOCAIS DE TRABALHO	133
SEÇÃO V - DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE	135
SEÇÃO VI - DAS PENALIDADES	140
CAPÍTULO IV - DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR	141
SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS	141
SEÇÃO II - DA DURAÇÃO DO TRABALHO	143
SEÇÃO III - DA ADMISSÃO EM EMPREGO E DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL ..	144
SEÇÃO IV - DOS DEVERES DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS DE MENORES E DOS EMPREGADORES DA APRENDIZAGEM	144
SEÇÃO V - DAS PENALIDADES	149
SEÇÃO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS	149
TÍTULO IV - DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	150
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS	150
CAPÍTULO II - DA REMUNERAÇÃO	162
CAPÍTULO III - DA ALTERAÇÃO	171
CAPÍTULO IV - DA SUSPENSÃO E DA INTERRUPÇÃO	174
CAPÍTULO V - DA RESCISÃO	185
CAPÍTULO VI - DO AVISO PRÉVIO	195
CAPÍTULO VII - DA ESTABILIDADE	199
CAPÍTULO VIII - DA FORÇA MAIOR	201
CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS	202
TÍTULO IV-A - DA REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS	203
TÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL	205
CAPÍTULO I - DA INSTITUIÇÃO SINDICAL	205
SEÇÃO I - DA ASSOCIAÇÃO EM SINDICATO	205
SEÇÃO II - DO RECONHECIMENTO E INVESTIDURA SINDICAL	208
SEÇÃO III - DA ADMINISTRAÇÃO DO SINDICATO	210
SEÇÃO IV - DAS ELEIÇÕES SINDICAIS	213
SEÇÃO V - DAS ASSOCIAÇÕES SINDICAIS DE GRAU SUPERIOR	215

SEÇÃO VI - DOS DIREITOS DOS EXERCENTES DE ATIVIDADES OU PROFISSÕES E DOS SINDICALIZADOS	216
SEÇÃO VII - DA GESTÃO FINANCEIRA DO SINDICATO E SUA FISCALIZAÇÃO	220
SEÇÃO VIII - DAS PENALIDADES	223
SEÇÃO IX - DISPOSIÇÕES GERAIS	224
CAPÍTULO II - DO ENQUADRAMENTO SINDICAL	225
CAPÍTULO III - DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	227
SEÇÃO I - DA FIXAÇÃO E DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SINDICAL	227
SEÇÃO II - DA APLICAÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL	233
SEÇÃO III - DA COMISSÃO DO IMPOSTO SINDICAL	236
SEÇÃO IV - DAS PENALIDADES	236
SEÇÃO V - DISPOSIÇÕES GERAIS	237
TÍTULO VI - CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO	238
TÍTULO VI-A - DA COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA	248
TÍTULO VII - DO PROCESSO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	250
CAPÍTULO I - DA FISCALIZAÇÃO, DA AUTUAÇÃO E DA IMPOSIÇÃO DE MULTAS	250
CAPÍTULO II - DOS RECURSOS	252
CAPÍTULO III - DO DEPÓSITO, DA INSCRIÇÃO E DA COBRANÇA	253
TÍTULO VII-A - DA PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	254
TÍTULO VIII - DA JUSTIÇA DO TRABALHO	254
CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO	254
CAPÍTULO II - DAS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	255
SEÇÃO I - DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO	255
SEÇÃO II - DA JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA DAS JUNTAS	256
SEÇÃO III - DOS PRESIDENTES DAS JUNTAS	257
SEÇÃO IV - DOS VOGAIS DAS JUNTAS	260
CAPÍTULO III - DOS JUÍZOS DE DIREITO	262
CAPÍTULO IV - DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO	262
SEÇÃO I - DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO	262
SEÇÃO II - DA JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA	263
SEÇÃO III - DOS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS	265
SEÇÃO IV - DOS JUÍZES REPRESENTANTES CLASSISTAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS	267
CAPÍTULO V - DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	268
SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	268
SEÇÃO II - DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	268
SEÇÃO III - DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO PLENO	269

SEÇÃO VI - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	271
SEÇÃO VII - DAS ATRIBUIÇÕES DO VICE-PRESIDENTE	272
SEÇÃO VIII - DAS ATRIBUIÇÕES DO CORREGEDOR.....	272
CAPÍTULO VI - DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA DO TRABALHO.....	272
SEÇÃO I - DA SECRETARIA DAS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	272
SEÇÃO II - DOS DISTRIBUIDORES.....	274
SEÇÃO III - DO CARTÓRIO DOS JUÍZOS DE DIREITO.....	275
SEÇÃO IV - DAS SECRETARIAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS	275
SEÇÃO V - DOS OFICIAIS DE DILIGÊNCIA	275
CAPÍTULO VII - DAS PENALIDADES.....	276
SEÇÃO I - DO “LOCK-OUT” E DA GREVE	276
SEÇÃO II - DAS PENALIDADES CONTRA OS MEMBROS DA JUSTIÇA DO TRABALHO	277
SEÇÃO III - DE OUTRAS PENALIDADES	277
CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS.....	278
TÍTULO IX - DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	278
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS	278
CAPÍTULO II - DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.....	279
SEÇÃO I - DA ORGANIZAÇÃO	279
SEÇÃO II - DA COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA-GERAL	280
SEÇÃO III - DA COMPETÊNCIA DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	281
SEÇÃO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR-GERAL	281
SEÇÃO V - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROCURADORES.....	281
SEÇÃO VI - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROCURADORES REGIONAIS.....	282
SEÇÃO VII - DA SECRETARIA.....	282
CAPÍTULO III - DA PROCURADORIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	283
SEÇÃO I - DA ORGANIZAÇÃO	283
SEÇÃO II - DA COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA.....	283
SEÇÃO III - DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR-GERAL.....	284
SEÇÃO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROCURADORES.....	284
SEÇÃO V - DA SECRETARIA.....	285
TÍTULO X - DO PROCESSO JUDICIÁRIO DO TRABALHO.....	285
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.....	285
CAPÍTULO II - DO PROCESSO EM GERAL	286
SEÇÃO I - DOS ATOS, TERMOS E PRAZOS PROCESSUAIS.....	286
SEÇÃO II - DA DISTRIBUIÇÃO.....	290
SEÇÃO III - Das Custas e Emolumentos	291

SEÇÃO IV - DAS PARTES E DOS PROCURADORES	297
Seção IV-A - Da Responsabilidade por Dano Processual.....	302
SEÇÃO V - DAS NULIDADES	304
SEÇÃO VI - DAS EXCEÇÕES	305
SEÇÃO VII - DOS CONFLITOS DE JURISDIÇÃO	308
SEÇÃO VIII - DAS AUDIÊNCIAS.....	309
SEÇÃO IX - DAS PROVAS.....	311
SEÇÃO X - DA DECISÃO E SUA EFICÁCIA.....	316
CAPÍTULO III - DOS DISSÍDIOS INDIVIDUAIS	322
SEÇÃO I - DA FORMA DE RECLAMAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO.....	322
SEÇÃO II - DA AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO.....	324
SEÇÃO II-A - Do Procedimento Sumaríssimo.....	328
SEÇÃO III - DO INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE.....	331
SEÇÃO IV - Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica	331
CAPÍTULO III-A - DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL	333
CAPÍTULO IV - DOS DISSÍDIOS COLETIVOS	335
SEÇÃO I - DA INSTAURAÇÃO DA INSTÂNCIA	335
SEÇÃO II - DA CONCILIAÇÃO E DO JULGAMENTO	336
SEÇÃO III - DA EXTENSÃO DAS DECISÕES.....	337
SEÇÃO IV - DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES.....	338
SEÇÃO V - DA REVISÃO	339
CAPÍTULO V - DA EXECUÇÃO	339
SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.....	339
SEÇÃO II - DO MANDADO E DA PENHORA.....	342
SEÇÃO III - DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E DA SUA IMPUGNAÇÃO.....	344
SEÇÃO IV - DO JULGAMENTO E DOS TRÂMITES FINAIS DA EXECUÇÃO	345
SEÇÃO V - DA EXECUÇÃO POR PRESTAÇÕES SUCESSIVAS	347
CAPÍTULO VI - DOS RECURSOS.....	347
CAPÍTULO VII - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES.....	371
CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS.....	372
TÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS	372
TESES VINCULANTES DO TST – OUTROS TEMAS.....	374

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT

FONTES DO DIREITO DO TRABALHO		
FONTES MATERIAIS	FONTES FORMAIS	
Fatos políticos, econômicos, sociais e culturais aos quais a sociedade atribui certos valores que refletem na necessidade de sua regulação pelo direito. Não são obrigatórias.	Autônomas	Heterônomas
	Produzidas pelas partes envolvidas. Exemplo: acordo coletivo.	Produzidas por terceiro estranho às partes envolvidas. Exemplo: Leis.

CONFLITO ENTRE AS DEMAIS FONTES FORMAIS - TEORIAS	
Teoria do conglobamento - Majoritária	Aplica-se apenas uma fonte em sua totalidade, ou seja, a análise é feita em conjunto.
Teoria da acumulação	Aplicam-se todas as fontes, todavia, despreza-se o que é desfavorável ao trabalhador e aplicam-se os artigos e cláusulas benéficas.
Teoria do conglobamento mitigado	Aplicação da norma por instituto jurídico, ou seja, aplica-se a norma benéfica por assunto. Exemplo: férias, remuneração.

PRINCÍPIOS – MAURÍCIO GODINHO DELGADO	
Princípio da proteção	Objetiva atenuar no plano jurídico o desequilíbrio verificado no plano fático do contrato de trabalho. Divide-se em três dimensões, segundo Américo Plá Rodriguez: <i>in dubio pro operário</i> , norma mais favorável e condição mais benéfica.
Princípio da Norma Mais Favorável	O operador do direito deve optar pela regra favorável ao obreiro em três situações: 1) na elaboração da regra (orientador da ação legislativa); 2) no confronto de regras (orientador da hierarquia das normas); e 3) no contexto da interpretação das regras.
Princípio da Imperatividade das Normas Trabalhistas	Informa este princípio que deve haver prevalência das normas trabalhistas, não podendo as partes, via de regra, as afastarem mediante declaração bilateral de vontades, caracterizando, assim, restrição à autonomia das partes no ajuste das condições contratuais trabalhistas.
Princípio da Indisponibilidade	Inviabiliza que o trabalhador disponha, por simples manifestação de vontade, das vantagens e proteção assegurados pela ordem jurídica e pelo contrato.
Princípio da Condição Mais Benéfica	Garantia de preservação, ao longo do contrato, das cláusulas contratuais mais vantajosas, que adquirem o caráter de direito adquirido. Não se aplica na interpretação de normas, mas de cláusulas contratuais.
Princípio da Inalterabilidade Contratual Lesiva	Decorre do princípio da condição mais benéfica. Assim, tem-se que a vontade das partes não poderá ser alterada em prejuízo do trabalhador, mesmo se este concordar (art. 468, CLT).

Princípio da Intangibilidade Contratual Objetiva	O conteúdo do contrato não pode ser mudado, mesmo que ocorra alteração no plano do sujeito empresarial. O contrato é intangível do ponto de vista objetivo, embora mutável do ponto de vista subjetivo (empregador).
Princípio da Intangibilidade Salarial	Este princípio assegura a irredutibilidade salarial, revelando-se como espécie do gênero da inalterabilidade contratual lesiva
Princípio da Primazia da Realidade	Deve-se atentar mais a intenção dos agentes do que ao envoltório formal através do que transpareceu a manifestação da vontade. Deve ser investigada a prática concreta efetivada ao longo da prestação dos serviços, independente da eventual vontade manifestada pelas partes na relação jurídica (art. 9º da CLT).
Princípio da Continuidade da Relação de Emprego	Gera presunções favoráveis ao trabalhador: 1) presunção da ruptura mais onerosa (ruptura imotivada do contrato de trabalho); 2) da continuidade do contrato, que pressupõe como regra o contrato por prazo indeterminado.

TÍTULO I - INTRODUÇÃO

Art. 1º - Esta Consolidação estatui as normas que regulam as **relações individuais e coletivas de trabalho**, nela previstas.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

TRABALHO	ATIVIDADE EM SENTIDO ESTRITO
Deve haver remuneração	Em regra, não há onerosidade ou, quando houver, é meramente simbólica
Objetivo: sustento próprio ou de sua família	Objetivos: variados.

Art. 2º - Considera-se **empregador** a **empresa, individual ou coletiva**, que, **assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço**.



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

PODERES DO EMPREGADOR	
Diretivo	Conjunto de prerrogativas concentradas no empregador dirigidas à organização da estrutura e espaços empresariais internos, inclusive o processo de trabalho, com a especificação e orientação cotidianas relativas à prestação de serviços.

Regulamentar	Conjunto de prerrogativas concentradas no empregador dirigidas à fixação de regras gerais a serem observadas no âmbito do estabelecimento ou empresa.
Fiscalizatório	Conjunto de prerrogativas dirigidas a propiciar o acompanhamento contínuo da prestação do trabalho e a própria vigilância efetiva ao longo do espaço interno empresarial. Há limites ao poder fiscalizatório ou de controle, sendo certo que a Constituição Federal rejeitou condutas que agridam a liberdade e dignidade básicas da pessoa física do trabalhador.
Disciplinar	Conjunto de prerrogativas concentradas no empregador dirigidas a propiciar a imposição de sanções aos empregados em face do descumprimento de suas obrigações contratuais. Há limitação ao exercício desse poder no que tange a manifestações que agridam a personalidade do trabalhador.

§ 1º - **Equiparam-se** ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os **profissionais liberais**, as **instituições de beneficência**, as **associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos**, que **admitirem trabalhadores como empregados**.



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

Lei 5.764/1971, Art. 91. As **cooperativas** igualam-se às demais empresas em relação aos seus empregados para os fins da legislação trabalhista e previdenciária.

§ 2º - Sempre que **uma ou mais empresas**, tendo, embora, cada uma delas, **personalidade jurídica própria**, estiverem sob a **direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico**, serão **responsáveis solidariamente** pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

CUIDADO: o grupo econômico por coordenação (não há hierarquia entre as empresas) já era previsto na lei do trabalhador rural (Lei nº 5.589/73)

TST. Súmula 129. Contrato de trabalho. Grupo econômico.

A prestação de serviços a mais de uma empresa **do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.**

TST. Súmula 239. Bancário. Empregado de empresa de processamento de dados.

É **bancário** o empregado de **empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros.**

TST. Súmula 331. IV — O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a **responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços** quanto àquelas obrigações, desde que haja participado

da relação processual e conste também do título executivo judicial; VI — A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. **JÁ CAIU:** TRT-16/FGV (2022)

Tema 1232 – STF: Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.232 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário, deu-lhe provimento, excluindo a recorrente do polo passivo da execução, e fixou a seguinte tese: “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 3.10.2025 a 10.10.2025.

Lei 6.019/1974, Art. 10, § 7º A contratante é **subsidiariamente** responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Caso se trate de falência, a responsabilidade é **solidária** (art. 16)

TESE VINCULANTE TST – TEMA 214.

A regra contida nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da CLT, introduzidos pela lei 13.467 de 2017, quanto à caracterização de grupo econômico por coordenação aplica-se aos processos iniciados antes da vigência da referida lei, abrangendo todo o período contratual; ficam, contudo, ressalvadas as hipóteses dos processos já transitados em julgados, dos créditos já satisfeitos e das execuções findas ou definitivamente arquivadas. **Julgado em 08.05.26.**

§ 3º - **Não caracteriza** grupo econômico a **mera identidade de sócios**, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a **demonstração do interesse integrado**, a **efetiva comunhão de interesses** e a **atuação conjunta das empresas** dele integrantes.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

Decreto 10.854/2021, Art. 40, Parágrafo único. É **vedada** a caracterização de grupo econômico **pela mera identidade de sócios**, hipótese em que será necessária, para a sua configuração, conforme o disposto no § 3º do art. 2º da CLT a demonstração: **I - do interesse integrado; II - da efetiva comunhão de interesses; e III - da atuação conjunta das empresas que o integrem.**

Viola o princípio da legalidade insculpido no art. 5º, II, da CF, por impor obrigação não prevista no art. 2º, § 2º, da CLT, decisão que, na fase de execução de sentença, reconhece a configuração de grupo econômico e atribui responsabilidade solidária a empresa distinta daquela com a qual se estabeleceu o vínculo de emprego, com **fundamento estritamente na existência de sócios comuns, sem a demonstração de relação hierárquica de uma empresa sobre a outra.**

Art. 3º - Considera-se **empregado** toda **pessoa física** que prestar serviços de natureza **não eventual** a empregador, sob a **dependência deste** e **mediante salário**.



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

RELAÇÃO DE TRABALHO	RELAÇÃO DE EMPREGO
Gênero	Espécie
Toda modalidade de contratação de trabalho humano modernamente admissível. Engloba, desse modo, a relação de emprego, a relação de trabalho autônomo, a relação de trabalho eventual, de trabalho avulso e outras modalidades de pactuação de prestação de labor (como trabalho de estágio etc.).	Engloba apenas as relações em que presentes os requisitos contidos nos artigos 2º e 3º da CLT: A) trabalho por pessoa física; B) pessoalidade; C) não-eventualidade; D) onerosidade; E) subordinação.

ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO	
Trabalho por Pessoa Física	A prestação de serviços que o direito do trabalho leva em consideração é aquela pactuada por uma pessoa física (ou natural). Assim, o trabalhador empregado será sempre pessoa física. Agora, o empregador poderá ser pessoa física ou jurídica;
Pessoalidade	Embora o requisito pessoalidade guarde sintonia com o primeiro requisito, com ele não se confunde uma vez que o fato de o trabalho ser executado por pessoa física não implica necessariamente seja ele prestado com pessoalidade. É essencial à configuração da relação de emprego que a prestação do trabalho, pela pessoa física, tenha efetivo caráter de infungibilidade, no que concerne ao trabalhador.
Não eventualidade - Habitualidade	Para que haja relação empregatícia é necessário que o trabalho prestado tenha caráter de permanência, não se qualificando como trabalho esporádico.
Onerosidade	O empregado recebe salários pelos serviços prestados ao empregador. O empregado tem o dever de prestar os serviços e o empregador em contrapartida, deve pagar salários pelos serviços prestados. Como exemplo de serviço gratuito que não gera vínculo de emprego podemos citar o serviço voluntário previsto na Lei n. 9.608/98.

Subordinação

Ao definir o que seja empregado, o artigo 3º da CLT diz que é toda pessoa que presta serviços a empregador sob dependência deste. Mas “dependência” é uma expressão muito vaga. A dependência pode ser econômica, técnica, hierárquica, social e jurídica.

A subordinação que interessa para configuração da relação de emprego é a subordinação jurídica, uma vez que a direção da empresa pertence ao empregador.

Em razão de o empregado estar subordinado juridicamente ao empregador, surgem os seguintes direitos: de direção e comando da empresa, cabendo-lhe determinar as condições para a utilização e aplicação concreta da força de trabalho do empregado, nos limites do contrato; de controle, que é o de verificar o exato cumprimento da prestação do trabalho; de aplicar penas disciplinares, em caso de inadimplemento de obrigação contratual.

CUIDADO: para a doutrina majoritária, a **exclusividade** não é requisito do vínculo de emprego.

CUIDADO: O que é AJENIDAD?

Segundo Luciano Viveiros, refere-se à atribuição inicial e direta dos frutos do trabalho, compreendendo-se “todo resultado do trabalho produtivo do homem, intelectual ou manual, valioso por si mesmo ou associado ao de outros, quer consista em um bem, quer em um serviço”. **A ajenidad pode ser entendida como “a utilidade patrimonial do trabalho”.** (corrente minoritária a considera como requisito da relação de emprego)

Decreto 10.854/2021, Art. 39, §5º. A mera identificação do trabalhador na cadeia produtiva da contratante ou o uso de ferramentas de trabalho ou de métodos organizacionais e operacionais estabelecidos pela contratante **não implicará a existência de vínculo empregatício.**

§ 6º A caracterização da **subordinação jurídica** **deverá** ser **demonstrada no caso concreto e incorporará a submissão direta, habitual e reiterada do trabalhador aos poderes diretivo, regulamentar e disciplinar da empresa contratante, dentre outros.**

CLT, art. 442-B. A contratação do **autônomo**, **cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado** prevista no art. 3º desta Consolidação.

TST. Súmula 386. Policial militar. Reconhecimento de vínculo empregatícios com empresa privada.

Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é **legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente** do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar.

TST. Súmula 430. Administração Pública Indireta. Contratação. Ausência de concurso público. Nulidade. Ulterior privatização. Convalidação. Insubistência do vício.

Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, **continua a existir após a sua privatização.**

Parágrafo único. **Não haverá distinções** relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.

TRABALHO ILÍCITO	TRABALHO PROIBIDO
Consiste em uma infração penal	Consiste em uma atividade irregular, mas que não caracteriza uma infração penal
Não há, em regra, proteção laboral. Assim, não se reconhecem os direitos trabalhistas	Mesmo irregular, há reconhecimento dos direitos trabalhistas

Art. 4º - Considera-se como de **serviço efetivo** o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, **salvo disposição especial expressamente consignada**.

TST. Súmula 118. Jornada de trabalho. Horas extras.

Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, **não previstos em lei**, representam **tempo à disposição da empresa**, **remunerados como serviço extraordinário**, se acrescidos ao final da jornada.

§ 1º - Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando **serviço militar e por motivo de acidente do trabalho**.

Lei nº 8.036/90, Art. 15, §5º. depósito de que trata o caput deste artigo é **obrigatório** nos casos de **afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho**.

§ 2º - Por não se considerar tempo à disposição do empregador, **não será computado** como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, **por escolha própria**, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer **atividades particulares**, entre outras:



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

I - práticas religiosas;

II - descanso;

III - lazer;

IV - estudo;

V - alimentação;

VI - atividades de relacionamento social;

VII - higiene pessoal;

VIII - troca de roupa ou uniforme, quando **não houver obrigatoriedade** de realizar a troca na empresa.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022)

~~**TST, Súmula 366. Cartão de ponto. Registro. Horas extras. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho.**~~

~~Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto **não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários**. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, **não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc).** **CANCELADA**~~

~~**TST, Súmula 429. Tempo à disposição do empregador. Art. 4º da CLT. Período de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho.**~~

~~Considera-se **à disposição do empregador**, na forma do art. 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador **entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 (dez) minutos diários.** **CANCELADA**~~

Art. 5º - A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo.

CF/88, Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - **homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações**, nos termos desta Constituição;

Art. 6º - **Não se distingue** entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão **se equiparam**, para **fins de subordinação jurídica**, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.

Decreto 10.854/2021, Art. 106. São beneficiários do vale-transporte, nos termos do disposto na Lei nº 7.418, de 1985, os trabalhadores em geral, tais como:

VI - os **empregados a domicílio**, para os **deslocamentos indispensáveis** à prestação do trabalho e à percepção de salários e os necessários ao desenvolvimento das relações com o empregador.

Art. 7º - Os preceitos constantes da presente Consolidação **salvo quando for em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam:**

a) aos **empregados domésticos**, assim considerados, de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não-econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas;

b) aos **trabalhadores rurais**, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais;

c) aos **funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios** e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições;

d) aos **servidores de autarquias paraestatais**, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos.

CF/88, Art. 39. A União, os Estados, o DF e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

e) Suprimido pelo Decreto Lei nº 8.079/45)

f) às atividades de **direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos**, assim definidas em normas internas de organização partidária. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

CONCEITOS IMPORTANTES	
Empregado (art. 3º, CLT)	Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Serviço voluntário (Lei nº 9.608/98)	Art. 1º. Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa.
Servidores públicos (latu sensu)	São pessoas naturais que exercem funções públicas, cargos públicos e empregos públicos nas administrações direta e indireta , sendo pagas mediante remuneração (cargos públicos) ou salário (empregos públicos) pela administração pública.
Microempreendedor individual (LC 123/06)	Considera-se MEI quem tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R\$ 81.000,00 , que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática da LC 123/06, e seja empresário individual.
Trabalhador cooperado (Lei nº 5764/71)	Considera-se trabalhador cooperado o trabalhador associado à cooperativa, que adere aos propósitos sociais e preenche as condições estabelecidas em estatuto de cooperativa, não havendo subordinação entre o trabalhador e cooperativa.
Trabalhador avulso	É o trabalhador, sindicalizado ou não, que presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas , ou equiparados, sem vínculo empregatício , com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria;

Empregado doméstico (LC 150/15)	Aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana.
Trabalhador autônomo	Trabalho autônomo é aquele em que o trabalhador exerce as suas atividades por conta e risco próprios, sem subordinação com o seu contratante.
Trabalhador temporário (Lei nº 6.019/74)	Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços.

Parágrafo único (Revogado pelo Decreto-lei nº 8.249, de 1945)

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela **jurisprudência**, por **analogia**, por **equidade** e outros **princípios e normas gerais de direito**, **principalmente do direito do trabalho**, e, ainda, de acordo com os **usos e costumes**, o **direito comparado**, mas sempre de maneira que **nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público**.

CAUTION: para a doutrina **majoritária**, não se considerada a doutrina uma fonte do Direito do Trabalho.

FONTES NO DIREITO DO TRABALHO	
Fontes materiais	São os acontecimentos históricos, assim considerados os relevantes fatos sociais, econômicos ou políticos que despertaram o processo de criação da norma jurídica.
Fontes formais	Constituem a exteriorização do direito, sendo veiculadas com o nome que lhe dá o seu centro produtivo. Podem ser heterônomas ou autônomas:
Fontes formais heterônomas	Envolvem um terceiro na sua elaboração. Exemplo: constituição federal, leis, sentença normativa etc.
Fontes formais autônomas	São elaboradas pelos próprios interlocutores envolvidos. Exemplos: acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho etc.
Figuras especiais	Laudo arbitral e regulamento da empresa.

CLASSIFICAÇÃO DAS LACUNAS	
Normativa	Ausência total de norma prevista para o caso concreto
Ontológica	Há norma, mas sem qualquer eficácia social
Axiológica	Há norma, mas a sua aplicação é insatisfatória ou injusta

§ 1º - O direito comum será fonte **subsidiária** do direito do trabalho.

§ 2º - Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho **não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei.**



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

§ 3º - No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará **exclusivamente** a conformidade dos **elementos essenciais do negócio jurídico**, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo **princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.**



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

Código Civil, Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - **agente capaz**; II - **objeto lícito, possível, determinado ou determinável**; III - **forma prescrita ou não defesa em lei.**

LINDB, Art. 20. Nas esferas **administrativa, controladora e judicial**, **não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.**

Parágrafo único. A motivação demonstrará a **necessidade** e a **adequação** da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, **inclusive** em face das possíveis alternativas.

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa **deverá indicar de modo expreso suas consequências jurídicas e administrativas.**

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Art. 9º - Serão **nulos** de pleno direito os atos praticados com o **objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar** a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-3/FUMARC (2022)

Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa **não afetará** os direitos adquiridos por seus empregados.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

CLT, Art. 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa **não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.**

Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, **são de responsabilidade do sucessor**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Parágrafo único. A empresa sucedida responderá **solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

TST. OJ-SDI1-92. Desmembramento de municípios. Responsabilidade trabalhista.

Em caso de **criação de novo município, por desmembramento**, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado **no período em que figurarem como real empregador**.

TST. OJ-SDI1-225. Contrato de concessão de serviço público. Responsabilidade trabalhista.

Celebrado contrato de **concessão de serviço público** em que uma empresa (primeira concessionária) outorga a outra (segunda concessionária), no todo ou em parte, mediante arrendamento, ou qualquer outra forma contratual, a **título transitório**, bens de sua propriedade:

I - **em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada em vigor da concessão**, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da **responsabilidade subsidiária** da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos **até a concessão**;

TST. OJ-SDI1-261. Bancos. Sucessão trabalhista.

As obrigações trabalhistas, **inclusive** as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de **responsabilidade do sucessor**, uma vez que a este foram **transferidos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais**, caracterizando típica **sucessão trabalhista**.

OJ-SDI1-411. Sucessão trabalhista. Aquisição de empresa pertencente a grupo econômico. Responsabilidade solidária do sucessor por débitos trabalhistas de empresa não adquirida. Inexistência.

O sucessor **não responde** solidariamente por débitos trabalhistas de empresa **não adquirida**, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a **empresa devedora direta** era **solvente** ou **idônea economicamente**, **ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão**. **JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)**

ATENÇÃO! Tese fixada em rito de recursos repetitivos (TST-IRR-69700-28.2008.5.04.0008): Nos termos dos artigos 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei nº 11.101/2005, a TAP Manutenção e Engenharia Brasil S.A. não poderá ser responsabilizada por obrigações de natureza trabalhista da Varig S.A. pelo fato de haver adquirido a Vem S.A., empresa que compunha grupo econômico com a segunda. TSTIRR-69700-28.2008.5.04.0008, Tribunal Pleno, rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, 22.5.2017 (info 159). - VARIG e VEM compunham grupo econômico. TAP adquiriu a VEM, mas não responde pelos débitos trabalhistas da VARIG, que não era idônea economicamente. Caracteriza exceção à OJ 411 acima, em razão de previsão legal (Lei 11.101/2005) de não responsabilidade em caso de falência ou recuperação judicial.

Art. 10-A. O sócio retirante responde **subsidiariamente** pelas **obrigações trabalhistas** da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em **ações ajuizadas até dois anos** depois de averbada a **modificação do contrato**, observada a seguinte ordem de preferência:



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

I - a empresa devedora;

II - os sócios atuais; e

III - os sócios retirantes.



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

Parágrafo único. O sócio retirante responderá **solidariamente** com os demais quando ficar **comprovada fraude** na alteração societária decorrente da modificação do contrato.

Art. 11 - A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho **prescreve** em **cinco anos** para os **trabalhadores urbanos e rurais**, até o limite de **dois anos** após a **extinção do contrato de trabalho**.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2026 – TEMA 46.

A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020 é aplicável ao Direito do Trabalho alcançando tanto a prescrição bienal quanto a quinquenal, sendo irrelevante para esse fim a efetiva possibilidade de acesso ao Poder Judiciário. **13.03.26**

TESE VINCULANTE TST 2026 – TEMA 20.

I - A pretensão de indenização por perdas e danos decorrentes da impossibilidade de se incluírem, no benefício de complementação de aposentadoria, parcelas de natureza salarial não reconhecidas pelo empregador ou não quitadas oportunamente (Temas 955 e 1.021 do STJ), segue o mesmo prazo prescricional das verbas trabalhistas, sendo de cinco anos durante o contrato de trabalho, limitada a dois anos após a sua extinção (art. 7º, XXIX, da CF).

II - A pretensão indenizatória, a que se refere o item I, só poderá ser deduzida a partir da concessão do benefício de complementação de proventos de aposentadoria ou do saldamento do plano de benefícios, momento a partir do qual se torna impossível o cumprimento da obrigação de verter contribuições à entidade fechada de previdência complementar originalmente pactuada.

III - O marco inicial da prescrição quinquenal para as hipóteses de perdas e danos verificados antes da fixação das teses do STJ é a data das respectivas publicações das decisões, sendo: a) 16/08/2018, para o caso de horas extras, e de 11/12/2020, para o caso das demais verbas, se já houver transitado em julgado a decisão proferida na ação trabalhista principal ou se esta nunca houver sido ajuizada; b) da data do trânsito em julgado da decisão proferida na ação trabalhista principal, se esta ainda estava em curso quando das referidas decisões do STJ. Página 1 de 3

IV - A prescrição bienal só se aplica aos casos em que o contrato de trabalho foi encerrado após a publicação da decisão de fixação de tese para o presente Tema nº 20 da Tabela de Recursos Repetitivos do TST.

V - Quando a data da concessão do benefício de complementação de aposentadoria for posterior a 16/8/2018 (se o pedido indenizatório fundar-se na omissão de reflexos de horas extras nas contribuições previdenciárias) ou a 11/12/2020 (se o pedido indenizatório fundar-se na omissão de reflexos de outras parcelas), mas anterior à data de publicação da certidão de julgamento do Tema nº 20 da Tabela de Recursos Repetitivos do TST, abrangidos os casos do saldamento do plano REG/REPLAN da FUNCEF, o prazo de 5 anos para pedir a indenização conta-se: a)

da data da concessão do benefício de complementação de aposentadoria, se a decisão proferida na ação trabalhista voltada ao pagamento ou reconhecimento das parcelas remuneratórias respectivas já tiver transitado em julgado antes dessas datas, ou se a ação nunca houver sido proposta; b) do trânsito em julgado da decisão proferida na ação trabalhista, nas hipóteses em que esta ainda estivesse em curso na data da concessão do benefício.

VI - Nos casos em que não se aplica a regra do presente Tema nº 20 do TST, o fato de a pretensão aos reflexos diretos nas contribuições estar prescrita não extingue o direito de pedir a indenização. A pretensão indenizatória só estará prescrita se a pretensão alusiva à verba salarial que a fundamenta já estiver prescrita no momento em que deduzida em juízo. **18.02.26**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 287.

PRESCRIÇÃO. PRAZO. Da extinção do último contrato começa a fluir o prazo prescricional da pretensão em que se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho. **(Reafirmação da Súmula nº 156 do TST) 03.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 268.

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. A suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário. **(Reafirmação da OJ nº 375 da SBDI-1 do TST) 02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 251.

FGTS. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS PRESCRITAS. A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS. **(Reafirmação da Súmula nº 206 do TST) 02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 230.

A prescrição biennial para as pretensões decorrentes das relações de trabalho dos portuários avulsos flui a partir da extinção do cadastro de inscrição ou registro perante o Órgão Gestor de Mão de Obra. **02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 218.

MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL. A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição biennial a partir da mudança de regime. **(Reafirmação da Súmula nº 382 do TST) 03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 183.

O termo inicial do prazo prescricional à pretensão de reparação, por danos materiais e extrapatrimoniais, decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional, coincide com a ciência inequívoca da consolidação da lesão em toda sua extensão. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 169.

A prescrição biennial começa a fluir do término do aviso-prévio, ainda que indenizado. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 126. MEQINDICA

Aplica-se a prescrição trienal prevista no artigo 206, §3º, do Código Civil à pretensão contida na ação de indenização por dano em ricochete (indireto ou reflexo). **28/04/2025**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 12.

I - As leis estaduais e municipais referentes às relações trabalhistas no âmbito das empresas são equiparadas a regulamentos de empresas, em face da competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. O mesmo ocorre com leis federais de efeitos concretos referentes à administração pública federal indireta. Por conseguinte, a pretensão originada em alterações nelas promovidas consistentes em supressão de parcelas devidas a empregados são sujeitas à prescrição total, nos termos da Súmula 294 deste Tribunal.

II - A Lei 5.615/1970, em virtude de dispor sobre o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), possui efeitos concretos.

III - Sobre a pretensão ao recebimento do prêmio de produtividade previsto no art. 12 da Lei 5.615/1970 incide a prescrição parcial a que alude a ressalva constante da parte final da Súmula 294 desta Corte até 11/9/1997, dia anterior à vigência da Medida Provisória 1.549-34 (sucessivamente reeditada até a sua conversão na Lei 9.649/1998). **22.06.18**

LC 150/2015, Art. 43. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em **5 anos até o limite de 2 anos** após a extinção do contrato de trabalho. (empregado doméstico)

Lei nº 12.815/2013 - Art. 37. § 4º As ações relativas aos créditos decorrentes da relação de **trabalho avulso** prescrevem em **5 anos até o limite de 2 anos** após o **cancelamento do registro ou do cadastro no órgão gestor de mão de obra**. (portuário)

- A disposição relativa ao termo inicial do prazo prescricional a que submetido o trabalhador avulso, prevista no art. 37, § 4º, da Lei 12.815/2013, **é compatível com a Constituição Federal**. STF. Plenário. ADI 5132/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 26/3/2021 (Info 1011)

TST. Súmula 153. Não se conhece de prescrição **não arguida na instância ordinária**.

~~**TST. Súmula 268.** A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos.~~ **CANCELADA**

- (...) 2. A ação de produção antecipada de provas por se tratar de medida acautelatória, que visa o acesso a documentos com o objetivo de ajuizar ação posterior – medida preparatória de outra ação –, tem o condão de interromper a fruição do prazo prescricional, uma vez que a cumulação dos pedidos atende aos princípios da economia, da celeridade processual e ao direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), bem como ausente prejuízo para as partes. (TST-RR-1000515-11.2021.5.02.0031, 3ª Turma, rel. Min. Alberto Bastos Balazeiro, julgado em 9/8/2023)(Info 276 TST).

TST. Súmula 368. I. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, **contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato**.

II. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 (cinco) anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da CF/1988.

TST. Súmula 382. A transferência do regime jurídico **de celetista para estatutário** implica **extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime.**

I - (revogado);

II - (revogado).

§ 1º - O disposto neste artigo **não se aplica** às ações que tenham por objeto **anotações para fins de prova junto à Previdência Social.**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 132. **MEQINDICA**

A pretensão de retificação e entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ostenta natureza meramente declaratória, não se submetendo à prescrição, nos termos do artigo 11, § 1º, da CLT. **16.05.25**

TST. Súmula 242. Cabe **ação declaratória** para **reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários.**

OJ-SDI-401. O marco inicial da contagem do prazo prescricional para o **ajuizamento de ação condenatória**, quando advém a **dispensa do empregado no curso de ação declaratória** que possua a **mesma causa de pedir remota**, é o **trânsito em julgado da decisão proferida na ação declaratória** e não a data da extinção do contrato de trabalho.

§ 2º - Tratando-se de pretensão que envolva pedido de **prestações sucessivas** decorrente de **alteração ou descumprimento do pactuado**, a **prescrição é total**, **exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.**



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

~~**TST. Súmula 294.** Tratando-se de ação que envolva pedido de **prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado**, a prescrição é **total**, **exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.** CANCELADA~~

TST. Súmula 327. A pretensão a diferenças de **complementação de aposentadoria** sujeita-se à **prescrição parcial e quinquenal**, **salvo se o pretensão direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição**, à época da propositura da ação. **JÁ CAIU:** TRT-22/FCC (2022)

Tema Repetitivo nº 0012 – SERPRO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO:

I) As leis estaduais e municipais referentes às relações trabalhistas no âmbito das [respectivas] empresas [públicas ou SEM] são equiparadas a regulamentos de empresas, em face da competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. O mesmo ocorre com leis federais de efeitos concretos referentes à administração pública federal indireta. Por conseguinte, a pretensão originada em alterações nelas promovidas

consistentes em supressão de parcelas devidas a empregados são sujeitas à prescrição total, nos termos da Súmula nº 294 deste Tribunal;

II) A Lei nº 5.615/1970, em virtude de dispor sobre o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), possui efeitos concretos;

III) Sobre a pretensão ao recebimento do prêmio de produtividade previsto no art. 12 da Lei nº 5.615/1970 incide a prescrição parcial a que alude a ressalva constante da parte final da Súmula nº 294 desta Corte até 11.9.1997, dia anterior à vigência da Medida Provisória 1.549-34 (sucessivamente reeditada até a sua conversão na Lei nº 9.649/1998). Após a vigência dessa Medida Provisória, mediante a qual foi extinta a parcela e, portanto, extinto o direito, tem incidência a prescrição total, tendo em vista que, após essa data, o direito ao benefício deixou de ser previsto em lei de efeitos concretos, sendo irrelevante a circunstância de o empregado já ter recebido a parcela na vigência da norma anterior. TST-E-RR-21703-30.2014.5.04.0011, SBDI-I, rel. Min. Brito Pereira, 22.3.2018 (info 174).

§ 3º - A **interrupção** da prescrição somente ocorrerá pelo **ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito**, produzindo efeitos apenas em relação aos **pedidos idênticos**.



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023)

STF. Súmula 230. A prescrição da ação de acidente do trabalho conta-se do **exame pericial que comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade**.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 170.

O protesto judicial previsto no art. 202, II, do Código Civil, continua a ser causa para a interrupção da prescrição, mesmo após a vigência da Lei 13.467/2017 (que incluiu o § 3º no art. 11 da CLT). **03.07.25**

Art. 11-A. **Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos.**



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-24/FGV (2025); TRT-4/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

STF. Súmula 150. Prescreve a execução **no mesmo prazo** de prescrição da ação.

STF. Súmula 327. O direito trabalhista **admite a prescrição intercorrente**.

~~**TST-Súmula 114.** É **inaplicável** na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente.~~ **CANCELADA**

§ 1º - A fluência do prazo prescricional intercorrente **inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução**.



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

Instrução Normativa n. 41/2018 do TST, Art. 2º O fluxo da prescrição intercorrente conta-se a partir do descumprimento da determinação judicial a que alude o § 1º do art. 11-A da CLT, desde que feita após 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017).

§ 2º - A declaração da prescrição intercorrente pode ser **requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição**.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

Art. 12 - Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial.

TST. Súmula 6. IX Na ação de equiparação salarial, a **prescrição é parcial** e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de **5 anos que precedeu o ajuizamento**.

TST. Súmula 156. Da **extinção do último contrato** começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho. **JÁ CAIU:** TRT-15/FCC (2025)

TST. Súmula 199. II Em se tratando de **horas extras pré-contratadas**, opera-se a **prescrição total** se a ação não for ajuizada no **prazo de cinco anos**, a partir da data em que foram suprimidas.

TST. Súmula 206. A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias **alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS**.

TST. Súmula 275. II Em se tratando de pedido de **reenquadramento**, a prescrição é **total**, contada da data do enquadramento do empregado.

TST. Súmula 326. A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em **2 (dois) anos** contados da cessação do contrato de trabalho.

TST. Súmula 350. O prazo de prescrição com relação à **ação de cumprimento** de decisão normativa flui apenas da **data de seu trânsito em julgado**.

~~**TST. Súmula 452.** Tratando-se de pedido de **pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa**, a prescrição aplicável é a **parcial**, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês. **CANCELADA**~~

OJ-SDI1-175. A supressão das comissões ou a alteração quanto à forma ou ao percentual, em prejuízo do empregado, é suscetível de operar a prescrição **total** da ação, nos termos da Súmula nº 294 do TST, **em virtude de cuidar-se de parcela não assegurada por preceito de lei**.

OJ-SDI1-242. Embora haja previsão legal para o direito à hora extra, **inexiste** previsão para a incorporação do respectivo adicional, razão pela qual deve incidir a prescrição total.

TST-E-RR-10248- 50.2016.5.03.0165 (Info 180)

A ação em que viúva e filhos de empregado falecido pleiteiam, em nome próprio, o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte de seu ente familiar por suposta doença ocupacional adquirida no curso do contrato de emprego se submete à prescrição prevista no art. 206, § 3º, do

Código Civil. Ainda que a competência para o julgamento da ação seja da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VI, da CF e da Súmula nº 392 do TST, trata-se de direito personalíssimo e autônomo dos familiares da vítima, de natureza eminentemente civil, e que se distingue do dano sofrido pelo próprio trabalhador

TÍTULO II - DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO

CAPÍTULO I - DA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

SEÇÃO I - DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 13 - A Carteira de Trabalho e Previdência Social é **obrigatória** para o exercício de qualquer emprego, **inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário**, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada.



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

TESE VINCULANTE TST 2025 – Falta de anotação na CTPS. **MEQINDICA**

“A ausência de anotação da Carteira de Trabalho do empregado não gera, por si só, dano moral in re ipsa, de modo que necessária a comprovação de constrangimento ou prejuízo sofrido pelo trabalhador em seu patrimônio imaterial, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil”. Processo: RRAg - 0020084-82.2022.5.04.0141

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 240.

CARTEIRA DE TRABALHO. ANOTAÇÕES. As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção absoluta, mas apenas relativa. (**Reafirmação da Súmula nº 12 do TST**) 02.09.25

§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, a quem:

I - proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência, e exercido em condições de mútua dependência e colaboração;

II - em regime de economia familiar e sem empregado, explore área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado, para cada região, pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.

§ 2º - A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) obedecerá aos modelos que o **Ministério da Economia** adotar. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

SEÇÃO II - DA EMISSÃO DA CARTEIRA

Art. 14 - A CTPS será emitida pelo **Ministério da Economia** **preferencialmente** em **meio eletrônico**. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. **Excepcionalmente**, a CTPS poderá ser emitida em **meio físico**, desde que: (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - **nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para a emissão**; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - **mediante convênio, por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta**; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - **mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações**. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 15 - Os procedimentos para emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo **Ministério da Economia em regulamento próprio**, **privilegiada a emissão em formato eletrônico**. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 16 - A CTPS terá como **identificação única do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)**.



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

SEÇÃO IV - DAS ANOTAÇÕES

Anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social

Art. 29 - O empregador terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis** para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, **a data de admissão, a remuneração e as condições especiais**, se houver, **facultada** a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 192.

A retenção injustificada da CTPS por tempo superior ao fixado na lei configura ato ilícito ensejador de dano moral por presunção. **03.07.25**

TST-ED-RR-3323-58.2010.5.02.0203 (Info 138)

Conforme preceitua o art. 29 da CLT, a anotação do vínculo de emprego na CTPS tem caráter cogente. Todavia, a ausência de registro, por si só, não gera automaticamente dano moral ao empregado, mormente quando não há prova de prejuízo. Ademais, ressaltou-se que a inexistência de anotação de vínculo empregatício na CTPS configura mera irregularidade administrativa que pode ser sanada por determinação judicial ou pela própria secretaria da vara do trabalho.

TST-E-RR-189-15.2012.5.05.0641 (Info 166)

A retenção ilícita da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, configurada quando o trabalhador não tem devolvida sua carteira de trabalho após quarenta e oito horas (art. 53 da CLT), acarreta dano moral in re ipsa, vale dizer, decorrente do próprio ato de retenção, motivo por que não se exige do empregado a comprovação do sofrimento, constrangimento ou prejuízo sofridos. Assim, presume-se o dano moral por ficar impedido o trabalhador, em novas oportunidades oferecidas pelo mercado, de apresentar sua carteira de trabalho, cuja dicção do art. 13 da CLT dispõe se tratar de documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou para a verificação da situação de benefícios previdenciários.

§ 1º - As anotações concernentes à remuneração devem **especificar o salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta.**

§ 2º - As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas:



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

- a) na data-base;
- b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador;
- c) no caso de rescisão contratual; ou
- d) necessidade de comprovação perante a Previdência Social.

§ 3º - **A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de infração, pelo Fiscal do Trabalho, que deverá, de ofício, comunicar a falta de anotação ao órgão competente, para o fim de instaurar o processo de anotação.**

§ 4º - É **vedado** ao empregador efetuar **anotações desabonadoras** à conduta do empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social.



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

TST-E-RR-8-22.2013.5.20.0007 (Info 227)

A SBDI-1, por unanimidade, conheceu do recurso de Embargos e, no mérito, por maioria, [...] deu-lhe provimento para restabelecer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de registros de atestados médicos na CTPS. Na ocasião, asseverou-se que há expressa disposição legal acerca de todas as anotações que devem constar da CTPS (arts. 29 a 34 da CLT), sendo expressamente vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho, nos termos do §4º do art. 29 da CLT. No mesmo sentido, o art. 8º da Portaria nº 41 de 28 de março de 2007 do Ministério do Trabalho e Emprego dispõe ser “vedado ao empregador efetuar anotações que possam causar dano à imagem do trabalhador, especialmente referentes a sexo ou sexualidade, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, idade, condição de autor em reclamações trabalhistas, saúde e desempenho profissional ou comportamento.” Assim, entendeu-se que, além de não haver ordem legal exigindo a anotação na CTPS dos atestados médicos apresentados para justificar licenças e faltas ao emprego, a conduta da reclamada ultrapassou o seu poder

diretivo, visto que esse tipo de registro gera um impacto negativo à imagem do empregado nas contratações futuras, diante da possibilidade de o trabalhador ser considerado menos saudável ou assíduo do que os demais candidatos à vaga no emprego, violando seu direito de personalidade.

§ 5º - O descumprimento do disposto no § 4º deste artigo submeterá o empregador ao pagamento de multa prevista no art. 52 deste Capítulo.

§ 6º - A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, **dispensado o empregador da emissão de recibo.** (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 7º - Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital **equivalem às anotações a que se refere esta Lei.** (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 8º - O trabalhador **deverá** ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até **48 (quarenta e oito) horas a partir de sua anotação.** (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 29-A. O empregador que infringir o disposto no caput e no § 1º do art. 29 desta Consolidação ficará sujeito a multa no valor de **R\$ 3.000,00 (três mil reais) por empregado prejudicado**, acrescido de igual valor em cada **reincidência.** (Incluído pela Lei nº 14.438, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

§ 1º - No caso de **microempresa ou de empresa de pequeno porte**, o valor final da multa aplicada será de **R\$ 800,00 (oitocentos reais) por empregado prejudicado.** (Incluído pela Lei nº 14.438, de 2022)

§ 2º - A infração de que trata o caput deste artigo **constitui exceção ao critério da dupla visita.** (Incluído pela Lei nº 14.438, de 2022)

Art. 29-B. Na hipótese de não serem realizadas as anotações a que se refere o § 2º do art. 29 desta Consolidação, o empregador ficará sujeito a multa no valor de **R\$ 600,00 (seiscentos reais) por empregado prejudicado.** (Incluído pela Lei nº 14.438, de 2022)

Art. 30 - (Revogado pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 31 - (Revogado pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 32 - (Revogado pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 33 - (Revogado pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 34 - (Revogado pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 35 - (Revogado pela Lei nº 6.533, de 24.5.1978)

SEÇÃO V - DAS RECLAMAÇÕES POR FALTA OU RECUSA DE ANOTAÇÃO

Art. 36 - Recusando-se a empresa fazer às anotações a que se refere o art. 29 ou a devolver a Carteira de Trabalho e Previdência Social recebida, poderá o empregado comparecer, pessoalmente ou intermédio de seu

sindicato perante a Delegacia Regional ou órgão autorizado, para apresentar reclamação. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 37 - No caso do art. 36, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realização de diligência para instrução do feito, observado, se for o caso o disposto no § 2º do art. 29, notificando-se posteriormente o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa, para que, em dia e hora previamente designados, venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou sua entrega. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Parágrafo único. Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 38 - Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento, que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, o dia e hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do termo, para apresentar defesa.

Parágrafo único. Findo o prazo para a defesa, subirá o processo à autoridade administrativa de primeira instância, para se ordenarem diligências, que completem a instrução do feito, ou para julgamento, se o caso estiver suficientemente esclarecido.

Art. 39 - Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência de relação de emprego ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado a Justiça do Trabalho ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º - Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua sentença ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações uma vez transitada em julgado, e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

CAUTION: A EC 24/1999 substituiu as Juntas de Conciliação e Julgamento por Varas do Trabalho (juiz singular) e extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho.

§ 2º - Igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social, devendo o Juiz, nesta hipótese, mandar proceder, desde logo, àquelas sobre as quais não houver controvérsia (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

TST-EEDRR-148100-34.2009.5.03.0110 (Info 111)

Dano moral. Configuração. Retificação de registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Inclusão da informação de que se trata de cumprimento de decisão judicial. Configura lesão moral a referência, na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado, de que algum registro ali constante decorreu de determinação judicial, constituindo anotação desnecessária e desabonadora, nos termos do art. 29, § 4º, da CLT. Tal registro dificulta a obtenção de novo emprego e acarreta ofensa a direito da personalidade do trabalhador.

TST-E-RR8-22.2013.5.20.0007 (Info 228)

Embargos. Recurso de Revista. Registros de atestados médicos na CTPS. Violação ao direito de personalidade. Dano moral reconhecido. Indenização devida.

A SBDI-1, por unanimidade, conheceu do recurso de Embargos e, no mérito, por maioria, vencidos os Ministros Breno Medeiros, Alexandre Luiz Ramos, João Batista Brito Pereira e Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, deu-lhe provimento para restabelecer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de registros de atestados médicos na CTPS.

Na ocasião, asseverou-se que há expressa disposição legal acerca de todas as anotações que devem constar da CTPS (arts. 29 a 34 da CLT), sendo expressamente vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho, nos termos do §4º do art. 29 da CLT.

No mesmo sentido, o art. 8º da Portaria nº 41 de 28 de março de 2007 do Ministério do Trabalho e Emprego dispõe ser “vedado ao empregador efetuar anotações que possam causar dano à imagem do trabalhador, especialmente referentes a sexo ou sexualidade, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, idade, condição de autor em reclamações trabalhistas, saúde e desempenho profissional ou comportamento.”

Assim, entendeu-se que, além de não haver ordem legal exigindo a anotação na CTPS dos atestados médicos apresentados para justificar licenças e faltas ao emprego, a conduta da reclamada ultrapassou o seu poder diretivo, visto que esse tipo de registro gera um impacto negativo à imagem do empregado nas contratações futuras, diante da possibilidade de o trabalhador ser considerado menos saudável ou assíduo do que os demais candidatos à vaga no emprego, violando seu direito de personalidade.

TST. Súmula 12. As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado **não geram presunção "juris et de jure", mas apenas "juris tantum"**.

STF. Súmula 225. **Não é absoluto** o valor probatório das anotações da carteira profissional.

OJ-SDI1-82. A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado.

SEÇÃO VI - DO VALOR DAS ANOTAÇÕES

Art. 40 - A CTPS regularmente emitida e anotada servirá de prova: (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - Para cálculo de indenização por acidente do trabalho ou moléstia profissional. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

SEÇÃO VII - DOS LIVROS DE REGISTRO DE EMPREGADOS

Art. 41 - Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Art. 42. (Revogado pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001)

Art. 43. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Art. 44. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Art. 45. (Revogado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 46. (Revogado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 47 - O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do art. 41 desta Consolidação ficará sujeito a multa no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

§ 1º - Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada será de R\$ 800,00 (oitocentos reais) por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

§ 2º - A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

Art. 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do art. 41 desta Consolidação, o empregador ficará sujeito à multa de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por empregado prejudicado. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

Art. 48 - As multas previstas nesta Seção serão aplicadas pela autoridade de primeira instância no Distrito Federal, e pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos Estados e no Território do Acre.

SEÇÃO VIII - DAS PENALIDADES

Art. 49 - Para os efeitos da emissão, substituição ou anotação de Carteiras de Trabalho e Previdência Social, considerar-se-á, crime de falsidade, com as penalidades previstas no art. 299 do Código Penal: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

I - Fazer, no todo ou em parte, qualquer documento falso ou alterar o verdadeiro; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

II - Afirmar falsamente a sua própria identidade, filiação, lugar de nascimento, residência, profissão ou estado civil e beneficiários, ou atestar os de outra pessoa; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

III - Servir-se de documentos, por qualquer forma falsificados; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

IV - falsificar, fabricando ou alterando, ou vender, usar ou possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social assim alteradas; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

V - Anotar dolosamente em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou registro de empregado, ou confessar ou declarar em juízo ou fora dele, data de admissão em emprego diversa da verdadeira. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 50 - Comprovando-se falsidade, quer nas declarações para emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social, quer nas respectivas anotações, o fato será levado ao conhecimento da autoridade que houver emitido a carteira, para fins de direito.

Falsificação de carteira de trabalho

Art. 51 - Incorrerá em multa de valor igual a 3 (três) vezes o salário-mínimo regional aquele que, comerciante ou não, vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 52 - O extravio ou inutilização da Carteira de Trabalho e Previdência Social por culpa da empresa sujeitará esta à multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 926, de 10.10.1969)

Art. 53 - (Revogado pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 54 - (Revogado pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 55 - Incorrerá na multa de valor igual a 1 (um) salário-mínimo regional a empresa que infringir o art. 13 e seus parágrafos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 56 - (Revogado pela Lei nº 13.874, de 2019)

CAPÍTULO II - DA DURAÇÃO DO TRABALHO

SEÇÃO I - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 57 - Os preceitos deste Capítulo **aplicam-se a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas**, constituindo exceções as disposições especiais, concernentes estritamente a peculiaridades profissionais constantes do Capítulo I do Título III.

NUNCA confunda:

Jornada de trabalho: período, em um dia, em que o empregado permanece à disposição do empregador.

Horário de trabalho: lapso temporal entre o início e o término da jornada. São incluídos os intervalos.

SEÇÃO II - DA JORNADA DE TRABALHO

CLT, Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho **têm prevalência sobre a lei** quando, entre outros, dispuserem sobre: I - **pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;**

TST-ERR-402-61.2014.5.15.0030 (Info 228)

A realização de jornada excessiva habitual não enseja, por si só, o pagamento de indenização por dano existencial. Com efeito, o dano existencial não é presumível, de forma que não se pode extrair, automaticamente,

da comprovação de prestação de horas extraordinárias, que as relações sociais do trabalhador foram rompidas ou que seu projeto de vida foi atingido, sendo imprescindível a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido.

Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, **não excederá de 8 (oito) horas diárias**, desde que não seja fixado expressamente outro limite.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 260.

SALÁRIO-HORA. EMPREGADO SUJEITO AO REGIME GERAL DE TRABALHO (ART. 58, CAPUT, DA CLT). 40 HORAS SEMANAIS. CÁLCULO. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200. Para os empregados a que alude o art. 58, caput, da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 (duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora. (Reafirmação da Súmula nº 431 do TST) 02.09.25

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 216.

MÉDICO E ENGENHEIRO. JORNADA DE TRABALHO. LEIS NºS 3.999/1961 E 4.950-A/1966. Tendo em vista que as Leis no 3.999/1961 e 4.950-A/1966 não estipulam a jornada reduzida, mas apenas estabelecem o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e de 6 horas para os engenheiros, não há que se falar em horas extraordinárias, salvo as excedentes à oitava, desde que seja respeitado o salário mínimo/horário das categorias. (Reafirmação da Súmula nº 370 do TST) 03.07.25

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 137. MEQINDICA

O empregado público que possui filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem direito à redução de jornada, sem diminuição proporcional de remuneração e independentemente de compensação de horário, nas hipóteses dos §§ 2º e 3º do artigo 98 da Lei nº 8.112/1990, de aplicação analógica. 16.05.25

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 137.

A supressão total ou parcial do serviço suplementar prestado com habitualidade enseja o pagamento de indenização compensatória, nos moldes da Súmula 291 do TST, ainda que o labor extraordinário tenha sido reconhecido somente em juízo e que sua cessação ou redução decorra da adequação à jornada de trabalho fixada judicialmente. 16.05.25

CF/88, Art. 7º, XIII. duração do trabalho normal **não superior a 8 horas diárias e 44 semanais**, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

TST. Súmula 340. O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, **no mínimo, 50% (cinquenta por cento)** pelo trabalho em horas extras, **calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas.**

TST. Súmula 431. Para os empregados a que alude o art. 58, caput, da CLT, quando **sujeitos a 40 horas semanais de trabalho**, aplica-se o divisor 200 (duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora.

OJ-SDI1-351. I - Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, **é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado.**

II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional **não é válida** remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

OJ-SDI1-397. O empregado que recebe **remuneração mista**, ou seja, uma parte fixa e outra variável, tem direito a horas extras pelo trabalho em sobrejornada.

JORNADAS ESPECIAIS DE TRABALHO	
8 horas (regra geral)	- Petroleiros em situação padrão (turnos de 8 horas + 24 horas de intervalo para cada três turnos) - Químicos - Marinheiros - Radialistas - Engenheiros - Serviços frigoríficos - Teatro - Advogado - Jornalista
7 horas	- Jornalista (mediante acordo escrito) - Músicos (por força maior, festejos populares, serviços de interesse social) - Radialista (cenografia e caracterização)
6 horas	- Revisor jornalístico (dia e noite) - Telefonistas/telegrafistas (20 minutos de intervalo após três horas de trabalho) - Operador cinematográfico (uma hora destinada a limpeza) - Porteiro de banco - Ascensorista (cabineiro do elevador) - Turnos ininterruptos de revezamento - Radialista (produção, interpretação, dublagem, tratamento e gravações) - Artistas - Bancário - Artistas em geral - Trabalho em minas de subsolo
5 horas	- Radialista (autoria e locução) - Músicos (regra) - Jornalista profissional (regra)
30 horas semanais	- Assistente social - Fisioterapeuta
24 horas semanais	Radiologista

§ 1º - **Não serão descontadas** nem computadas como jornada extraordinária as **variações de horário** no registro de ponto **não excedentes de cinco minutos**, observado o limite máximo de **dez minutos diários**.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

§ 2º - O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, **inclusive** o fornecido pelo empregador, **não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.**



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-7/FCC (2024); TRT-21/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-24/FGV (2025)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 172.

Aplica-se ao trabalhador rural o art. 58, §2º, da CLT, com a redação inserida pela Lei nº 13.467/2017, não lhe sendo devidas horas *in itinere*. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 50. **MEQINDICA**

Não são devidas horas *in itinere* aos empregados enquadrados no regime do art. 1º da Lei nº 5.811/1972, uma vez que o art. 3º, inciso IV, do referido diploma legal determina o fornecimento de transporte gratuito. **24.02.25**

TST – TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR (período de viagens para realização de cursos exigidos pela empresa)

- 1 – Período de trânsito aéreo – tempo à disposição – decolagem até o pouso.
- 2 – Período aguardando o embarque (ida e volta) – tempo à disposição, limitado a uma hora.
- 3 – Período de traslado até o aeroporto e seu retorno e entre aquele e o hotel – não é considerado tempo à disposição.

Aeronauta - Lei nº 13.475/2017, Art. 25. Será fornecido pelo empregador **transporte gratuito** aos tripulantes de voo e de cabine sempre que se iniciar ou finalizar uma programação de voo em **aeroporto situado a mais de 50 (cinquenta) quilômetros de distância do aeroporto definido como base contratual.**

§ 1º O tempo de deslocamento entre o aeroporto definido como base contratual e o aeroporto designado para o início do voo **será computado na jornada de trabalho e não será remunerado.**

§ 2º No caso de viagem que termine em **aeroporto diferente do definido como base contratual e situado a mais de 50 (cinquenta) quilômetros de distância**, a jornada de trabalho será encerrada conforme o disposto no art. 35, e o repouso mínimo regulamentar será acrescido de, no mínimo, 2 (duas) horas.

§ 3º (Revogado pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 58-A. Considera-se trabalho em **regime de tempo parcial** aquele cuja duração **não exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais**, ou, ainda, aquele cuja duração **não exceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais.**



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-3/FUMARC (2022)

Sem horas suplementares	Com horas suplementares
Trabalho que não exceda a 30 horas semanais	Trabalho que não exceda a 26 horas semanais
-	Acréscimo de até seis horas suplementares semanais

§ 1º - O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será **proporcional à sua jornada**, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

§ 2º - Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva.

§ 3º - As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com o acréscimo de **50% (cinquenta por cento)** sobre o salário-hora normal.

§ 4º - Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a **vinte e seis horas semanais**, as horas suplementares a este quantitativo serão **consideradas horas extras para fins do pagamento estipulado no § 3º, estando também limitadas a seis horas suplementares semanais**.

§ 5º - As horas suplementares da jornada de trabalho normal **poderão** ser compensadas diretamente até a **semana imediatamente posterior à sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente**, caso não sejam compensadas.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

§ 6º - É **facultado** ao empregado contratado sob regime de tempo parcial **converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário**.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

§ 7º - As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no art. 130 desta Consolidação.

Art. 59 - A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, **em número não excedente de duas**, por **acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho**.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 19. MEQINDICA

I - A descaracterização do acordo de compensação de jornadas, independentemente da irregularidade constatada, resulta no pagamento apenas do adicional de horas extraordinárias, em relação às horas que ultrapassem a jornada normal até o limite de 44 horas semanais, pois o módulo semanal de 44 horas já foi quitado mediante pagamento de salário pelo empregador. Quanto às horas excedentes à duração semanal de 44 horas, é devido o valor da hora normal acrescido do adicional correspondente.

II - Carece de amparo jurídico a declaração de invalidez parcial do acordo de compensação de jornadas. A descaracterização do regime de compensação resulta na invalidez de todo o acordo e não apenas nas semanas em que descumprido. **19.12.24**

§ 1º - A remuneração da hora extra será, pelo menos, **50% (cinquenta por cento)** superior à da hora normal.

CF/88, Art. 7º, XVI remuneração do serviço extraordinário superior, **no mínimo**, em **cinquenta por cento** à do normal.

TST-ARR-20664-95.2014.5.04.0011 (Info 205)

Horas extras. Registro de ponto mediante login/logout. Desconsideração dos minutos que antecedem e sucedem à jornada. Impossibilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. HORAS EXTRAS. JORNADA APURADA COM BASE EM REGISTROS DE LOGIN/LOGOUT. ARTIGO 58, § 1º, DA CLT. SÚMULA Nº 366 DO TST. APLICAÇÃO ANALÓGICA.

Na hipótese, as horas extraordinárias foram apuradas com base nos registros de login/logout da reclamante, uma vez que a ré, por não possuir mais de 10 empregados, não estava obrigada a adotar o sistema de cartões de ponto. A reclamada, por sua vez, pretende a aplicação analógica, a tais registros, do disposto no artigo 58, § 1º, da CLT e na Súmula nº 366 do TST.

Com efeito, a previsão de desconsideração dos minutos que antecedem e sucedem a jornada a que se referem o mencionado dispositivo celetista e a aludida Súmula é restrita à jornada apurada por meio de cartões de ponto. Isso porque, nessa modalidade de controle, a própria marcação da jornada requer algum tempo para ser realizada, não sendo razoável se exigir que todos os empregados a façam, todos os dias, exatamente nos mesmos horários. Trata-se de solução jurídica – adotada inicialmente pela jurisprudência (antiga Orientação Jurisprudencial nº 23 da SBDI-1 do TST, convertida na atual Súmula nº 366), e depois incorporada pela lei – concebida com a finalidade de se evitar a discussão sobre horas extras em razão de pequenas discrepâncias na marcação do ponto. Nesse contexto, considerando que, no caso, a autora não gastava tempo registrando sua jornada e que os registros de login/logout representam o exato momento em que iniciava e terminava a prestação de serviços, não há que se falar na aplicação da desconsideração pretendida, como bem decidiu a Corte de origem.

TST-E-ED-RR-286-82.2010.5.09.0088 (Info 119)

Horas extraordinárias. Contratação após admissão. Súmula 199, I, do TST. Não contrariedade.

Não contraria o item I da Súmula 199 do TST, o reconhecimento de pré-contratação de horas extras nas hipóteses em que o ajuste tenha ocorrido poucos meses após a admissão do empregado se, conforme consignado no

acórdão regional, o pagamento das horas extras pré-contratadas era, na verdade, mera contraprestação pelo serviço prestado pela reclamante, e que, ainda, a prorrogação de jornada foi uma constante no curso do contrato, sem que, contudo, nenhuma justificativa tenha sido apresentada para a permanente necessidade de elástico de trabalho, o que levou o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, inclusive, à conclusão de que a intenção do empregador era burlar a aplicação da referida súmula. Sob esses fundamentos, a SBDI-1, por maioria, não conheceu do recurso de embargos.

TST-E-RR-402- 61.2014.5.15.0030 (Info 228)

Jornada excessiva e dano existencial Embargos. Recurso de revista. Dano existencial. Jornada excessiva. Ausência de prova do prejuízo. Impossibilidade de presunção do dano.

A realização de jornada excessiva habitual não enseja, por si só, o pagamento de indenização por dano existencial. Com efeito, o dano existencial não é presumível, de forma que não se pode extrair, automaticamente, da comprovação de prestação de horas extraordinárias, que as relações sociais do trabalhador foram rompidas ou que seu projeto de vida foi atingido, sendo imprescindível a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido. Sob esse entendimento, a SBDI-1, por maioria, conheceu do recurso de Embargos e, no mérito, vencidos os Exmos.

§ 2º - **Poderá** ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de **acordo ou convenção coletiva de trabalho**, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que **não exceda**, no **período máximo de um ano**, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, **nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias**.



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-18/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022)

CLT, Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho **têm prevalência sobre a lei** quando, entre outros, dispuserem sobre: II – **banco de horas anual**;

OJ-SDI1-323. É válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada é a denominada "**semana espanhola**", que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 horas em outra, não violando os arts. 59, § 2º, da CLT e 7º, XIII, da CF/1988 o seu ajuste mediante ACT ou CCT. **JÁ CAIU:** TRT-10/CEBRASPE (2025)

§ 3º - Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos §§ 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao **pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão**.



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

§ 5º - O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo **poderá** ser pactuado por **acordo individual escrito**, desde que a **compensação** ocorra no **período máximo de seis meses**.



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

§ 6º - É **lícito** o regime de compensação de jornada estabelecido por **acordo individual, tácito ou escrito**, para a **compensação no mesmo mês**.



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é **facultado** às partes, mediante **acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho**, estabelecer horário de trabalho de **doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso**, **observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação**.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no **caput** deste artigo **abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno**, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 desta Consolidação.

STF/ADI 4.842

É **constitucional** o art. 5º da Lei 11.901/2009 [“A jornada do Bombeiro Civil é de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, num total de 36 horas semanais”].

STF/ADI 5.994/DF

É **constitucional** — na medida em que privilegia a liberdade de escolha do trabalhador e reforça o equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa — norma da “Reforma Trabalhista” (Lei 13.467/2017) que permite, por meio de acordo individual escrito entre o empregador e o trabalhador, a adoção da jornada de 12 horas de trabalho seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso.

Art. 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, **inclusive** quando estabelecida mediante acordo tácito, **não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional**.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-3/FUMARC (2022)

Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais **não descaracteriza** o acordo de compensação de jornada e o banco de horas.

Art. 60 - Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações **só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho**, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim.

Parágrafo único. **Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso.**

Art. 61 - Ocorrendo **necessidade imperiosa**, **poderá** a duração do trabalho **exceder do limite legal ou convencionado**, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto.

§ 1º - O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido **independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho**.

§ 2º - Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) superior à da hora normal, e o trabalho não poderá exceder de 12 (doze) horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite.

§ 3º - Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais, ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, **a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 (duas) horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 (dez) horas diárias, em período não superior a 45 (quarenta e cinco) dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente.**

PRORROGAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA	
Até duas horas complementares	- Com acréscimo de 50% - Mediante acordo entre empregador e empregado ou acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho
Até quatro horas complementares	- Com acréscimo de 50% - Nos casos de serviços inadiáveis cuja inexecução possa acarretar prejuízos ao empregador (CLT, art. 61). Não é obrigatória a negociação coletiva.
Em até duas horas suplementares	- Sem acréscimo - Desde que seja para compensar jornada semanal de 44 horas, mediante negociação coletiva.

Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:

I - os empregados que exercem **atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho**, **devendo** tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados;

II - os **gerentes**, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 308.

O empregado que ocupa cargo de confiança, nos termos do art. 62, II, da CLT, tem direito ao pagamento em dobro dos dias destinados a repouso, quando trabalhados e não compensados. **15.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 53.

O gerente-geral de agência da Caixa Econômica Federal - CEF não tem direito à jornada de seis horas prevista no PCS de 1989, sendo indevidas horas extraordinárias, nos termos da exceção do art. 62, II, da CLT e da parte final da Súmula nº 287 do TST. **24.02.25**

TST-E-RR-10070-04.2015.5.01.0065 (Info 241)

O empregado exercente de cargo de confiança previsto no art. 62, II, da CLT não tem direito a horas de sobreaviso, haja vista a necessidade de um controle dos horários de trabalho para sua concessão e a incompatibilidade entre a sistemática do controle de jornada e a atividade exercida pelo trabalhador inserido no referido dispositivo.

TST-E-RR-3453300-61.2008.5.09.0013 (Info 149)

O empregado exercente de cargo de gestão, inserido no art. 62, II, da CLT, tem direito ao gozo do repouso semanal e à folga referente aos feriados com a remuneração correspondente. Assim, caso não usufrua esse direito ou não tenha a oportunidade de compensar a folga na semana seguinte, o empregador deve pagar, em dobro, a remuneração dos dias laborados, nos termos da Súmula nº 146 do TST. O objetivo do art. 62, II, da CLT é excluir a obrigação de o empregador remunerar, como extraordinário, o trabalho prestado pelos ocupantes de cargo de confiança, mas isso não retira do empregado o direito constitucionalmente assegurado ao repouso semanal remunerado, previsto no art. 7º, XV, da CF.

III - os empregados em regime de **teletrabalho** que prestam serviço por **produção ou tarefa**. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)

Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de **40% (quarenta por cento)**.

Art. 63 - Não haverá distinção entre empregados e interessados, e a participação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social, não exclui o participante do regime deste Capítulo.

Art. 64 - O salário-hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o art. 58, por 30 (trinta) vezes o número de horas dessa duração.

Parágrafo único. Sendo o número de dias inferior a 30 (trinta), adotar-se-á para o cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês.

Art. 65 - No caso do empregado diarista, o salário-hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho, estabelecido no art. 58, pelo número de horas de efetivo trabalho.

SEÇÃO III - DOS PERÍODOS DE DESCANSO

Art. 66 - Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um **período mínimo de 11 (onze) horas** consecutivas para descanso.



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

INTERVALOS	
Intrajornada	DENTRO da jornada (intervalo para almoço e jantar, por exemplo).
Interjornada	ENTRE as jornadas (término de uma e o início da outra).

INTERVALOS INTERJORNADAS - CLT	
Regra geral	11 horas (art. 66)
Serviços de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia	17 horas (art. 229)
Empregados de Estações do Interior	10 horas (art. 239)
Ferroviário categoria C	10 horas (art. 239, 1º)
Operadores Cinematográficos	10 horas (art. 243)
Cabineiros nas estações de tráfego intenso	14 horas (art. 245)
Jornalista	10 horas (art. 308)

INTERVALOS INTERJORNADAS – LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE	
Empregado Rural (Lei nº 5.889/73)	11 horas
Empregado doméstico (LC 150/15)	11 horas

TST. Súmula 110. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, **devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional.**

~~**OJ SDI1-355.** O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e na Súmula nº 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional. CANCELADA~~

TST-E-RR-2713-60.2011.5.02.0040 (Info 201)

O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para ajuizar ação civil pública pleiteando a abstenção da empresa empregadora de exigir o cumprimento de jornada além do limite legal e a concessão regular do intervalo entre duas jornadas previsto no art. 66 da CLT, mesmo na hipótese em que a ação esteja fundada apenas em três autos de infração, dois deles referindo-se aos direitos discutidos, mas limitados a uma única empregada. O fato de haver a comprovação de lesão a apenas uma trabalhadora não desnatura o caráter coletivo da demanda, pois o que se busca não é o ressarcimento da empregada, mas a observância das normas relativas à duração do trabalho e dos respectivos intervalos interjornadas, em defesa do ordenamento jurídico e, de forma secundária, do conjunto de empregados da reclamada.

Trabalho aos domingos

Art. 67 - Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de **24 (vinte e quatro) horas consecutivas**, o qual, **salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte.**



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

Parágrafo único. Nos serviços que **exijam trabalho aos domingos**, com exceção quanto aos elencos teatrais, **será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização.**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 265.

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. CONCESSÃO APÓS O SÉTIMO DIA CONSECUTIVO DE TRABALHO. ART. 7º, XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. VIOLAÇÃO. Viola o art. 7º, XV, da Constituição da República de 1988 a concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro. **(Reafirmação da OJ nº 410 da SBDI-1 do TST) 02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 160.

Aplica-se o percentual de 16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento) ao cálculo dos reflexos das horas extraordinárias sobre o repouso semanal remunerado do petroleiro regido pela Lei nº 5.811/1972. **03.07.25**

TRABALHO AOS DOMINGOS – PREVISÕES

CF/88	Preferencialmente aos domingos
Convenção 14 da OIT	Se for possível, será nos dias consagrados pela tradição ou costume do país/região
Convenção 106 da OIT	Dia de repouso reconhecido pela tradição ou pelos usos do país/região
Art. 67, CLT (tacitamente revogado pela lei abaixo)	Salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte

Lei nº 605/49	Art. 1º (...) preferentemente aos domingos e, nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local.
Decreto nº 27.048/49	Preferencialmente aos domingos, feriados civis e religiosos, salvo exceções previstas no próprio decreto.
Lei nº 10.101/2000	Art. 6º, parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de três semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva.

Art. 68 - O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do art. 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho.

Parágrafo único. A permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas aos domingos, cabendo ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, expedir instruções em que sejam especificadas tais atividades. Nos demais casos, ela será dada sob forma transitória, com discriminação do período autorizado, o qual, de cada vez, não excederá de **60 (sessenta) dias**.



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

TST. Súmula 27. É **devida** a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que praticista.

Art. 69 - Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime deste Capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele estabelecidos, e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais preceitos nem as instruções que, para seu cumprimento, forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria de trabalho.

TST.OJ-SDI1-394. Repouso semanal remunerado. Integração das horas extras. Repercussão no cálculo das férias, décimo terceiro salário, aviso prévio e depósitos do fgts.

I - A majoração do valor do repouso semanal remunerado, decorrente da integração das horas extras habituais, **deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, das demais parcelas que têm como base de cálculo o salário, não se cogitando de bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS;**

II - O item I será aplicado às horas extras trabalhadas **a partir de 20/3/2023.**

Art. 70 - **Salvo o disposto nos artigos 68 e 69, é vedado** o trabalho em dias **feriados nacionais e feriados religiosos**, nos termos da legislação própria.

CLT, Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho **têm prevalência sobre a lei** quando, entre outros, dispuserem sobre: XI – **troca do dia de feriado;**

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração **exceda de 6 (seis) horas**, é **obrigatória** a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, **no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.**



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-13/FGV (2022); TRT-16/FGV (2022)

Lei nº 5.889/73, Art. 5º. Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a seis horas, será obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação **observados os usos e costumes da região**, não se computando este intervalo na duração do trabalho. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de onze horas consecutivas para descanso.

Decreto nº 10.854/2021, Art. 87, §1º. Será obrigatória, em qualquer trabalho contínuo de duração superior a seis horas, a concessão de intervalo mínimo de **uma hora para repouso ou alimentação, observados os usos e os costumes da região.**

§ 1º - **Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho**, será, entretanto, **obrigatório** um intervalo de **15 (quinze) minutos** quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022)

NR 17/MTE. Anexo II (teleatendimento/telemarketing), 5.7. Com o fim de permitir a **satisfação das necessidades fisiológicas**, as empresas devem permitir que os operadores saiam de seus postos de trabalho **a qualquer momento da jornada, sem repercussões sobre suas avaliações e remunerações.**

TST - E-ED-RR - 2475-63.2011.5.02.0065

Do acórdão proferido pela Turma, depreende-se que o dano moral ocorreu porque desrespeitado o comando do Anexo II da NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, norma direcionada especificamente aos operadores de teleatendimento (call center), que taxativamente determina, no item 5.7, que, "com o fim de permitir a satisfação das necessidades fisiológicas, as empresas devem permitir que os operadores saiam de seus postos de trabalho a qualquer momento da jornada, sem repercussões sobre suas avaliações e remunerações". Assim, o fundamento da Turma foi o de que o simples controle de idas ao banheiro, ainda que a título de organização empresarial, é suficiente para se caracterizar o dano moral. Se desnecessária a prova efetiva do prejuízo na esfera extrapatrimonial da empregada para a configuração do dano moral, diante da previsão contida na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego (o empregador deve permitir, a qualquer momento, a satisfação das necessidades fisiológicas dos empregados), não há falar em contrariedade à Súmula nº 126 do TST, pois incontroverso, nos autos, que houve restrição ao uso do banheiro, fato esse considerado pela Turma como suficiente a ensejar a reparação pretendida.

HORAS	INTERVALO
Até 04 horas	Sem intervalo intrajornada
Mais de 04 e até 06 horas	15 minutos de intervalo
Mais de 06 horas	No mínimo uma hora e no máximo duas horas (podendo elastecer por "acordo escrito ou contrato coletivo")

CLT, Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho **têm prevalência sobre a lei** quando, entre outros, dispuserem sobre: III – **intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas;**

§ 2º - Os intervalos de descanso **não serão computados na duração do trabalho.**



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

TST. Súmula 118. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, **não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa**, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada.

STF/ADPF 1058

O Tribunal, por maioria, converteu o referendo da medida cautelar em julgamento de mérito, rejeitou as questões preliminares, confirmou a cautelar anteriormente deferida (eDOC 110) e julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar a inconstitucionalidade da presunção absoluta, que não admite prova em contrário, segundo a qual o intervalo temporal de recreio escolar (educação básica) ou intervalo de aula (educação superior) constitui, obrigatoriamente, tempo em que o professor se encontra à disposição de seu empregador; e (ii) assentar que, na ausência de previsão legal ou negociação coletiva estabelecendo orientação diversa, tanto o recreio escolar (educação básica), quanto o intervalo de aula (educação superior), constituem, em regra, tempo do professor à disposição de seu empregador (CLT, art. 4º, caput), admitindo-se, porém, a prova, produzida pelo empregador, de que, durante o recreio escolar ou o intervalo de aula, o professor dedica-se à prática de atividades de cunho estritamente pessoal, afastando-se, em tal hipótese, o cômputo na jornada diária de trabalho (CLT, art. 4º, § 2º). Por fim, o Tribunal entendeu que a presente decisão não produz efeitos retroativos àqueles que receberam de boa-fé. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin, que não conhecia da ADPF e, vencido nesse ponto, julgava, no mérito, improcedente o pedido. Ausentes, justificadamente, os Ministros Edson Fachin (Presidente) e Carmen Lúcia, que proferiram voto em assentada anterior. Presidiu o julgamento o Ministro Alexandre de Moraes (Vice-Presidente). Plenário, 13.11.2025.

§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição **poderá** ser reduzido por **ato do Ministro do Trabalho**, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o **estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem** sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

§ 4º - A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, **implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido**, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 14. **MEQINDICA**

A redução eventual e ínfima do intervalo intrajornada, assim considerada aquela de até 5 minutos no total, somados os do início e término do intervalo, decorrentes de pequenas variações de sua marcação nos controles de ponto, não atrai a incidência do artigo 71, § 4º, da CLT. A extrapolação desse limite acarreta as consequências jurídicas previstas na lei e na jurisprudência. **10.05.19**

TST-RR-144000- 10.2008.5.01.0245 (Info 220)

“RECURSO DE REVISTA. JORNADA DE TRABALHO DAS 5H30M ÀS 21H COM INTERVALO DAS 11H ÀS 14H. NECESSIDADE DE OUTRO INTERVALO NA “SEGUNDA PEGADA”.

O art. 71, caput, da CLT é claro ao estabelecer a necessidade de intervalo mínimo de uma hora “em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda a seis horas”. Registrado no acórdão que a jornada de trabalho do reclamante era das 5h30 até às 21h, com intervalo das 11 às 14h, tem-se que foi devidamente concedido o intervalo intrajornada previsto no art. 71, caput, da CLT. Mesmo no sistema de dupla pegada, para fins do intervalo intrajornada, há uma única jornada a ser considerada, de modo que atenta contra o referido dispositivo legal o entendimento que considera devido mais um período de descanso porque a segunda pegada teria ultrapassado o limite de seis horas contínuas de trabalho. Recurso de Revista conhecido e provido.”

TST-Ag-E-RR-10257-87.2015.5.01.0040 (Info 216)

Intervalo para recuperação térmica. Ambiente artificialmente frio. Exposição intermitente. Artigo 253 da CLT.

A concessão do intervalo de 20 minutos previsto no artigo 253 da CLT prescinde do labor contínuo, por 1 hora e 40 minutos, no interior de câmara frigorífica, sendo suficiente a exposição do trabalhador à variação de temperatura decorrente da movimentação de um ambiente (quente/normal) para o outro (frio) durante esse período. A continuidade de que tratam o art. 253 da CLT e a Súmula 438 do TST se refere apenas ao tempo a ser considerado para a concessão do intervalo para recuperação térmica, não sendo necessário, para esse fim, que o empregado trabalhe 1 hora e 40 minutos em exposição contínua ao agente frio. Dessa forma, assegura-se aos empregados que trabalham em ambiente artificialmente frio, ainda que de forma intermitente, o direito ao referido intervalo. Sob esse fundamento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu do agravo, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, ficando mantida a condenação da reclamada ao pagamento de vinte minutos a cada uma hora e quarenta minutos trabalhados, a serem pagos com o percentual de 50% previsto no § 4º do art. 71 da CLT.

TST-E-ED-RR-993-42.2013.5.09.0671 (Info 207)

Intervalo intrajornada. Concessão parcial. Minutos gastos pelo empregado no deslocamento até o refeitório. Tempo à disposição do empregador. Não configuração.

A SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos da empresa ré e, no mérito, deu-lhes provimento para restabelecer o acórdão do Tribunal Regional que indeferira o pagamento do intervalo intrajornada supostamente suprimido em razão dos minutos gastos pelo empregado no deslocamento do local de trabalho até o refeitório. Prevaleceu o entendimento de que o período gasto com o deslocamento não implica redução do intervalo intrajornada, visto que, durante esse tempo, o empregado não está executando serviços, nem está à disposição do empregador, mas efetivamente usufruindo do intervalo que é destinado não apenas à alimentação, mas

também ao descanso físico e mental. No caso, a decisão recorrida havia adotado tese no sentido de que o trabalhador não usufruía integralmente do intervalo, uma vez que quinze minutos eram destinados ao deslocamento, em transporte fornecido pelo empregador, até o refeitório.

§ 5º - O intervalo expresso no caput **poderá ser reduzido e/ou fracionado**, e aquele estabelecido no § 1º **poderá ser fracionado**, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que **previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho**, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os **motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem.**

Art. 72 - Nos **serviços permanentes de mecanografia** (datilografia, escrituração ou cálculo), a cada período de **90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo** corresponderá um repouso de **10 (dez) minutos não deduzidos da duração normal de trabalho.**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 245.

O trabalhador rural que realiza atividades em pé ou com sobrecarga muscular estática ou dinâmica tem direito a pausas de 10min a cada 90min de trabalho, conforme previsto na NR-31 do MTE e art. 72 da CLT. **02.09.25**

STF/ADPF 972

Após o voto-vista do Ministro Nunes Marques, que reconhecia a legitimidade ativa da parte autora e, superadas as preliminares, julgava procedente o pedido nesta arguição de descumprimento, a fim de que, por força do Tema n. 1.046, se afaste a aplicação do art. 72, CLT, no que diz respeito ao regime jurídico de pausas de descanso, a empresas do setor avícola, por decisão judicial, devendo, aí, prevalecer a autoridade de acordos e convenções coletivos sobre tal matéria, no que foi acompanhado pelo Ministro André Mendonça; e do voto do Ministro Gilmar Mendes, que acompanhava o Ministro Edson Fachin (Presidente e Relator), exclusivamente no que diz respeito à ilegitimidade ativa ad causam da ora requerente e, caso vencido quanto à preliminar, acompanhava, no mérito, a divergência inaugurada pelo Ministro Nunes Marques, para julgar procedente o pedido, o processo foi destacado pelo Ministro Luiz Fux. Não vota o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que já votara em assentada anterior. Plenário, Sessão Virtual de 24.10.2025 a 4.11.2025.

TESE VINCULANTE TST 2025 – Intervalo de digitação para caixa da CEF. **MEQINDICA**

“O direito ao intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados ao caixa bancário, previsto em norma coletiva ou em norma interna da Caixa Econômica Federal, é devido ainda que a atividade de digitação seja intercalada ou paralela a outra função, independentemente se praticada de forma preponderante e/ou exclusiva, salvo se, no instrumento coletivo ou norma interna que trata da matéria, houver exigência de que as atividades de digitação sejam feitas de forma exclusiva.” Processo: RRAg-0016607-89.2023.5.16.0009

TST. Súmula 110. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, **devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional.**

TST. Súmula 118. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, **não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa**, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada.

TST. Súmula 346. Os digitadores, por aplicação analógica do art. 72 da CLT, **equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia** (datilografia, escrituração ou cálculo), **razão pela qual têm direito a intervalos de descanso de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) de trabalho consecutivo.**

TST. Súmula 438. O empregado submetido a **trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio**, nos termos do parágrafo único do art. 253 da CLT, **ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intrajornada previsto no caput do art. 253 da CLT.**

~~**OJ-SDI1-355.** O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e na Súmula nº 110 do TST, **devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional.** **CANCELADA**~~

SEÇÃO IV - DO TRABALHO NOTURNO

Art. 73 - **Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal**, o trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um **acréscimo de 20 % (vinte por cento)**, pelo menos, sobre a hora diurna.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 243.

ADICIONAL NOTURNO. ALTERAÇÃO DE TURNO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. **(Reafirmação da Súmula nº 265 do TST) 02.09.25**

§ 1º - A hora do trabalho noturno será computada como de **52 minutos e 30 segundos.**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 285.

Deve ser considerada a redução ficta da hora noturna para efeito de fixação do intervalo intrajornada do empregado que cumpre jornada durante o período noturno. **03.09.25**

§ 2º - Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as **22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.**



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-18/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

§ 3º - O acréscimo, a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito, tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem.

§ 4º - Nos **horários mistos**, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, **aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos.**

§ 5º - Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo.

ADICIONAL NOTURNO

CLT	Acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna
Empregado doméstico (LC150/15 – art. 14)	Acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna
Trabalhador rural (Lei nº 5.889/73 – art. 7º, §único)	Acréscimo de 25% sobre a remuneração normal

HORÁRIO NOTURNO – ASPECTOS IMPORTANTES				
	Horário noturno	Hora noturna	Porcentagem	Fundamentação
Urbano	22h às 05h	52 min. 30s	20%	CLT. Art. 73
Rural - Pecuária	20h às 04h (a vaca dorme mais cedo e tem quatro patas)	60 minutos	25%	Lei 5.889/73
Rural – Agricultura	21h às 05h	60 minutos	25%	Lei 5.889/73
Portuário	19h às 07h	60 minutos	20%	OJ 60 – SDI1
Petroleiro	22h às 05h	60 minutos	20%	Súmula 112, TST
Aeronauta	22h às 05h (em terra) e 18h às 06h (em voo)	52 min. 30s	20%	Lei 13.475/17
Advogado	20h às 05h	60 minutos	25%	Lei 8.906/94
Engenheiro, arquiteto, veterinário, agrônomo, químico	22h às 05h	60 minutos	25%	Lei 4.95-A/66

STF. Súmula 213. É devido o adicional de serviço noturno, **ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.**

STF. Súmula 214. A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e 30 segundos) constitui vantagem suplementar, **que não dispensa o salário adicional.**

STF. Súmula 313. Provada a identidade entre o trabalho diurno e o noturno, **é devido o adicional**, quanto a este, sem a limitação do art. 73, parágrafo 3, da CLT, independentemente da natureza da atividade do empregador.

TST. Súmula 60, I. O adicional noturno, **pago com habitualidade**, integra o salário do empregado para todos os efeitos. **JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)**

TST. Súmula 112. O trabalho noturno dos empregados nas **atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados, por meio de dutos**, é regulado pela Lei nº 5.811, de 11.10.1972, **não se lhe aplicando a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos prevista no art. 73, § 2º, da CLT.**

TST. Súmula 438. O empregado submetido a **trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio**, nos termos do parágrafo único do art. 253 da CLT, **ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intrajornada previsto no caput do art. 253 da CLT.**

OJ-SDI1-60. I - A hora noturna no regime de **trabalho no porto**, compreendida entre **dezenove horas e sete horas do dia seguinte, é de sessenta minutos**. II - Para o cálculo das horas extras prestadas pelos trabalhadores portuários, observar-se-á somente o salário básico percebido, **excluídos os adicionais de risco e produtividade.**

OJ-SDI1-127. O art. 73, § 1º da CLT, que prevê a redução da hora noturna, **não foi revogado** pelo inciso IX do art. 7º da CF/1988.

OJ-SDI1-359. O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento **não retira o direito à hora noturna reduzida**, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos arts. 73, § 1º, da CLT e 7º, XIV, da Constituição Federal.

OJ-SDI1-388. O empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que compreenda a totalidade do período noturno, **tem direito ao adicional noturno**, relativo às horas trabalhadas após as 5 horas da manhã. **JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)**

OJ-SDI1-395. O trabalho em regime de **turnos ininterruptos de revezamento** **não retira o direito à hora noturna reduzida**, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos arts. 73, § 1º, da CLT e 7º, XIV, da Constituição Federal.

TST-ROT-458-27.2018.5.05.0000

Recurso ordinário em ação rescisória. Trabalho noturno. Prorrogação. Norma coletiva que fixa adicional noturno de 50% e prevê o seu pagamento apenas para as horas trabalhadas entre 22h e 5h. Validade. Tema 1046. Consoante tese fixada pelo STF (Tema 1046) é válida a norma coletiva que fixa o pagamento do adicional noturno apenas em relação ao trabalho prestado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia subsequente, prevendo condições mais vantajosas para o cálculo da parcela, com pagamento do adicional com percentual superior ao estabelecido em lei. Definindo as partes convenientes, de modo claro, a extensão da jornada noturna, não há que se exigir que o diploma coletivo contenha também ressalva alusiva à prorrogação do trabalho noturno. Sob esses fundamentos, a SBDI-II, por maioria, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, deu-lhe provimento para julgar improcedente o pedido de corte rescisório. Vencido o Relator, Ministro Amauri Rodrigues Pinto Junior. TST-ROT-458-27.2018.5.05.0000, SBDI-II, red. p/ acórdão Min. Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 15/8/2023. (Informativo TST nº 276)

SEÇÃO V - DO QUADRO DE HORÁRIO

Art. 74 - O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º - Para os estabelecimentos com mais de **20 (vinte)** trabalhadores será **obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída**, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 135. MEQINDICA

A ausência de assinatura do empregado não afasta, por si só, a validade dos controles de horário. **16.05.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 122. MEQINDICA

A ausência de apresentação dos registros de jornada pelo empregador doméstico gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho alegada na petição inicial, que pode ser elidida por prova em contrário. **28.04.2025**

TST. Súmula 338. I - É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados (cuidado aqui que essa redação está desatualizada, ok?) o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. **A não-apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário.**

II - A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, **pode ser elidida por prova em contrário.**

III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída **uniformes** são inválidos como meio de prova, **invertendo-se o ônus da prova**, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, **prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.**

§ 3º - Se o trabalho for executado **fora do estabelecimento**, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º - Fica **permitida** a utilização de **registro de ponto por exceção** à jornada regular de trabalho, mediante **acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho**. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

SEÇÃO VI - DAS PENALIDADES

Art. 75 Os infratores dos dispositivos do presente Capítulo incorrerão na multa de cinquenta e cinco mil cruzeiros segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.

Parágrafo único - São competentes para impor penalidades, no Distrito Federal, a autoridade de 1ª instância do Departamento Nacional do Trabalho e, nos Estados e no Território do Acre, as autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

CAPÍTULO II-A - DO TELETRABALHO

Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste Capítulo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

CLT, Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho **têm prevalência sobre a lei** quando, entre outros, dispuserem sobre: VIII - **teletrabalho**, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;

Art. 75-B. Considera-se **teletrabalho** ou **trabalho remoto** a prestação de serviços **fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo.** (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-22/FCC (2022)

§ 1º - O comparecimento, **ainda que de modo habitual**, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas, que exijam a presença do empregado no estabelecimento, **não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto**. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-11/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

§ 2º - O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto **poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa**. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-11/FCC (2024)

§ 3º - Na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto **por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no Capítulo II do Título II desta Consolidação**. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022)

§ 4º - O regime de teletrabalho ou trabalho remoto **não se confunde e nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento**. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)

§ 5º - O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, e de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado **não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho**. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 6º - Fica **permitida** a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para **estagiários e aprendizes**. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-11/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

§ 7º - Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativas à **base territorial do estabelecimento de lotação do empregado**. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-7/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

§ 8º - Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que **optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional**, **aplica-se a legislação brasileira**, **excetuadas as disposições constantes na Lei nº 7.064, de 6 de dezembro 1982, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes**. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 9º - **Acordo individual poderá** **dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador**, desde que **assegurados os repousos legais**. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022)

Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto **deverá** constar **expressamente** do contrato individual de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-4/FCC (2022)

§ 1º - **Poderá** ser realizada a **alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes**, registrado em **aditivo contratual**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-23/FCC (2022)

§ 2º - **Poderá** ser realizada a **alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador**, garantido **prazo de transição mínimo de quinze dias**, com correspondente registro em **aditivo contratual**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 3º - O empregador **não será responsável** pelas **despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial**, na hipótese do **empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade**

prevista no contrato, **salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.** (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, **serão previstas em contrato escrito.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-7/FCC (2024); TRT-9/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo **não integram a remuneração do empregado.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

Art. 75-E. O empregador **deverá** instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-4/FCC (2022)

Parágrafo único. O empregado **deverá** assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Art. 75-F. Os empregadores **deverão** conferir **prioridade** aos **empregados com deficiência** e aos **empregados e empregadas com filhos ou criança sob guarda judicial até quatro anos de idade** na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022)

Lei nº 14.457/22 - Programa Emprega + Mulheres: Art. 7º. Na alocação de vagas para as atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância, nos termos do Capítulo

II-A do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, os empregadores deverão conferir prioridade:

I - às empregadas e aos empregados com filho, enteado ou criança sob guarda judicial com **até 6 anos de idade**; e

II - às empregadas e aos empregados com filho, enteado ou pessoa sob guarda judicial com deficiência, **sem limite de idade**.

CAPÍTULO III - DO SALÁRIO MÍNIMO

SEÇÃO I - DO CONCEITO

Art. 76 - Salário mínimo é a **contraprestação mínima** devida e **paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural**, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada época e região do País, as suas **necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte**.

CF/88. Art. 7º, IV salário mínimo, **fixado em lei, nacionalmente unificado**, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com **moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social**, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo **vedada sua vinculação para qualquer fim**;

Art. 77 - (Revogado pela Lei nº 4.589, de 11.12.1964)

Art. 78 - Quando o salário for ajustado por **empreitada**, ou convencionado **por tarefa ou peça**, será garantida ao trabalhador uma **remuneração diária nunca inferior à do salário mínimo por dia normal da região, zona ou subzona**.

Parágrafo único. **Quando o salário-mínimo mensal do empregado a comissão ou que tenha direito a percentagem for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário-mínimo, vedado qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação.** (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 80. (Revogado pela Lei 10.097, de 2000)

Art. 81 - O salário mínimo será determinado pela fórmula $Sm = a + b + c + d + e$, em que "a", "b", "c", "d" e "e" representam, respectivamente, o valor das **despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte necessários à vida de um trabalhador adulto**.

§ 1º - A parcela correspondente à **alimentação** terá um **valor mínimo igual aos valores da lista de provisões**, constantes dos quadros devidamente aprovados e necessários à alimentação diária do **trabalhador adulto**.

§ 2º - **Poderão** ser substituídos pelos equivalentes de cada grupo, também mencionados nos quadros a que alude o parágrafo anterior, os alimentos, quando as condições da região, zona ou subzona o aconselharem, respeitados os valores nutritivos determinados nos mesmos quadros.

§ 3º - O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio fará, periodicamente, a revisão dos quadros a que se refere o § 1º deste artigo.

Art. 82 - Quando o empregador fornecer, in natura, uma ou mais das parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula $S_d = S_m - P$, em que S_d representa o salário em dinheiro, S_m o salário mínimo e P a soma dos valores daquelas parcelas na região, zona ou subzona.

Parágrafo único. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a **30% (trinta por cento)** do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona.

Art. 83 - É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como o executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta de empregador que o remunere.

TST. Súmula 258. Os percentuais fixados em lei relativos ao salário "in natura" apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário-mínimo, apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade.

OJ-SDI1-358. I - Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, **é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado.**

II - Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional **não é válida** remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida.

SEÇÃO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 117 - Será **nulo** de pleno direito, sujeitando o empregador às sanções do art. 120, qualquer contrato ou convenção que estipule **remuneração inferior ao salário mínimo** estabelecido na região, zona ou subzona, em que tiver de ser cumprido.

Art. 118 - O trabalhador a quem for pago salário inferior ao mínimo terá direito, não obstante qualquer contrato ou convenção em contrário, a reclamar do empregador o complemento de seu salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona, em que tiver de ser cumprido.

Art. 119 - **Prescreve em 2 anos** a ação para **reaver a diferença**, contados, para cada pagamento, da data em que o mesmo tenha sido efetuado.

Art. 120 - Aquele que infringir qualquer dispositivo concernente ao salário mínimo será passível da multa de cinquenta e dois mil cruzeiros, elevada ao **dobro na reincidência**.

Art. 124 - A aplicação dos preceitos deste Capítulo não poderá, em caso algum, ser causa determinante da redução do salário.

Art. 126 - O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, expedirá as instruções necessárias à fiscalização do salário mínimo, podendo cometer essa fiscalização a qualquer dos órgãos componentes do respectivo Ministério, e, bem assim, aos fiscais dos Institutos de Aposentadoria e Pensões na forma da legislação em vigor.

TST. Súmula 363. A contratação de servidor público, após a CF/1988, **sem prévia aprovação em concurso público**, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, **somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.**

CAPÍTULO IV - DAS FÉRIAS ANUAIS (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

SEÇÃO I - DO DIREITO A FÉRIAS E DA SUA DURAÇÃO
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Art. 129 - **Todo empregado** terá direito **anualmente** ao gozo de um período de **férias**, sem prejuízo da remuneração.
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

CF/88. Art. 7º, XVII - gozo de **férias anuais remuneradas** com, pelo menos, **um terço a mais do que o salário normal**;

Art. 130 - Após cada período de **12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho**, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

I - **30 (trinta) dias corridos**, quando não houver faltado ao serviço **mais de 5 (cinco) vezes**;
(Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

II - **24 (vinte e quatro) dias corridos**, quando houver tido de **6 (seis) a 14 (quatorze) faltas**;
(Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

III - **18 (dezoito) dias corridos**, quando houver tido de **15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas**;
(Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

IV - **12 (doze) dias corridos**, quando houver tido de **24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas**.
(Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 1º - É **vedado** descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço.
(Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 2º - O período das férias **será computado**, para todos os efeitos, **como tempo de serviço**.
(Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-3/FUMARC (2022)

DIAS CORRIDOS	NÚMERO DE FALTAS INJUSTIFICADAS
30	Até 5
24	De 6 até 14
18	De 15 até 23
12	De 24 até 32

Regra: reduz de 6 em 6 dias

Regra: some 9 dias

Art. 130-A. (Revogado pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 131 - **Não será considerada falta ao serviço**, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

I - **nos casos referidos no art. 473**; (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

II - **durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário-maternidade custeado pela Previdência Social**; (Redação dada pela Lei nº 8.921, de 25.7.1994)

III - **por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, excetuada a hipótese do inciso IV do art. 133**; (Redação dada pela Lei nº 8.726, de 5.11.1993)

IV - **justificada pela empresa**, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário; (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

V - **durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido**; e (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

VI - **nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso III do art. 133**. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

TST. Súmula 46. As faltas ou ausências decorrentes de **acidente do trabalho** não são consideradas para os efeitos de duração de **férias** e cálculo da gratificação natalina.

TST. Súmula 89. Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como **ausências legais** e **não serão descontadas para o cálculo do período de férias**.

Art. 132 - O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para **serviço militar obrigatório** será computado no período aquisitivo, **desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 (noventa) dias da data em que se verificar a respectiva baixa**. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

Art. 133 - **Não terá direito a férias** o empregado que, no **curso do período aquisitivo**: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

I - **deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias** subsequentes à sua saída; (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-3/FUMARC (2022)

- II - permanecer em gozo de **licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias**; (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)
- III - **deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa**; e (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)
- IV - **tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos**. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-22/FCC (2022)

§ 1º - A interrupção da prestação de serviços **deverá** ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 2º - **Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado**, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 3º - Para os fins previstos no inciso III deste artigo a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com **antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa**, e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, **ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho**. (Incluído pela Lei nº 9.016, de 30.3.1995)

§ 4º (Vetado) (Incluído pela Lei nº 9.016, de 30.3.1995)

SEÇÃO II - DA CONCESSÃO E DA ÉPOCA DAS FÉRIAS

(Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Art. 134 - As férias serão concedidas por **ato do empregador**, em **um só período**, nos **12 (doze) meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito**. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022)

§ 1º - **Desde que haja concordância do empregado**, as férias **poderão** ser usufruídas em **até três períodos**, sendo que **um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos** e os **demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um**. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-11/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-21/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

CUIDADO: a reforma trabalhista revogou o dispositivo que obrigava a concessão de férias de uma só vez para os menores de 18 anos e maiores de 50 anos, **sendo possível agora o fracionamento das férias destes empregados**

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 3º - É **vedado** o **início das férias** no período de **dois dias** que **antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

Art. 135 - A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, **30 (trinta) dias**. **Dessa participação o interessado dará recibo**. (Redação dada pela Lei nº 7.414, de 9.12.1985)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

Lei nº 13.475/2017 (aeronauta). Art. 67, §2º - A concessão de férias será comunicada ao **tripulante**, por escrito, **com antecedência mínima de 30 dias**.

§ 1º - O empregado **não poderá** entrar no gozo das férias **sem que apresente ao empregador sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão**. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 2º - A concessão das férias será, igualmente, **anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados**. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

LC 123/2006 Art. 51 - As **microempresas e as empresas de pequeno** porte são **dispensadas**: II - da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro;

§ 3º - Nos casos em que o empregado possua a **CTPS em meio digital**, a anotação será feita nos **sistemas a que se refere o § 7º do art. 29 desta Consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo**. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 136 - A época da concessão das férias será a que melhor consulte os **interesses do empregador**. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

§ 1º - Os **membros de uma família**, que **trabalhareem no mesmo estabelecimento ou empresa**, terão direito a **gozar férias no mesmo período**, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o **serviço**. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 2º - **O empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023)

Art. 137 - Sempre que as férias forem concedidas **após o prazo de que trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022)

§ 1º - **Vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar reclamação pedindo a fixação, por sentença, da época de gozo das mesmas.** (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 2º - A sentença cominará pena diária de 5% (cinco por cento) do salário-mínimo da região, devida ao empregado até que seja cumprida. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 3º - Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Art. 138 - **Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

TST. Súmula 7. A indenização pelo não-deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na da extinção do contrato.

TST. Súmula 81. Os dias de férias gozados após o período legal de concessão **deverão ser remunerados em dobro.**

TST. Súmula 89. Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como **ausências legais** e **não serão descontadas para o cálculo do período de férias.**

TST. Súmula 171. **Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa,** a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses.

TST. Súmula 261. O empregado que **se demite antes de complementar 12 meses de serviço** tem direito a férias proporcionais. **JÁ CAIU:** TRT-22/FCC (2022)

TST. Súmula 328. O pagamento das férias, integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da CF/1988, **sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no respectivo art. 7º, XVII.**

~~**TST. Súmula 450.** É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.~~ **Súmula declarada inconstitucional pelo STF (ADPF 501) e CANCELADA pelo TST**

Tema 985 - Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. MEQINDICA

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, **assentando a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas**, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Falaram: pela recorrente União, a Dra. Flávia Palmeira de Moura Coelho, Procuradora da Fazenda Nacional; e, pela interessada Associação Brasileira de Advocacia Tributária - ABAT, o Dr. Halley Henares Neto e o Dr. Nelson Mannrich. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020.

EDs: Decisão: O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski, que votaram na assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Não votaram os Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, sucessores, respectivamente, dos Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que também votara na sessão em que houve pedido de destaque, acompanhando o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 12.6.2024.

SEÇÃO III - DAS FÉRIAS COLETIVAS

(Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Art. 139 - **Poderão** ser concedidas **férias coletivas** a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 1º - As férias **poderão** ser gozadas em **2 (dois) períodos anuais** desde que nenhum deles seja **inferior a 10 (dez) dias corridos**. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-21/FCC (2023)

§ 2º - Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de **15 (quinze) dias**, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022)

LC 123/2006, Art. 51 - As **microempresas e as empresas de pequeno porte** são **dispensadas**: V - de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias coletivas.

§ 3º - Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional, e providenciará a afixação de aviso nos locais de trabalho. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

FÉRIAS - PARCELAMENTO			
	Férias individuais	Férias individuais – Empregado doméstico	Férias coletivas
Períodos	Até três períodos	Até dois períodos	Até dois períodos
Tempo mínimo	14 dias corridos em um deles	14 dias corridos em um dos períodos	Nenhum deles inferior a 10 dias
Tempo restante	Superiores a cinco dias corridos cada	-	-
Observações	Necessita de concordância do empregado	Pode ser imposto pelo empregador	-



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

Art. 140 - Os empregados contratados há menos de **12 (doze) meses** gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-21/FCC (2023)

Art. 141 - (Revogada pela Lei nº 13.874, de 2019)

SEÇÃO IV - DA REMUNERAÇÃO E DO ABONO DE FÉRIAS (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Art. 142 - O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na **data da sua concessão**. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 1º - Quando o salário for pago **por hora** com **jornadas variáveis**, apurar-se-á a **média do período aquisitivo**, aplicando-se o valor do salário na **data da concessão das férias**. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 2º - Quando o salário for pago **por tarefa** tomar-se-á por base a **média da produção no período aquisitivo do direito a férias**, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na **data da concessão das férias**. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 3º - Quando o salário for pago **por percentagem, comissão ou viagem**, apurar-se-á a **média percebida pelo empregado nos 12 (doze) meses** que precederem à concessão das férias. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 4º - A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

§ 5º - **Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias.** (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 6º - Se, no momento das férias, o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo, ou quando o valor deste não tiver sido uniforme será computada a **média duodecimal recebida naquele período, após a atualização das importâncias pagas, mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes.** (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Art. 143 - É **facultado** ao empregado **converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário**, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977) (Vide Lei nº 7.923, de 1989)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 272.

É do empregador o ônus da prova relativo à opção do empregado em converter um terço do período de férias em abono pecuniário, previsto no art. 143 da CLT. **01.09.25**

LC 150/2015 (empregado doméstico) Art. 17, §4º - O abono de férias **deverá** ser **requerido até 30 (trinta) dias antes do término do período aquisitivo.**

Lei nº 13.475/2017 (aeronauta). Art. 69 - **Ressalvados os casos de rescisão de contrato, as férias não serão convertidas em abono pecuniário.**

TESE VINCULANTE TST 2026 – TEMA 115.

A mudança na forma de cálculo do abono pecuniário previsto no art. 143 da CLT, promovida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT por meio do Memorando Circular nº 2.316/2016 – GPAR/CEGEP, configura alteração contratual lesiva, não atingindo os empregados contratados sob a égide da sistemática anterior. **27.05.26**

§ 1º - **O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo.** (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-6/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-21/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

§ 2º - Tratando-se de **férias coletivas**, a conversão a que se refere este artigo **deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independentemente de requerimento individual a concessão do abono.** (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

§ 3º (Revogado pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, **não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.** (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

Art. 145 - O **pagamento** da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados **até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-16 (2025)

Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

SEÇÃO V - DOS EFEITOS DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

(Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Art. 146 - Na cessação do contrato de trabalho, **qualquer que seja a sua causa**, será devida ao empregado a **remuneração simples ou em dobro**, conforme o caso, **correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Parágrafo único. Na cessação do contrato de trabalho, após 12 (doze) meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o art. 130, **na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.**

Art. 147 - O empregado que for despedido sem justa causa, ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo predeterminado, antes de completar **12 (doze) meses** de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS	
Férias proporcionais	Em regra, são indenizadas pelo empregador, salvo no caso de demissão por justa causa. Se houver culpa recíproca, são pagas pela metade.
Férias simples	Sempre indenizadas pelo empregador.
Férias vencidas	Sempre indenizadas em dobro pelo empregador.

TST. Súmula 171. Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses.

TST. Súmula 261. O empregado que se demite antes de complementar 12 meses de serviço tem direito a férias proporcionais.

Art. 148 - A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial, para os efeitos do art. 449. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

SEÇÃO VI - DO INÍCIO DA PRESCRIÇÃO

(Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Art. 149 - A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no art. 134 ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

SEÇÃO VII - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

(Incluída pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Art. 150 - O tripulante que, por determinação do armador, for transferido para o serviço de outro, terá computado, para o efeito de gozo de férias, o tempo de serviço prestado ao primeiro, ficando obrigado a concedê-las o armador em cujo serviço ele se encontra na época de gozá-las. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 1º - As férias poderão ser concedidas, a pedido dos interessados e com aquiescência do armador, parceladamente, nos portos de escala de grande estadia do navio, aos tripulantes ali residentes. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 2º - Será considerada grande estadia a permanência no porto por prazo excedente de 6 (seis) dias. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 3º - Os embarcadiços, para gozarem férias nas condições deste artigo, deverão pedi-las, por escrito, ao armador, antes do início da viagem, no porto de registro ou armação. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 4º - O tripulante, ao terminar as férias, apresentar-se-á ao armador, que deverá designá-lo para qualquer de suas embarcações ou o adir a algum dos seus serviços terrestres, respeitadas a condição pessoal e a remuneração. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 5º - Em caso de necessidade, determinada pelo interesse público, e comprovada pela autoridade competente, poderá o armador ordenar a suspensão das férias já iniciadas ou a iniciar-se, ressalvado ao tripulante o direito ao respectivo gozo posteriormente. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

§ 6º - O Delegado do Trabalho Marítimo poderá autorizar a acumulação de 2 (dois) períodos de férias do marítimo, mediante requerimento justificado: (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

I - do sindicato, quando se tratar de sindicalizado; e (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

II - da empresa, quando o empregado não for sindicalizado. (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Art. 151 - Enquanto não se criar um tipo especial de caderneta profissional para os marítimos, as férias serão anotadas pela Capitania do Porto na caderneta-matrícula do tripulante, na página das observações. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Art. 152 - A remuneração do tripulante, no gozo de férias, será acrescida da importância correspondente à etapa que estiver vencendo. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

SEÇÃO VIII - DAS PENALIDADES

(Incluída pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)

Art. 153 - As infrações ao disposto neste Capítulo serão punidas com multas de valor igual a 160 BTN por empregado em situação irregular. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Parágrafo único - Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em dobro. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Interrupção das férias. Pagamento em dobro do período integral. “(...) 1 - FÉRIAS INTERROMPIDAS. PAGAMENTO EM DOBRO DO PERÍODO INTEGRAL E NÃO APENAS DOS DIAS TRABALHADOS. No caso concreto, restou demonstrado que a reclamante foi chamada para trabalhar por três dias nas férias. Todavia, a Corte de origem manteve a condenação da reclamada ao pagamento em dobro apenas dos três dias trabalhados. O trabalho durante as férias torna irregular a sua concessão, porquanto frustra a finalidade do instituto, gerando, assim, o direito de o trabalhador recebê-las integralmente em dobro, e não apenas dos dias trabalhados, nos termos do artigo 137 da CLT. Precedente. Recurso de revista conhecido e provido. (...). TST-RR-684-94.2012.5.04.0024, 2ª Turma, rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, julgado em 2.10.2019 – Informativo TST nº 207.

Férias. Conversão de 1/3 do período em abono pecuniário. Imposição do empregador. Aplicação da sanção do art. 137 da CLT. Pagamento em dobro devido. Dedução dos valores recebidos a título de abono pecuniário. A conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário, conforme o art. 143 da CLT, é um direito potestativo do empregado, razão pela qual não pode ser imposta pelo empregador, sob pena de descumprimento dos arts. 134 e 143 da CLT e 7º, XVII, da CF. Ausente a livre escolha do trabalhador, aplica-se a sanção do art. 137 da CLT, que impõe o pagamento em dobro do período não usufruído, a fim de coibir a prática que compromete o direito ao descanso anual. Verificado, contudo, que o empregado já recebeu o abono pecuniário, esse montante deve ser considerado para efeito de aplicação da penalidade, evitando-se o pagamento em triplo da remuneração de férias e o consequente enriquecimento sem causa. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhes provimento para restabelecer o acórdão do

Regional. TST-E-ED-RR-104300-96.2009.5.04.0022, SBDI-I, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 8.11.2018 – Informativo TST nº 186.

CAPÍTULO V - DA SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO

(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

CF/88. Art. 7º, XXII redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

CLT. Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: (...) XVII – **normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.**

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 154 - A observância, em todos os locais de trabalho, do disposto neste Capítulo, não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

PRINCÍPIOS IMPORTANTES – DIREITO AMBIENTAL DO TRABALHO	
Princípio da falha segurança	Dispositivos de segurança devem compor as máquinas e equipamentos. Com isso, uma só falha não pode acarretar um acidente.
Princípio da Precaução	Não há certeza da possibilidade do dano, mas é um dever buscar evitá-lo.
Princípio da Prevenção	Com a certeza da possibilidade do dano, deve evitá-lo.

Art. 155 - Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho: (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

I - estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos deste Capítulo, especialmente os referidos no art. 200; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

II - coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

III - conhecer, em última instância, dos recursos, voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos Delegados Regionais do Trabalho, em matéria de segurança e medicina do trabalho. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 156 - Compete especialmente às Delegacias Regionais do Trabalho, nos limites de sua jurisdição: (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

I - promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho;
(Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

II - adotar as medidas que se tornem exigíveis, em virtude das disposições deste Capítulo, determinando as obras e reparos que, em qualquer local de trabalho, se façam necessárias; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

III - impor as penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes deste Capítulo, nos termos do art. 201. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 157 - Cabe às **empresas**:

I - **cumprir e fazer cumprir** as normas de segurança e medicina do trabalho;



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

II - **instruir os empregados**, através de ordens de serviço, quanto às **precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais**;



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente;

IV - **facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente**.

Art. 158 - Cabe aos **empregados**:



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

I - **observar as normas de segurança e medicina do trabalho**, **inclusive** as instruções de que trata o item II do artigo anterior;

II - **colaborar com a empresa** na aplicação dos dispositivos deste Capítulo.

III - conhecer, em segunda e última instância, dos recursos voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos Delegados Regionais do Trabalho em matéria de segurança e higiene do trabalho.

Parágrafo único. **Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:**



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023)

a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do artigo anterior;

- b) **ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.**

Art. 159 - Mediante convênio autorizado pelo Ministro do Trabalho, **poderão** ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao cumprimento das disposições constantes deste Capítulo.

PPRA: O PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tem por objetivo estabelecer medidas que visem a eliminação, redução ou controle desses riscos em prol da preservação da integridade física e mental do trabalhador. A NR-9 determina a obrigatoriedade de elaboração e implementação do PPRA por todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados.

PCMSO: A NR-7 estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização.

SEÇÃO II - DA INSPEÇÃO PRÉVIA E DO EMBARGO OU INTERDIÇÃO

(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 160 - **Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho.**

§ 1º - Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer modificação substancial nas instalações, inclusive equipamentos, que a empresa fica obrigada a comunicar, prontamente, à Delegacia Regional do Trabalho.

§ 2º - É **facultado** às empresas solicitar prévia aprovação, pela Delegacia Regional do Trabalho, dos projetos de construção e respectivas instalações.

Embargo ou interdição

Art. 161 - O Delegado Regional do Trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre **grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento**, ou **embargar obra**, indicando na decisão, tomada com a brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para prevenção de infortúnios de trabalho.

NR - 3.

3.1 **Embargo e interdição** são medidas de urgência, adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco grave e iminente ao trabalhador.

3.1.1 Considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador.

3.2 A **interdição** implica a **paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento**.

3.3 O **embargo** implica a **paralisação total ou parcial da obra**.

3.3.1 Considera-se obra todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem, instalação,

§ 1º - As autoridades federais, estaduais e municipais darão imediato apoio às medidas determinadas pelo Delegado Regional do Trabalho.

§ 2º - A interdição ou embargo **poderão** ser requeridos pelo serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho e, ainda, por agente da inspeção do trabalho ou por entidade sindical.

§ 3º - Da decisão do Delegado Regional do Trabalho **poderão** os interessados **recorrer**, no prazo de **10 (dez) dias**, para o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, ao qual será **facultado** dar efeito suspensivo ao recurso.

§ 4º - Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização de máquina ou equipamento, ou o prosseguimento de obra, se, em consequência, resultarem danos a terceiros.

NR - 3.

3.4 Durante a vigência da interdição ou do embargo, **podem** ser desenvolvidas atividades necessárias à correção da situação de grave e iminente risco, desde que adotadas medidas de proteção adequadas dos trabalhadores envolvidos.

§ 5º - O Delegado Regional do Trabalho, independente de recurso, e após laudo técnico do serviço competente, poderá levantar a interdição.

§ 6º - Durante a paralisação dos serviços, em decorrência da interdição ou embargo, **os empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício**.

SEÇÃO III - DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DE MEDICINA DO TRABALHO NAS EMPRESAS

Art. 163 - Será **obrigatória** a constituição de **Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (Cipa)**, em conformidade com instruções expedidas pelo **Ministério do Trabalho e Previdência**, nos **estabelecimentos ou nos locais de obra nelas especificadas**. (Redação dada pela Lei nº 14.457, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Parágrafo único. O **Ministério do Trabalho** regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento das CIPA (s).



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

Art. 164 - Cada CIPA será composta de **representantes da empresa e dos empregados**, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior.



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

§ 1º - Os representantes dos **empregadores**, titulares e suplentes, serão por eles designados.



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

§ 2º - Os representantes dos **empregados**, titulares e suplentes, serão **eleitos em escrutínio secreto**, do qual participem, **independentemente** de filiação sindical, **exclusivamente** os empregados interessados.

§ 3º - O mandato dos **membros eleitos** da CIPA terá a duração de **1 (um) ano**, **permitida uma reeleição**.

§ 4º - O disposto no parágrafo anterior **não se aplicará** ao **membro suplente** que, durante o seu mandato, tenha participado de **menos da metade do número de reuniões da CIPA**.

§ 5º - O empregador designará, **anualmente**, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024) + TRT-21/FCC (2023) + TRT-9/FCC (2022)

CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO

Representantes dos Empregadores	Representantes dos Empregados
São designados	São eleitos
Designam o presidente da CIPA	Elegem o Vice-Presidente da CIPA
NÃO possuem garantia provisória no emprego	POSSUEM garantia provisória no emprego

Art. 165 - Os titulares da representação dos empregados nas CIPA (s) não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-24/FGV (2025)

Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado.



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

STF. Súmula 676. A garantia da estabilidade provisória prevista no art. 10, II, a, do ADCT, também se aplica ao **suplente** do cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA).

TST. Súmula 339.

I - O **suplente** da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

II - A estabilidade provisória do cipeiro **não constitui vantagem pessoal**, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. **Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária**, sendo **impossível** a reintegração e indevida a indenização do período estável.

ADCT. Art. 10 Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: II - fica **vedada** a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.

SEÇÃO IV - DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Art. 166 - A empresa é **obrigada** a fornecer aos empregados, **gratuitamente**, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

Lei nº 13.979/2020. Art. 3º-B Os estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia da Covid-19 são **obrigados** a fornecer **gratuitamente** a seus funcionários e colaboradores máscaras de proteção individual, ainda que de fabricação artesanal, sem prejuízo de outros equipamentos de proteção individual estabelecidos pelas normas de segurança e saúde do trabalho.

NR-6, item 6.6.1: "Cabe ao empregador [...] exigir seu uso [do EPI]" e "orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação", bem como "registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico." **JÁ CAIU:** TRT-10/CEBRASPE (2025)

Art. 167 - O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.

TST. Súmula 80. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo **exclui a percepção do respectivo adicional**. **JÁ CAIU:** TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-22/FCC (2022)

TST. Súmula 289. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador **não o exime do pagamento do adicional de insalubridade**. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. **JÁ CAIU:** TRT-1/FCC (2025)

SEÇÃO V - DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE MEDICINA DO TRABALHO

Art. 168 - Será **obrigatório** exame médico, **por conta do empregador**, nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho:

I - a **admissão**;

II - na **demissão**;

III - **periodicamente**.

§ 1º - O Ministério do Trabalho baixará instruções relativas aos casos em que serão exigíveis exames:

a) por ocasião da demissão;

b) complementares.

§ 2º - Outros **exames complementares poderão ser exigidos**, a critério médico, para apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para a função que deva exercer.

§ 3º - O Ministério do Trabalho estabelecerá, de acordo com o risco da atividade e o tempo de exposição, a periodicidade dos exames médicos.

§ 4º - O empregador manterá, no estabelecimento, o material necessário à prestação de primeiros socorros médicos, de acordo com o risco da atividade.

§ 5º - O resultado dos exames médicos, inclusive o exame complementar, será comunicado ao trabalhador, observados os preceitos da ética médica.

§ 6º - Serão exigidos **exames toxicológicos**, **previamente à admissão e por ocasião do desligamento**, quando se tratar de **motorista profissional**, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a **confidencialidade** dos resultados dos respectivos exames.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

§ 7º - Para os fins do disposto no § 6º, será **obrigatório** exame toxicológico com janela de detecção mínima de **90 (noventa) dias**, específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade o exame toxicológico previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos **60 (sessenta) dias**.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

TST-E-ED-RR-51800- 33.2012.5.17.0007 (Info 243)

Configura **ato ilícito**, nos termos do art. 187 do Código Civil, a conduta da empresa que impede o retorno do empregado à atividade laboral e, conseqüentemente, inviabiliza o recebimento da contraprestação pecuniária, mesmo após a alta previdenciária. O sofrimento ensejado pela atitude abusiva da empregadora, ao sonegar direitos básicos do trabalhador, independe de comprovação fática do abalo moral, configurando-se *in re ipsa* (é presumido em razão do próprio fato), sendo desnecessário qualquer tipo de prova. Dessarte, exsurge a responsabilidade civil da empresa, nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal, revelando-se despropiciada a configuração do elemento subjetivo da conduta do empregador.

Art. 169 - Será **obrigatória** a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Art. 169-A. É **obrigação das empresas** disponibilizar a seus empregados informações sobre campanhas oficiais de vacinação, sobre o papilomavírus humano (HPV) e sobre os cânceres de mama, de colo do útero e de próstata, em conformidade com as orientações e recomendações do Ministério da Saúde, bem como promover ações afirmativas de conscientização sobre essas doenças e orientar seus empregados sobre o acesso aos serviços de diagnósticos. (Incluído pela Lei nº 15.377, de 2026)

Parágrafo único. As empresas **deverão** ainda informar a seus empregados sobre a possibilidade de deixar de comparecer ao serviço para a realização de exames preventivos do papilomavírus humano (HPV), bem como dos cânceres referidos no caput deste artigo, **sem prejuízo do salário**, nos termos do inciso XII do art. 473 desta Consolidação. (Incluído pela Lei nº 15.377, de 2026)

SEÇÃO VI - DAS EDIFICAÇÕES

Art. 170 - As edificações deverão obedecer aos requisitos técnicos que garantam perfeita segurança aos que nelas trabalhem. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 171 - Os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 3 (três) metros de pé-direito, assim considerada a altura livre do piso ao teto. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Parágrafo único - Poderá ser reduzido esse mínimo desde que atendidas as condições de iluminação e conforto térmico compatíveis com a natureza do trabalho, sujeitando-se tal redução ao controle do órgão competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 172 - Os pisos dos locais de trabalho não deverão apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 173 - As aberturas nos pisos e paredes serão protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou de objetos. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 174 - As paredes, escadas, rampas de acesso, passarelas, pisos, corredores, coberturas e passagens dos locais de trabalho deverão obedecer às condições de segurança e de higiene do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e manter-se em perfeito estado de conservação e limpeza. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

SEÇÃO VII - DA ILUMINAÇÃO

Art. 175 - Em todos os locais de trabalho deverá haver iluminação adequada, natural ou artificial, apropriada à natureza da atividade. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

§ 1º - A iluminação deverá ser uniformemente distribuída, geral e difusa, a fim de evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

§ 2º - O Ministério do Trabalho estabelecerá os níveis mínimos de iluminamento a serem observados. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

SEÇÃO VIII - DO CONFORTO TÉRMICO

Art. 176 - Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural, compatível com o serviço realizado. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Parágrafo único - A ventilação artificial será obrigatória sempre que a natural não preencha as condições de conforto térmico. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 177 - Se as condições de ambiente se tornarem desconfortáveis, em virtude de instalações geradoras de frio ou de calor, será obrigatório o uso de vestimenta adequada para o trabalho em tais condições ou de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento térmico e recursos similares, de forma que os empregados fiquem protegidos contra as radiações térmicas. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 178 - As condições de conforto térmico dos locais de trabalho devem ser mantidas dentro dos limites fixados pelo Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

SEÇÃO IX - DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Art. 179 - O Ministério do Trabalho disporá sobre as condições de segurança e as medidas especiais a serem observadas relativamente a instalações elétricas, em qualquer das fases de produção, transmissão, distribuição ou consumo de energia. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 180 - Somente profissional qualificado poderá instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 181 - Os que trabalharem em serviços de eletricidade ou instalações elétricas devem estar familiarizados com os métodos de socorro a acidentados por choque elétrico. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

SEÇÃO X - DA MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

Art. 182 - O Ministério do Trabalho estabelecerá normas sobre: (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

I - as precauções de segurança na movimentação de materiais nos locais de trabalho, os equipamentos a serem obrigatoriamente utilizados e as condições especiais a que estão sujeitas a operação e a manutenção desses equipamentos, inclusive exigências de pessoal habilitado; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

II - as exigências similares relativas ao manuseio e à armazenagem de materiais, inclusive quanto às condições de segurança e higiene relativas aos recipientes e locais de armazenagem e os equipamentos de proteção individual; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

III - a obrigatoriedade de indicação de carga máxima permitida nos equipamentos de transporte, dos avisos de proibição de fumar e de advertência quanto à natureza perigosa ou nociva à saúde das substâncias em movimentação ou em depósito, bem como das recomendações de primeiros socorros e de atendimento médico e símbolo de perigo, segundo padronização internacional, nos rótulos dos materiais ou substâncias armazenados ou transportados. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Parágrafo único - As disposições relativas ao transporte de materiais aplicam-se, também, no que couber, ao transporte de pessoas nos locais de trabalho. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 183 - As pessoas que trabalharem na movimentação de materiais deverão estar familiarizados com os métodos racionais de levantamento de cargas. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

SEÇÃO XI - DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art.184 - As máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partida e parada e outros que se fizerem necessários para a prevenção de acidentes do trabalho, especialmente quanto ao risco de acionamento acidental. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Parágrafo único - É proibida a fabricação, a importação, a venda, a locação e o uso de máquinas e equipamentos que não atendam ao disposto neste artigo. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 185 - Os reparos, limpeza e ajustes somente poderão ser executados com as máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável à realização do ajuste. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 186 - O Ministério do Trabalho estabelecerá normas adicionais sobre proteção e medidas de segurança na operação de máquinas e equipamentos, especialmente quanto à proteção das partes móveis, distância entre estas, vias de acesso às máquinas e equipamentos de grandes dimensões, emprego de ferramentas, sua adequação e medidas de proteção exigidas quando motorizadas ou elétricas. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

SEÇÃO XII - DAS CALDEIRAS, FORNOS E RECIPIENTES SOB PRESSÃO

Art.187 - As caldeiras, equipamentos e recipientes em geral que operam sob pressão deverão dispor de válvula e outros dispositivos de segurança, que evitem seja ultrapassada a pressão interna de trabalho compatível com a sua resistência. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Parágrafo único - O Ministério do Trabalho expedirá normas complementares quanto à segurança das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão, especialmente quanto ao revestimento interno, à localização, à ventilação dos locais e outros meios de eliminação de gases ou vapores prejudiciais à saúde, e demais instalações ou equipamentos necessários à execução segura das tarefas de cada empregado. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. . 188 - As caldeiras serão periodicamente submetidas a inspeções de segurança, por engenheiro ou empresa especializada, inscritos no Ministério do Trabalho, de conformidade com as instruções que, para esse fim, forem expedidas. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

§ 1º - Toda caldeira será acompanhada de "Prontuário", com documentação original do fabricante, abrangendo, no mínimo: especificação técnica, desenhos, detalhes, provas e testes realizados durante a

fabricação e a montagem, características funcionais e a pressão máxima de trabalho permitida (PMTTP), esta última indicada, em local visível, na própria caldeira. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

§ 2º - O proprietário da caldeira deverá organizar, manter atualizado e apresentar, quando exigido pela autoridade competente, o Registro de Segurança, no qual serão anotadas, sistematicamente, as indicações das provas efetuadas, inspeções, reparos e quaisquer outras ocorrências. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

§ 3º - Os projetos de instalação de caldeiras, fornos e recipientes sob pressão deverão ser submetidos à aprovação prévia do órgão regional competente em matéria de segurança do trabalho. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

SEÇÃO XIII - DAS ATIVIDADES INSALUBRES OU PERIGOSAS

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações **insalubres** aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, **exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.**



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-21/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 306.

A partir da vigência da Lei nº 13.342/2016, o adicional de insalubridade do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias deve ser calculado com base em seu vencimento ou salário-base (Art. 9º, § 3º, da Lei nº 11.350/2006). **15.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 190.

O contato ou a manipulação do cimento, no exercício da função desempenhada pelo empregado na construção civil, não está inserida entre as atividades e operações classificadas como insalubres pelo Ministério do Trabalho e Emprego – Anexo 13 da NR 15, não ensejando, portanto, o pagamento do adicional de insalubridade, mesmo se houver conclusão pericial em sentido contrário. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 171.

É devido o pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo, ao trabalhador que exerce a atividade de varrição de logradouro público e tem contato permanente com o lixo urbano, nos termos do Anexo 14 da NR 15. **03.07.25**

Art. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o **quadro das atividades e operações insalubres** e adotará **normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade**, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.

Parágrafo único. As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos.

Art. 191 - A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que **conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância**;

II - com a **utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador**, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

Parágrafo único. Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na forma deste artigo.

Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de **40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento)** do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos **graus máximo, médio e mínimo**.



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-18/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

TST - E-ED-RR-20631-53.2017.5.04.0641 - MEQINDICA

Agente comunitário de saúde. Exercício da atividade no período posterior à vigência da Lei nº 13.342/2016. Adicional de insalubridade devido. A partir das alterações promovidas pela Lei nº 13.342/2016, é assegurada a percepção do adicional de insalubridade pelo agente comunitário de saúde, sendo **despicienda a edição de normas diversas para reconhecer o direito à categoria profissional ou a verificação, por meio de laudo pericial, de que o trabalho é executado de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal**. Sob esse entendimento, a SBDI-I, com a participação de todos os ministros que a integram, por unanimidade, conheceu do recurso de embargos por contrariedade ao item I da Súmula nº 448 do TST, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento parcial para restabelecer o acórdão regional quanto ao deferimento do adicional de insalubridade a partir de 3/10/2016. Vencidos parcialmente, quanto à fundamentação, os Ministros Alexandre Luiz Ramos, Aloysio Corrêa da Veiga e a Ministra Dora Maria da Costa. TST-E-ED-RR-20631-53.2017.5.04.0641, SBDI-I, rel. Min. Breno Medeiros, julgado em 29/8/2024.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 5. MEQINDICA

1. O reconhecimento da insalubridade, para fins do recebimento do adicional previsto no artigo 192 da CLT, não prescinde do enquadramento da atividade ou operação na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho ou da constatação de extrapolação de níveis de tolerância fixados para agente nocivo expressamente arrolado no quadro oficial.
2. A atividade com utilização constante de fones de ouvido, tal como a de operador de telemarketing, não gera direito ao adicional de insalubridade, tão somente por equiparação aos serviços de telegrafia e radiotelegrafia, manipulação em aparelhos do tipo Morse e recepção de sinais em fones, para os fins do Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 8. MEQINDICA

O Agente de Apoio Socioeducativo da Fundação Casa não tem direito ao adicional de insalubridade, em razão do local da prestação de serviços, na medida em que o eventual risco de contato com adolescentes que

possuem doenças infectocontagiosas ocorre no estabelecimento cuja atividade é a tutela de adolescentes em conflito com a lei e não se trata de estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana. 14.10.22

Agentes Comunitários de Saúde. Lei nº 11.350/2006. Art. 9º-A § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o **seu vencimento ou salário-base**: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 118.

A partir da vigência da Lei nº 13.342/2016, os agentes comunitários de saúde têm direito ao adicional de insalubridade, em grau médio, independentemente de laudo técnico pericial, em razão dos riscos inerentes a essa atividade. 28/04/2025

Art. 193 - São consideradas atividades ou operações **perigosas**, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, **impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a**:

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 266.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. CARACTERIZAÇÃO DE FATO INCONTROVERSO. DESNECESSÁRIA A PERÍCIA DE QUE TRATA O ART. 195 DA CLT. O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de modo proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna presumida a existência do trabalho em condições perigosas. **(Reafirmação da Súmula nº 453 do TST) 02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 248.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RADIAÇÃO IONIZANTE OU SUBSTÂNCIA RADIOATIVA. DEVIDO. A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial (Portarias do Ministério do Trabalho nºs 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 07.04.2003), ao reputar perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no art. 200, "caput", e inciso VI, da CLT. No período de 12.12.2002 a 06.04.2003, enquanto vigeu a Portaria nº 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adicional de insalubridade. **(Reafirmação da OJ nº 345 da SBDI-1 do TST) 02.09.25**

I - **inflamáveis, explosivos ou energia elétrica**;

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 79. MEQINDICA

É devido o adicional de periculosidade aos empregados que exercem suas atividades na área de abastecimento de aeronaves, ainda que não atuem diretamente nesta função, desde que na que área externa da aeronave, uma vez que esta área se caracteriza como de risco na forma do Anexo 2 da NR 16 do MTE.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 82.

Os empregados motoristas e outros que utilizem ou exerçam atividades em veículo automotor não têm direito ao adicional de periculosidade quando apenas acompanham o abastecimento realizado por terceiro, sem contato direto com o combustível.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 87. MEQINDICA

O adicional de periculosidade é devido a trabalhador que abastece empilhadeiras mediante a troca de cilindros de gás liquefeito de petróleo (GLP), ainda que a operação ocorra por tempo extremamente reduzido.

ATENÇÃO: cuidado com o entendimento do TST na **súmula 364**:

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE (inserido o item II) - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016

I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. (ex-Ojs da SBDI-1 nºs 05 - inserida em 14.03.1994 - e 280- DJ 11.08.2003)

II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública (arts. 7º, XXII e XXIII, da CF e 193, §1º, da CLT).

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 264.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA. CONDIÇÕES DE RISCO SIMILARES. É assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalham em sistema elétrico de potência em condições de risco, ou que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de energia elétrica. (**Reafirmação da OJ nº 324 da SBDI-1 do TST) 02.09.25**

II - **roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.**

III – **colisões, atropelamentos** ou outras espécies de **acidentes** ou **violências** nas atividades profissionais dos **agentes das autoridades de trânsito.**



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-9/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 16. MEQINDICA

I - O Agente de Apoio Socioeducativo (nomenclatura que, a partir do Decreto nº 54.873 do Governo do Estado de São Paulo, de 06.10.2009, abarca os antigos cargos de Agente de Apoio Técnico e de Agente de Segurança) faz jus

à percepção de adicional de periculosidade, considerado o exercício de atividades e operações perigosas, que implicam risco acentuado em virtude de exposição permanente a violência física no desempenho das atribuições profissionais de segurança pessoal e patrimonial em fundação pública estadual.

II - Os efeitos pecuniários decorrentes do reconhecimento do direito do Agente de Apoio Socioeducativo ao adicional de periculosidade operam-se a partir da regulamentação do art. 193, II, da CLT em 03.12.2013 – data da entrada em vigor da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, que aprovou o Anexo 3 da NR-16. 12.11.21

§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um **adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.**



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-18/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

SE LIGA: **P3riculosidad3 = 30% sobre o salário base.**

§ 2º - O empregado **poderá** optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 17. MEQINDICA

O art. 193, § 2º, da CLT **foi recepcionado** pela Constituição Federal e **veda** a **cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade**, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos.

§ 3º - **Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.**

§ 4º - **São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.**



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-18/FCC (2023)

TESE VINCULANTE TST 2026 – TEMA 101. MEQINDICA

I – O Artigo 193, § 4º, da CLT é norma autoaplicável. Garante o direito ao adicional de periculosidade a todos os trabalhadores que utilizam motocicletas em vias públicas;

II – A exceção do enquadramento legal da atividade com uso de motocicleta como perigosa desde que previamente disciplinado por norma regulamentadora do MTE deve ser formalizada por laudo técnico lavrado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho;

III – O enquadramento do empregador nas exceções disciplinadas por norma regulamentadora não terá efeitos retroativos nem enseja repetição de valores já pagos ao trabalhador;

IV – Em juízo, a prova da exceção do enquadramento legal incumbe à parte que a alegar, observado o item anterior no tocante à retroatividade e ausência de valores pagos.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**GABINETE DO MINISTRO****PORTARIA Nº 2.021, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025****(DOU de 04/12/25 - Seção 1)**

Aprova o Anexo V - Atividades Perigosas em Motocicletas da Norma Regulamentadora nº 16 (NR-16) - Atividades e Operações Perigosas.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e o art. 155 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e tendo em vista o disposto no art. 1º, caput, inciso VI, do Anexo I, do Decreto nº 11.779, de 13 de novembro de 2023, do Processo nº 19966.200950/2023-57, resolve:

Portaria MTE nº 2.021 (Aprova o Anexo V - Atividades com Motocicletas - da NR-16) Aprovar o Anexo nº V - Atividades Perigosas em Motocicletas - da Norma Regulamentadora nº 16 (NR-16) - Atividades e Operações Perigosas, aprovada pela Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, com a redação constante no Anexo desta Portaria.

Art. 2º Inserir o item 15.4.1.3 na Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) - Atividades e Operações Insalubres, com a seguinte redação:

"15.4.1.3 O laudo caracterizador da insalubridade deve estar disponível aos trabalhadores, sindicatos das categorias profissionais e à inspeção do trabalho."

Art. 3º Inserir o item 16.3.1 na Norma Regulamentadora nº 16 (NR-16) - Atividades e Operações Perigosas, com a seguinte redação:

"16.3.1 O laudo caracterizador da periculosidade deve estar disponível aos trabalhadores, sindicatos das categorias profissionais e à inspeção do trabalho."

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte) dias após a data de sua publicação.

LUIZ MARINHO

ANEXO**ANEXO V - Atividades Perigosas em Motocicletas****1. Objetivo**

1.1 O objetivo deste Anexo é estabelecer critérios para caracterizar ou descaracterizar as atividades ou operações perigosas realizadas por trabalhadores com utilização de motocicletas.

2. Campo de aplicação

2.1 Este anexo aplica-se a todas as atividades ou operações de trabalho que envolvam deslocamento de trabalhadores em motocicletas nas vias terrestres normatizadas pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1991 (Código de Trânsito Brasileiro).

2.2 Motocicleta, para fins deste anexo, é todo veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-car,

destinado ao transporte individual de passageiros ou de cargas, conduzido por operador em posição montada ou sentada (motonetas).

2.3 O presente anexo não se aplica às atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los.

3. Caracterização da atividade ou operação perigosa

3.1 As atividades laborais com utilização de motocicleta no deslocamento de trabalhador em vias abertas à circulação pública são consideradas perigosas.

3.2 Não são consideradas perigosas, para efeitos desse anexo:

a) o deslocamento em motocicleta exclusivamente no percurso entre a residência do trabalhador até a ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, após a conclusão de sua jornada;

b) as atividades com a condução de motocicleta exclusivamente em locais privados ou em vias internas ou em vias terrestres não abertas à circulação pública, mesmo quando a motocicleta transitar de forma eventual por vias de circulação pública;

c) as atividades com uso de motocicleta exclusivamente em estradas locais destinadas principalmente a dar acesso a propriedades lindeiras ou em caminhos que ligam povoações contíguas; e

d) as atividades com uso de motocicleta de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.

4. Laudo técnico para caracterização ou descaracterização da atividade perigosa

4.1 É responsabilidade da organização a caracterização ou descaracterização da periculosidade, nas hipóteses dos itens 3.1 e 3.2 deste anexo, que deve ser feita mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT e do item 16.3 da NR-16.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 15. MEQINDICA

Diante das naturezas jurídicas diversas do Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa - AADC previsto no PCCS/2008 da ECT e do Adicional de Periculosidade estatuído pelo § 4º do art. 193 da CLT, define-se que, para os empregados da ECT que se enquadram nas hipóteses de pagamento dos referidos adicionais, o AADC e o adicional de periculosidade, percebido por carteiro motorizado que faz uso de motocicleta, podem ser recebidos cumulativamente. 03.12.21

TST. Súmula 447. Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo não têm direito ao adicional de periculosidade a que aludem o art. 193 da CLT e o Anexo 2, item 1, "c", da NR 16 do MTE.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 10. MEQINDICA

I - A Portaria MTE nº 595/2015 e sua nota explicativa não padecem de inconstitucionalidade ou ilegalidade.

II - Não é devido o adicional de periculosidade a trabalhador que, sem operar o equipamento móvel de Raios X, permaneça, habitual, intermitente ou eventualmente, nas áreas de seu uso.

III - Os efeitos da Portaria nº 595/2015 do Ministério do Trabalho alcançam as situações anteriores à data de sua publicação.

§ 5º - O disposto no **inciso I do caput** deste artigo **não se aplica** às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis originais de fábrica e suplementares, para consumo próprio de veículos de carga e de transporte coletivo de passageiros, de máquinas e de equipamentos, certificados pelo órgão competente, e nos equipamentos de refrigeração de carga. (Incluído pela Lei nº 14.766, de 2023)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024)

NUNCA MAIS CONFUNDA

Adicional de insalubridade	Adicional de periculosidade
Grau mínimo: 10%	30%.
Grau médio: 20% (é só multiplicar o anterior por 2)	
Grau máximo: 40% (é só multiplicar o anterior por 2)	

Art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade **cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física**, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022)

Art. 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, **far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 231.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. **(Reafirmação da OJ nº 278 da SBDI-1 do TST) 02.09.25**

§ 1º - É **facultado** às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas.

§ 2º - Arguida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por Sindicato em favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo, e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho.

§ 3º - O disposto nos parágrafos anteriores **não prejudica** a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização ex officio da perícia.

CLT. Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: XII – **enquadramento do grau de insalubridade**;

Art. 196 - Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão **devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministro do Trabalho**, respeitadas as normas do artigo 11.

Art. 197 - Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional.

Parágrafo único. Os estabelecimentos que mantenham as atividades previstas neste artigo afixarão, nos setores de trabalho atingidas, avisos ou cartazes, com advertência quanto aos materiais e substâncias perigosos ou nocivos à saúde.

STF. Súmula Vinculante 4. **Salvo nos casos previstos na Constituição**, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

STF. Súmula 460. Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do Ministro do Trabalho e Previdência Social.

TST. Súmula 39. Os empregados que **operam em bomba de gasolina** têm direito ao adicional de periculosidade.

TST. Súmula 47. O trabalho executado em condições insalubres, em **caráter intermitente**, **não afasta**, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. **JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)**

TST. Súmula 80. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. **JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)**

TST. Súmula 132. I - O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, **integra o cálculo de indenização e de horas extras**.

II - Durante as **horas de sobreaviso**, o empregado **não se encontra em condições de risco**, razão pela qual é **incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas**. **JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)**

TST. Súmula 139. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade **integra a remuneração para todos os efeitos legais**.

TST. Súmula 191. I - O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais.

II - O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei nº 7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico.

III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei 12.740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o § 1º do art. 193 da CLT.

~~TST. Súmula 228. A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante nº 4 do STF, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo. CANCELADA~~

TST. Súmula 248. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, **repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial**".

TST. Súmula 289. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado.

TST. Súmula 293. A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. **JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)**

TST. Súmula 361. O trabalho exercido em condições **perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral**, porque a Lei nº 7.369, de 20.09.1985, não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento.

TST. Súmula 364. I – Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado **exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.** **JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-13/FGV (2022)**

II - **Não é válida** a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública.

TST. Súmula 447. Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo **não têm direito ao adicional de periculosidade** a que aludem o art. 193 da CLT e o Anexo 2, item 1, "c", da NR 16 do UMA.

TST. Súmula 448. I – Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, **sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.**

II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por **não se equiparar à limpeza em residências e escritórios**, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do UMA 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. **JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)**

TST. Súmula 453. O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por **mera liberalidade da empresa**, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou **em percentual inferior ao máximo**

legalmente previsto, **dispensa a realização da prova técnica** exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas.

OJ-SDI1-103. O adicional de insalubridade porque calculado sobre o salário-mínimo legal, já remunera os dias de repouso semanal e feriados.

OJ-SDI1-165. O art. 195 da CLT **não faz qualquer distinção** entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado.

OJ-SDI1-172. Condenada ao pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade, a empresa **deverá** inserir, mês a mês e enquanto o trabalho for executado sob essas condições, o valor correspondente em folha de pagamento.

OJ-SDI1-173. I – Ausente previsão legal, **indevido o adicional de insalubridade** ao trabalhador em atividade **a céu aberto, por sujeição à radiação solar** (art. 195 da CLT e Anexo 7 da NR 15 da Portaria Nº 3214/78 do UMA).
JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022)

II – Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que **exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive** em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no Anexo 3 da NR 15 da Portaria Nº 3214/78 do UMA.

OJ-SDI1-259. O adicional de periculosidade **deve compor a base de cálculo do adicional noturno**, já que também neste horário o trabalhador permanece sob as condições de risco.

OJ-SDI1-278. A realização de perícia é **obrigatória** para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova.

OJ-SDI1-324. É assegurado o adicional de periculosidade **apenas aos empregados que trabalham em sistema elétrico de potência em condições de risco**, ou que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de energia elétrica.

OJ-SDI1-345. **A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade**, pois a regulamentação ministerial (Portarias do Ministério do Trabalho nºs 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 07.4.2003), ao reputar perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no art. 200, “caput”, e inciso VI, da CLT. No período de 12.12.2002 a 06.4.2003, enquanto vigeu a Portaria nº 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adicional de insalubridade.

OJ-SDI1-347. É devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que, no exercício de suas funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido em contato com sistema elétrico de potência.

OJ-SDI1-385. É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício (construção vertical), seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical.

A jurisprudência reiterada desta Corte é no sentido de que a exposição ao agente de risco por **cinco minutos diários** não afasta o direito à percepção do adicional de periculosidade, por não se configurar a hipótese de contato por tempo extremamente reduzido a que alude a Súmula no 364, I, in fine, do TST.

SEÇÃO XIV - DA PREVENÇÃO DA FADIGA

Art. 198 – É de **60 kg (sessenta quilogramas)** o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, **ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher**.

Parágrafo único. **Não está compreendida** na proibição deste artigo a **remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos**, podendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos, que evitem sejam exigidos do empregado serviços superiores às suas forças.

Art. 199 – Será **obrigatória** a colocação de assentos que assegurem postura correta ao trabalhador, capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que trabalhe sentado.

Parágrafo único. **Quando o trabalho deva ser executado de pé, os empregados terão à sua disposição assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir.**

SEÇÃO XV - DAS OUTRAS MEDIDAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO

Art. 200 – Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, especialmente sobre: (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

I – medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual em obras de construção, demolição ou reparos; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

II – depósitos, armazenagem e manuseio de combustíveis, inflamáveis e explosivos, bem como trânsito e permanência nas áreas respectivas; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

III – trabalho em escavações, túneis, galerias, minas e pedreiras, sobretudo quanto à prevenção de explosões, incêndios, desmoronamentos e soterramentos, eliminação de poeiras, gases, etc. e facilidades de rápida saída dos empregados; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

IV – proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas, com exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes contra-fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação, corredores de acesso e saídas amplas e protegidas, com suficiente sinalização; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

V – proteção contra insolação, calor, frio, umidade e ventos, sobretudo no trabalho a céu aberto, com provisão, quanto a este, de água potável, alojamento profilaxia de endemias; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

VI – proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações ionizantes e não ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao ambiente de trabalho, com especificação das medidas cabíveis para eliminação ou atenuação desses efeitos limites máximos quanto ao tempo de exposição, à intensidade da ação ou de seus efeitos sobre o organismo do trabalhador, exames médicos obrigatórios, limites de idade controle permanente dos locais de trabalho e das demais exigências que se façam necessárias; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

VII – higiene nos locais de trabalho, com discriminação das exigências, instalações sanitárias, com separação de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários individuais, refeitórios ou condições de conforto por ocasião das refeições, fornecimento de água potável, condições de limpeza dos locais de trabalho e modo de sua execução, tratamento de resíduos industriais; (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

VIII – emprego das cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinalizações de perigo. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Parágrafo único. Tratando-se de radiações ionizantes e explosivos, as normas a que se referem este artigo serão expedidas de acordo com as resoluções a respeito adotadas pelo órgão técnico. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

SEÇÃO XVI - DAS PENALIDADES

Atualização do valor das multas

Art. 201 – As infrações ao disposto neste Capítulo relativas à medicina do trabalho serão punidas com multa de 3 (três) a 30 (trinta) vezes o valor de referência previsto no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, e as concernentes à segurança do trabalho com multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes o mesmo valor. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu valor máximo. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 202. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 203. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 204 - (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 205. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 206. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 207. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 208. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 209. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 210. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 211. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 212. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 213. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 214. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 215 (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 216. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 217. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 218. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 219. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 220. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 221. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 222. (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 223 - (Revogado pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

TÍTULO II-A - (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

DO DANO EXTRAPATRIMONIAL

Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de **danos de natureza extrapatrimonial** decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste Título. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a **ação ou omissão** que **ofenda a esfera moral ou existencial** da **pessoa física ou jurídica**, as quais são as **titulares exclusivas** do direito à reparação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

STJ. Súmula 642. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

TST. Súmula 392. Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a **Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive** as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 1. **MEQINDICA**

I – Não é legítima e caracteriza lesão moral a exigência de Certidão de Antecedentes Criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão de previsão de lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido.

II – A exigência de Certidão de Antecedentes Criminais de candidato a emprego é legítima e não caracteriza lesão moral quando amparada em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido, a exemplo de empregados domésticos, cuidadores de menores, idosos ou deficientes (em creches, asilos ou instituições afins), motoristas rodoviários de carga, empregados que laboram no setor da agroindústria no manejo de ferramentas de trabalho perfurocortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, trabalhadores que atuam com informações sigilosas.

III – A exigência de Certidão de Antecedentes Criminais, quando ausente alguma das justificativas de que trata o item II, supra, caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização, independentemente de o candidato ao emprego ter ou não sido admitido. 22.09.17

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 54.

A ausência de instalações sanitárias adequadas e de local apropriado para alimentação a empregados que exercem atividades externas de limpeza e conservação de áreas públicas autoriza a condenação do empregador ao pagamento de indenização por danos morais, pois desrespeitados os padrões mínimos de higiene e segurança do trabalho, necessários e exigíveis ao ambiente de trabalho (NR-24 do UMA, CLT, art. 157, Lei nº 8.213/91, art. 19, e CRFB, art. 7º, XXII). **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 58. MEQINDICA

A realização de revista meramente visual nos pertences dos empregados, desde que procedida de forma impessoal, geral, sem contato físico e exposição dos trabalhadores a situação humilhante ou vexatória, não configura ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 60. MEQINDICA

A ausência de anotação do vínculo de emprego na Carteira de Trabalho (CTPS) não caracteriza dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de constrangimento ou prejuízo sofrido pelo trabalhador em seu patrimônio imaterial para ensejar a reparação civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 60. MEQINDICA

A ausência de anotação do vínculo de emprego na Carteira de Trabalho (CTPS) não caracteriza dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de constrangimento ou prejuízo sofrido pelo trabalhador em seu patrimônio imaterial para ensejar a reparação civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 61. MEQINDICA

O transporte de valores por trabalhador não especializado configura situação de risco a ensejar reparação civil por dano moral in re ipsa, independentemente da atividade econômica do empregador. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 62. MEQINDICA

A reversão da dispensa por justa causa baseada em alegação de ato de improbidade (CLT, art. 482, “a”) que se revela judicialmente infundada ou não comprovada enseja reparação civil, in re ipsa, por dano moral. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 76.

O cálculo da pensão mensal incidente sobre a remuneração do trabalhador será reduzido em até 50% depois de fixado o percentual de incapacidade laboral quando houver ocorrência de concausalidade entre o trabalho e a doença ocupacional, salvo se o laudo pericial indicar expressamente o grau de contribuição da atividade laboral para o dano sofrido.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 77.

A definição da forma de pagamento da indenização por danos materiais prevista no art. 950 do Código Civil, em parcela única ou pensão mensal vitalícia, não configura direito subjetivo da parte, cabendo ao magistrado definir a questão de forma fundamentada, considerando as circunstâncias de cada caso concreto.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 88. **MEQINDICA**

A conduta do empregador, ao impedir o retorno do empregado ao trabalho e inviabilizar o recebimento da sua remuneração após a alta previdenciária, mostra-se ilícita e configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização respectiva.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 145. **MEQINDICA**

É possível a cumulação de pensão pela redução da capacidade laborativa, paga a título de indenização por danos materiais, com o salário recebido pelo trabalhador, por se tratarem de verbas de natureza e de fatos geradores distintos. **16.05.2025**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 181.

É devida indenização por dano moral em ricochete (indireto ou reflexo), por presunção relativa, aos integrantes do núcleo familiar (filhos, genitores, irmãos e cônjuge ou companheiro) de empregado que é vítima fatal de acidente de trabalho. **03.07.25**

STF/ADI's 6050, 6069 e 6082 – **MEQINDICA**

iii) As redações conferidas aos artigos 223-A e 223-B, da CLT, não excluem o direito à reparação por dano moral indireto ou dano em ricochete no âmbito das relações de trabalho, a ser apreciado nos termos da legislação civil;

2) Os critérios de quantificação de reparação por dano extrapatrimonial previstos no artigo 223-G, caput e § 1º, da CLT deverão ser observados pelo julgador como critérios orientativos de fundamentação da decisão judicial. É constitucional, porém, o arbitramento judicial do dano em valores superiores aos limites máximos dispostos nos incisos I a IV do § 1º do artigo 223-G, quando consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade.

Art. 223-C. A **honra**, a **imagem**, a **intimidade**, a **liberdade de ação**, a **autoestima**, a **sexualidade**, a **saúde**, o **lazer** e a **integridade física** são os bens juridicamente tutelados inerentes à **pessoa física**.
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 223-D. A **imagem**, a **marca**, o **nome**, o **segredo empresarial** e o **sigilo da correspondência** são bens juridicamente tutelados inerentes à **pessoa jurídica**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

Pessoa física	Pessoa jurídica
Imagem	Imagem
Honra	Marca
Intimidade	Nome
Autoestima	Segredo empresarial
Sexualidade	Sigilo da correspondência
Saúde	-
Lazer	-
Integridade física	-

Art. 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial **todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado**, na **proporção da ação ou da omissão**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais **pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

§ 1º – Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, **discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

§ 2º – A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, **não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022)

STJ. Súmula 37. São **cumuláveis** as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.

STJ. Súmula 227. A pessoa jurídica **pode** sofrer dano moral.

STJ. Súmula 387. É **lícita** a cumulação das indenizações de **dano estético e dano moral**.

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-3/FUMARC (2022)

I – a natureza do bem jurídico tutelado; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II – a intensidade do sofrimento ou da humilhação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

III – a possibilidade de superação física ou psicológica; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

IV – os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

V – a extensão e a duração dos efeitos da ofensa; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

VI – as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

VII – o grau de dolo ou culpa; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

VIII – a ocorrência de retratação espontânea; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

IX – o esforço efetivo para minimizar a ofensa; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

X – o perdão, tácito ou expresso; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XI – a situação social e econômica das partes envolvidas; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XII – o grau de publicidade da ofensa. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1º - Se julgar **procedente o pedido**, o juízo **fixará a indenização a ser paga**, a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, **vedada** a acumulação: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I – ofensa de **natureza leve**, **até três vezes** o último salário contratual do ofendido; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vide Processo 1004752-21.2020.5.02.0000)

II – ofensa de **natureza média**, **até cinco vezes** o último salário contratual do ofendido; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vide Processo 1004752-21.2020.5.02.0000)

III – ofensa de **natureza grave, até vinte vezes** o último salário contratual do ofendido; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vide Processo 1004752-21.2020.5.02.0000)

IV – ofensa de **natureza gravíssima, até cinquenta vezes** o último salário contratual do ofendido. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vide Processo 1004752-21.2020.5.02.0000)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

Grau da Ofensa	Valor da Indenização
Leve	Três vezes o último salário
Média	Cinco vezes o último salário
Grave	Vinte vezes o último salário
Gravíssima	"SS"inquenta vezes o último salário
Reincidência + partes idênticas	Pode elevar ao dobro

STJ. Súmula 281. A indenização por dano moral **não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa.**

§ 2º – Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no § 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

§ 3º – Na **reincidência** entre partes idênticas, o juízo **poderá** elevar ao **dobro** o valor da indenização. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

TÍTULO III - DAS NORMAS ESPECIAIS DE TUTELA DO TRABALHO

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS SOBRE DURAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO

SEÇÃO I - DOS BANCÁRIOS

Trabalho aos sábados em bancos

Art. 224 – A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de **6 (seis) horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados**, perfazendo um total de **30 (trinta) horas de trabalho por semana.** (Redação dada pela Lei nº 7.430, de 17.12.1985)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 51.

O caixa bancário que exerce a atividade de digitação, independentemente se praticada de forma preponderante ou exclusiva, ainda que intercalada ou paralela a outra função, tem direito ao intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados previsto em norma coletiva ou em norma interna da Caixa Econômica Federal, salvo se, nessas normas, houver exigência de que as atividades de digitação sejam feitas de forma preponderante e exclusiva. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 53.

O gerente-geral de agência da Caixa Econômica Federal – CEF não tem direito à jornada de seis horas prevista no PCS de 1989, sendo indevidas horas extraordinárias, nos termos da exceção do art. 62, II, da CLT e da parte final da Súmula nº 287 do TST. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 177.

Os empregados das administradoras de cartão de crédito enquadram-se na categoria profissional dos financeiros. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 179.

Os empregados de loja de departamento não se enquadram na categoria dos financeiros. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 261.

FINANCEIRAS. As empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do art. 224 da CLT. (Reafirmação da Súmula nº 55 do TST) **02.09.25**

§ 1º - A duração normal do trabalho estabelecida neste artigo ficará compreendida entre **sete e vinte e duas horas**, assegurando-se ao empregado, no horário diário, **um intervalo de quinze minutos para alimentação**. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 51. MEQINDICA

O caixa bancário que exerce a atividade de digitação, independentemente se praticada de forma preponderante ou exclusiva, ainda que intercalada ou paralela a outra função, tem direito ao intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados previsto em norma coletiva ou em norma interna da Caixa Econômica Federal, salvo se, nessas normas, houver exigência de que as atividades de digitação sejam feitas de forma preponderante e exclusiva. **24.02.25**

§ 2º - As disposições deste artigo **não se aplicam** aos que exercem **funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes ou que desempenhem outros cargos de confiança desde que o valor da gratificação não seja inferior a um terço** do salário do cargo efetivo. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 754, de 1969)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 56. MEQINDICA

A comercialização de produtos de outras empresas do grupo econômico do banco é compatível com o rol de atribuições do bancário, sendo indevido o pagamento de comissões pela venda de produtos quando não houver ajuste para essa finalidade. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 86. MEQINDICA

Os empregados da Caixa Econômica Federal que exercem função de tesoureiro de retaguarda ou tesoureiro executivo desempenham atribuições técnicas que não configuram fidúcia especial apta a enquadrá-los como ocupantes de cargo de confiança bancária a que alude o art. 224, § 2º, da CLT.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 253.

BANCÁRIO. JORNADA DE TRABALHO. GERENTE GERAL. A jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é regida pelo art. 224, § 2º, da CLT. Quanto ao gerente-geral de agência bancária, presume-se o exercício de encargo de gestão, aplicando-se-lhe o art. 62 da CLT. **(Reafirmação da Súmula nº 287 do TST) 02.09.25**

TST. Súmula 55. As empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, **equiparam-se** aos estabelecimentos bancários para os efeitos do art. 224 da CLT.

TST. Súmula 93. Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com o consentimento, tácito ou expresso, do banco empregador.

JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

TST. Súmula 102. I – A configuração, ou não, do exercício da função de confiança a que se refere o art. 224, § 2º, da CLT, dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos.

II - O bancário que exerce a função a que se refere o § 2º do art. 224 da CLT e recebe gratificação não inferior a um terço de seu salário já tem remuneradas as duas horas extraordinárias excedentes de seis.

III – Ao bancário exercente de cargo de confiança previsto no artigo 224, § 2º, da CLT são devidas as 7ª e 8ª horas, como extras, no período em que se verificar o pagamento a menor da gratificação de 1/3.

IV – O bancário sujeito à regra do art. 224, § 2º, da CLT cumpre jornada de trabalho de 8 (oito) horas, sendo extraordinárias as trabalhadas além da oitava.

V - O advogado empregado de banco, pelo simples exercício da advocacia, não exerce cargo de confiança, não se enquadrando, portanto, na hipótese do § 2º do art. 224 da CLT.

VI – O caixa bancário, ainda que caixa executivo, não exerce cargo de confiança. Se perceber gratificação igual ou superior a um terço do salário do posto efetivo, essa remunera apenas a maior responsabilidade do cargo e não as duas horas extraordinárias além da sexta.

VII – O bancário exercente de função de confiança, que percebe a gratificação não inferior ao terço legal, ainda que norma coletiva contemple percentual superior, não tem direito às sétima e oitava horas como extras, mas tão somente às diferenças de gratificação de função, se postuladas.

TST. Súmula 109. O bancário não enquadrado no § 2º do art. 224 da CLT, que receba gratificação de função, **não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem.**

TST. Súmula 113. O sábado do bancário é dia útil não trabalhado, não dia de repouso remunerado. Não cabe a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração.

TST. Súmula 117. Não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas.

TST. Súmula 119. Os empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários não têm direito à jornada especial dos bancários.

TST. Súmula 199. I – A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com o adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário.

II - Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de cinco anos, a partir da data em que foram suprimidas.

TST. Súmula 239. É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, **exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros.**

TST. Súmula 240. O adicional por tempo de serviço integra o cálculo da gratificação prevista no art. 224, § 2º, da CLT.

TST. Súmula 247. A parcela paga aos bancários sob a denominação “quebra de caixa” possui natureza salarial, integrando o salário do prestador de serviços, para todos os efeitos legais.

TST. Súmula 257. O vigilante, contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas, não é bancário.

TST. Súmula 287. A jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é regida pelo art. 224, § 2º, da CLT. Quanto ao gerente-geral de agência bancária, presume-se o exercício de encargo de gestão, aplicando-se-lhe o art. 62 da CLT.

OJ-SDI1-178. Não se computa, na jornada do bancário sujeito a 6 horas diárias de trabalho o intervalo de 15 minutos para lanche ou descanso.

OJ-SDI1-379. Os empregados de cooperativas de crédito não se equiparam a bancário, para efeito de aplicação do art. 224 da CLT, em razão da inexistência de expressa previsão legal, considerando, ainda, as diferenças estruturais e operacionais entre as instituições financeiras e as cooperativas de crédito.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 02. MEQINDICA

- iii. O número de dias de repouso semanal remunerado pode ser ampliado por convenção ou acordo coletivo de trabalho, como decorrência do exercício da autonomia sindical (decidido por unanimidade);
2. O divisor corresponde ao número de horas remuneradas pelo salário mensal, independentemente de serem trabalhadas ou não (decidido por maioria);
3. O divisor aplicável para cálculo das horas extras do bancário, inclusive para os submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da

jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220, para as jornadas normais de seis e oito horas, respectivamente (decidido por maioria);

4. A inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado, no caso do bancário, não altera o divisor, em virtude de não haver redução do número de horas semanais, trabalhadas e de repouso (decidido por maioria);

5. O número de semanas do mês é 4,2857, resultante da divisão de 30 (dias do mês) por 7 (dias da semana), não sendo válida, para efeito de definição do divisor, a multiplicação da duração semanal por 5 (decidido por maioria);

6. Em caso de redução da duração semanal do trabalho, o divisor é obtido na forma prevista na Súmula n. 431 (multiplicação por 30 do resultado da divisão do número de horas trabalhadas por semana pelos dias úteis) (decidido por maioria).

Modulação de efeitos:

a) a todos os processos em curso na Justiça do Trabalho, à exceção apenas daqueles nos quais tenha sido proferida decisão de mérito sobre o tema, emanada de Turma do TST ou da SBDI-1, no período de 27/09/2012 (DEJT em que se publicou a nova redação da Súmula 124, I, do TST) até 21/11/2016 (data de julgamento do presente IRR);

b) às sentenças condenatórias de pagamento de hora extra de bancário, transitadas em julgado, ainda em fase de liquidação, desde que silentes quanto ao divisor para o cálculo. Definidos esses parâmetros, para o mesmo efeito e com amparo na orientação traçada pela Súmula n. 83 deste Tribunal, as novas teses não servirão de fundamento para a procedência de pedidos formulados em ações rescisórias.

Art. 225 – A duração normal de trabalho dos bancários poderá ser **excepcionalmente prorrogada até 8 (oito) horas diárias, não excedendo de 40 (quarenta) horas semanais**, observados os preceitos gerais sobre a duração do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.637, de 8.5.1979)

Art. 226 – O regime especial de 6 (seis) horas de trabalho **também se aplica aos empregados de portaria e de limpeza, tais como porteiros, telefonistas de mesa, contínuos e serventes, empregados em bancos e casas bancárias.** (Redação dada pela Lei nº 3.488, de 12.12.1958)

Parágrafo único. A direção de cada banco organizará a escala de serviço do estabelecimento de maneira a haver empregados do quadro da portaria em função, meia hora antes e até meia hora após o encerramento dos trabalhos, **respeitado o limite de 6 (seis) horas diárias.** (Incluído pela Lei nº 3.488, de 12.12.1958)

SEÇÃO II - DOS EMPREGADOS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DE TELEGRAFIA SUBMARINA E SUBFLUVIAL, DE RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA

Art. 227 – Nas empresas que explorem o serviço de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonía, fica estabelecida para os respectivos operadores a **duração máxima de seis horas contínuas de trabalho por dia ou 36 (trinta e seis) horas semanais.**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 176.

O empregado que exerce atividade exclusiva ou preponderante de teleatendimento ou telemarketing tem direito à jornada de trabalho reduzida de seis horas, prevista no art. 227 da CLT. **03.07.25**

§ 1º - Quando, em caso de indeclinável necessidade, forem os operadores **obrigados** a permanecer em serviço além do período normal fixado neste artigo, a empresa pagar-lhes-á extraordinariamente o tempo excedente com acréscimo de **50% (cinquenta por cento)** sobre o seu salário-hora normal.

§ 2º - O **trabalho aos domingos, feriados e dias santos de guarda** **será considerado extraordinário** e obedecerá, quanto à sua execução e remuneração, ao que dispuserem empregadores e empregados em acordo, ou os respectivos sindicatos em contrato coletivo de trabalho.

Art. 228 – Os operadores não poderão trabalhar, de modo ininterrupto, na transmissão manual, bem como na recepção visual, auditiva, com escrita manual ou datilográfica, quando a **velocidade for superior a 25 (vinte e cinco) palavras por minuto**.

Art. 229 – Para os empregados sujeitos a **horários variáveis**, fica estabelecida a **duração máxima de 7 (sete) horas diárias de trabalho e 17 (dezessete) horas de folga**, deduzindo-se deste tempo **20 (vinte) minutos para descanso**, de cada um dos empregados, sempre que se verificar um **esforço contínuo de mais de 3 (três) horas**.

§ 1º - São considerados empregados sujeitos a horários variáveis, além dos operadores, cujas funções exijam classificação distinta, os que pertençam a seções de técnica, telefones, revisão, expedição, entrega e balcão.

§ 2º - Quanto à execução e remuneração aos domingos, feriados e dias santos de guarda e às prorrogações de expediente, o trabalho dos empregados a que se refere o parágrafo anterior será regido pelo que se contém no § 1º do art. 227 desta Seção.

Art. 230 – A direção das empresas **deverá** organizar as turmas de empregados, para a execução dos seus serviços, de maneira que prevaleça sempre o revezamento entre os que exercem a mesma função, quer em escalas diurnas, quer em noturnas.

§ 1º - Aos empregados que exerçam a mesma função será permitida, entre si, a troca de turmas, **desde que isso não importe em prejuízo dos serviços**, cujo chefe ou encarregado resolverá sobre a oportunidade ou possibilidade dessa medida, dentro das prescrições desta Seção.

§ 2º - **As empresas não poderão organizar horários que obriguem os empregados a fazer a refeição do almoço antes das 10 (dez) e depois das 13 (treze) horas e a de jantar antes das 16 (dezesesseis) e depois das 19:30 (dezenove e trinta) horas.**

Art. 231 – As disposições desta Seção não abrangem o trabalho dos operadores de radiotelegrafia embarcados em navios ou aeronaves.

SEÇÃO III - DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS

Art. 232 – Será de **seis horas** a duração de trabalho dos músicos em teatro e congêneres.

Parágrafo único. Toda vez que o **trabalho contínuo** em espetáculo ultrapassar de **seis horas**, o tempo de duração excedente será pago com um acréscimo de 25 % (vinte e cinco por cento) sobre o salário da hora normal.

Art. 233 – **A duração normal de trabalho dos músicos profissionais poderá ser elevada até oito horas diárias**, observados os preceitos gerais sobre duração do trabalho.

SEÇÃO IV - DOS OPERADORES CINEMATOGRAFICOS

Art. 234 – A duração normal do trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes não excederá de seis horas diárias, assim distribuídas:

iii) **5 (cinco) horas consecutivas** de trabalho em cabina, durante o funcionamento cinematográfico;

b) **1 (um) período suplementar**, até o máximo de 1 (uma) hora para limpeza, lubrificação dos aparelhos de projeção, ou revisão de filmes.

Parágrafo único. Mediante remuneração adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário da hora normal e observado um intervalo de 2 (duas) horas para folga, entre o período a que se refere a alínea “b” deste artigo e o trabalho em cabina de que trata a alínea “a”, poderá o trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes ter a duração prorrogada por 2 (duas) horas diárias, para exibições extraordinárias.

Art. 235 – Nos estabelecimentos cujo funcionamento normal seja noturno, será facultado aos operadores cinematográficos e seus ajudantes, mediante acordo ou contrato coletivo de trabalho e com um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário da hora normal, executar o trabalho em sessões diurnas extraordinárias e, cumulativamente, nas noturnas, desde que isso se verifique até 3 (três) vezes por semana e entre as sessões diurnas e as noturnas haja o intervalo de 1 (uma) hora, no mínimo, de descanso.

§ 1º - A duração de trabalho cumulativo a que alude o presente artigo **não poderá exceder de 10 (dez) horas**.

§ 2º - Em seguida a cada período de trabalho haverá um **intervalo de repouso no mínimo de 12 (doze) horas**.

SEÇÃO IV-A - Do Serviço do Motorista Profissional Empregado

Art. 235-A. Os preceitos especiais desta Seção aplicam-se ao motorista profissional empregado: (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

I – de **transporte rodoviário coletivo** de passageiros; (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

II – de **transporte rodoviário de cargas**. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

Art. 235-B. São **deveres** do motorista profissional empregado: (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

I – **estar atento às condições de segurança do veículo**; (Incluída pela Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

II – **conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva**; (Incluída pela Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

III – **respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso controlado** e registrado na forma do previsto no art. 67-E da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro; (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

IV – **zelar pela carga transportada e pelo veículo**; (Incluída pela Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

V – **colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública**; (Incluída pela Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

VI – (VETADO); (Incluída pela Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

VII – submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de **90 (noventa) dias** e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, **instituído pelo empregador**, com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada **2 (dois) anos e 6 (seis) meses**, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, **desde que realizado nos últimos 60 (sessenta) dias**. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único. **A recusa do empregado** em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso VII **será considerada infração disciplinar**, passível de penalização nos termos da lei. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de **8 (oito) horas**, admitindo-se a sua prorrogação por até **2 (duas) horas extraordinárias** ou, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por **até 4 (quatro) horas extraordinárias**. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

OJ-SDI1-332. O tacógrafo, por si só, sem a existência de outros elementos, **não serve para controlar a jornada de trabalho de empregado que exerce atividade externa.**

§ 1º - Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, **excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera**. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

STF/ADI 5.322 – MEQINDICA

O STF considerou **inconstitucional** a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento;

ATENÇÃO: no julgamento dos Eds, foi determinada a **modulação dos efeitos** a partir da data da publicação da ata de julgamento, ou seja, efeitos a partir de **12/07/2023**.

§ 2º – Será assegurado ao motorista profissional empregado **intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição**, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, **exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no § 5º do art. 71 desta Consolidação**. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 3º – Dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, são asseguradas **11 (onze) horas de descanso**, sendo **facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo** estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, **garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período**. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

STF/ADI 5.322 – MEQINDICA

O STF considerou **inconstitucional**, por maioria, a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesesseis) horas seguintes ao fim do primeiro

período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C, vencido o Ministro Nunes Marques, que julgava inconstitucional a totalidade do § 3º.

ATENÇÃO: no julgamento dos Eds, foi determinada a **modulação dos efeitos** a partir da data da publicação da ata de julgamento, ou seja, efeitos a partir de **12/07/2023**.

§ 4º – **Nas viagens de longa distância**, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado **permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 (vinte e quatro) horas**, o repouso diário **pode** ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou em outro local que ofereça condições adequadas. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 5º – As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo estabelecido na Constituição Federal ou compensadas na forma do § 2º do art. 59 desta Consolidação. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

§ 6º – À hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no art. 73 desta Consolidação. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 7º (VETADO). (Incluída pela Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

§ 8º – São considerados **tempo de espera** as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

STF/ADI 5.322 – MEQINDICA

O STF considerou **inconstitucional**, por maioria, a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C, vencido o Ministro Nunes Marques, que julgava inconstitucional a totalidade do § 8º.

ATENÇÃO: no julgamento dos Eds, foi determinada a **modulação dos efeitos** a partir da data da publicação da ata de julgamento, ou seja, efeitos a partir de **12/07/2023**.

§ 9º – As horas relativas ao tempo de espera serão **indenizadas** na proporção de **30% (trinta por cento) do salário-hora normal**. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

STF/ADI 5.322 – MEQINDICA

O STF considerou **inconstitucional**, por unanimidade, o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório.

ATENÇÃO: no julgamento dos Eds, foi determinada a **modulação dos efeitos** a partir da data da publicação da ata de julgamento, ou seja, efeitos a partir de **12/07/2023**.

§ 10 – Em nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao salário-base diário. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 11 – Quando a espera de que trata o § 8º for superior a 2 (duas) horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso para os fins do intervalo de que tratam os §§ 2º e 3º, sem prejuízo do disposto no § 9º. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 12 – Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

STF/ADI 5.322 – MEQINDICA

O STF considerou **inconstitucional**, por maioria, a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º” do § 12 do art. 235-C, vencido o Ministro Nunes Marques, que julgava inconstitucional a totalidade do § 12.

ATENÇÃO: no julgamento dos Eds, foi determinada a **modulação dos efeitos** a partir da data da publicação da ata de julgamento, ou seja, efeitos a partir de **12/07/2023**.

§ 13 – **Salvo previsão contratual**, a jornada de trabalho do motorista empregado **não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos**. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 14 – O **empregado** é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos, instalados nos veículos, normatizados pelo Contran, até que o veículo seja entregue à empresa. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 15 – Os dados referidos no § 14 **poderão** ser enviados a distância, a critério do empregador, **facultando-se** a anexação do documento original posteriormente. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 16 – Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas operações em que acompanhe o motorista. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 17 – O disposto no caput deste artigo **aplica-se também aos operadores de automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou pavimentação e aos operadores de tratores, colheitadeiras, autopropelidos e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas**. (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)

Art. 235-D. Nas viagens de longa distância com **duração superior a 7 (sete) dias**, o repouso semanal será de **24 (vinte e quatro) horas por semana ou fração trabalhada**, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas, totalizando 35 (trinta e cinco) horas, usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, **salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso**. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

STF/ADI 5.322 – MEQINDICA

O STF considerou **inconstitucional**, por maioria, a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D, vencido o Ministro Nunes Marques, que julgava inconstitucional a totalidade do caput.

ATENÇÃO: no julgamento dos Eds, foi determinada a **modulação dos efeitos** a partir da data da publicação da ata de julgamento, ou seja, efeitos a partir de **12/07/2023**.

§ 1º – É permitido o **fracionamento do repouso semanal em 2 (dois) períodos**, sendo um destes de, no mínimo, **30 (trinta) horas ininterruptas**, a serem cumpridos na mesma semana e em continuidade a um período de repouso diário, que **deverão** ser usufruídos no retorno da viagem. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 2º – A cumulatividade de descansos semanais em viagens de longa distância de que trata o caput fica limitada ao número de **3 (três) descansos consecutivos**. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

STF/ADI 5.322 – MEQINDICA

O STF considerou **inconstitucional**, por unanimidade, os §§ 1º e 2º do art. 235-D.

ATENÇÃO: no julgamento dos Eds, foi determinada a **modulação dos efeitos** a partir da data da publicação da ata de julgamento, ou seja, efeitos a partir de **12/07/2023**.

§ 3º – O motorista empregado, em viagem de longa distância, que ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias **fica dispensado do serviço, exceto se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese em que o tempo será considerado de espera**. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 4º – Não será considerado como jornada de trabalho, nem ensejará o pagamento de qualquer remuneração, **o período em que o motorista empregado ou o ajudante ficarem espontaneamente no veículo usufruindo dos intervalos de repouso**. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 5º – Nos casos em que o empregador adotar **2 (dois) motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento**, assegurado o repouso mínimo de **6 (seis) horas consecutivas** fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada **72 (setenta e duas) horas**. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

STF/ADI 5.322 – MEQINDICA

O STF considerou **inconstitucional**, por unanimidade, o § 5º do art. 235-D.

ATENÇÃO: no julgamento dos Eds, foi determinada a **modulação dos efeitos** a partir da data da publicação da ata de julgamento, ou seja, efeitos a partir de **12/07/2023**.

§ 6º – Em situações excepcionais de inobservância justificada do limite de jornada de que trata o art. 235-C, devidamente registradas, e desde que não se comprometa a segurança rodoviária, **a duração da jornada de trabalho do motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino**. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 7º – Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado e em que o veículo disponha de cabine leito ou a embarcação disponha de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário previsto no § 3º do art. 235-C, **esse tempo será considerado como tempo de descanso.** (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 8º – Para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância ou em território estrangeiro **poderão** ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada, cujas condições de trabalho **serão fixadas em convenção ou acordo coletivo de modo a assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final.** (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

Art. 235-E. Para o transporte de passageiros, serão observados os seguintes dispositivos: (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

I – é **facultado** o **fracionamento do intervalo de condução do veículo** previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, **em períodos de no mínimo 5 (cinco) minutos;** (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

II – será assegurado ao motorista **intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição, podendo ser fracionado em 2 (dois) períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo** estabelecido pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, **exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no § 5º do art. 71 desta Consolidação;** (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

III – nos casos em que o **empregador adotar 2 (dois) motoristas** no curso da mesma viagem, o descanso **poderá** ser feito com o veículo em movimento, respeitando-se os horários de jornada de trabalho, assegurado, após 72 (setenta e duas) horas, **o repouso em alojamento externo ou, se em poltrona correspondente ao serviço de leito, com o veículo estacionado.** (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

STF/ADI 5.322 – MEQINDICA

O STF considerou **inconstitucional**, por unanimidade, o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015.

ATENÇÃO: no julgamento dos Eds, foi determinada a **modulação dos efeitos** a partir da data da publicação da ata de julgamento, ou seja, efeitos a partir de **12/07/2023**.

Art. 235-F. Convenção e acordo coletivo **poderão** prever **jornada especial de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso para o trabalho do motorista profissional empregado em regime de compensação.** (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

Art. 235-G. É **permitida** a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados, **inclusive** mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança da rodovia e da coletividade ou possibilite a violação das normas previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

Art. 235-H. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

SEÇÃO V - DO SERVIÇO FERROVIÁRIO

Art. 236 – No serviço ferroviário – considerado este o de transporte em estradas de ferro abertas ao tráfego público, compreendendo a administração, construção, conservação e remoção das vias férreas e seus edifícios, obras-de-arte, material rodante, instalações complementares e acessórias, bem como o serviço de tráfego, de telegrafia, telefonia e funcionamento de todas as instalações ferroviárias – aplicam-se os preceitos especiais constantes desta Seção.

Art. 237 – O pessoal a que se refere o artigo antecedente fica dividido nas seguintes categorias:

iii) **funcionários de alta administração, chefes e ajudantes de departamentos e seções, engenheiros residentes, chefes de depósitos, inspetores e demais empregados que exercem funções administrativas ou fiscalizadoras;**

b) **pessoal que trabalhe em lugares ou trechos determinados e cujas tarefas requeiram atenção constante; pessoal de escritório, turmas de conservação e construção da via permanente, oficinas e estações principais, inclusive os respectivos telegrafistas; pessoal de tração, lastro e revistadores;**

c) **das equipagens de trens em geral;**

d) **pessoal cujo serviço é de natureza intermitente ou de pouca intensidade, embora com permanência prolongada nos locais de trabalho; vigias e pessoal das estações do interior, inclusive os respectivos telegrafistas.**

Art. 238. **Será computado como de trabalho efetivo todo o tempo, em que o empregado estiver à disposição da estrada.** (Restaurado pelo Decreto-lei n.º 5, de 4.4.1966)

§ 1º - Nos serviços efetuados pelo pessoal da categoria c, **não será considerado como de trabalho efetivo o tempo gasto em viagens do local ou para o local de terminação e início dos mesmos serviços.** (Restaurado pelo Decreto-lei n.º 5, de 4.4.1966)

§ 2º - Ao pessoal removido ou comissionado fora da sede será contado como de trabalho normal e efetivo o tempo gasto em viagens, **sem direito à percepção de horas extraordinárias.** (Restaurado pelo Decreto-lei n.º 5, de 4.4.1966)

§ 3º - No caso das turmas de conservação da via permanente, o tempo efetivo do trabalho será contado desde a hora da saída da casa da turma até a hora em que cessar o serviço em qualquer ponto compreendido dentro dos limites da respectiva turma. Quando o empregado trabalhar fora dos limites da sua turma, ser-lhe-á também computado como de trabalho efetivo o tempo gasto no percurso da volta a esses limites. (Restaurado pelo Decreto-lei n.º 5, de 4.4.1966)

§ 4º - Para o pessoal da equipagem de trens, só será considerado esse trabalho efetivo, depois de chegado ao destino, o tempo em que o ferroviário estiver ocupado ou retido à disposição da Estrada. Quando, entre dois períodos de trabalho, não mediar intervalo superior a uma hora, será esse intervalo computado como de trabalho efetivo. (Restaurado pelo Decreto-lei n.º 5, de 4.4.1966)

§ 5º - **O tempo concedido para refeição não se computa como de trabalho efetivo, senão para o pessoal da categoria c, quando as refeições forem tomadas em viagem ou nas estações durante as paradas. Esse tempo não será inferior a uma hora, exceto para o pessoal da referida categoria em serviço de trens.** (Restaurado pelo Decreto-lei n.º 5, de 4.4.1966)

TST. Súmula 446. A garantia ao intervalo intrajornada, prevista no art. 71 da CLT, por constituir-se em medida de higiene, saúde e segurança do empregado, é aplicável também ao ferroviário maquinista integrante

da categoria “c” (equipagem de trem em geral), não havendo incompatibilidade entre as regras inscritas nos arts. 71, § 4º, e 238, § 5º, da CLT.

§ 6º - No trabalho das turmas encarregadas da conservação de obras de arte, linhas telegráficas ou telefônicas e edifícios, **não será contado**, como de trabalho efetivo, o tempo de viagem para o local do serviço, **sempre que não exceder de uma hora, seja para ida ou para volta, e a Estrada fornecer os meios de locomoção, computando-se, sempre o tempo excedente a esse limite.** (Restaurado pelo Decreto-lei nº 5, de 4.4.1966)

Art. 239 – Para o pessoal da categoria “c”, a prorrogação do trabalho **independe de acordo ou contrato coletivo, não podendo, entretanto, exceder de 12 (doze) horas**, pelo que as empresas organizarão, sempre que possível, os serviços de equipagens de trens com destacamentos nos trechos das linhas de modo a ser observada a duração normal de oito horas de trabalho. (Vide Decreto-Lei nº 6.361, de 1944)

§ 1º - Para o pessoal sujeito ao regime do presente artigo, depois de cada jornada de trabalho haverá um **repouso de 10 (dez) horas contínuas**, no mínimo, observando-se, outrossim, o descanso semanal.

§ 2º - Para o pessoal da equipagem de trens, a que se refere o presente artigo, quando a empresa não fornecer alimentação, em viagem, e hospedagem, no destino, concederá uma ajuda de custo para atender a tais despesas.

§ 3º - As escalas do pessoal abrangido pelo presente artigo serão organizadas de modo que não caiba a qualquer empregado, **quinzenalmente**, um total de horas de serviço noturno superior às de serviço diurno.

§ 4º - Os períodos de trabalho do pessoal a que alude o presente artigo serão registrados em cadernetas especiais, que ficarão sempre em poder do empregado, de acordo com o modelo aprovado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

Art. 240 – Nos casos de urgência ou de acidente, capazes de afetar a segurança ou regularidade do serviço, poderá a duração do trabalho ser excepcionalmente elevada a qualquer número de horas, incumbindo à Estrada zelar pela incolumidade dos seus empregados e pela possibilidade de revezamento de turmas, assegurando ao pessoal um repouso correspondente e comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de 10 (dez) dias da sua verificação.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a recusa, sem causa justificada, por parte de qualquer empregado, à execução de serviço extraordinário será considerada falta grave.



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

Art. 241 – As horas excedentes das do horário normal de oito horas serão pagas como serviço extraordinário na seguinte base: as duas primeiras com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário-hora normal; as duas subsequentes com um adicional de 50% (cinquenta por cento) e as restantes com um adicional de 75% (setenta e cinco por cento). (Vide Decreto-Lei nº 6.361, de 1944)

Parágrafo único. Para o pessoal da categoria “c”, a primeira hora será majorada de 25% (vinte e cinco por cento), a segunda hora será paga com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) e as duas subsequentes com o de 60% (sessenta por cento), salvo caso de negligência comprovada.

Art. 242 – **As frações de meia hora superiores a 10 (dez) minutos serão computadas como meia hora.**

Art. 243 – Para os empregados de estações do interior, cujo serviço for de natureza intermitente ou de pouca intensidade, **não se aplicam** os preceitos gerais sobre duração do trabalho, sendo-lhes, entretanto, assegurado o repouso contínuo de dez horas, no mínimo, entre dois períodos de trabalho e descanso semanal.

TST. Súmula 61. Aos ferroviários que trabalham em estação do interior, assim classificada por autoridade competente, não são devidas horas extras (art. 243 da CLT).

Art. 244. As estradas de ferro **poderão** ter empregados extranumerários, de sobreaviso e de prontidão, para executarem serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que faltem à escala organizada. (Restaurado pelo Decreto-lei n.º 5, de 4.4.1966)

§ 1º - Considera-se “extranumerário” o empregado não efetivo, candidato efetivação, que se apresentar normalmente ao serviço, embora só trabalhe quando for necessário. O extranumerário só receberá os dias de trabalho efetivo. (Restaurado pelo Decreto-lei n.º 5, de 4.4.1966)

§ 2º - Considera-se de “sobreaviso” o empregado efetivo, que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de “sobreaviso” será, no máximo, de vinte e quatro horas, as horas de “sobreaviso”, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 (um terço) do salário normal. (Restaurado pelo Decreto-lei n.º 5, de 4.4.1966)

TST. Súmula 229. Por aplicação analógica do art. 244, § 2º, da CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial.

§ 3º - Considera-se de “prontidão” o empregado que ficar nas dependências da estrada, aguardando ordens. A escala de prontidão será, no máximo, de doze horas. As horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 (dois terços) do salário-hora normal. (Restaurado pelo Decreto-lei n.º 5, de 4.4.1966)

§ 4º - Quando, no estabelecimento ou dependência em que se achar o empregado, houver facilidade de alimentação, as doze horas de prontidão, a que se refere o parágrafo anterior, poderão ser contínuas. Quando não existir essa facilidade, depois de seis horas de prontidão, haverá sempre um intervalo de uma hora para cada refeição, que não será, nesse caso, computada como de serviço. (Restaurado pelo Decreto-lei n.º 5, de 4.4.1966)

Sobreaviso	Prontidão
Empregado permanece em casa ou outro lugar combinado com o empregador aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço.	Empregado permanece nas dependências do empregador.
Escala máxima de 24 horas	Escala máxima de 12 horas
Valor da hora: 1/3	Valor: 2/3

Art. 245 – O horário normal de trabalho dos cabineiros nas estações de tráfego intenso não excederá de 8 (oito) horas e **deverá** ser dividido em 2 (dois) turnos com intervalo não inferior a 1 (uma) hora de repouso, não podendo nenhum turno ter duração superior a 5 (cinco) horas, com um período de descanso entre 2 (duas) jornadas de trabalho de 14 (quatorze) horas consecutivas.

Art. 246 – O horário de trabalho dos operadores telegrafistas nas estações de tráfego intenso **não excederá de 6 (seis) horas diárias**.

Art. 247 – As estações principais, estações de tráfego intenso e estações do interior serão classificadas para cada empresa pelo Departamento Nacional da Estradas de Ferro.

TST. Súmula 428. I – O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso.

II - Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso.

SEÇÃO VI - DAS EQUIPAGENS DAS EMBARCAÇÕES DA MARINHA MERCANTE NACIONAL, DE NAVEGAÇÃO FLUVIAL E LACUSTRE, DO TRÁFEGO NOS PORTOS E DA PESCA

Art. 248 – Entre as horas 0 (zero) e 24 (vinte e quatro) de cada dia civil, o tripulante **poderá ser conservado em seu posto durante 8 (oito) horas, quer de modo contínuo, quer de modo intermitente.**

§ 1º - A exigência do serviço contínuo ou intermitente ficará a critério do comandante e, neste último caso, **nunca por período menor que 1 (uma) hora.**

§ 2º - Os serviços de quarto nas máquinas, passadiço, vigilância e outros que, consoante parecer médico, possam prejudicar a saúde do tripulante **serão executados por períodos não maiores e com intervalos não menores de 4 (quatro) horas.**

TST. Súmula 96. A permanência do tripulante a bordo do navio, no período de repouso, além da jornada, não importa presunção de que esteja à disposição do empregador ou em regime de prorrogação de horário, circunstâncias que devem resultar provadas, dada a natureza do serviço.

Art. 249 – Todo o tempo de serviço efetivo, excedente de 8 (oito) horas, ocupado na forma do artigo anterior, será considerado de trabalho extraordinário, sujeito à compensação a que se refere o art. 250, **exceto se se tratar de trabalho executado:**

iii) **em virtude de responsabilidade pessoal do tripulante e no desempenho de funções de direção, sendo consideradas como tais todas aquelas que a bordo se achem constituídas em um único indivíduo com responsabilidade exclusiva e pessoal;**

b) na iminência de perigo, para salvaguarda ou defesa da embarcação, dos passageiros, ou da carga, a juízo exclusivo do comandante ou do responsável pela segurança a bordo;

c) por motivo de manobras ou fainas gerais que reclamem a presença, em seus postos, de todo o pessoal de bordo;

d) na navegação lacustre e fluvial, quando se destina ao abastecimento do navio ou embarcação de combustível e rancho, ou por efeito das contingências da natureza da navegação, na transposição de passos ou pontos difíceis, inclusive operações de alívio ou transbordo de carga, para obtenção de calado menor para essa transposição.

§ 1º - **O trabalho executado aos domingos e feriados será considerado extraordinário, salvo se se destinar:**

- iii) ao serviço de quartos e vigilância, movimentação das máquinas e aparelhos de bordo, limpeza e higiene da embarcação, preparo de alimentação da equipagem e dos passageiros, serviço pessoal destes e, bem assim, aos socorros de urgência ao navio ou ao pessoal;

b) ao fim da navegação ou das manobras para a entrada ou saída de portos, atracação, desatracação, embarque ou desembarque de carga e passageiros.

§ 2º - **Não excederá de 30 (trinta) horas semanais** o serviço extraordinário prestado para o tráfego nos portos.

Art. 250 – As horas de trabalho extraordinário serão compensadas, **segundo a conveniência do serviço**, por descanso em período equivalente no dia seguinte ou no subsequente dentro das do trabalho normal, ou no fim da viagem, ou pelo pagamento do salário correspondente.

Parágrafo único. As horas extraordinárias de trabalho são **indivisíveis**, computando-se a fração de hora como hora inteira.

Art. 251 – Em cada embarcação haverá um livro em que serão anotadas as horas extraordinárias de trabalho de cada tripulante, e outro, do qual constarão, devidamente circunstanciadas, as transgressões dos mesmos tripulantes.

Parágrafo único. Os livros de que trata este artigo obedecerão a modelos organizados pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, serão escriturados em dia pelo comandante da embarcação e ficam sujeitos às formalidades instituídas para os livros de registro de empregados em geral.

Art. 252 – Qualquer tripulante que se julgue prejudicado por ordem emanada de superior hierárquico poderá interpor recurso, em termos, perante a Delegacia do Trabalho Marítimo, por intermédio do respectivo comandante, o qual deverá encaminhá-lo com a respectiva informação dentro de **5 (cinco) dias**, contados de sua chegada ao porto.

SEÇÃO VII - DOS SERVIÇOS FRIGORÍFICOS

Art. 253 – Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, **depois de 1 (uma) hora e 40 (quarenta) minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 (vinte) minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo.**

TST. Súmula 438. O empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, nos termos do parágrafo único do art. 253 da CLT, **ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intrajornada previsto no caput do art. 253 da CLT.**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 161.

A não concessão do intervalo para recuperação térmica ao empregado exposto a calor excessivo, antes de 09.12.2019, enseja o pagamento de horas extraordinárias pelo período correspondente. **09.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 80. **MEQINDICA**

O trabalho realizado no interior de câmaras frigoríficas ou ambiente artificialmente frio em condições similares, sem a concessão da pausa para recuperação térmica prevista no art. 253 da CLT, gera direito ao adicional de insalubridade, ainda que fornecidos os equipamentos de proteção individual.

TSTAg-E-RR-10257-87.2015.5.01.0040 (Info 216)

A concessão do intervalo de 20 minutos previsto no artigo 253 da CLT **prescinde do labor contínuo**, por 1 hora e 40 minutos, no interior de câmara frigorífica, **sendo suficiente a exposição do trabalhador à variação de temperatura decorrente da movimentação de um ambiente (quente/normal) para o outro (frio) durante esse período**. A continuidade de que tratam o art. 253 da CLT e a Súmula 438 do TST se refere apenas ao tempo a ser considerado para a concessão do intervalo para recuperação térmica, não sendo necessário, para esse fim, que o empregado trabalhe 1 hora e 40 minutos em exposição contínua ao agente frio. Dessa forma, assegura-se aos empregados que trabalham em ambiente artificialmente frio, ainda que de forma intermitente, o direito ao referido intervalo. Sob esse fundamento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu do agravo, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, ficando mantida a condenação da reclamada ao pagamento de vinte minutos a cada uma hora e quarenta minutos trabalhados, a serem pagos com o percentual de 50% previsto no § 4º do art. 71 da CLT.

TST-E-RR-25850-56.2014.5.24.0007 (Info 156)

No caso de atividade desenvolvida em ambiente artificialmente frio, **a insalubridade somente poderá ser neutralizada se houver a cumulação de dois fatores, quais sejam, a utilização de equipamentos de proteção individual adequados (art. 191 da CLT) e a concessão do intervalo para recuperação térmica de vinte minutos a cada uma hora e quarenta de trabalho contínuo (art. 253 da CLT).**

Parágrafo único. **Considera-se artificialmente frio, para os fins do presente artigo, o que for inferior, nas primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 15º (quinze graus), na quarta zona a 12º (doze graus), e nas quinta, sexta e sétima zonas a 10º (dez graus).**

SEÇÃO X - DO TRABALHO EM MINAS DE SUBSOLO

Art. 293 – A duração normal do trabalho efetivo para os empregados em minas no subsolo **não excederá de 6 (seis) horas diárias ou de 36 (trinta e seis) semanais.**

Art. 294 – O tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local do trabalho e vice-versa **será computado para o efeito de pagamento do salário.**

Art. 295 – A duração normal do trabalho efetivo no subsolo **poderá ser elevada até 8 (oito) horas diárias ou 48 (quarenta e oito) semanais, mediante acordo escrito entre empregado e empregador ou contrato coletivo de trabalho, sujeita essa prorrogação à prévia licença da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho.**

Parágrafo único. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo **poderá ser inferior a 6 (seis) horas diárias**, por determinação da autoridade de que trata este artigo, tendo em vista condições locais de insalubridade e os métodos e processos do trabalho adotado.

Art. 296 – A remuneração da hora prorrogada será no mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) superior à da hora normal e deverá constar do acordo ou contrato coletivo de trabalho.

Art. 297 – Ao empregado no subsolo será fornecida, pelas empresas exploradoras de minas, **alimentação adequada à natureza do trabalho**, de acordo com as instruções estabelecidas pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social e aprovadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Art. 298 – Em cada período de **3 (três) horas consecutivas de trabalho**, será **obrigatória** uma pausa de **15 (quinze) minutos para repouso**, a qual **será computada** na duração normal de trabalho efetivo.

Art. 299 – Quando nos trabalhos de subsolo ocorrer acontecimentos que possam comprometer a vida ou saúde do empregado, **deverá** a empresa comunicar o fato imediatamente à autoridade regional do trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Art. 300 – Sempre que, por motivo de saúde, for necessária a transferência do empregado, a juízo da autoridade competente em matéria da segurança e da medicina do trabalho, dos serviços no subsolo para os de superfície, é a empresa **obrigada** a realizar essa transferência, assegurando ao transferido a remuneração atribuída ao trabalhador de superfície em serviço equivalente, respeitada a capacidade profissional do interessado. (Redação dada pela Lei nº 2.924, de 21.10.1956)

Parágrafo único. No caso de recusa do empregado em atender a essa transferência, será ouvida a autoridade competente em matéria de higiene e segurança do trabalho, que decidirá a respeito. (Redação dada pela Lei nº 2.924, de 21.10.1956)

Art. 301 – **O trabalho no subsolo somente será permitido a homens, com idade compreendida entre 21 (vinte e um) e 50 (cinquenta) anos**, assegurada a transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior.

SEÇÃO XI - DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS

Art. 302 – Os dispositivos da presente Seção se aplicam aos que nas empresas jornalísticas prestem serviços como jornalistas, revisores, fotógrafos, ou na ilustração, com as exceções nela previstas.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 244.

JORNALISTA. EMPRESA NÃO JORNALÍSTICA. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. ARTS. 302 E 303 DA CLT. O jornalista que exerce funções típicas de sua profissão, independentemente do ramo de atividade do empregador, tem direito à jornada reduzida prevista no artigo 303 da CLT. (Reafirmação da OJ nº 407 da SBDI-1 do TST) 02.09.25

§ 1º - Entende-se como **jornalista** o trabalhador intelectual cuja função se estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos e a organização, orientação e direção desse trabalho.

§ 2º - Consideram-se empresas jornalísticas, para os fins desta Seção, **aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos, ou a distribuição de noticiário, e, ainda, a radiodifusão em suas seções destinadas à transmissão de notícias e comentários.**

Art. 303 – A duração normal do trabalho dos empregados compreendidos nesta Seção **não deverá exceder de 5 (cinco) horas, tanto de dia como à noite.**

OJ-SDI-1-TST 407. O jornalista que exerce funções típicas de sua profissão, **independentemente** do ramo de atividade do empregador, tem direito à jornada reduzida prevista no artigo 303 da CLT.

Art. 304 – **Poderá a duração normal do trabalho ser elevada a 7 (sete) horas**, mediante **acordo escrito**, em que se estipule aumento de ordenado, correspondente ao excesso do tempo de trabalho, **em que se fixe um intervalo destinado a repouso ou a refeição.**

Parágrafo único. Para atender a motivos de força maior, poderá o empregado prestar serviços por mais tempo do que aquele permitido nesta Seção. Em tais casos, porém o excesso deve ser comunicado à Divisão de

Fiscalização do Departamento Nacional do Trabalho ou às Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho, Industria e Comercio, dentro de 5 (cinco) dias, com a indicação expressa dos seus motivos.

Art. 305 – As horas de serviço extraordinário, quer as prestadas em virtude de acordo, quer as que derivam das causas previstas no parágrafo único do artigo anterior, não poderão ser remuneradas com quantia inferior à que resulta do quociente da divisão da importância do salário mensal por 150 (cento e cinquenta) para os mensalistas, e do salário diário por 5 (cinco) para os diaristas, acrescido de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento).

Art. 306 – Os dispositivos dos arts. 303, 304 e 305 não se aplicam àqueles que exercem as funções de redator-chefe, secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina, de ilustração e chefe de portaria.

Parágrafo único – Não se aplicam, do mesmo modo, os artigos acima referidos aos que se ocuparem unicamente em serviços externos.

Art. 307 – A cada 6 (seis) dias de trabalho efetivo corresponderá 1 (um) dia de descanso **obrigatório, que coincidirá com o domingo, salvo acordo escrito em contrário, no qual será expressamente estipulado o dia em que se deve verificar o descanso.**

Art. 308 – Em seguida a cada período diário de trabalho haverá um **intervalo mínimo de 10 (dez) horas, destinado ao repouso.**

Art. 309 – **Será computado como de trabalho efetivo o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador.**

Art. 310 - (Revogado pelo Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969)

Art. 311 – Para o registro de que trata o artigo anterior, deve o requerente exibir os seguintes documentos:

iii) prova de nacionalidade brasileira;

b) folha corrida;

c) prova de que não responde a processo ou não sofreu condenação por crime contra a segurança nacional;

d) carteira de trabalho e previdência social.

§ 1º - Aos profissionais devidamente registrados será feita a necessária declaração na carteira de trabalho e previdência social.

§ 2º - Aos novos empregados será concedido o **prazo de 60 dias** para a apresentação da carteira de trabalho e previdência social, fazendo-se o registro condicionado a essa apresentação e expedindo-se um certificado provisório para aquele período.

Art. 312 – O registro dos diretores-proprietários de jornais será feito, no Distrito Federal e nos Estados, e independentemente da exigência constante do art. 311, letra “d”, da presente seção.

§ 1º - A prova de profissão, apresentada pelo diretor-proprietário juntamente com os demais documentos exigidos, consistirá em uma certidão, fornecida nos Estados e Território do Acre, pelas Juntas Comerciais ou

Cartórios, e, no Distrito Federal, pela seção competente do Departamento Nacional de Indústria e Comércio, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

§ 2º - Aos diretores-proprietários regularmente inscritos será fornecido um certificado do qual deverão constar o livro e a folha em que houver sido feito o registro.

Art. 313 – Aqueles que, sem caráter profissional, exercerem atividades jornalísticas, visando fins culturais, científicos ou religiosos, **poderão** promover sua inscrição como jornalistas, na forma desta seção.

§ 1º - As repartições competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio manterão, para os fins do artigo anterior, um registro especial, anexo ao dos jornalistas profissionais, nele inscrevendo os que satisfaçam os requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 311 e apresentem prova do exercício de atividade jornalística não profissional, o que poderá ser feito por meio de atestado de associação cultural, científica ou religiosa idônea.

§ 2º - O pedido de registro será submetido a despacho do ministro que, em cada caso, apreciará o valor da prova oferecida.

§ 3º - **O registro de que trata o presente artigo tem caráter puramente declaratório e não implica no reconhecimento de direitos que decorrem do exercício remunerado e profissional do jornalismo.**

Art. 314. (Revogado pelo Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969)

Art. 315 – O Governo Federal, de acordo com os governos estaduais, promoverá a criação de escolas de preparação ao jornalismo, destinadas à formação dos profissionais da imprensa.

Art. 316 – **A empresa jornalística que deixar de pagar pontualmente, e na forma acordada, os salários devidos a seus empregados, terá suspenso o seu funcionamento, até que se efetue o pagamento devido.**

Parágrafo único. Para os efeitos do cumprimento deste artigo **deverão** os prejudicados reclamar contra a falta de pagamento perante a autoridade competente e, proferida a condenação, desde que a empresa não a cumpra, ou, em caso de recurso, não deposite o valor da indenização, a autoridade que proferir a condenação oficiará à autoridade competente, para a suspensão da circulação do jornal. Em igual pena de suspensão incorrerá a empresa que deixar de recolher as contribuições devidas às instituições de previdência social.

SEÇÃO XII - DOS PROFESSORES

Art. 317 – O exercício remunerado do magistério, em estabelecimentos particulares de ensino, exigirá apenas habilitação legal e registro no Ministério da Educação. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Art. 318. O professor **poderá** lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, **desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurado e não computado o intervalo para refeição.** (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017)

OJ-SDI-1-TST 206. Excedida a jornada máxima (art. 318 da CLT), as horas excedentes **devem** ser remuneradas com o adicional de, no mínimo, 50% (art. 7º, XVI, CF/1988).

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 247.

PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS. A redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não constitui alteração contratual, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula. (Reafirmação da OJ nº 244 da SBDI-1 do TST) 02.09.25

Art. 319 – Aos professores é **vedado, aos domingos, a regência de aulas e o trabalho em exames.**

Art. 320 – A remuneração dos professores será fixada pelo **número de aulas semanais**, na conformidade dos horários.

§ 1º - O pagamento far-se-á **mensalmente**, considerando-se para este efeito cada mês constituído de quatro semanas e meia.

§ 2º - Vencido cada mês, será descontada, na remuneração dos professores, a importância correspondente ao número de aulas a que tiverem faltado.

§ 3º - Não serão descontadas, no decurso de **9 (nove) dias**, **as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe, ou de filho.**

TST. Súmula 351. O professor que recebe salário mensal à base de hora-aula **tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado**, considerando-se para esse fim o mês de quatro semanas e meia.

Art. 321 – Sempre que o estabelecimento de ensino tiver necessidade de aumentar o número de aulas marcado nos horários, remunerará o professor, findo cada mês, com uma importância correspondente ao número de aulas excedentes.

Art. 322 – **No período de exames e no de férias escolares, é assegurado aos professores o pagamento, na mesma periodicidade contratual, da remuneração por eles percebida, na conformidade dos horários, durante o período de aulas.** (Redação dada pela Lei nº 9.013, de 30.3.1995)

§ 1º - **Não se exigirá dos professores, no período de exames, a prestação de mais de 8 (oito) horas de trabalho diário, salvo mediante o pagamento complementar de cada hora excedente pelo preço correspondente ao de uma aula.**

§ 2º - **No período de férias, não se poderá exigir dos professores outro serviço senão o relacionado com a realização de exames.**

§ 3º - Na hipótese de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares, é assegurado ao professor o pagamento a que se refere o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 9.013, de 30.3.1995)

TST. Súmula 10. O direito aos salários do período de férias escolares assegurado aos professores (art. 322, caput e § 3º, da CLT) **não exclui o direito ao aviso prévio**, na hipótese de dispensa sem justa causa ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares.

OJ-SDI-2-TST 38. A assunção do professor-adjunto ao cargo de professor titular de universidade pública, sem prévia aprovação em concurso público, viola o art. 206, inciso V, da Constituição Federal. Procedência do pedido de rescisão do julgado.

OJ-SDI-2-TST 65. O acesso de professor adjunto ao cargo de professor titular só pode ser efetivado por meio de concurso público, conforme dispõem os arts. 37, inciso II, e 206, inciso V, da CF/1988.

OJ-SDI-2-TST 244. A redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, **não constitui alteração contratual, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula.**

OJ-SDI-2-TST 393. A contraprestação mensal devida ao professor, que trabalha no limite máximo da jornada prevista no art. 318 da CLT, **é de um salário-mínimo integral**, não se cogitando do pagamento proporcional em relação a jornada prevista no art. 7º, XIII, da Constituição Federal.

Art. 323 – Não será permitido o funcionamento do estabelecimento particular de ensino **que não remunere condignamente os seus professores, ou não lhes pague pontualmente a remuneração de cada mês.**

Parágrafo único. Compete ao Ministério da Educação e Saúde fixar os critérios para a determinação da condigna remuneração devida aos professores bem como assegurar a execução do preceito estabelecido no presente artigo.

Art. 324. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

SEÇÃO XIII - DOS QUÍMICOS

Art. 325 – É livre o exercício da profissão de químico em todo o território da República, observadas as condições de capacidade técnica e outras exigências previstas na presente Seção:

iii) aos possuidores de diploma de químico, químico industrial, químico industrial agrícola ou engenheiro químico, concedido, no Brasil, por escola oficial ou oficialmente reconhecida;

b) aos diplomados em química por instituto estrangeiro de ensino superior, que tenham, de acordo com a lei e a partir de 14 de julho de 1934, revalidado os seus diplomas;

c) aos que, ao tempo da publicação do Decreto nº 24.693 de 12 de julho de 1934, se achavam no exercício efetivo de função pública ou particular, para a qual seja exigida a qualidade de químico, e que tenham requerido o respectivo registro até a extinção do prazo fixado pelo Decreto-Lei nº 2.298, de 10 de junho de 1940.

§ 1º - Aos profissionais incluídos na alínea “c” deste artigo, se dará, para os efeitos da presente Seção, a denominação de “licenciados”.

§ 2º - O livre exercício da profissão de que trata o presente artigo só é permitido a estrangeiros, quando compreendidos:

iii) nas alíneas “a” e “b”, independentemente de revalidação do diploma, se exerciam, legitimamente, na República, a profissão de químico em a data da promulgação da Constituição de 1934;

b) na alínea “b”, se a seu favor militar a existência de reciprocidade internacional, admitida em lei, para o reconhecimento dos respectivos diplomas;

c) na alínea “c”, satisfeitas as condições nela estabelecidas.

§ 3º - O livre exercício da profissão a brasileiros naturalizados está subordinado à prévia prestação do serviço militar, no Brasil.

§ 4º - Só aos brasileiros natos é permitida a revalidação dos diplomas de químicos, expedidos por institutos estrangeiros de ensino superior.

Art. 326 – Todo aquele que exercer ou pretender exercer as funções de químico é obrigado ao uso de Carteira de Trabalho e Previdência Social, devendo os profissionais que se encontrarem nas condições das alíneas “a” e “b” do art. 325, registrar os seus diplomas de acordo com a legislação vigente. (Vide Lei nº 2.800, de 18.6.1956)

§ 1º - A requisição de Carteira de Trabalho e Previdência Social para uso dos químicos, além do disposto no capítulo “Da Identificação Profissional”, somente será processada mediante apresentação dos seguintes documentos que provem:

iii) ser o requerente brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro;

b) estar, se for brasileiro, de posse dos direitos civis e políticos;

c) ter diploma de químico, químico industrial, químico industrial agrícola ou engenheiro químico, expedido por escola superior oficial ou oficializada;

d) ter, se diplomado no estrangeiro, o respectivo diploma revalidado nos termos da lei;

e) haver, o que for brasileiro naturalizado, prestado serviço militar no Brasil;

f) achar-se o estrangeiro, ao ser promulgada a Constituição de 1934, exercendo legitimamente, na República, a profissão de químico, ou concorrer a seu favor a existência de reciprocidade internacional, admitida em lei, para o reconhecimento dos diplomas dessa especialidade.

§ 2º - A requisição de que trata o parágrafo anterior deve ser acompanhada:

iii) do diploma devidamente autenticado no caso da alínea “b” do artigo precedente, e com as firmas reconhecidas no país de origem e na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, ou da respectiva certidão, bem como do título de revalidação, ou certidão respectiva, de acordo com a legislação em vigor;

b) do certificado ou atestado comprobatório de se achar o requerente na hipótese da alínea “c” do referido artigo, ao tempo da publicação do Decreto nº 24.693 de 12 de julho de 1934, no exercício efetivo de função pública, ou particular, para a qual seja exigida a qualidade de químico, devendo esses documentos ser autenticados pelo Delegado Regional do Trabalho, quando se referirem a requerentes moradores nas capitais dos Estados, ou coletor federal, no caso de residirem os interessados nos municípios do interior;

c) de 3 (três) exemplares de fotografia exigida pelo art. 329 e de 1 (uma) folha com as declarações que devem ser lançadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social de conformidade com o disposto nas alíneas do mesmo artigo e seu parágrafo único.

§ 3º - Reconhecida a validade dos documentos apresentados, o Serviço de Identificação Profissional do Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, ou os órgãos regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos Estados e no Território do Acre, registrarão, em livros próprios, os documentos a que se refere a alínea “c” do § 1º e, juntamente com a Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida, os devolverão ao interessado.

Art. 327 – Além dos emolumentos fixados no Capítulo “Da Identificação Profissional”, o registro do diploma fica sujeito à taxa de Cr\$ 30,00 (trinta cruzeiros).

Art. 328 – Só poderão ser admitidos a registro os diplomas, certificados de diplomas, cartas e outros títulos, bem como atestados e certificados que estiverem na devida forma e cujas firmas hajam sido

regularmente reconhecidas por tabelião público e, sendo estrangeiros, pela Secretaria do Estado das Relações Exteriores, acompanhados estes últimos da respectiva tradução, feita por intérprete comercial brasileiro.

Parágrafo único. O Departamento Nacional do Trabalho e as Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos Estados, publicarão, periodicamente, a lista dos químicos registrados na forma desta Seção.

Art. 329 – A cada inscrito, e como documento comprobatório do registro, será fornecida pelo Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, ou pelas Delegacias Regionais, nos Estados e no Território do Acre, uma Carteira de Trabalho e Previdência Social numerada, que, além da fotografia, medindo 3 (três) por 4 (quatro) centímetros, tirada de frente, com a cabeça descoberta, e das impressões do polegar, conterá as declarações seguintes:

- iii) o nome por extenso;
- b) a nacionalidade e, se estrangeiro, a circunstância de ser ou não naturalizado;
- c) a data e lugar do nascimento;
- d) a denominação da escola em que houver feito o curso;
- e) a data da expedição do diploma e o número do registro no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio;
- f) a data da revalidação do diploma, se de instituto estrangeiro;
- g) a especificação, inclusive data, de outro título ou títulos de habilitação;
- h) a assinatura do inscrito.

Parágrafo único. A carteira destinada aos profissionais a que se refere o § 1º do art. 325 deverá, em vez das declarações indicadas nas alíneas “d”, “e” e “f” deste artigo, e além do título – licenciado – posto em destaque, conter a menção do título de nomeação ou admissão e respectiva data, se funcionário público, ou do atestado relativo ao exercício, na qualidade de químico, de um cargo em empresa particular, com designação desta e da data inicial do exercício.

Art. 330 – A carteira profissional, expedida nos termos desta seção, é obrigatória para o exercício da profissão, substitui em todos os casos o diploma ou título e servirá de carteira de identidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 5.922, de 1943)

Art. 331 – Nenhuma autoridade poderá receber impostos relativos ao exercício profissional de químico, senão à vista da prova de que o interessado se acha registrado de acordo com a presente Seção, e essa prova será também exigida para a realização de concursos periciais e todos os outros atos oficiais que exijam capacidade técnica de químico.

Art. 332 – Quem, mediante anúncios, placas, cartões comerciais ou outros meios capazes de ser identificados, se propuser ao exercício da química, em qualquer dos seus ramos, sem que esteja devidamente registrado, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão.

Art. 333 – Os profissionais a que se referem os dispositivos anteriores só poderão exercer legalmente as funções de químicos depois de satisfazerem as obrigações constantes do art. 330 desta Seção.

Art. 334 – O exercício da profissão de químico compreende:

iii) a fabricação de produtos e subprodutos químicos em seus diversos graus de pureza;

b) a análise química, a elaboração de pareceres, atestados e projetos de especialidade e sua execução, perícia civil ou judiciária sobre essa matéria, a direção e a responsabilidade de laboratórios ou departamentos químicos, de indústria e empresas comerciais;

c) o magistério nas cadeiras de química dos cursos superiores especializados em química;

d) a engenharia química.

§ 1º - Aos químicos, químicos industriais e químicos industriais agrícolas que estejam nas condições estabelecidas no art. 325, alíneas “a” e “b”, compete o exercício das atividades definidas nos itens “a”, “b” e “c” deste artigo, sendo privativa dos engenheiros químicos a do item “d”.

§ 2º - Aos que estiverem nas condições do art. 325, alíneas “a” e “b”, compete, como aos diplomados em medicina ou farmácia, as atividades definidas no art. 2º, alíneas “d”, “e” e “f” do Decreto nº 20.377, de 8 de setembro de 1931, cabendo aos agrônomos e engenheiros agrônomos as que se acham especificadas no art. 6º, alínea “h”, do Decreto nº 23.196, de 12 de outubro de 1933.

Art. 335 – É obrigatória a admissão de químicos nos seguintes tipos de indústria:

iii) de fabricação de produtos químicos;

b) que mantenham laboratório de controle químico;

c) de fabricação de produtos industriais que são obtidos por meio de reações químicas dirigidas, tais como: cimento, açúcar e álcool, vidro, curtume, massas plásticas artificiais, explosivos, derivados de carvão ou de petróleo, refinação de óleos vegetais ou minerais, sabão, celulose e derivados.

Art. 336 – No preenchimento de cargos públicos, para os quais se faz mister a qualidade de químico, ressalvadas as especializações referidas no § 2º do art. 334, a partir da data da publicação do Decreto nº 24.693, de 12 de julho de 1934, requer-se, como condição essencial, que os candidatos previamente hajam satisfeito as exigências do art. 333 desta Seção.

Art. 337 – Fazem fé pública os certificados de análises químicas, pareceres, atestados, laudos de perícias e projetos relativos a essa especialidade, assinados por profissionais que satisfaçam as condições estabelecidas nas alíneas “a” e “b” do art. 325.

Art. 338 – É facultado aos químicos que satisfizerem as condições constantes do art. 325, alíneas “a” e “b”, o ensino da especialidade a que se dedicarem, nas escolas superiores, oficiais ou oficializadas.

Parágrafo único. Na hipótese de concurso para o provimento de cargo ou emprego público, os químicos a que este artigo se refere terão preferência, em igualdade de condições.

Art. 339 – O nome do químico responsável pela fabricação dos produtos de uma fábrica, usina ou laboratório deverá figurar nos respectivos rótulos, faturas e anúncios, compreendida entre estes últimos a legenda impressa em cartas e sobrecartas.

Art. 340 – Somente os químicos habilitados, nos termos do art. 325, alíneas “a” e “b”, poderão ser nomeados ex officio para os exames periciais de fábricas, laboratórios e usinas e de produtos aí fabricados.

Parágrafo único. Não se acham compreendidos no artigo anterior os produtos farmacêuticos e os laboratórios de produtos farmacêuticos.

Art. 341 – Cabe aos químicos habilitados, conforme estabelece o art. 325, alíneas “a” e “b”, a execução de todos os serviços que, não especificados no presente regulamento, exijam por sua natureza o conhecimento de química.

Art. 342 – A fiscalização do exercício da profissão de químico incumbe ao Departamento Nacional do Trabalho no Distrito Federal e às autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos Estados e Território do Acre.

Art. 343 – São atribuições dos órgãos de fiscalização:

iii) examinar os documentos exigidos para o registro profissional de que trata o art. 326 e seus §§ 1º e 2º e o art. 327, proceder à respectiva inscrição e indeferir o pedido dos interessados que não satisfizerem as exigências desta Seção;

b) registrar as comunicações e contratos, a que aludem o art. 350 e seus parágrafos, e dar as respectivas baixas;

c) verificar o exato cumprimento das disposições desta Seção, realizando as investigações que forem necessárias, bem como o exame dos arquivos, livros de escrituração, folhas de pagamento, contratos e outros documentos de uso de firmas ou empresas industriais ou comerciais, em cujos serviços tome parte 1 (um) ou mais profissionais que desempenhem função para a qual se deva exigir a qualidade de químico.

Art. 344 – Aos sindicatos de químicos devidamente reconhecidos é facultado auxiliar a fiscalização, no tocante à observação da alínea “c” do artigo anterior.

Art. 345 – Verificando-se, pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, serem falsos os diplomas ou outros títulos dessa natureza, atestados, certificados e quaisquer documentos exibidos para os fins de que trata esta Seção, incorrerão os seus autores e cúmplices nas penalidades estabelecidas em lei.

Parágrafo único. A falsificação de diploma ou outros quaisquer títulos, uma vez verificada, será imediatamente comunicada ao Serviço de Identificação Profissional, do Departamento Nacional do Trabalho, remetendo-se-lhe os documentos falsificados, para instauração do processo que no caso couber.

Art. 346 – Será suspenso do exercício de suas funções, independentemente de outras penas em que possa incorrer, o químico, inclusive o licenciado, que incidir em alguma das seguintes faltas:

iii) revelar improbidade profissional, dar falso testemunho, quebrar o sigilo profissional e promover falsificações, referentes à prática de atos de que trata esta Seção;

b) concorrer com seus conhecimentos científicos para a prática de crime ou atentado contra a pátria, a ordem social ou a saúde pública;

c) deixar, no prazo marcado nesta Seção, de requerer a revalidação e registro do diploma estrangeiro, ou o seu registro profissional no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Parágrafo único. O tempo de suspensão a que alude este artigo variará entre 1 (um) mês e 1 (um) ano, a critério do Departamento Nacional do Trabalho, após processo regular, ressalvada a ação da justiça pública.

Art. 347 – Aqueles que exercerem a profissão de químico sem ter preenchido as condições do art. 325 e suas alíneas, nem promovido o seu registro, nos termos do art. 326, incorrerão na multa de 200 cruzeiros a 5.000 cruzeiros, que será elevada ao dobro, no caso de reincidência.

Art. 348 – Aos licenciados a que alude o § 1º do art. 325 poderão, por ato do Departamento Nacional do Trabalho, sujeito à aprovação do Ministro, ser cassadas as garantias asseguradas por esta Seção, desde que interrompam, por motivo de falta prevista no art. 346, a função pública ou particular em que se encontravam por ocasião da publicação do Decreto nº 24.693, de 12 de julho de 1934.

Art. 349 – O número de químicos estrangeiros a serviço de particulares, empresas ou companhias não poderá exceder de 1/3 (um terço) aos dos profissionais brasileiros compreendidos nos respectivos quadros.

Art. 350 – O químico que assumir a direção técnica ou cargo de químico de qualquer usina, fábrica, ou laboratório industrial ou de análise deverá, dentro de 24 (vinte e quatro) horas e por escrito, comunicar essa ocorrência ao órgão fiscalizador, contraindo, desde essa data, a responsabilidade da parte técnica referente à sua profissão, assim como a responsabilidade técnica dos produtos manufaturados.

§ 1º - Firmando-se contrato entre o químico e o proprietário da usina fábrica, ou laboratório, será esse documento apresentado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, para registro, ao órgão fiscalizador.

§ 2º - Comunicação idêntica à de que trata a primeira parte deste artigo fará o químico quando deixar a direção técnica ou o cargo de químico, em cujo exercício se encontrava, a fim de ressaltar a sua responsabilidade e fazer-se o cancelamento do contrato. Em caso de falência do estabelecimento, a comunicação será feita pela firma proprietária.

SEÇÃO XIV - DAS PENALIDADES

Art. 351 – Os infratores dos dispositivos do presente Capítulo incorrerão na multa de cinquenta a cinco mil cruzeiros, segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.

Parágrafo único. São competentes para impor penalidades as autoridades de primeira instância incumbidas da fiscalização dos preceitos constantes do presente Capítulo.

CAPÍTULO II - DA NACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO

SEÇÃO I - DA PROPORCIONALIDADE DE EMPREGADOS BRASILEIROS

Art. 352 – As empresas, individuais ou coletivas, que explorem serviços públicos dados em concessão, ou que exerçam atividades industriais ou comerciais, são obrigadas a manter, no quadro do seu pessoal, **quando composto de 3 (três) ou mais empregados, uma proporção de brasileiros não inferior à estabelecida no presente Capítulo.**

§ 1º - Sob a denominação geral de atividades industriais e comerciais compreende-se, além de outras que venham a ser determinadas em portaria do Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, as exercidas:

- iii) nos estabelecimentos industriais em geral;
- b) nos serviços de comunicações, de transportes terrestres, marítimos, fluviais, lacustres e aéreos;
- c) nas garagens, oficinas de reparos e postos de abastecimento de automóveis e nas cocheiras;

- d) na indústria da pesca;
- e) nos estabelecimentos comerciais em geral;
- f) nos escritórios comerciais em geral;
- g) nos estabelecimentos bancários, ou de economia coletiva, nas empresas de seguros e nas de capitalização;
- h) nos estabelecimentos jornalísticos, de publicidade e de radiodifusão;
- iii) nos estabelecimentos de ensino remunerado, excluídos os que neles trabalhem por força de voto religioso;
- j) nas drogarias e farmácias;
- k) nos salões de barbeiro ou cabeleireiro e de beleza;
- l) nos estabelecimentos de diversões públicas, excluídos os elencos teatrais, e nos clubes esportivos;
- m) nos hotéis, restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres;
- n) nos estabelecimentos hospitalares e fisioterápicos cujos serviços sejam remunerados, excluídos os que neles trabalhem por força de voto religioso;
- o) nas empresas de mineração;

§ 2º - Não se acham sujeitas às obrigações da proporcionalidade as indústrias rurais, as que, em zona agrícola, se destinem ao beneficiamento ou transformação de produtos da região e as atividades industriais de natureza extrativa, salvo a mineração.

Art. 353 – Equiparam-se aos brasileiros, para os fins deste Capítulo, **ressalvado o exercício de profissões reservadas aos brasileiros natos ou aos brasileiros em geral, os estrangeiros que, residindo no País há mais de dez anos, tenham cônjuge ou filho brasileiro, e os portugueses.** (Redação dada pela Lei nº 6.651, de 23.5.1979)

Art. 354 – A proporcionalidade será de **2/3 (dois terços) de empregados brasileiros, podendo**, entretanto, ser fixada proporcionalidade inferior, em atenção às circunstâncias especiais de cada atividade, mediante ato do Poder Executivo, e depois de devidamente apurada pelo Departamento Nacional do Trabalho e pelo Serviço de Estatística de Previdência e Trabalho a insuficiência do número de brasileiros na atividade de que se tratar.

Parágrafo único. A proporcionalidade é **obrigatória** não só em relação à totalidade do quadro de empregados, com as exceções desta Lei, **como ainda em relação à correspondente folha de salários.**

Art. 355 – Consideram-se como **estabelecimentos autônomos**, para os efeitos da proporcionalidade a ser observada, as sucursais, filiais e agências em que **trabalhem 3 (três) ou mais empregados.**

Art. 356 – Sempre que uma empresa ou indivíduo explore atividades sujeitas a proporcionalidades diferentes, observar-se-á, em relação a cada uma delas, a que lhe corresponder.

Art. 357 – Não se compreendem na proporcionalidade os empregados que exerçam funções técnicas especializadas, desde que, a juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, haja falta de trabalhadores nacionais.

Art. 358 – Nenhuma empresa, ainda que não sujeita à proporcionalidade, poderá pagar a brasileiro que exerça função análoga, a juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, à que é exercida por estrangeiro a seu serviço, salário inferior ao deste, excetuando-se os casos seguintes:

iii) quando, nos estabelecimentos que não tenham quadros de empregados organizados em carreira, o brasileiro contar menos de 2 (dois) anos de serviço, e o estrangeiro mais de 2 (dois) anos;

b) quando, mediante aprovação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, houver quadro organizado em carreira em que seja garantido o acesso por antiguidade;

c) quando o brasileiro for aprendiz, ajudante ou servente, e não o for o estrangeiro;

d) quando a remuneração resultar de maior produção, para os que trabalham à comissão ou por tarefa.

Parágrafo único. Nos casos de falta ou cessação de serviço, a dispensa do empregado estrangeiro deve preceder à de brasileiro que exerça função análoga.

SEÇÃO II - DAS RELAÇÕES ANUAIS DE EMPREGADOS

Art. 359 – Nenhuma empresa poderá admitir a seu serviço empregado estrangeiro sem que este exiba a carteira de identidade de estrangeiro devidamente anotada.

Parágrafo único. A empresa é obrigada a assentar no registro de empregados os dados referentes à nacionalidade de qualquer empregado estrangeiro e o número da respectiva carteira de identidade.

Art. 360 – Toda empresa compreendida na enumeração do art. 352, § 1º, deste Capítulo, qualquer que seja o número de seus empregados, deve apresentar anualmente às repartições competentes do Ministério do Trabalho, de 2 de maio a 30 de junho, uma relação, em três vias, de todos os seus empregados, segundo o modelo que for expedido.

§ 1º - As relações terão, na primeira via, o selo de três cruzeiros pela folha inicial e dois cruzeiros por folha excedente, além do selo do Fundo de Educação, e nelas será assinalada, em tinta vermelha, a modificação havida com referência à última relação apresentada. Se se tratar de nova empresa, a relação, encimada pelos dizeres – Primeira Relação – deverá ser feita dentro de 30 (trinta) dias de seu registro no Departamento Nacional da Indústria e Comércio ou repartições competentes.

§ 2º - A entrega das relações far-se-á diretamente às repartições competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou, onde não as houver, às Coletorias Federais, que as remeterão desde logo àquelas repartições. A entrega operar-se-á contra recibo especial, cuja exibição é obrigatória, em caso de fiscalização, enquanto não for devolvida ao empregador a via autenticada da declaração.

§ 3º - Quando não houver empregado far-se-á declaração negativa.

Art. 361 – Apurando-se, das relações apresentadas, qualquer infração, será concedido ao infrator o prazo de **10 (dez) dias** para defesa, seguindo-se o despacho pela autoridade competente.

Art. 362 – As repartições às quais competir a fiscalização do disposto no presente Capítulo manterão fichário especial de empresas, do qual constem as anotações referentes ao respectivo cumprimento, e

fornecerão aos interessados as certidões de quitação que se tornarem necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º - As certidões de quitação farão prova até 30 de setembro do ano seguinte àquele a que se referiram e estarão sujeitas à taxa correspondente a 1/10 (um décimo do salário-mínimo regional. Sem elas nenhum fornecimento ou contrato poderá ser feito com o Governo da União, dos Estados ou Municípios, ou com as instituições paraestatais a eles subordinadas, nem será renovada autorização a empresa estrangeira para funcionar no País. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (Vide Lei nº 8.522, de 1992) (Vide Medida Provisória nº 958, de 2020) (Vide Lei nº 13.999, de 2020) (Vide Medida Provisória nº 975, de 2020). (Vide Medida Provisória nº 1.028, de 2021). (Vide Lei nº 14.179, de 2021)

§ 2º - A primeira via da relação, depois de considerada pela repartição fiscalizadora, será remetida anualmente ao Departamento Nacional de Mão-de-Obra (DNMO), como subsídio ao estudo das condições de mercado de trabalho, de um modo geral, e, em particular, no que se refere à mão-de-obra qualificada. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 3º - A segunda via da relação será remetida pela repartição competente ao Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho e a terceira via devolvida à empresa, devidamente autenticada. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 4º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica às contratações de operações de crédito realizadas com instituições financeiras criadas por lei própria ou autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.690, de 2023)

SEÇÃO III - DAS PENALIDADES

Art. 363 – O processo das infrações do presente Capítulo obedecerá ao disposto no Título “Do Processo de Multas Administrativas”, no que lhe for aplicável, com observância dos modelos de auto a serem expedidos.

Art. 364 – As infrações do presente Capítulo serão punidas com a multa de cem a dez mil cruzeiros.

Parágrafo único. Em se tratando de empresa concessionária de serviço público, ou de sociedade estrangeira autorizada a funcionar no País, se a infratora, depois de multada, não atender afinal ao cumprimento do texto infringido poderá ser-lhe cassada a concessão ou autorização.

SEÇÃO IV - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 365 – O presente Capítulo não derroga as restrições vigentes quanto às exigências de nacionalidade brasileira para o exercício de determinadas profissões nem as que vigoram para as faixas de fronteiras, na conformidade da respectiva legislação.

Art. 366 – Enquanto não for expedida a carteira a que se refere o art. 359 deste Capítulo, valerá, a título precário, como documento hábil, uma certidão, passada pelo serviço competente do Registro de Estrangeiros, provando que o empregado requereu sua permanência no País.

Art. 367 – A redução a que se refere o art. 354, enquanto o Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho não dispuser dos dados estatísticos necessários à fixação da proporcionalidade conveniente para cada atividade, poderá ser feita por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, mediante representação fundamentada da associação sindical.

Parágrafo único. O Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho deverá promover, e manter em dia, estudos necessários aos fins do presente Capítulo.

SEÇÃO V - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS SOBRE A NACIONALIZAÇÃO DA MARINHA MERCANTE

Art. 368 – O comando de navio mercante nacional só poderá ser exercido por brasileiro nato.

Art. 369 – A tripulação de navio ou embarcação nacional será constituída, pelo menos, de **2/3 (dois terços) de brasileiros natos**.
(Redação dada pela Lei nº 5.683, de 21.7.1971)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos navios nacionais de pesca, sujeitos a legislação específica.
(Incluído pela Lei nº 5.683, de 21.7.1971)

Art. 370 – As empresas de navegação organizarão as relações dos tripulantes das respectivas embarcações, enviando-as no prazo a que se refere a Seção II deste Capítulo à Delegacia do Trabalho Marítimo onde as mesmas tiverem sede.

Parágrafo único. As relações a que alude o presente artigo obedecerão, na discriminação hierárquica e funcional do pessoal embarcado, ao quadro aprovado pelo regulamento das Capitanias dos Portos.

Art. 371 – A presente Seção é também aplicável aos serviços de navegação fluvial e lacustre e à praticagem nas barras, portos, rios, lagos e canais.

CAPÍTULO III - DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER

SEÇÃO I - DA DURAÇÃO, CONDIÇÕES DO TRABALHO E DA DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER

(Redação dada pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 119. MEQINDICA

A dúvida razoável e objetiva sobre a data de início da gravidez e sua contemporaneidade ao contrato de trabalho não afasta a garantia de emprego à gestante. **28.04.2025**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 125. MEQINDICA

A recusa da empregada gestante em retornar ao trabalho, mesmo diante de oferta de emprego pelo empregador, não configura renúncia à garantia prevista no art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), subsistindo o direito à indenização substitutiva em relação ao período de estabilidade gestacional. **16.05.25**

Art. 372 – Os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino, **naquilo em que não colidirem com a proteção especial instituída por este Capítulo**.

Parágrafo único (Revogado pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 373 – A duração normal de trabalho da mulher será de **8 (oito) horas diárias**, **exceto nos casos para os quais for fixada duração inferior**.

Art. 373-A. **Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado:**
(Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)

I – publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)

II – recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)

III – considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)

IV – exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

V – impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)

VI – proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta a adoção de medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher. (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)

Lei nº 13.271/16. Art. 1º. As empresas privadas, os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, ficam proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias e de clientes do sexo feminino.

Art. 374. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Art. 375. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Art. 376 (Revogado pela Lei nº 10.244, de 2001)

Art. 377 – A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando, em hipótese alguma, a redução de salário.

OJ-SDI-1-TST 44. É devido o salário maternidade, de 120 dias, desde a promulgação da CF/1988, ficando a cargo do empregador o pagamento do período acrescido pela Carta.

Art. 378. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

SEÇÃO II - DO TRABALHO NOTURNO

Art. 379 - (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Art. 380 (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Art. 381 – O trabalho noturno das mulheres terá **salário superior ao diurno**.

§ 1º - Para os fins desse artigo, os salários serão acrescidos duma percentagem adicional de **20% (vinte por cento) no mínimo**.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

§ 2º - Cada hora do período noturno de trabalho das mulheres terá **52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos**.

	Horário noturno	Hora noturna	Porcentagem	Fundamentação
Urbano	22h às 05h	52'30''	20%	Art. 73, CLT
Rural – Pecuária	20h às 04h	60 minutos	25%	Lei nº 5.889/73
Rural – Agricultura	21 às 05h	60 minutos	25%	Lei nº 5.889/73
Portuário	19h às 07h	60 minutos	20%	OJ 60, SDI-1, TST
Petroleiro	22h às 05h	60 minutos	20%	Súmula 112, TST
Aeronauta	22h às 05h (em terra) 18h às 06h (em voo)	52'30''	20%	Lei nº 13.475/17
Advogado	20h às 05h	60 minutos	25%	Lei nº 8.906/94
Engenheiro, arquiteto, veterinário, agrônomo, químico	22h às 05h	60 minutos	25%	Lei 4.95-A/66

SEÇÃO III - DOS PERÍODOS DE DESCANSO

Art. 382 – Entre 2 (duas) jornadas de trabalho, haverá um intervalo de **11(onze) horas consecutivas**, no mínimo, destinado ao repouso.

Art. 383 – Durante a jornada de trabalho, será concedido à empregada um período para refeição e repouso **não inferior a 1 (uma) hora nem superior a 2 (duas) horas salvo a hipótese prevista no art. 71, § 3º**.

Art. 384 – (Revogado pela Lei nº 13.467, de 2017)

CLT. Art. 384. Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho. **Texto antes da revogação.**

TEMA 528 (STF) – O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 63. MEQINDICA

O descumprimento do intervalo previsto no art. 384 da CLT, no período anterior à vigência da Lei nº 13.467/17, enseja o pagamento de 15 minutos como labor extraordinário, não se exigindo tempo mínimo de sobrejornada como condição para concessão do intervalo à mulher. **24.02.25**

Art. 385 – O descanso semanal será de **24 (vinte e quatro) horas consecutivas** e coincidirá no todo ou em parte com o **domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo da autoridade competente, na forma das disposições gerais, caso em que recairá em outro dia.**

Parágrafo único. Observar-se-ão, igualmente, os preceitos da legislação geral sobre a proibição de trabalho nos feriados civis e religiosos.

Art. 386 – Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma **escala de revezamento quinzenal**, que favoreça o repouso dominical.

SEÇÃO IV - DOS MÉTODOS E LOCAIS DE TRABALHO

Art. 387 - (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Art. 388 – Em virtude de exame e parecer da autoridade competente, o Ministro do Trabalho, Industria e Comercio poderá estabelecer derrogações totais ou parciais às proibições a que alude o artigo anterior, quando tiver desaparecido, nos serviços considerados perigosos ou insalubres, todo e qualquer caráter perigoso ou prejudicial mediante a aplicação de novos métodos de trabalho ou pelo emprego de medidas de ordem preventiva.

Art. 389 – Toda empresa é **obrigada:** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

I – a **prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho**, tais como ventilação e iluminação e outros que se fizerem necessários à segurança e ao conforto das mulheres, a critério da autoridade competente; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

II – a **instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários**; dispor de cadeiras ou bancos, em número suficiente, que permitam às mulheres **trabalhar sem grande esgotamento físico**; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

III – a **instalar vestiários com armários individuais privativos das mulheres, exceto os estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e atividades afins, em que não seja exigida a troca de roupa e outros**, a critério da autoridade competente em matéria de segurança e higiene do trabalho, **admitindo-se como suficientes as gavetas ou escaninhos, onde possam as empregadas guardar seus pertences**; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

IV – a fornecer, **gratuitamente**, a juízo da autoridade competente, os **recursos de proteção individual**, tais como óculos, máscaras, luvas e roupas especiais, para a defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da pele, de acordo com a natureza do trabalho. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º - Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos **30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos** de idade **terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação.** (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

STF – ARE 1.562.586

Em decorrência das normas constitucionais que determinam a proteção do mercado de trabalho da mulher (Constituição Federal, art. 7º, inciso XX), e a proteção da maternidade e da infância (Constituição Federal, art. 227), a expressão estabelecimento, constante do § 1º do art. 389 da CLT, deve ser interpretada de modo a abarcar o shopping center em relação aos empregados dos lojistas que integram o centro comercial. **27.05.26**

§ 2º - A exigência do § 1º **poderá** ser suprida por meio de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do Sesi, do Sesc, da LBA ou de entidades sindicais. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

TST-E-RR-131651-27.2015.5.13.0008 (Info 243)

Incumbe aos shopping centers assegurar, diretamente ou por outros meios, “local apropriado, onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação”, atendendo ao escopo do art. 227 da CF. Salienta-se que a norma a ser extraída do texto legal deve ser atual, manter sua perenidade, não podendo ficar paralisada no ano de sua edição. Há de sofrer adaptações aos novos tempos, com inclusão de figuras que vão surgindo na sociedade não antevistas pelo legislador, como no caso dos shopping centers. Portanto, deve-se fazer uma interpretação extensiva da ratio da Lei, em especial, dos §§ 1º e 2º do art. 389 da CLT ora em análise. Nessa esteira, resta patente que os shopping centers devem cumprir a obrigação constante dos mencionados parágrafos do dispositivo celetista, qual seja, a disponibilização de creches, para os filhos das empregadas das lojas que abriga e que estejam em período de amamentação, cumprindo, assim, sua função social.

Art. 390 – Ao empregador é **vedado** empregar a mulher em serviço que demande o emprego de **força muscular superior a 20 (vinte) quilos para o trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional**.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

Parágrafo único. **Não está compreendida na determinação deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos.**

PESO MÁXIMO PARA HOMEM	PESO MÁXIMO PARA MULHERES E MENORES
60kg, salvo remoção por vagonetes	Trabalho ocasional: 25kg, salvo remoção por vagonetes
-	Trabalho contínuo: 20kg, salvo remoção por vagonetes.

Art. 390-A. (VETADO).

(Incluído pela Lei nº 9.799, de 1999)

Art. 390-B. As vagas dos cursos de formação de mão-de-obra, ministrados por instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de ensino profissionalizante, **serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos.** (Incluído pela Lei nº 9.799, de 1999)

Art. 390-C. As empresas com **mais de cem empregados**, de ambos os sexos, deverão manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional da mão-de-obra. (Incluído pela Lei nº 9.799, de 1999)

Art. 390-D. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 9.799, de 1999)

Art. 390-E. A pessoa jurídica **poderá** associar-se a entidade de formação profissional, sociedades civis, sociedades cooperativas, órgãos e entidades públicas ou entidades sindicais, bem como firmar convênios para o desenvolvimento de ações conjuntas, **visando à execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher.** (Incluído pela Lei nº 9.799, de 1999)

SEÇÃO V - DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE

Art. 391 – Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez.

Parágrafo único. Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego, por motivo de casamento ou de gravidez.

Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, **ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado**, garante à empregada gestante a **estabilidade provisória** prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Incluído pela Lei nº 12.812, de 2013)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-22/FCC (2022)

Parágrafo único. O disposto no **caput** deste artigo **aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção.** (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Lei Complementar 146/2014. Art. 1º O direito prescrito na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, **nos casos em que ocorrer o falecimento da genitora, será assegurado a quem detiver a guarda do seu filho.**

TEMA 542 STF – **MEQINDICA**

A trabalhadora gestante tem direito ao **gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente** do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, **ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado** (Tema 542 de Repercussão Geral – RE 842844, Relator MIN. LUIZ FUX, Plenário, 5.10.2023) **JÁ CAIU:** TRT-24/FGV (2025)

TST- TEMA 002 – IAC nº 5639-31.2013.5.12.0051 – **MEQINDICA**

O Tribunal Pleno, por maioria, definiu a seguinte tese jurídica para o Tema de Incidente de Assunção de Competência nº 0002 – GESTANTE. TRABALHO TEMPORÁRIO. LEI Nº 6.019/74. GARANTIA PROVISÓRIA DO EMPREGO. SÚMULA Nº 244, III, DO TST:

TESE INICIAL (SUPERADA): ~~é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei nº 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.~~ TST-IAC5639-31.2013.5.12.0051, Tribunal Pleno, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, red. p/ acórdão Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 18.11.2019 (info 212).

NOVA TESE FIRMADA PELO TST: A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 542 possui aderência e vincula o regime jurídico dos contratos de trabalho regidos pela Lei nº 6.019/1974, razão pela qual **se aplica** às trabalhadoras assim consideradas a garantia provisória prevista no art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. *Modulação dos efeitos aprovada para fixar a data de 10/10/2023 como marco inicial da superação da tese firmada no IAC nº 5639-31.2013.5.12.0051.*

TST. Súmula 244. I – O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador **não afasta** o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, “b” do ADCT). **JÁ CAIU:** TRT-2/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025)

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração **se esta se der durante o período de estabilidade**. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

III – A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. **JÁ CAIU:** TRT-10/CEBRASPE (2025)

OJ-SDC-TST 30. Nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT, a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9º da CLT, **torna-se nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das garantias referentes à manutenção do emprego e salário.**

OJ-SDI-1-TST 399. O ajuizamento de ação trabalhista **após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação**, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional inscrito no art. 7º, XXIX, da CF/1988, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período estável.

Art. 392 – A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de **120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.** (Redação dada pela Lei nº 10.421, 15.4.2002) (Vide Lei nº 13.985, de 2020)

ADI 6327 (Info 1073 – STF)

Nos casos de internações pós-parto que **durem mais de duas semanas**, o termo inicial da licença-maternidade e do salário-maternidade é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido — o que ocorrer por último —, **prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação**, visto que não podem ser reduzidos de modo irrazoável e conflitante com o direito social de proteção à maternidade e à infância.

RE 1.211.446 (Tema 1072)

A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença-maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade. STF, RE 1.211.446/SP, relator Ministro Luiz Fux, julgamento finalizado em 13.03.2024.

§ 1º – A empregada **deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste.** (Redação dada pela Lei nº 10.421, 15.4.2002)

§ 2º – Os períodos de repouso, antes e depois do parto, **poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico.** (Redação dada pela Lei nº 10.421, 15.4.2002)

§ 3º – Em caso de **parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste artigo.** (Redação dada pela Lei nº 10.421, 15.4.2002)

§ 4º – É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos: (Redação dada pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)

I – **transferência de função**, quando as **condições de saúde o exigirem**, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)

II – **dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.** (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)

PRORROGAÇÃO DE 60 DIAS	PRORROGAÇÃO DE 60 DIAS
Art. 1º, Lei nº 11.770/08	Art. 5º, I, Lei nº 13.985/2020
Art. 1º É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar: I – por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal;	A licença-maternidade prevista no art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, será de 180 dias no caso de mães de crianças nascidas até 31 de dezembro de 2019 acometidas por sequelas neurológicas decorrentes da Síndrome Congênita do Zika Vírus, assegurado, nesse período, o recebimento de salário-maternidade previsto no art. 71 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 5º (VETADO) (incluído pela Lei nº 10.421, de 2002)

§ 6º A licença-maternidade de que trata o caput deste artigo será **prorrogada por 60 (sessenta) dias** em razão de **nascimento ou de adoção de criança com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika.** (Incluído pela Lei nº 15.156, de 2025)

§ 7º Em caso de **internação hospitalar que supere o prazo de 2 (duas) semanas** previsto no § 2º deste artigo, desde que **comprovado o nexa com o parto**, a licença-maternidade **poderá se estender em até 120 (cento e vinte) dias** após a alta da mãe e do recém-nascido, descontado o tempo de repouso anterior ao parto. (incluído pela Lei nº 15.222, de 2025)

Art. 392-A. **À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 desta Lei.** (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

§ 1º (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2º (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3º (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 4º – A licença-maternidade só será concedida mediante **apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardião**. (Incluído pela Lei nº 10.421, 15.4.2002)

§ 5º – A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a **apenas um dos adotantes ou guardiões empregado ou empregada**. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

Art. 392-B. Em caso de **morte da genitora**, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, **exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono**. (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013) (Vigência)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

Art. 392-C. **Aplica-se**, no que couber, o disposto no art. 392-A e 392-B **ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção**. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)

Art. 393 – Durante o período a que se refere o art. 392, a mulher terá direito ao **salário integral** e, quando **variável**, calculado de acordo com a média dos **6 (seis) últimos meses de trabalho**, bem como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda **facultado** reverter à função que anteriormente ocupava. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 394 – **Mediante atestado médico**, à mulher grávida é **facultado** romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, **desde que este seja prejudicial à gestação**.

Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, **nesta incluído o valor do adicional de insalubridade**, a empregada **deverá** ser afastada de: (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

I – **atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-24/FGV (2025)

II – atividades consideradas insalubres em **grau médio ou mínimo**, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vide ADIN 5938)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

III – atividades consideradas insalubres **em qualquer grau**, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vide ADIN 5938)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023)

ADI 5938 (Info 942 – STF) – **MEQINDICA**

É **inconstitucional** a expressão “quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento”, contida nos incisos II e III do art. 394-A da CLT, inseridos pelo art. 1º da Lei nº 13.467/2017. Essa expressão, inserida no art. 394-A da CLT, tinha como objetivo autorizar que empregadas grávidas ou lactantes pudessem trabalhar em atividades insalubres. **Ocorre que o STF entendeu que o trabalho de gestantes e de lactantes em atividades insalubres viola a Constituição Federal.** O art. 6º da CF/88 proclama importantes direitos, entre eles a proteção à maternidade, a proteção do mercado de trabalho da mulher e redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A proteção para que a gestante e a lactante não sejam expostas a atividades insalubres caracteriza-se como importante direito social instrumental que **protege não apenas a mulher como também a criança (art. 227 da CF/88).** A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido. Em suma, é proibido o trabalho da gestante ou da lactante em atividades insalubres. STF. Plenário. ADI 5938/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/5/2019 (Info 942). Art. 394-A da CLT, inseridos pelo art. 1º da Lei nº 13.467/2017.

§ 1º (VETADO) (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2º - **Cabe à empresa** pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, **efetivando-se a compensação**, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 3º - Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do **caput** deste artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como **gravidez de risco e ensinará a percepção de salário-maternidade**, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, **durante todo o período de afastamento.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 395 – Em caso de **aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial**, a mulher terá um **repouso remunerado de 2 (duas) semanas**, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento.

Art. 396 – Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete **6 (seis) meses de idade**, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a **2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um.** (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-14/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022)

§ 1º – Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2º – Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo **deverão ser definidos em acordo individual** entre a mulher e o empregador. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022); TRT-14/FCC (2022)

Art. 397 – O SESI, o SESC, a LBA e outras entidades públicas destinadas à assistência à infância manterão ou subvencionarão, de acordo com suas possibilidades financeiras, escolas maternais e jardins de infância, distribuídos nas zonas de maior densidade de trabalhadores, destinados especialmente aos filhos das mulheres empregadas. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 398 - (Revogado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 399 – O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio conferirá diploma de benemerência aos empregadores que se distinguirem pela organização e manutenção de creches e de instituições de proteção aos menores em idade pré-escolar, desde que tais serviços se recomendem por sua generosidade e pela eficiência das respectivas instalações.

Art. 400 – Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação **deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária.**

LICENÇA MATERNIDADE	GARANTIA PROVISÓRIA NO EMPREGO
120 dias	Da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto

CONTRATO TEMPORÁRIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Para o STF, tem garantia provisória no emprego (tema 542 + ARE 1.331.863).	-
Para o TST, não tinha garantia provisória no emprego. Contudo, acompanhando o entendimento do STF, o TST modificou seu posicionamento e estabeleceu que tem garantia provisória no emprego.	Para o TST (súmula 244) há garantia provisória no emprego.,

SEÇÃO VI - DAS PENALIDADES

Art. 401 – Pela infração de qualquer dispositivo deste Capítulo, será imposta ao empregador a multa de cem a mil cruzeiros, aplicada, nesta Capital, pela autoridade competente de 1ª instância do Departamento Nacional do Trabalho, e, nos Estados e Território do Acre, pelas autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou por aquelas que exerçam funções delegadas.

§ 1º - A penalidade será sempre aplicada no grau máximo

iii) se ficar apurado o emprego de artifício ou simulação para fraudar a aplicação dos dispositivos deste Capítulo;

b) nos casos de reincidência.

§ 2º - O processo na verificação das infrações, bem como na aplicação e cobrança das multas, será o previsto no título “Do Processo de Multas Administrativas”, observadas as disposições deste artigo.

Art. 401-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.799, de 1999)

Art. 401-B. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.799, de 1999)

CAPÍTULO IV - DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

CF/88.	
CF/88. Art. 7º - XXXIII – proibição de trabalho <u>noturno, perigoso ou insalubre</u> a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos , salvo na condição de aprendiz , a partir de quatorze anos ;	
Entre 14 e 16 anos	Aprendiz
Entre 16 e 18 anos	É possível trabalhar, exceto trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
Acima de 18 anos	Qualquer trabalho.

OJ-SDC-TST 26. Os empregados menores **não podem** ser discriminados em cláusula que fixa salário-mínimo profissional para a categoria.

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 402 – Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação **o trabalhador de quatorze até dezoito anos** (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

Lei Complementar 150/2015. Art. 1º, parágrafo único. É **vedada** a contratação de menor de 18 anos para **desempenho de trabalho doméstico**, de acordo com a Convenção no 182, de 1999, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com o Decreto no 6.481, de 12 de junho de 2008.

Parágrafo único. O trabalho do menor reger-se-á pelas disposições do presente Capítulo, **exceto no serviço em oficinas em que trabalhem exclusivamente pessoas da família do menor e esteja este sob a direção do pai, mãe ou tutor, observado, entretanto, o disposto nos arts. 404, 405 e na Seção II.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 403 – **É proibido qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos de idade**, salvo na condição de **aprendiz, a partir dos quatorze anos.** (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

Parágrafo único. O trabalho do menor **não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola.** (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

a) revogada; (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

b) revogada. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

Art. 404 – Ao menor de 18 (dezoito) anos é **vedado o trabalho noturno**, considerado este o que for executado no período compreendido entre as **22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) horas**.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022)

Art. 405 – Ao menor **não será permitido** o trabalho: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

I – nos locais e serviços **perigosos ou insalubres**, constantes de quadro para esse fim aprovado pelo Diretor Geral do Departamento de Segurança e Higiene do Trabalho; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

II – em locais ou serviços **prejudiciais à sua moralidade**. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º (Revogado pela Lei 10.097, de 2000)

§ 2º - O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros **dependerá de prévia autorização do Juiz de Menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral**. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 3º - Considera-se **prejudicial à moralidade do menor o trabalho**: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

a) prestado de qualquer modo, em **teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos**; (Incluída pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

b) em **empresas circenses, em funções de acróbata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes**; (Incluída pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

c) de **produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral**; (Incluída pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

d) consistente na **venda, a varejo, de bebidas alcoólicas**. (Incluída pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 4º - Nas localidades em que existirem, oficialmente reconhecidas, instituições destinadas ao amparo dos menores jornaleiros, só aos que se encontrem sob o patrocínio dessas entidades será outorgada a autorização do trabalho a que alude o § 2º. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 5º - Aplica-se ao menor o disposto no art. 390 e seu parágrafo único. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 406 – O Juiz de Menores poderá autorizar ao menor o trabalho a que se referem as letras “a” e “b” do § 3º do art. 405: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

I – desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

II – desde que se certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 407 – Verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou a sua moralidade, **poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

Parágrafo único. Quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de função, **configurar-se-á a rescisão do contrato de trabalho**, na forma do art. 483. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 408 – **Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 409 – Para maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos menores, a autoridade fiscalizadora **poderá proibir-lhes o gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho.**

Art. 410 – O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá derrogar qualquer proibição decorrente do quadro a que se refere a alínea “a” do art. 405 quando se certificar haver desaparecido, parcial ou totalmente, o caráter perigoso ou insalubre, que determinou a proibição.

SEÇÃO II - DA DURAÇÃO DO TRABALHO

Art. 411 – A duração do trabalho do menor regular-se-á pelas disposições legais relativas à duração do trabalho em geral, com as restrições estabelecidas neste Capítulo.

Art. 412 – Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 (dois) turnos, haverá um intervalo de repouso, **não inferior a 11(onze) horas.**

Art. 413 – É **vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo:** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

I – **até mais 2 (duas) horas**, independentemente de acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo nos termos do Título VI desta Consolidação, desde que o **excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro**, de modo a ser observado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) horas semanais ou outro inferior legalmente fixada; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

II – **excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 (doze) horas, com acréscimo salarial de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento.** (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Parágrafo único. Aplica-se à prorrogação do trabalho do menor o disposto no art. 375, no parágrafo único do art. 376, no art. 378 e no art. 384 desta Consolidação. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 414 – **Quando o menor de 18 (dezoito) anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas.**



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

SEÇÃO III - DA ADMISSÃO EM EMPREGO E DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 415 – Haverá a Carteira de Trabalho e Previdência Social para todos os menores de 18 anos, sem distinção do sexo, empregados em empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e daqueles que lhes forem equiparados. (Vide Decreto-lei nº 926, de 10.10.1969)

Parágrafo único. (Revogada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 416 – **Os menores de 18 anos só poderão ser admitidos, como empregados, nas empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e naqueles que lhes forem equiparados, quando possuidores da carteira a que se refere o artigo anterior, salvo a hipótese do art. 422.** (Vide Decreto-lei nº 926, de 10.10.1969)

Art. 417. (Revogada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 418. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Art. 419. (Revogada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 420. (Revogada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 421. (Revogada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 422. (Revogada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 423 – **O empregador não poderá fazer outras anotações na carteira de trabalho e previdência social além das referentes ao salário, data da admissão, férias e saída.** (Vide Lei nº 5.686, de 1971)

SEÇÃO IV - DOS DEVERES DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS DE MENORES E DOS EMPREGADORES DA APRENDIZAGEM

Art. 424 – É **dever** dos responsáveis legais de menores, pais, mães, ou tutores, **afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição física, ou prejudiquem a sua educação moral.**

ECA. Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, é **vedado** trabalho: I – noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte; II – perigoso, insalubre ou penoso; III – realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; IV – realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola.

Art. 425 – Os empregadores de menores de 18 (dezoito) anos são **obrigados** a velar pela observância, nos seus estabelecimentos ou empresas, **dos bons costumes e da decência pública, bem como das regras da segurança e da medicina do trabalho.**

Art. 426 – É **dever** do empregador, na hipótese do art. 407, **proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de serviço.**

Art. 427 – O empregador, cuja empresa ou estabelecimento ocupar menores, será **obrigado a conceder-lhes o tempo que for necessário para a frequência às aulas.**

Parágrafo único. Os estabelecimentos situados em lugar onde a escola estiver a maior distância que 2 (dois) quilômetros, e que ocuparem, permanentemente, mais de 30 (trinta) menores analfabetos, de 14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos, serão obrigados a manter local apropriado em que lhes seja ministrada a instrução primária.

Art. 428 – Contrato de aprendizagem é o **contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado**, em que o empregador se compromete a assegurar ao **maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos** inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. (Redação dada pela Lei nº 11.180, de 2005)

§ 1º – A validade do contrato de aprendizagem **pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.** (Redação dada pela Lei nº 11.788, de 2008)

§ 2º – Ao aprendiz, **salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora.** (Redação dada pela Lei nº 13.420, de 2017)

ADI 6223

Não viola a Constituição Federal a exclusão dos aprendizes do rol de beneficiados por piso salarial regional. Isso porque a Lei Complementar 103/2000, editada com base no art. 22, parágrafo único, da Constituição Federal, confere uma faculdade aos entes regionais para estabelecer ou não pisos salariais regionais, inexistindo comando específico na referida legislação complementar federal para a inclusão dos aprendizes entre os beneficiados pelo estabelecimento do piso salarial regional

Lei nº 8.036/1990 (FGTS) Art. 15, §7º. Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida para **2%.**

§ 3º – O contrato de aprendizagem **não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.** (Redação dada pela Lei nº 11.788, de 2008)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025)

§ 4º – A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo **caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho.** (Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000)

§ 5º – **A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de deficiência.** (Incluído pela Lei nº 11.180, de 2005)

§ 6º – Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência **deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização.** (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 7º – Nas localidades onde **não houver oferta de ensino médio** para o cumprimento do disposto no § 1º deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, **desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental.** (Incluído pela Lei nº 11.788, de 2008)

§ 8º – Para o aprendiz com deficiência com 18 (dezoito) anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 429 – Os estabelecimentos de qualquer natureza são **obrigados** a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a **cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo,** dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, **cujas funções demandem formação profissional.** (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 66. **MEQINDICA**

O número de trabalhadores que exercem as atividades de motorista e de cobrador de empresa de transporte coletivo deve integrar a base de cálculo a ser utilizada na apuração do cumprimento da cota de aprendizagem prevista no artigo 429 da CLT. **24.02.25**

TST-ROT-10139-07.2020.5.03.0000 (Info 242)

No caso, os sindicatos, ao pactuarem cláusula que excluía os aeronautas da base de cálculo das cotas de contratação de pessoas com deficiência e de aprendizes, extrapolaram o interesse coletivo das categorias representadas, alcançando e regulando direito difuso em matéria de ordem e de políticas públicas que não são passíveis de regulação pela via da negociação coletiva, tudo em flagrante violação do art. 611 da CLT e não atendimento dos requisitos de validade estabelecidos no art. 104 do CCB.

TST-E-RR-822-68.2011.5.23.0056 (Info 216)

O descumprimento pela empresa do percentual mínimo de contratação de aprendizes, prevista no art. 429 da CLT, mostra-se suficiente à configuração do dano moral coletivo, sendo despendendo comprovar a repercussão do ato ilícito na consciência coletiva do grupo social. A regularização desse percentual de contratação pela empresa, após o ajuizamento da ação ou do inquérito proposto pelo Ministério Público do Trabalho, não extingue o feito sem julgamento de mérito, tampouco descaracteriza o dano imaterial coletivo decorrente do descumprimento da cota de aprendizes, visto que já caracterizada a lesão à coletividade.

a) revogada; (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

b) revogada. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

§ 1º-A. O limite fixado neste artigo **não se aplica** quando o **empregador for entidade sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a educação profissional.** (Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000)

§ 1º-B. Os estabelecimentos a que se refere o **caput poderão destinar o equivalente a até 10% (dez por cento) de sua cota de aprendizes à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas a práticas de atividades desportivas, à prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e à organização e promoção de eventos esportivos.** (Redação dada pela Lei nº 13.420, de 2017)

§ 1º – As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que trata o caput, darão lugar à admissão de um aprendiz. (Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000)

§ 2º – Os estabelecimentos de que trata o **caput** ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 3º - Os estabelecimentos de que trata o **caput poderão ofertar vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores locais responsáveis pela prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas.** (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

Art. 430 – Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta **poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica**, a saber: (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

I – **Escolas Técnicas de Educação;** (Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000)

II – **entidades sem fins lucrativos**, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. (Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000)

III – **entidades de prática desportiva das diversas modalidades filiadas ao Sistema Nacional do Desporto e aos Sistemas de Desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.** (Incluído pela Lei nº 13.420, de 2017)

§ 1º – As entidades mencionadas neste artigo **deverão** contar com estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados. (Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000)

§ 2º – Aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem, com aproveitamento, **será concedido certificado de qualificação profissional**. (Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000)

§ 3º – O Ministério do Trabalho fixará normas para avaliação da competência das entidades mencionadas nos incisos II e III deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.420, de 2017)

§ 4º – As entidades mencionadas nos incisos II e III deste artigo **deverão** cadastrar seus cursos, turmas e aprendizes matriculados no Ministério do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 13.420, de 2017)

§ 5º – As entidades mencionadas neste artigo **poderão** firmar parcerias entre si para o desenvolvimento dos programas de aprendizagem, conforme regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.420, de 2017)

Art. 431 – A contratação do aprendiz **poderá** ser efetivada pela empresa onde se realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas nos incisos II e III do art. 430, caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora dos serviços. (Redação dada pela Lei nº 13.420, de 2017)

a) revogada; (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

b) revogada; (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

c) revogada. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

Parágrafo único. Aos candidatos rejeitados pela seleção profissional **deverá** ser dada, tanto quanto possível, **orientação profissional para ingresso em atividade mais adequada às qualidades e aptidões que tiverem demonstrado**.

Art. 432. A duração do trabalho do aprendiz **não excederá de seis horas diárias**, sendo **vedadas a prorrogação e a compensação de jornada**. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)

§ 1º – O limite previsto neste artigo **poderá** ser de até **oito horas diárias** para os aprendizes que já tiverem **completado o ensino fundamental**, se nelas forem **computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica**. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)

§ 2º Revogado. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)

Art. 433 – O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 24 (vinte e quatro) anos, **ressalvada a hipótese prevista no § 5º do art. 428 desta Consolidação**, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei nº 11.180, de 2005)

a) revogada; (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)

b) revogada. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)

I – **desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades**; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

II – falta disciplinar grave; (Incluído pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)

III – **ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo**; ou
nº 10.097, de 19.12.2000)

(Incluído pela Lei

IV – a **pedido do aprendiz**.

(Incluído pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)

Parágrafo único. Revogado.

(Redação dada pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)

§ 2º – Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 480 desta Consolidação às hipóteses de extinção do contrato mencionadas neste artigo.
(Incluído pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)

SEÇÃO V - DAS PENALIDADES

Art. 434 – Os infratores das disposições deste Capítulo ficam sujeitos à multa de valor igual a 1 (um) salário mínimo regional, aplicada tantas vezes quantos forem os menores empregados em desacordo com a lei, não podendo, todavia, a soma das multas exceder a 5 (cinco) vezes o salário-mínimo, salvo no caso de reincidência em que esse total poderá ser elevado ao dobro.
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 435 – Fica sujeita à multa de valor igual a 1 (um) salário-mínimo regional e ao pagamento da emissão de nova via a empresa que fizer na Carteira de Trabalho e Previdência Social anotação não prevista em lei. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 436. (Revogado pela Lei 10.097, de 2000)

Art. 437 (Revogado pela Lei 10.097, de 2000)

Art. 438 – São competentes para impor as penalidades previstas neste Capítulo:

iii) no Distrito Federal, a autoridade de 1ª instância do Departamento Nacional do Trabalho;

b) nos Estados e Território do Acre, os delegados regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou os funcionários por eles designados para tal fim.

Parágrafo único. O processo, na verificação das infrações, bem como na aplicação e cobrança das multas, será o previsto no título “Do Processo de Multas Administrativas”, observadas as disposições deste artigo.

SEÇÃO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 439 – **É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários**. Tratando-se, porém, de **rescisão do contrato de trabalho**, é **vedado** ao menor de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida.

Art. 440 – **Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre nenhum prazo de prescrição**.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

CUIDADO: esse artigo somente se aplica para o caso de **MENORES EMPREGADOS**, não se aplicando, por exemplo, aos casos de sucessores menores de empregado (ações acidentárias).

Art. 441 – O quadro a que se refere o item I do art. 405 será revisto bianualmente.

OJ-SDC-TST 26. Os empregados menores **não podem** ser discriminados em cláusula que fixa salário-mínimo profissional para a categoria.

TÍTULO IV - DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE TRABALHO	
De direito privado	Mesmo quando envolver a administração pública, a relação é regida pelo direito privado.
De atividade	Apresenta uma atividade desenvolvida pelo empregado de forma continuada.
Consensual	Geralmente, não existe forma solene e é formado pelo livre consentimento das partes.
Sinalagmático	Há obrigações recíprocas e contrapostas. Sob aspecto formal, há equilíbrio entre as prestações onerosas de cada parte, não obstante seja a subordinação um dos elementos fático-jurídicos componentes da relação empregatícia
De trato sucessivo ou de trato permanente	As obrigações acontecem de forma continuada no tempo. Lembre-se do princípio da continuidade da relação de emprego.
Oneroso	Há pagamento de uma contraprestação pelo empregador (critério objetivo) ou uma perspectiva do empregado de receber pelo serviço prestado (critério subjetivo).
Comutativo	Há equivalência presumida das prestações dos contratantes.
<i>Intuitu Personae</i>	A pessoalidade atinge o empregado.

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 442 – Contrato individual de trabalho é o **acordo tácito ou expresso**, correspondente à relação de emprego.

§ 1º - Qualquer que seja o ramo de atividade da **sociedade cooperativa**, **não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados**, **nem entre estes e os tomadores de serviços daquela**. (Redação dada pela Lei nº 14.647, de 2023)

§ 2º - **Não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou quaisquer outros que a eles se equiparem**, ainda que se dediquem parcial ou integralmente a atividades ligadas à administração da entidade ou instituição a que estejam vinculados ou estejam em formação ou treinamento. (Incluído pela Lei nº 14.647, de 2023)

§ 3º - O disposto no § 2º **não se aplica** em caso de **desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária**. (Incluído pela Lei nº 14.647, de 2023)

OJ-SDI-1-TST 199. É **nulo** o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de **atividade inerente à prática do jogo do bicho**, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico.

Art. 442-A. Para fins de contratação, o empregador **não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.** (Incluído pela Lei nº 11.644, de 2008).

TEMA REPETITIVO Nº 1: TST-IRR – 243000-58.2013.5.13.0023 – MEQINDICA

1. Não é legítima e caracteriza lesão moral a exigência de Certidão de Antecedentes Criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão de previsão em lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido.
2. A exigência de Certidão de Antecedentes Criminais de candidato a emprego é legítima e não caracteriza lesão moral quando amparada em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido, a exemplo de empregados domésticos, cuidadores de menores, idosos ou deficientes (em creches, asilos ou instituições afins), motoristas rodoviários de carga, empregados que laboram no setor da agroindústria no manejo de ferramentas de trabalho perfurocortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, trabalhadores que atuam com informações sigilosas.
3. A exigência de Certidão de Antecedentes Criminais, quando ausente alguma das justificativas supra, caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização, independentemente de o candidato ao emprego ter ou não sido admitido.

Lei nº 7.102/83 (Vigilante) Art. 16. Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos: VI – não ter antecedentes criminais registrados;

Lei nº 12.009/09 (motoboy) Art. 2º, parágrafo único. Do profissional de serviço comunitário de rua serão exigidos ainda os seguintes documentos: V – certidões negativas das varas criminais;

Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, **com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 443 – O contrato individual de trabalho poderá ser acordado **tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito**, por **prazo determinado ou indeterminado**, ou para **prestação de trabalho intermitente.** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1º - Considera-se como de **prazo determinado** o contrato de trabalho cuja vigência **dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados** ou **ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.** (Parágrafo único renumerado pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Decreto 10.854/2021 Art. 70. O contrato individual de trabalho temporário não se confunde com o contrato por prazo determinado previsto no art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e na Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998.

§ 2º - O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

a) **de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo;** (Incluída pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

b) de **atividades empresariais de caráter transitório;** (Incluída pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

c) de **contrato de experiência.** (Incluída pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 3º – Considera-se como **intermitente** o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, **com subordinação, não é contínua**, ocorrendo com **alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade**, determinados em horas, dias ou meses, **independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

ADIs 5826 6154 5829

O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente das ações diretas nº 5.826, 5.829 e 6.154 e, na parte conhecida, julgou-as improcedentes, declarando a **constitucionalidade** dos dispositivos legais impugnados, nos termos do voto do Ministro Nunes Marques (Redator para o acórdão), vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin (Relator), Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux e Cristiano Zanin. Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber, que já havia proferido voto em assentada anterior. Plenário, Sessão Virtual de 6.12.2024 a 13.12.2024.

NUNCA MAIS CONFUNDA

REGRA	EXCEÇÃO
Contrato por prazo INDETERMINADO	Contrato por prazo DETERMINADO

Art. 444 – As relações contratuais de trabalho **podem** ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e **preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 445 – O contrato de trabalho por prazo determinado **não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos**, observada a regra do art. 451. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023)

Parágrafo único. O contrato de experiência **não poderá exceder de 90 (noventa) dias**. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Súmula 188, TST. O contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 dias.

JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-22/FCC (2022)

CUIDADO: só pode ser prorrogado uma única vez.

Lei nº 6.019/74. Art. 10, §4º. **Não se aplica ao trabalhador temporário**, contratado pela tomadora de serviços, o contrato de experiência previsto no parágrafo único do art. 445 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

NUNCA MAIS CONFUNDA

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Até dois anos	Até 90 dias

Art. 446. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Art. 447 – Na falta de acordo ou prova sobre condição essencial ao contrato verbal, esta se presume existente, como se a tivessem estatuído os interessados na conformidade dos preceitos jurídicos adequados à sua legitimidade.

Art. 448 – **A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.**

OJ-SDI-1-TST 448. Celebrado **contrato de concessão de serviço público** em que uma empresa (primeira concessionária) outorga a outra (segunda concessionária), no todo ou em parte, mediante arrendamento, ou qualquer outra forma contratual, a título transitório, bens de sua propriedade:

I – em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos até a concessão;

II – no tocante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão, a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores será exclusivamente da antecessora.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024)

Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, **as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam**

para a empresa sucedida, **são de responsabilidade do sucessor.**
(2017)

(Incluído pela Lei nº 13.467, de



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Parágrafo único. A empresa sucedida responderá **solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência.**
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024)

Art. 449 – Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa.



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

§ 1º - Na falência constituirão créditos privilegiados a totalidade dos salários devidos ao empregado e a totalidade das indenizações a que tiver direito.
(Redação dada pela Lei nº 6.449, de 14.10.1977)

OJ-SDI-1-TST 30. É solidária a **responsabilidade entre a empresa cindida subsistente** e aquelas que absorverem parte do seu patrimônio, quando constatada fraude na cisão parcial.

Lei nº 11.101/05. Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: I – **os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho;**

VI – os créditos quirografários, a saber: c) **os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;**

§ 2º - Havendo concordata na falência, será facultado aos contratantes tornar sem efeito a rescisão do contrato de trabalho e consequente indenização, desde que o empregador pague, no mínimo, a metade dos salários que seriam devidos ao empregado durante o interregno.

Art. 450 – Ao empregado chamado a ocupar, em **comissão, interinamente, ou em substituição eventual ou temporária**, cargo diverso do que exercer na empresa, **serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior.**



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

Art. 451 – O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for **prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo.**
(Vide Lei nº 9.601, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

Art. 452 – **Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.**

Súmula 156, TST. Da **extinção do último contrato** começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se objetiva a **soma de períodos descontínuos de trabalho.**

Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente **deve** ser **celebrado por escrito** e **deve conter especificamente o valor da hora de trabalho**, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023)

CLT. Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: VIII – teletrabalho, regime de sobreaviso, e **trabalho intermitente**;

ADIs 5826 6154 5829

O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente das ações diretas nº 5.826, 5.829 e 6.154 e, na parte conhecida, julgou-as improcedentes, declarando a **constitucionalidade** dos dispositivos legais impugnados, nos termos do voto do Ministro Nunes Marques (Redator para o acórdão), vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin (Relator), Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux e Cristiano Zanin. Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber, que já havia proferido voto em assentada anterior. Plenário, Sessão Virtual de 6.12.2024 a 13.12.2024.

ATENÇÃO à PORTARIA 671/2021-MTE, que estabelece o seguinte :

Do trabalhador intermitente

Art. 29. Esta Seção estabelece regras relativas ao contrato de trabalho para prestação de trabalho intermitente, nos termos do § 3º do art. 443 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT.

Art. 30. O contrato de trabalho intermitente, de que trata o art. 452-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT, será celebrado por escrito, ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e conterá:

I - identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes;

II - valor da hora ou do dia de trabalho, que não será inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo, nem inferior àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; e

III - o local e o prazo para o pagamento da remuneração.

Art. 31. O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até três períodos, nos termos do § 1º e do § 3º do art. 134 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT.

Art. 32. Na hipótese de o período de convocação exceder um mês, o pagamento das parcelas a que se referem o § 6º do art. 452-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT, não poderá ser estipulado por período superior a um mês, e deverão ser pagas até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado, de acordo com o previsto no § 1º do art. 459 da referida lei.

Art. 33. A remuneração horária ou diária do trabalhador intermitente pode ser superior à paga aos demais trabalhadores da empresa contratados a prazo indeterminado, dadas as características especiais do contrato de trabalho intermitente.

Art. 34. Serão considerados cumpridos os prazos de convocação ao trabalho e resposta ao chamado, previstos no § 1º e § 2º do art. 452-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT, quando constatada a prestação dos serviços pelo trabalhador intermitente.

Art. 35. É facultado às partes convencionar por meio do contrato de trabalho intermitente:

I - locais de prestação de serviços;

II - turnos para os quais o empregado será convocado para prestar serviços; e

III - formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviços.

Art. 36. Para fins do disposto no § 3º do art. 443 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT, considera-se período de inatividade o intervalo temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado serviços nos termos do § 1º do art. 452-A da referida lei.

§ 1º Durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviço, que exerçam ou não a mesma atividade econômica, utilizando contrato de trabalho intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho.

§ 2º No contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador e não será remunerado, hipótese em que ficará descaracterizado o contrato de trabalho intermitente se houver remuneração por tempo à disposição no período de inatividade.

Art. 37. As verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho intermitente.

Art. 38. No contrato de trabalho intermitente, o empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações.

Art. 39. A comissão de representantes dos empregados a que se refere o Título IV-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT, não substituirá a função do sindicato de defender os direitos e os interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, hipótese em que será obrigatória a participação dos sindicatos em negociações coletivas de trabalho, nos termos dos incisos III e VI do caput do art. 8º da Constituição.

§ 1º – O empregador convocará, **por qualquer meio de comunicação eficaz**, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, **três dias corridos de antecedência**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 2º – Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de **um dia útil** para responder ao chamado, **presumindo-se, no silêncio, a recusa**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022)

§ 3º – **A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

§ 4º – Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte, no **prazo de trinta dias**, **multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida**, **permitida a compensação em igual prazo**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 5º – **O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

§ 6º - **Ao final de cada período de prestação de serviço**, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I – **remuneração**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II – **férias proporcionais com acréscimo de um terço**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

III – **décimo terceiro salário proporcional**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

IV – **repouso semanal remunerado**; e (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

V – **adicionais legais**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 7º – O recibo de pagamento **deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no § 6º deste artigo**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 8º – O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 9º – **A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

Art. 453 – No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, **salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente**. (Redação dada pela Lei nº 6.204, de 29.4.1975)

§ 1º (Incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997) (Vide ADIN 1.770-4)

§ 2º - O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997) (Vide ADIN 1.721-3).

STF/ADI 1.721 DF

A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador **não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego**.

Súmula 138 TST Em caso de readmissão, conta-se a favor do empregado o período de serviço anterior, encerrado com a saída espontânea.

OJ-SDI-1-TST 361. A aposentadoria espontânea **não é causa de extinção do contrato de trabalho** se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. **JÁ CAIU:** TRT-22/FCC (2022)

Art. 454 – Na vigência do contrato de trabalho, **as invenções do empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum, em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa científica**. (Vide Lei nº 9.279, de 14.5.1996)

Parágrafo único. **Ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obrigado a promovê-la no prazo de um ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado da plena propriedade desse invento**. (Vide Lei nº 9.279, de 14.5.1996)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Lei nº 9.279/96. Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

§1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89 O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.

Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90 Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 92 O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88., será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

Art. 455 – Nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro.

Parágrafo único. Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos da lei civil, ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importâncias a este devidas, para a garantia das obrigações previstas neste artigo.

Decreto nº 10.854/2021. Art. 106. São beneficiários do **vale-transporte**, nos termos do disposto na Lei nº 7.418, de 1985, os trabalhadores em geral, tais como: II – os empregados do subempreiteiro, o subempreiteiro e o empreiteiro principal, nos termos do disposto no art. 455 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943;

OJ-SDI-1-TST 191. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. **JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)**

TEMA REPETITIVO Nº 6: TST-IRR – IRR-190-53.2015.5.03.0090 – MEQINDICA

- I) A exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária por obrigação trabalhista a que se refere a Orientação Jurisprudencial n.º 191 da SDI-1 do TST não se restringe à pessoa física ou micro e pequenas empresas, compreende igualmente empresas de médio e grande porte e entes públicos (decidido por unanimidade);
- II) A excepcional responsabilidade por obrigações trabalhistas prevista na parte final da Orientação Jurisprudencial n.º 191, por aplicação analógica do art. 455 da CLT, alcança os casos em que o dono da obra de construção civil é construtor ou incorporador e, portanto, desenvolve a mesma atividade econômica do empreiteiro (decidido por unanimidade);
- III) Não é compatível com a diretriz sufragada na Orientação Jurisprudencial n.º 191 da SDI-1 do TST jurisprudência de Tribunal Regional do Trabalho que amplia a responsabilidade trabalhista do dono da obra, excepcionando apenas “a pessoa física ou micro e pequenas empresas, na forma da lei, que não exerçam atividade econômica vinculada ao objeto contratado” (decidido por unanimidade);
- IV) Exceto ente público da Administração Direta e Indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar, sem idoneidade econômico-financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações, em face de aplicação analógica do art. 455 da CLT e culpa in eligendo (decidido por maioria, vencido o Exmo. Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro);
- V) O entendimento contido na tese jurídica nº 4 aplica-se exclusivamente aos contratos de empreitada celebrados após 11 de maio de 2017, data do presente julgamento – ED-IRR – 190-53.2015.5.03.0090 – 9/8/2018.

Art. 456. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas **anotações constantes da carteira profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito.** (Vide Decreto-Lei nº 926, de 1969)

Parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa e tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal.

Art. 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

Convenção 155, OIT. Art. 21. As medidas de segurança e higiene do trabalho não deverão implicar nenhum ônus financeiro para os trabalhadores.

Súmula 129 TST A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.

Súmula 159 TST I – Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído.

II - Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupa-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor.

Súmula 363 TST A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Súmula 378 TST I- É constitucional o art. 118 da Lei 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado.

II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.

III – O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego, decorrente de acidente de trabalho, prevista no art. 118 da Lei 8.213/1991.

JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-14/FCC (2022)

Súmula 386 TST Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar.

Súmula 430 TST Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, continua a existir após a sua privatização.

OJ-SDI-1-TST 92. Em caso de criação de novo município, por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como real empregador.

OJ-SDI-1-TST 261. As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que a este foram transferidos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais, caracterizando típica sucessão trabalhista.

OJ-SDI-1-TST 343. As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que a este foram transferidos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais, caracterizando típica sucessão trabalhista.

STF/Informativo 913

É **lícita** a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, **independentemente** do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

CAPÍTULO II - DA REMUNERAÇÃO

Alimentação

Art. 457 – **Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.** (Redação dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-20/FCC (2024)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 234.

GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES. As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extraordinárias e repouso semanal remunerado. (Reafirmação da Súmula nº 354 do TST) 02.09.25

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 129.

O adicional de periculosidade integra a base de cálculo das horas variáveis dos aeronautas. 28/04/2025

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 128.

O exercício concomitante da função de cobrador pelo motorista de ônibus urbano não gera direito à percepção de acréscimo salarial. 28/04/2025

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 88.

Nos casos em que a norma coletiva restringe a base de cálculo da Participação nos Lucros ou Resultados dos bancários às verbas fixas de natureza salarial, as horas extras, ainda que habituais, não devem ser consideradas na apuração da PLR, na medida em que se caracterizam como parcela variável.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 69.

A função comissionada técnica (FCT/FCA/GFE), paga a empregados do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) de forma habitual e desvinculada do desempenho de atividade extraordinária ou de confiança, incorpora-se ao salário para todos os efeitos legais, inclusive para cálculo dos adicionais por tempo de serviço e de qualificação. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 65.

A inadimplência ou cancelamento da compra pelo cliente não autoriza o empregador a estornar as comissões do empregado. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 57.

As comissões devidas ao empregado vendedor, em razão de vendas a prazo, devem incidir sobre o valor total da operação, incluídos os juros e demais encargos financeiros, salvo se houver pactuação em sentido contrário. **24.02.25**

CLT. Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: IX – remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual;

Súmula 91 TST. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador.

§ 1º – Integram o salário a **importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022)

NUNCA MAIS CONFUNDA

REMUNERAÇÃO	SALÁRIO
Salário + Gorjeta	Importância fixa + Comissões + Gratificações Legais

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 123.

A alteração nos regulamentos internos da CONAB, que garantiam aos seus empregados a incorporação de gratificação de função ao salário, não afeta os empregados que já tinham esse direito adquirido, independentemente de decisão do Tribunal de Contas da União pela supressão das referidas rubricas. **28/04/2025**

Súmula 207 STF. As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário.

Súmula 152 TST. O fato de constar do recibo de pagamento de gratificação o caráter de liberalidade não basta, por si só, para excluir a existência de ajuste tácito. (CANCELADA)

Súmula 247 TST. A parcela paga aos bancários sob a denominação “quebra de caixa” possui natureza salarial, integrando o salário do prestador de serviços, para todos os efeitos legais.

Súmula 354 TST. As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso- prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. **(Lembre-se: APANHE DSR – Aviso Prévio + Adicional Noturno + Horas Extras + DSR) JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)**

§ 2º – As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-22/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 121. MEQINDICA

O auxílio-alimentação não tem natureza salarial quando o empregado contribui para o custeio, independentemente do valor da sua coparticipação. **28/04/2025**

Decreto nº 10.854/2021. Art. 178. A parcela paga in natura pela pessoa jurídica beneficiária, no âmbito do PAT, ou disponibilizada na forma de instrumentos de pagamento, vedado o seu pagamento em dinheiro:

- I – não tem natureza salarial;
- II – não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos; e
- III – não constitui base de incidência do FGTS.

Súmula 241 TST O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.

OJ-SDI-1-TST 123. A ajuda alimentação prevista em norma coletiva em decorrência de prestação de horas extras tem natureza indenizatória e, por isso, não integra o salário do empregado bancário.

OJ-SDI-1-TST 133. A ajuda alimentação fornecida por empresa participante do programa de alimentação ao trabalhador, instituído pela Lei nº 6.321/76, não tem caráter salarial. Portanto, não integra o salário para nenhum efeito legal.

OJ-SDI-1-TST 413. A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba “auxílio-alimentação” ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício.

§ 3º - Considera-se **gorjeta** não só a **importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado**, como também **o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional, a qualquer título, e destinado à distribuição aos empregados**. (Redação dada pela Lei nº 13.419, de 2017)

§ 4º - Consideram-se **prêmios** as **liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades**. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

CLT. Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: XIV – prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo;

Súmula 451 TST. Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa. **JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)**

Art. 458 – Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, **a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações “in natura” que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado**. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Súmula 202 TST Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais benéfica.

Súmula 258 TST Os percentuais fixados em lei relativos ao salário “in natura” apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário-mínimo, apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade.

Súmula 367 TST I- A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares; **JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-10 (2025); TRT-3/FUMARC (2022)**

II - O cigarro não se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde.

Súmula 460 TST É do **empregador** o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício.

OJ-SDI-1-TST 61. Havendo previsão em cláusula de norma coletiva de trabalho de pagamento mensal de auxílio cesta- alimentação somente a empregados em atividade, dando-lhe caráter indenizatório, é indevida a extensão desse benefício aos aposentados e pensionistas. Exegese do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal.

OJ-SDI-1-TST 207. A indenização paga em virtude de adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda.

§ 1º - Os valores atribuídos às prestações “in natura” **deverão** ser justos e razoáveis, **não podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes do salário-mínimo** (arts. 81 e 82). Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º – Para os efeitos previstos neste artigo, **não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:** (Redação dada pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001)

I – **vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;** (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001)

II – **educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;** (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022)

III – **transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público;** (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025);

IV – **assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde;** (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

V – **seguros de vida e de acidentes pessoais;** (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001)

VI – **previdência privada;** (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

VII – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001)

VIII – **o valor correspondente ao vale-cultura.** (Incluído pela Lei nº 12.761, de 2012)

§ 3º - A **habitação e a alimentação** fornecidas como salário-utilidade **deverão** atender aos fins a que se destinam e **não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 20% (vinte por cento) do salário-contratual.** (Incluído pela Lei nº 8.860, de 24.3.1994)

SALÁRIO UTILIDADE		
Trabalhador	Habitação	Alimentação
Urbano	25%	20%
Rural	20%	25%

DICA: “na cidade, você vive melhor e come pouco”.

§ 4º - Tratando-se de **habitação coletiva**, o valor do salário-utilidade a ela correspondente será obtido mediante a **divisão do justo valor da habitação pelo número de coabitantes, vedada**, em qualquer hipótese, **a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família**. (Incluído pela Lei nº 8.860, de 24.3.1994)

§ 5º - **O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição**, para efeitos do previsto na alínea q do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 459 – **O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.**

§ 1º - Quando o pagamento houver sido estipulado por **mês**, deverá ser efetuado, o mais tardar, **até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido**. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

Súmula 373 TST Tratando-se de pedido de diferença de gratificação semestral que teve seu valor congelado, a prescrição aplicável é a parcial.

Art. 460 – Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a **perceber salário igual ao daquela que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante**.

Art. 461 – Sendo **idêntica a função**, a **todo trabalho de igual valor**, **prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial**, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-24/FGV (2025)

STF – TEMA 383 – MEQINDICA

A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. RE 635546/MG (tese fixada em Repercussão Geral – Tema 383), relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 26.3.2021 (info 1011)

§ 1º – Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com **igual produtividade** e com a **mesma perfeição técnica**, entre pessoas **cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos** e a diferença de tempo na função não seja superior a **dois anos**.
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-18/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 2º – Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver **pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público**.
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-21/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

CLT. Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: V – plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança; VI – regulamento empresarial;

§ 3º – No caso do § 2º deste artigo, **as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional**.
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4º - **O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial**.
(Incluído pela Lei nº 5.798, de 31.8.1972)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

OJ-SDI-1-TST 296. Sendo regulamentada a profissão de auxiliar de enfermagem, cujo exercício pressupõe habilitação técnica, realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem, impossível a equiparação salarial do simples atendente com o auxiliar de enfermagem.

OJ-SDI-1-TST 297. O art. 37, inciso XIII, da CF/1988, veda a equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação da norma infraconstitucional prevista no art. 461 da CLT quando se pleiteia equiparação salarial entre servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT.

§ 5º – A equiparação salarial só será possível entre **empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria**.
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022)

§ 6º - Na hipótese de discriminação por motivo de **sexo, raça, etnia, origem ou idade**, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado **não afasta seu direito de ação de indenização por danos morais**, consideradas as especificidades do caso concreto. (Redação dada pela Lei nº 14.611, de 2023)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-2 (2022)

§ 7º - Sem prejuízo do disposto no § 6º, no caso de infração ao previsto neste artigo, a multa de que trata o art. 510 desta Consolidação corresponderá a **10 (dez) vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, elevada ao dobro**, no caso de **reincidência**, sem prejuízo das demais cominações legais. (Incluído pela Lei nº 14.611, de 2023)

SÚMULA 6, TST. III - A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação. (ex-OJ da SBDI-1 nº 328 - DJ 09.12.2003).

IV - É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita. (ex-Súmula nº 22 - RA 57/1970, DO-GB 27.11.1970).

V - A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante. (ex-Súmula nº 111 - RA 102/1980, DJ 25.09.1980).

VI - Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto: a) se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência de Corte Superior;

VII - Desde que atendidos os requisitos do art. 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. (ex-OJ da SBDI-1 nº 298 - DJ 11.08.2003).

VIII - É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. (ex-Súmula nº 68 - RA 9/1977, DJ 11.02.1977).

IX - Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 (cinco) anos que precedeu o ajuizamento. (ex-Súmula nº 274 - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003).

Art. 462 – Ao empregador é **vedado** efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, **salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo**.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

STJ – DECISÕES IMPORTANTES

É válida a contratação de empréstimo consignado por analfabeto mediante a assinatura a rogo, a qual, por sua vez, não se confunde, tampouco poderá ser substituída pela mera aposição de digital ao contrato escrito. Resp 1.868.099-Ce

É possível a limitação dos descontos em conta bancária de recebimento do Benefício de Prestação Continuada, de modo a não privar o idoso de grande parcela do benefício destinado à satisfação do mínimo existencial.
1.834.231-MG

Súmula 91 TST Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador.

Súmula 342 TST Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no art. 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico.

OJ-SDI-1-TST 160. É inválida a presunção de vício de consentimento resultante do fato de ter o empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão. É de se exigir demonstração concreta do vício de vontade.

OJ-SDI-1-TST 251. É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo.

§ 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, **o desconto será lícito, desde de que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado.** (Parágrafo único renumerado pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º - É **vedado** à empresa que mantiver armazém para venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes prestações “in natura” exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

CUIDADO: o truck system acontece quando o empregador vincula as dívidas que o empregado contraiu no seu armazém ao seu salário.

§ 3º - Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela Empresa, é **lícito** à autoridade competente determinar a adoção de medidas adequadas, visando a que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, **sem intuito de lucro e sempre em benefício das empregados.** (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 4º - Observado o disposto neste Capítulo, é **vedado** às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu salário. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

CUIDADO: As stock options ocorrem quando o empregado adquire ações da empresa em que trabalha por um valor reduzido. Tal fato é lícito.

CUIDADO: o salário compressivo, que é ilícito, consiste na cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Vide súmula 91 do TST.

Art. 463 – A prestação, em espécie, do salário será paga em **moeda corrente do País.**

Parágrafo único. O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito.

Art. 464 – O pagamento do salário **deverá** ser **efetuado contra recibo, assinado pelo empregado; em se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou, não sendo esta possível, a seu rogo.**

Parágrafo único. **Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste,** em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)

Art. 465 – **O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior.** (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997)

Art. 466 – O pagamento de comissões e percentagens só é exigível **depois de ultimada a transação a que se referem.**

§ 1º - Nas transações realizadas por **prestações sucessivas,** é exigível o pagamento das percentagens e comissões que lhes disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 2º - **A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas na forma estabelecida por este artigo.**

Art. 467 – Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo **controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias,** o empregador é **obrigado** a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinquenta por cento. (Redação dada pela Lei nº 10.272, de 5.9.2001)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 120. **MEQINDICA**

É indevida a multa do art. 467 da CLT no caso de reconhecimento em juízo de vínculo de emprego, quando impugnada em defesa a natureza da relação jurídica.

CAPÍTULO III - DA ALTERAÇÃO

Art. 468 – Nos contratos individuais de trabalho só é **lícita** a alteração das respectivas condições por **mútuo consentimento,** e ainda assim desde que **não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado,** sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023)

Súmula 265 TST A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. – ou seja, não configura alteração contratual lesiva. **JÁ CAIU:** TRT-22/FCC (2022)

Súmula 291 TST A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. **JÁ CAIU:** TRT-22/FCC (2022)

§ 1º – **Não se considera alteração unilateral** a determinação do empregador para que o respectivo empregado **reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022)

§ 2º – A alteração de que trata o § 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, **não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

TST – TST-E-ED-RR-21424-76.2016.5.04.0010 (Info 252)

A SBDI-1, considerando a premissa fática de que o reclamante exerceu função gratificada de 2002 a 2016 de modo praticamente ininterrupto, entendeu devida a incorporação pretendida pela parte, nos termos da Súmula 372, I, do TST. Com efeito, a inovação legislativa contida no art. 468, §2º, da CLT, introduzida pela Lei 13.467/2017, não pode ser aplicada de forma retroativa, sob pena de violar ato jurídico perfeito. Ressaltou-se que, no plano dos direitos resultantes da relação de trabalho, a eficácia imediata de novas leis apenas é cabível para proteger o titular de direitos fundamentais, entre eles o da irredutibilidade salarial, não sendo possível que parcelas que compunham o salário sejam reduzidas ou suprimidas por lei ordinária. (...) TST-E-ED-RR-21424-76.2016.5.04.0010, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 24/3/2022. (Info 252)

Art. 469 – Ao empregador é **vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.**



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-8/CEBRASPE (2022)

§ 1º - **Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.** (Redação dada pela Lei nº 6.203, de 17.4.1975)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

TST – E-RR-536-14.2012.5.09.0002 (Info 241)

É devido o pagamento do adicional de transferência, no importe de 25%, previsto no art. 469, § 3º da CLT e tratado na Orientação Jurisprudencial nº 113 da SBDI-I do TST, no caso de sucessivas transferências durante o contrato de trabalho. Na espécie, houve diversas transferências no curso do contrato laboral, seis no total, sendo que a última durou mais de três anos. Sabe-se que, em relação ao critério temporal da transferência, a jurisprudência desta Corte Trabalhista entende como provisória aquela cuja duração não supere dois anos. Contudo, no caso em análise, em razão da sucessividade das transferências efetivadas, deferiu-se o pagamento do respectivo adicional. TST-E-RR-536-14.2012.5.09.0002, SBDI-I, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 12/8/2021 (info 241)

Súmula 43 TST Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço.

OJ-SDI-1-TST 113 O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória..

§ 2º - É **licita** a transferência quando ocorrer **extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado**.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-9/FCC (2022)

§ 3º - **Em caso de necessidade de serviço** o empregador **poderá** transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, **ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.** (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.203, de 17.4.1975)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

CUIDADO: O *jus variandi* consiste na possibilidade do empregador realizar, de forma **unilateral**, algumas pequenas mudanças no contrato de trabalho, sendo que estas não podem resultar em prejuízos ao empregado.

Art. 469-A. Os **empregados da administração pública** têm direito à **transferência** para acompanhar cônjuge ou companheiro servidor público, militar ou empregado público, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que tenha sido deslocado no **interesse da administração pública**. (Incluído pela Lei nº 15.175, de 2025)

§ 1º A transferência ocorrerá **a pedido, independentemente do interesse da administração pública, não aplicado** o disposto no art. 470 desta Consolidação. (Incluído pela Lei nº 15.175, de 2025)

§ 2º O deferimento do pedido referido no § 1º deste artigo **dependerá da existência de filial ou de representação na localidade para a qual se pretende a transferência.** (Incluído pela Lei nº 15.175, de 2025)

§ 3º A transferência deverá ser **horizontal**, dentro do mesmo quadro de pessoal. (Incluído pela Lei nº 15.175, de 2025)

Art. 470 – As despesas resultantes da transferência correrão por conta do **empregador**. (Redação dada pela Lei nº 6.203, de 17.4.1975)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024)

CAPÍTULO IV - DA SUSPENSÃO E DA INTERRUPÇÃO

NUNCA MAIS CONFUNDA	
SUSPENSÃO	INTERRUPÇÃO
Sem trabalho	Sem trabalho
+	+
Sem salário	Inclui salário
+	+
Sem contagem de tempo	Inclui contagem de tempo

Art. 471 – Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, **todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa**.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

Art. 472 – O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de outro encargo público, **não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador**.

§ 1º - Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude de exigências do **serviço militar ou de encargo público**, é **indispensável** que **notifique o empregador** dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

§ 2º - Nos contratos por **prazo determinado**, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação.

§ 3º - Ocorrendo motivo **relevante de interesse para a segurança nacional**, **poderá** a autoridade competente solicitar o afastamento do empregado do serviço ou do local de trabalho, sem que se configure a suspensão do contrato de trabalho. (Incluído pelo Decreto-lei nº 3, de 27.1.1966)

§ 4º - O afastamento a que se refere o parágrafo anterior será solicitado pela autoridade competente diretamente ao empregador, em representação fundamentada com audiência da Procuradoria Regional do

Trabalho, que providenciará desde logo a instauração do competente inquérito administrativo. (Incluído pelo Decreto-lei nº 3, de 27.1.1966)

§ 5º - Durante os primeiros **90 (noventa) dias** desse afastamento, o empregado continuará percebendo sua remuneração. (Incluído pelo Decreto-lei nº 3, de 27.1.1966)

Lei nº 11.340/06 (Maria da Penha). Art. 9º, §2º. O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica: II – **manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses.**

Art. 473 – O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

I – até **2 (dois) dias consecutivos**, em caso de **falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica**; (Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (lembre-se: **mor-te**. São duas sílabas = dois dias).



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-23/FCC (2022)

II – até **3 (três) dias consecutivos**, em virtude de **casamento**; (Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (passe a escrever **CASAM3NTO** e não erre mais)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-16/FGV (2022); TRT-24/FGV (2025)

CLT. Art. 320, §3º. Não serão descontadas, no decurso de **9 dias**, as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe, ou de filho.

QUEM PODE FALECER?	
ART. 473	ART. 320 – PROFESSOR
CADIP Cônjuge + Ascendente + Descendente + Irmão + Pessoa dependente.	Pai, mãe ou filho.

III – por **5 (cinco) dias consecutivos**, em caso de **nascimento de filho**, de **adoção** ou de **guarda compartilhada**; (Redação dada pela Lei nº 14.457, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024)

IV – por **um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho**, em caso de **doação voluntária de sangue devidamente comprovada**; (Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022)

V – até **2 (dois) dias consecutivos ou não**, para o fim de se **alistar eleitor**, nos termos da lei respectiva. (Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

VI – no período de tempo em que tiver de cumprir as **exigências do Serviço Militar** referidas na letra “c” do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar). (Incluído pelo Decreto-lei nº 757, de 12.8.1969)

CUIDADO COM O SERVIÇO MILITAR		
Prestação efetiva do serviço militar obrigatório (Art. 472, CLT)	Exigências do serviço militar (Art. 473, VI, CLT)	Convocação para manutenção da ordem interna ou guerra (Art. 61, caput, Lei nº 4.375/64)
Suspensão	Interrupção	Interrupção

VII – nos dias em que estiver **comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior**. (Inciso incluído pela Lei nº 9.471, de 14.7.1997)

VIII – pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que **comparecer a juízo**. (Incluído pela Lei nº 9.853, de 27.10.1999)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

CLT. Art. 822. As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço, ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas.

Súmula 115 TST As horas em que o empregado faltar ao serviço para comparecimento necessário, como parte, à Justiça do Trabalho não serão descontadas de seus salários.

IX – pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver **participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro**. (Incluído pela Lei nº 11.304, de 2006)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

X – dispensa do horário de trabalho pelo **tempo necessário** para **acompanhar sua esposa ou companheira em até seis consultas médicas, ou exames complementares, durante o período de gravidez**; (Redação dada pela Lei nº 14.457, de 2022) (**6** gravidez = **6** exames)

XI – por **1 (um) dia por ano** para **acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica**. (Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016) (**F1LH6**)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

XII – até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada. (Incluído pela Lei nº 13.767, de 2018) (CÂNC3R)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

§ 1º O prazo a que se refere o inciso III do caput deste artigo será contado a partir da data de nascimento do filho. (Redação dada pela Lei nº 15.156, de 2025)

§ 2º Na hipótese de nascimento ou de adoção de criança com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, o prazo a que se refere o inciso III do caput deste artigo será ampliado para 20 (vinte) dias. (Incluído pela Lei nº 15.156, de 2025)

MEQINDICA A Lei nº **15.371/2026** promoveu importantes alterações nos direitos do pai trabalhador relacionados aos cuidados com o seu filho. Dentre elas, destacam-se a ampliação da licença-paternidade, a criação do salário-paternidade e a estabilidade no emprego. Vejamos o que diz a nova lei, que só entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2027:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a licença-paternidade, nos termos do inciso XIX do caput do art. 7º da Constituição Federal, institui o salário-maternidade no âmbito da Previdência Social e altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social), 8.213, de 24 de julho de 1991, e 11.770, de 9 de setembro de 2008.

Art. 2º A licença-paternidade será concedida ao empregado, em razão de nascimento de filho, de adoção ou de guarda judicial para fins de adoção de criança ou de adolescente, sem prejuízo do emprego e do salário.

§ 1º O empregado deverá afastar-se do trabalho pelo período previsto no art. 11 desta Lei, contado da data de nascimento de filho, de adoção ou de guarda judicial para fins de adoção de criança ou de adolescente.

§ 2º Durante o período de afastamento, o empregado não poderá exercer qualquer atividade remunerada e deverá participar dos cuidados e da convivência com a criança ou o adolescente.

§ 3º A licença-paternidade será suspensa, cessada ou indeferida, nos termos de regulamento, quando houver elementos concretos que indiquem a prática, pelo pai, de violência doméstica ou familiar ou de abandono material em relação à criança ou ao adolescente sob sua responsabilidade.

§ 4º Para fins do disposto no § 3º deste artigo, serão observadas, no que couber, as normas do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e das Leis nºs 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

§ 5º A suspensão, a cessação ou o indeferimento da licença-paternidade poderão ser determinados pelo juízo responsável ou de ofício pela autoridade competente ou mediante provocação do Ministério Público, da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou da pessoa responsável pela criança ou adolescente vítima de violência ou de abandono material, nos termos de ato do Poder Executivo.

§ 6º O direito à licença-paternidade é assegurado, inclusive:

I – nos casos de parto antecipado; e

II – na hipótese de falecimento da mãe, observado o disposto no art. 392-B da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e no art. 71-B da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 3º Para fins de gestão da escala de trabalho do empregador, o empregado deverá comunicar ao empregador, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o período previsto para a licença-paternidade.

§ 1º A comunicação de que trata este artigo será acompanhada de:

I – atestado médico que indique a data provável do parto; ou

II – certidão emitida pela Vara da Infância e da Juventude que indique a previsão de emissão do termo judicial de guarda.

§ 2º No caso de parto antecipado, o afastamento será imediato, devendo o empregado notificar o empregador da situação com a maior brevidade possível e apresentar posteriormente o documento comprobatório.

§ 3º O empregado deverá apresentar ao empregador, oportunamente:

I – cópia da certidão de nascimento do filho; ou

II – termo judicial de guarda de que conste como adotante ou guardião.

Art. 4º É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado no período entre o início do gozo da licença-paternidade até o prazo de 1 (um) mês após o término da licença.

Parágrafo único. Se, após a apresentação da comunicação ao empregador prevista no caput do art. 3º desta Lei e antes do início do gozo da licença-paternidade, ocorrer rescisão do contrato que frustre o gozo da licença, será indenizado em dobro o período indicado no caput deste artigo.

Art. 5º Aplicam-se ao empregado, em relação às vedações de discriminação em função da situação familiar ou do estado de gravidez de cônjuge ou companheira, as disposições constantes do art. 373-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Art. 6º A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 131.

II – durante o licenciamento compulsório decorrente da paternidade, da maternidade ou da perda gestacional custeadas pela Previdência Social;

“Art. 134.

§ 4º O empregado tem o direito de gozar as férias no período contínuo ao término da licença-paternidade, desde que manifeste essa intenção com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da data esperada para o parto ou para a emissão de termo judicial de guarda.

§ 5º No caso de parto antecipado, é dispensado o cumprimento da antecedência mínima referida no § 4º deste artigo.” (NR)

“Seção V

Da Proteção à Maternidade e à Paternidade’

‘Art. 391-A.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção e que tenha direito à licença-maternidade.’ (NR)

‘Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, e o pai empregado tem direito à licença-paternidade nos termos previstos em lei, sem prejuízo do emprego e do salário.

§ 8º Em caso de internação hospitalar da mãe ou do recém-nascido, desde que comprovado o nexo com o parto, a licença-paternidade será prorrogada pelo período equivalente ao da internação, e voltará a correr o prazo da licença a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último.’ (NR)

‘Art. 392-A. À empregada ou ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade ou licença-paternidade.

§ 4º A licença-maternidade e a licença-paternidade serão concedidas mediante apresentação do registro de adoção ou do termo judicial de guarda.

§ 5º A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade e de licença-paternidade aos adotantes ou aos guardiães empregada ou empregado, não podendo ser concedido o mesmo tipo de licença a mais de 1 (um) adotante ou guardião.’ (NR)

‘Art. 392-B. No caso de falecimento da mãe ou do pai, é assegurado a quem assumir legalmente os deveres parentais, se possuir a qualidade de empregado, o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou da licença-paternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe ou o pai falecido, o que for mais favorável, exceto no caso de falecimento da criança ou de seu abandono.’ (NR)

‘Art. 392-D. Na hipótese de ausência materna no registro civil de nascimento da criança ou no caso de adoção ou de obtenção de guarda judicial para fins de adoção apenas pelo pai, a licença-paternidade equivalerá à licença-maternidade, inclusive no que se refere à sua duração e à estabilidade prevista no art. 391-A desta Consolidação.’

‘Art. 393. Durante o período de licença-maternidade e de licença-paternidade, os beneficiários terão direito ao salário integral, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, e, quando variável, calculado de acordo com a média dos 6 (seis) últimos meses de trabalho, bem como aos direitos e às vantagens adquiridos, e a eles será ainda facultado reverter à função que anteriormente ocupavam.’ (NR)”

“Art. 473.

III – pelo período de usufruto da licença-paternidade ou da licença-maternidade, custeadas pela Previdência Social;

§ 1º O período a que se refere o inciso III do caput deste artigo será contado a partir da data de nascimento de filho, de adoção ou de obtenção de guarda para fins de adoção, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 6º e 7º do art. 392 e no art. 392-B desta Consolidação.

“Art. 592.

II –

c) assistência à maternidade e à paternidade;

III –

c) assistência à maternidade e à paternidade;

IV –

c) assistência à maternidade e à paternidade;

Art. 7º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social), passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 28.

§ 9º

a) os benefícios da Previdência Social, nos termos e nos limites legais, salvo o salário-maternidade e o salário-paternidade;

“Art. 89.

§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e de reembolso de salário-família, de salário-maternidade e de salário-paternidade o rito previsto no Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

Art. 8º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada da Previdência Social, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-família, o salário-maternidade e o salário-paternidade, será calculado com base no salário de benefício.

“Art. 71-B. No caso de falecimento da segurada ou do segurado que fizer jus ao recebimento do salário-maternidade ou do salário-paternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, à pessoa que assumir legalmente as responsabilidades parentais, desde que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento da criança ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao respectivo benefício.

§ 1º O pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do benefício originário.

§ 2º O benefício será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do benefício originário e será calculado sobre:

I – a remuneração integral, para o empregado e o trabalhador avulso;

II – o último salário de contribuição, para o empregado doméstico;

III – 1/12 (um doze avos) da soma dos 12 (doze) últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 (quinze) meses, para o contribuinte individual, facultativo e desempregado; e

IV – o valor do salário-mínimo, para o segurado especial.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção.

§ 4º Quando concorrerem direitos ao salário-maternidade e ao salário-paternidade em razão do mesmo evento, será assegurado à pessoa referida no caput o benefício de maior valor.” (NR)

“Art. 72.

§ 1º-A. As microempresas e as pequenas empresas receberão, em prazo razoável, reembolso do valor do salário-maternidade pago às empregadas que lhes prestem serviço, nos termos de regulamento.

“Subseção VII-A

Do Salário-Paternidade

Art. 73-A. O salário-paternidade é devido ao segurado da Previdência Social, na forma da lei, observadas, quando aplicáveis, as mesmas situações e condições previstas na legislação, no que concerne à proteção à maternidade.

§ 1º O salário-paternidade, no que couber, observará as mesmas regras do salário-maternidade, para fins de reconhecimento de direito e de concessão de benefício.

§ 2º O pagamento do salário-paternidade é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho, do termo de adoção ou do termo de guarda judicial para fins de adoção, nos termos de regulamento.

Art. 73-B. Ao segurado ou à segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou de adolescente é devido salário-paternidade, na forma da lei.

§ 1º O salário-paternidade de que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social, ressalvado o disposto no art. 73-D desta Lei.

§ 2º Ressalvados o pagamento do salário-paternidade ao pai biológico e o disposto no art. 71-B desta Lei, não poderá ser concedido o benefício a mais de 1 (um) segurado ou segurada, decorrente do mesmo processo de adoção ou de guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos ao regime próprio de previdência social.

§ 3º Na hipótese de ausência materna no registro civil de nascimento da criança ou no caso de adoção ou de obtenção de guarda judicial para fins de adoção apenas pelo pai, o salário-paternidade equivalerá ao salário-maternidade, inclusive no que se refere à sua duração.

Art. 73-C. A percepção do salário-paternidade, inclusive o previsto no art. 71-B desta Lei, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício.

Art. 73-D. O salário-paternidade para o segurado empregado ou o trabalhador avulso consistirá em renda mensal igual à sua remuneração integral, proporcional à duração do benefício.

§ 1º Cabe à empresa pagar o salário-paternidade devido ao respectivo empregado, efetivando-se o reembolso, em prazo razoável, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, nos termos de regulamento.

§ 2º As microempresas e as pequenas empresas receberão, em prazo razoável, reembolso do salário-paternidade pago aos empregados que lhes prestem serviço, nos termos de regulamento.

§ 3º O salário-paternidade devido ao trabalhador avulso e ao empregado do microempreendedor individual de que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional), será pago diretamente pela Previdência Social.

Art. 73-E. O salário-paternidade para os demais segurados, inclusive o empregado doméstico, será pago diretamente pela Previdência Social, em renda mensal proporcional ao tempo de duração do benefício, e consistirá:

I – em valor correspondente ao do seu último salário de contribuição, para o segurado empregado doméstico;

II – o valor do salário-mínimo, para o segurado especial que não contribua facultativamente;

III – em 1/12 (um doze avos) da soma dos 12 (doze) últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 (quinze) meses, para os segurados contribuinte individual e facultativo.

§ 1º Aplica-se ao segurado desempregado, desde que mantida a qualidade de segurado, na forma prevista no art. 15 desta Lei, o disposto no inciso III do caput deste artigo.

§ 2º É assegurado o valor de 1 (um) salário-mínimo proporcional ao tempo de duração do benefício.

Art. 73-F. É permitida a manutenção simultânea de salário-paternidade e de salário-maternidade, em relação a nascimento, a adoção ou a guarda judicial para fins de adoção, de uma mesma criança ou adolescente.

Art. 73-G. Nos casos de internação hospitalar da segurada ou do recém-nascido, em decorrência de complicações médicas relacionadas ao parto, o salário-paternidade será prorrogado pelo período equivalente ao da internação, e voltará a correr o prazo do benefício a partir da alta hospitalar da segurada ou do recém-nascido, o que ocorrer por último.

Art. 73-H. Se houver elementos concretos que evidenciem a ocorrência de violência doméstica ou familiar ou de abandono material praticados pelo pai contra criança ou adolescente sob sua responsabilidade, o salário-paternidade será suspenso, cessado ou indeferido por ato administrativo ou judicial, observado o disposto no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e nas Leis nºs 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), nos termos de ato do Poder Executivo.”

“Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, de pensão por morte, de salário-maternidade, de salário-paternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

Art. 9º A ementa da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade e da licença-paternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social).” (NR)

Art. 10. O inciso II do caput do art. 1º da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º

II – por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, além do período obrigatório fixado em lei.

Art. 11. A licença-paternidade e o salário-paternidade, considerados isoladamente, terão a duração total de:

I – 10 (dez) dias, a partir de 1º de janeiro de 2027;

II – 15 (quinze) dias, a partir de 1º de janeiro de 2028;

III – 20 (vinte) dias, a partir de 1º de janeiro de 2029.

§ 1º A duração total estabelecida no inciso III do caput deste artigo só será efetivada caso a meta apurada de acordo com o Anexo de Metas Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias referente ao segundo ano tenha sido cumprida, observados os intervalos de tolerância de que trata o inciso IV do § 5º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

§ 2º Caso a meta a que se refere o § 1º não seja verificada, a duração prevista no inciso III do caput só entrará em vigor a partir do segundo exercício financeiro seguinte àquele em que se verificar o cumprimento da meta, nos termos do § 1º deste artigo.

Art. 12. Nos casos de nascimento ou adoção de criança ou adolescente com deficiência, o período de licença estabelecido nesta Lei será acrescido de 1/3 (um terço).

Art. 13. As despesas decorrentes da execução desta Lei serão custeadas com recursos provenientes das receitas da Seguridade Social, consignadas anualmente na lei orçamentária, nos termos do art. 195 da Constituição Federal.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2027.

§ 3º O empregador informará o empregado sobre a possibilidade de deixar de comparecer ao serviço para a realização de exames preventivos do papilomavírus humano (HPV) e de câncer, nos termos do inciso XII do caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 15.377, de 2026)

Art. 474 – A suspensão do empregado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho.



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

Súmula 77. TST Nula é a punição de empregado se não precedida de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa por norma regulamentar.

Art. 475 – O empregado que for **aposentado por invalidez** terá **suspensão o seu contrato de trabalho** durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

Súmula 440. TST Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspensão o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.

§ 1º - Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria, facultado, porém, ao empregador, o direito de indenizá-lo por rescisão do contrato de trabalho, nos termos dos arts. 477 e 478, **salvo na hipótese de ser ele portador de estabilidade, quando a indenização deverá ser paga na forma do art. 497.** (Redação dada pela Lei nº 4.824, de 5.11.1965)

Súmula 160. TST Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após cinco anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador, indenizá-lo na forma da lei.

§ 2º - Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, poderá rescindir, com este, o respectivo contrato de trabalho sem indenização, **desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato.**

Art. 476 – Em caso de **seguro-doença ou auxílio-enfermidade**, o empregado é considerado em **licença não remunerada, durante o prazo desse benefício.**

Art. 476-A. O contrato de trabalho **poderá** ser **suspensão**, por um período de **dois a cinco meses**, para participação do empregado em **curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador**, com **duração equivalente à suspensão contratual**, mediante **previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado**, observado o disposto no art. 471 desta Consolidação. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 1º – Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador **deverá notificar o respectivo sindicato, com antecedência mínima de quinze dias da suspensão contratual.** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 2º – O contrato de trabalho **não poderá ser suspensão em conformidade com o disposto no caput deste artigo mais de uma vez no período de dezesseis meses.** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022)

§ 3º – O empregador **poderá** conceder ao empregado **ajuda compensatória mensal**, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do **caput** deste artigo, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

STJ – Resp 1.854.404-SP (Info 678)

Não incide imposto de renda sobre o valor recebido a título de ajuda compensatória mensal prevista no art. 476-A da CLT (lay-off). STJ. 2ª Turma. Resp 1.854.404-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 02/06/2020 (Info 678)

§ 4º – Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios **voluntariamente** concedidos pelo empregador. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 5º – Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos três meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, **multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, sendo de, no mínimo, cem por cento sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato.** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 6º – Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou programa de qualificação profissional, ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, **ficará descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período, às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, bem como às sanções previstas em convenção ou acordo coletivo.** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 7º – O prazo limite fixado no **caput** **poderá** **ser prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, desde que o empregador arque com o ônus correspondente ao valor da bolsa de qualificação profissional, no respectivo período.** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

CAPÍTULO V - DA RESCISÃO

VERBAS DEVIDAS NAS RESCISÕES	
Sem justa causa	1 – Saldo salário; 2 – 13º salário proporcional; 3 – Aviso prévio; 4 – Seguro-desemprego; 5 – FGTS + 40%; 6 – Indenização de Férias proporcionais ou integrais não gozadas + 1/3 constitucional; 7 – Férias + 1/3.
Justa causa	1 – Saldo salário; 2 – Férias integrais não gozadas + 1/3 constitucional;

"Pedido de demissão"	1 – Saldo de salário; 2 – 13º salário proporcional; 3 – Férias proporcionais + 1/3; 4 – Aviso prévio (se trabalhado).
Rescisão indireta	1 – Saldo salário; 2 – 13º salário proporcional; 3 – Aviso prévio; 4 – Seguro-desemprego; 5 – FGTS + 40%; 6 – Indenização de Férias proporcionais ou integrais não gozadas + 1/3 constitucional; 7 – Férias + 1/3.
Culpa recíproca	1 – Saldo salário; 2 – 50% do aviso prévio, do 13º salário proporcional, das férias + 1/3; 3 – 20% de indenização do FGTS.
Distrato/Demissão por acordo	1 – 50% do aviso prévio (se indenizado) e da indenização do FGTS. 2 – Levantar até 80% do FGTS; 3 – Férias proporcionais + 1/3; 4 – 13º salário proporcional; 5 – Férias vencidas + 1/3; 6 – Não ingressa no programa seguro-desemprego

Art. 477 – Na extinção do contrato de trabalho, o empregador **deverá proceder à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias** no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2º - O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, **deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas.** (Redação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4º – O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado: (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

I – **em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado**, conforme acordem as partes; ou (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II – **em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

§ 5º - Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior **não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado.** (Redação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

§ 6º - A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados **até dez dias contados a partir do término do contrato.** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 143. **MEQINDICA**

A ausência ou o atraso na quitação das verbas rescisórias, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão concreta aos direitos de personalidade do trabalhador. **16.05.25**

a) (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

b) (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 7º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à multa de 160 BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora. (Incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 71. **MEQINDICA**

É devida a multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT no caso de reversão da dispensa por justa causa em juízo.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 127. **MEQINDICA**

Extinto o contrato de trabalho na vigência da Lei nº 13.467/2017, é devida a aplicação da multa do artigo 477, § 8º, da CLT quando o empregador deixar de entregar os documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes em até dez dias do término do contrato, ainda que as verbas rescisórias sejam pagas no referido prazo. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 139. **MEQINDICA**

A recuperação judicial, diversamente do que ocorre na falência, não exime a empresa do pagamento das multas previstas nos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT. **16.05.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 142. MEQINDICA

A multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT incide sobre todas as parcelas de natureza salarial, não se limitando ao salário-base. **16.05.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 164.

O pagamento parcial ou a menor das verbas rescisórias, no prazo legal, em razão do reconhecimento de diferenças em juízo, por si só, não enseja o pagamento da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 168.

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO EM JUÍZO. MULTA DEVIDA. O reconhecimento do vínculo de emprego em juízo não obsta a aplicação da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT, salvo quando o empregado comprovadamente der causa à mora. **(Reafirmação da Súmula nº 462 do TST). 03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 186.

O atraso na homologação da rescisão contratual, quando o pagamento das verbas rescisórias é efetuado dentro do prazo legal, não enseja, por si só, a incidência da multa do art. 477, § 8º, da CLT. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 238.

É inaplicável a multa prevista no artigo 477, § 8º, da CLT no caso de extinção do contrato de trabalho em decorrência do falecimento do empregado. **02.09.25**

Súmula 388. TST A Massa Falida não se sujeita à penalidade do art. 467 e nem à multa do § 8º do art. 477, ambos da CLT.

Súmula 462. TST A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias.

OJ-SDI-1-TST 238 Submete-se à multa do artigo 477 da CLT a pessoa jurídica de direito público que não observa o prazo para pagamento das verbas rescisórias, pois nivela-se a qualquer particular, em direitos e obrigações, despojando-se do “jus imperii” ao celebrar um contrato de emprego. **JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)**

§ 9º (vetado).

(Incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

§ 10 – A anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

STF – Tema 683 MEQINDICA

A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Tema 638-STF. Relator(a): MIN. MARCO AURÉLIO. Leading Case: RE 999435. T. Julgado: 23/06/2023

Art. 477-B. Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa individual, plúrima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

STF – RE 590.415 30.4.2015

A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.

Art. 478 – A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou superior a 6 (seis) meses. (Vide Lei nº 2.959, de 1956)

§ 1º - O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como período de experiência, e, antes que se complete, nenhuma indenização será devida.

§ 2º - Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base 25 (vinte e cinco) dias. (Vide Constituição Federal Art.7 inciso XIII)

§ 3º - Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na base de 200 (duzentas) horas por mês. (Vide Constituição Federal Art.7 inciso XIII)

§ 4º - Para os empregados que trabalhem a comissão ou que tenham direito a percentagens, a indenização será calculada pela média das comissões ou percentagens percebidas nos últimos 12 (doze) meses de serviço. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 5º - Para os empregados que trabalhem por tarefa ou serviço feito, a indenização será calculada na base média do tempo costumeiramente gasto pelo interessado para realização de seu serviço, calculando-se o valor do que seria feito durante 30 (trinta) dias.

Art. 479 – Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. (Vide Lei nº 9.601, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

Parágrafo único. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários **será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado.**

Súmula 125. TST O art. 479 da CLT aplica-se ao trabalhador optante pelo FGTS admitido mediante contrato por prazo determinado, nos termos do art. 30, § 3º, do Decreto nº 59.820, de 20.12.1966.

Art. 480 – **Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.** (Vide Lei nº 9.601, de 1998)

§ 1º - **A indenização, porém, não poderá exceder àquela a que teria direito o empregado em idênticas condições.** (Renumerado do parágrafo único pelo Decreto-lei nº 6.353, de 20.3.1944)

Art. 481 – **Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado.**



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

Súmula 163. TST Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 da CLT.

Súmula 388. TST A Massa Falida não se sujeita à penalidade do art. 467 e nem à multa do § 8º do art. 477, ambos da CLT.

Súmula 445. TST A indenização por frutos percebidos pela posse de má-fé, prevista no art. 1.216 do Código Civil, por tratar-se de regra afeta a direitos reais, mostra-se incompatível com o Direito do Trabalho, não sendo devida no caso de inadimplemento de verbas trabalhistas.

Súmula 462. TST A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias.

OJ-SDI-1-TST 162 A contagem do prazo para quitação das verbas decorrentes da rescisão contratual prevista no artigo 477 da CLT exclui necessariamente o dia da notificação da demissão e inclui o dia do vencimento, em obediência ao disposto no artigo 132 do Código Civil de 2002 (artigo 125 do Código Civil de 1916).

OJ-SDI-1-TST 238 Submete-se à multa do artigo 477 da CLT a pessoa jurídica de direito público que não observa o prazo para pagamento das verbas rescisórias, pois nivela-se a qualquer particular, em direitos e obrigações, despojando-se do “jus imperii” ao celebrar um contrato de emprego.

Art. 482 – Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022)

a) ato de improbidade;



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – Reversão de justa causa por acusação de improbidade. MEQINDICA

“A mera imputação infundada de ato de desonestidade ao empregado não é suficiente para dar validade à dispensa por justa causa baseada em ato de improbidade (CLT, art. 482, a), e quando revertida judicialmente configura dano in re ipsa, sendo devida a condenação do empregador ao pagamento de indenização por danos morais (CF, art. 5º X, CLT, art. 223-B e CC, arts. 186, 187 e 927).” Processo: RRAg-0000761-75.2023.5.05.0611

b) incontinência de conduta ou mau procedimento;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

c) negociação habitual por conta própria ou alheia **sem permissão do empregador**, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;

d) condenação criminal do empregado, **passada em julgado**, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

TST-RO-9301-70.2010.5.01.0000 (Info 189)

Os fatos reconhecidos em sentença criminal condenatória transitada em julgado não podem ser rediscutidos na seara trabalhista, ante o princípio da unidade da jurisdição. No caso, a coisa julgada que se formou no processo criminal, em que constatado o crime cometido pelo empregado (ato de improbidade), com a consequente pena de perda do emprego público, operou-se anteriormente ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo que, ao analisar as razões que ensejaram a justa causa, concluiu pela nulidade da dispensa do reclamante. Assim, a decisão penal se sobrepõe à sentença trabalhista, de modo que esta não pode subsistir com conteúdo decisório oposto àquele que transitou em julgado na esfera criminal.

e) desídia no desempenho das respectivas funções;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

f) embriaguez **habitual** ou em serviço;

g) violação de segredo da empresa;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

h) ato de indisciplina ou de insubordinação;

NUNCA MAIS CONFUNDA	
Indisciplina	Insubordinação
Desobediência de uma regra geral	Desobediência de uma regra pessoal

i) abandono de emprego;

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 226.

CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABANDONO DE EMPREGO. PRESUNÇÃO. CRITÉRIOS. PRAZO PARA RETORNO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 (trinta) dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer. (Reafirmação da Súmula nº 32 do TST) 02.09.25

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, **salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;**

Lei Complementar 150/2015. Art. 27. Considera-se justa causa para os efeitos desta Lei: I – submissão a maus tratos de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de criança sob cuidado direto ou indireto do empregado;

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, **salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;**

l) prática constante de jogos de azar.

m) perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de **conduta dolosa do empregado.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

Parágrafo único. **Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.** (Incluído pelo Decreto-lei nº 3, de 27.1.1966)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

REQUISITOS DA JUSTA CAUSA		
OBJETIVOS	SUBJETIVOS	CIRCUNSTANCIAIS
Tipicidade + Gravidade da conduta	Autoria + presença de dolo ou culpa	Proporcionalidade + imediatidade da punição + ausência de <i>bis in idem</i> + nexo causal

Art. 483 – O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:

- a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;
- b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo;
- c) correr perigo manifesto de mal considerável;
- d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 70. MEQINDICA

A ausência ou irregularidade no recolhimento dos depósitos de FGTS caracteriza descumprimento de obrigação contratual, nos termos do art. 483, “d”, da CLT, suficiente para configurar a rescisão indireta do contrato de trabalho, sendo desnecessário o requisito da imediatidade. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 85. MEQINDICA

O descumprimento contratual contumaz relativo à ausência do pagamento de horas extraordinárias e a não concessão do intervalo intrajornada autoriza a rescisão indireta do contrato de trabalho, na forma do artigo 483, “d”, da CLT.

Súmula 13. TST O só pagamento dos salários atrasados em audiência não ilide a mora capaz de determinar a rescisão do contrato de trabalho.

- e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama;
- f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, **salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;**
- g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

§ 1º - O empregado **poderá** suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações legais, incompatíveis com a continuação do serviço.

§ 2º - No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é **facultado** ao empregado rescindir o contrato de trabalho.

§ 3º - Nas hipóteses das letras “d” e “g”, **poderá** o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. (Incluído pela Lei nº 4.825, de 5.11.1965)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 52 **MEQINDICA**

Reconhecida em juízo a rescisão indireta do contrato de trabalho é devida a multa prevista no artigo 477, § 8º, da CLT. **24.02.25**

Art. 484 – Havendo **culpa recíproca** no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o tribunal de trabalho reduzirá a indenização à que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, por metade.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

Súmula 14. TST Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

Art. 484-A. **O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I – por **metade:** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-6/FCC (2025); TRT-18/FCC (2023)

a) o **aviso prévio, se indenizado;** e (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

b) **a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,** prevista no § 1º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022); TRT-22/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

II – na **integralidade**, as **demais verbas trabalhistas**.

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 1º – A extinção do contrato prevista no **caput** deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, **limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-6/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022); TRT-16/FGV (2022); TRT-22/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 2º – A extinção do contrato por acordo prevista no **caput** deste artigo **não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-11/FCC (2024); TRT-14/FCC (2022)

Art. 485 – Quando cessar a atividade da empresa, por morte do empregador, os empregados terão direito, conforme o caso, à indenização a que se referem os art. 477 e 497.

Art. 486 – No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, **prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável**. (Redação dada pela Lei nº 1.530, de 26.12.1951) (Vide Medida Provisória nº 1.045, de 2021)

§ 1º - Sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito do presente artigo, o tribunal do trabalho competente notificará a pessoa de direito público apontada como responsável pela paralisação do trabalho, para que, no prazo de **30 (trinta) dias**, alegue o que entender devido, passando a figurar no processo como chamada à autoria. (Incluído pelo Decreto-lei nº 6.110, de 16.12.1943)

§ 2º - Sempre que a parte interessada, firmada em documento hábil, invocar defesa baseada na disposição deste artigo e indicar qual o juiz competente, será ouvida a parte contrária, para, dentro de **3 (três) dias**, falar sobre essa alegação. (Redação dada pela Lei nº 1.530, de 26.12.1951)

§ 3º - Verificada qual a autoridade responsável, a Junta de Conciliação ou Juiz dar-se-á por incompetente, remetendo os autos ao Juiz Privativo da Fazenda, perante o qual correrá o feito nos termos previstos no processo comum. (Incluído pela Lei nº 1.530, de 26.12.1951)

CAPÍTULO VI - DO AVISO PRÉVIO (Vide Lei nº 12.506, de 2.011)

CF/88, art. 7º, XXI. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei;

Art. 487 – Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato **deverá** avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de:

I – **oito dias**, se o **pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior**; (Redação dada pela Lei nº 1.530, de 26.12.1951)

CAUIDADO: De acordo com a CF/88 e Lei 12.506/11, o aviso prévio é de no mínimo 30 dias e no máximo 90 dias. O inciso I não foi recepcionado pela CF/88.

II – **trinta dias** aos que **perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 (doze) meses de serviço na empresa**. (Redação dada pela Lei nº 1.530, de 26.12.1951)

Lei nº 12.506/2011, art. 1º O aviso prévio (..) será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem até 1 ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias.

Súmula 441. TST O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de 2011.

§ 1º - A falta do aviso prévio por parte do empregador **dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso**, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço.



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

Súmula 276. TST O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exige o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.

OJ-SDI-1-TST 82 A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado.

OJ-SDI-1-TST 83 A prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio. Art. 487, § 1º, CLT.

OJ-SDI-1-TST 367 O prazo de aviso prévio de 60 dias, concedido por meio de norma coletiva que silencia sobre alcance de seus efeitos jurídicos, computa-se integralmente como tempo de serviço, nos termos do § 1º do art. 487 da CLT, repercutindo nas verbas rescisórias.

§ 2º - A falta de aviso prévio por parte do empregado **dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo**.

§ 3º - Em se tratando de **salário pago na base de tarefa**, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de acordo com a média dos últimos **12 (doze) meses de serviço**.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024)

§ 4º - É devido o aviso prévio na despedida indireta.
(de 5.7.1983)

(Parágrafo incluído pela Lei nº 7.108,



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

§ 5º - O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado.
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.218, de 11.4.2001)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

§ 6º - O reajustamento salarial coletivo, determinado no curso do aviso prévio, beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais.
(Lei nº 10.218, de 11.4.2001)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

Súmula 305. TST O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito a contribuição para o FGTS. **JÁ CAIU:** TRT-10/CEBRASPE (2025)

OJ-SDI-1-TST 42, II O cálculo da multa de 40% do FGTS deverá ser feito com base no saldo da conta vinculada na data do efetivo pagamento das verbas rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado, por ausência de previsão legal.

Art. 488 - O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de **2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral.**



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

Parágrafo único. É **facultado** ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) horas diárias previstas neste artigo, **caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral, por 1 (um) dia, na hipótese do inciso I, e por 7 (sete) dias corridos, na hipótese do inciso II do art. 487 desta Consolidação.**
(Incluído pela Lei nº 7.093, de 25.4.1983)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

Súmula 230. TST É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.

Art. 489 – Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração.

Parágrafo único. **Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado.**



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

Art. 490 – O empregador que, durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato, **sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida.**

Art. 491 – O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo.



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

Súmula 10. TST O direito aos salários do período de férias escolares assegurado aos professores (art. 322, caput e § 3º, da CLT) não exclui o direito ao aviso prévio, na hipótese de dispensa sem justa causa ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares.

Súmula 14. TST Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, décimo terceiro salário; e férias proporcionais.

Súmula 44. TST A cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização, simples ou em dobro, não exclui, por si só, o direito do empregado ao aviso prévio.

Súmula 73. TST A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória. **JÁ CAIU:** TRT-22/FCC (2022)

Súmula 163. TST Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 da CLT.

Súmula 230. TST É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.

Súmula 276. TST O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.

Súmula 305. TST O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito a contribuição para o FGTS.

Súmula 348. TST É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos.

Súmula 371. TST A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário.

Súmula 380. TST Aplica-se a regra prevista no “caput” do art. 132 do Código Civil de 2002 à contagem do prazo do aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento. **JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)**

Súmula 441. TST O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de 2011.

CAPÍTULO VII - DA ESTABILIDADE

Art. 492 – O empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas.

Parágrafo único. Considera-se como de serviço todo o tempo em que o empregado esteja à disposição do empregador.

Súmula 98. TST I - A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos valores a título de reposição de diferenças.

II - A estabilidade contratual ou a derivada de regulamento de empresa são compatíveis com o regime do FGTS. Diversamente ocorre com a estabilidade legal (decenal, art. 492 da CLT), que é renunciada com a opção pelo FGTS.

Art. 493 – Constitui falta grave a prática de qualquer dos fatos a que se refere o art. 482, quando por sua repetição ou natureza representem séria violação dos deveres e obrigações do empregado.

Art. 494 – O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação.

Parágrafo único. A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo.

Art. 495 – Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período da suspensão.

Art. 496 – Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o tribunal do trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo seguinte.

Súmula 28. TST No caso de se converter a reintegração em indenização dobrada, o direito aos salários é assegurado até a data da primeira decisão que determinou essa conversão.

Art. 497 – Extinguindo-se a empresa, sem a ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro.

Art. 498 – Em caso de fechamento do estabelecimento, filial ou agência, ou supressão necessária de atividade, sem ocorrência de motivo de força maior, é assegurado aos empregados estáveis, que ali exerçam suas funções, direito à indenização, na forma do artigo anterior.

Art. 499 – Não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais.

§ 1º - Ao empregado garantido pela estabilidade que deixar de exercer cargo de confiança, é assegurada, salvo no caso de falta grave, a reversão ao cargo efetivo que haja anteriormente ocupado.

§ 2º - Ao empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança e que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa, é garantida a indenização proporcional ao tempo de serviço nos termos dos arts. 477 e 478.

§ 3º - A despedida que se verificar com o fim de obstar ao empregado a aquisição de estabilidade sujeitará o empregador a pagamento em dobro da indenização prescrita nos arts. 477 e 478.

Art. 500 – O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato e, se não o houver, perante autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. (Revigorado com nova redação, pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 55. MEQINDICA

A validade do pedido de demissão da empregada gestante, detentora da garantia provisória de emprego prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), está condicionada à assistência do sindicato profissional ou da autoridade local competente, nos termos do artigo 500 da CLT. **24.02.25**

Súmula 62. TST O prazo de decadência do direito do empregador de ajuizar inquérito em face do empregado que incorre em abandono de emprego é contado a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço.

Súmula 173. TST Extinto, automaticamente, o vínculo empregatício com a cessação das atividades da empresa, os salários só são devidos até a data da extinção.

Súmula 339. TST I – O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, “a”, do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

II – A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estável.

Súmula 390. TST I – O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.

II - Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.

Súmula 396. TST I – Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego. **JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)**

II - Não há nulidade por julgamento “extra petita” da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração, dados os termos do art. 496 da CLT.

CAPÍTULO VIII - DA FORÇA MAIOR

Art. 501 – Entende-se como **força maior** todo **acontecimento inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente.**



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

§ 1º - A imprevidência do empregador **exclui a razão de força maior.**

§ 2º - À ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais condições, a situação econômica e financeira da empresa não se aplicam as restrições desta Lei referentes ao disposto neste Capítulo.

Art. 502 – Ocorrendo motivo de força maior que determine a **extinção da empresa, ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado,** é assegurada a este, quando despedido, **uma indenização na forma seguinte:**

I – sendo estável, nos termos dos arts. 477 e 478;

II – não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

III – havendo contrato por prazo determinado, aquela a que se refere o art. 479 desta Lei, reduzida igualmente à metade.

Lei nº 8.036/1990, art. 18, §2º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º será de 20%.

Art. 503 – É **lícita**, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, **a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25% (vinte e cinco por cento), respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região.**

Parágrafo único. Cessados os efeitos decorrentes do motivo de força maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos.

Art. 504 – Comprovada a falsa alegação do motivo de força maior, é garantida a reintegração aos empregados estáveis, e aos não-estáveis o complemento da indenização já percebida, assegurado a ambos o pagamento da remuneração atrasada.

CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 505 – São aplicáveis aos trabalhadores rurais os dispositivos constantes dos Capítulos I, II e VI do presente Título.

Art. 506 – No contrato de trabalho agrícola é lícito o acordo que estabelecer a remuneração in natura, contanto que seja de produtos obtidos pela exploração do negócio e não exceda de 1/3 (um terço) do salário total do empregado.

Art. 507 – As disposições do Capítulo VII do presente Título não serão aplicáveis aos empregados em consultórios ou escritórios de profissionais liberais.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 6.533, de 24.5.1978)

Art. 507-A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

Lei Complementar 75/93, art. 83 Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: XI – atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho;

Lei nº 9.307/96, art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

NUNCA MAIS CONFUNDA	
Empregado hipersuficiente (art. 444, parágrafo único)	Cláusula compromissória de arbitragem
Diploma de nível superior + Salário Igual ou Superior a 2x RGPS	Iniciativa do empregado ou concordância expressa + Remuneração Igual ou Superior a 2x RGPS

Art. 507-B. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato dos empregados da categoria. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 508 - (Revogado pela Lei nº 12.347, de 2010)

Art. 509 - (Revogado pela Lei nº 6.533, de 24.5.1978)

Art. 510 – Pela infração das proibições constantes deste Título, será imposta à empresa a multa de valor igual a 1 (um) salário mínimo regional, elevada ao dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações legais. (Redação dada pela Lei nº 5.562, de 12.12.1968)

TÍTULO IV-A - DA REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS

CLT, art. 611-A A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: VII – **representante dos trabalhadores no local de trabalho;**

Art. 510-A. Nas empresas com **mais de duzentos empregados**, é assegurada a eleição de uma **comissão para representa-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

CF/88, art. 11 Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

§ 1º – A comissão será composta: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

I – nas empresas com **mais de duzentos e até três mil empregados**, por **três membros**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II – nas empresas com **mais de três mil e até cinco mil empregados**, por **cinco membros**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

III – nas empresas com **mais de cinco mil empregados**, por **sete membros**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

PRESTE ATENÇÃO	
Número de empregados	Número de membros
Mais de 200 e até 3.000	3 membros
Mais de 3.000 e até 5.000	5 membros
Mais de 5.000	7 membros

§ 2º – No caso de a empresa **possuir empregados em vários Estados da Federação e no Distrito Federal**, será assegurada a eleição de uma **comissão de representantes dos empregados por Estado ou no Distrito Federal**, na mesma forma estabelecida no § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 510-B. A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes atribuições: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I – **representar os empregados perante a administração da empresa;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II – **aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

III – **promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

IV – **buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de forma rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das normas legais e contratuais;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

V – **assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

VI – **encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

VII – **acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1º – As decisões da comissão de representantes dos empregados serão sempre **colegiadas**, observada a **maioria simples**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2º – **A comissão organizará sua atuação de forma independente.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 510-C. A eleição será convocada, com **antecedência mínima de trinta dias**, **contados do término do mandato anterior**, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa, com ampla publicidade, para inscrição de candidatura. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1º – Será formada comissão eleitoral, integrada por **cinco empregados**, **não candidatos**, para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, **vedada** a interferência da empresa e do sindicato da categoria. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2º – **Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 3º – Serão eleitos membros da comissão de representantes dos empregados os **candidatos mais votados**, em **votação secreta**, **vedado o voto por representação**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4º – A comissão tomará posse no **primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 5º – Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos empregados poderá ser formada com número de membros inferior ao previsto no art. 510-A desta Consolidação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 6º – Se não houver registro de candidatura, será lavrada ata e convocada nova eleição no prazo de **um ano**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 510-D. O **mandato** dos membros da comissão de representantes dos empregados será de **um ano**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1º – O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão **não poderá ser candidato nos dois períodos subsequentes**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2º – O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, **devendo** o empregado permanecer no exercício de suas funções. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 3º – **Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-21/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023)

§ 4º – Os documentos referentes ao processo eleitoral **devem** ser emitidos em duas vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de cinco anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador interessado, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

TÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL

CAPÍTULO I - DA INSTITUIÇÃO SINDICAL

SEÇÃO I - DA ASSOCIAÇÃO EM SINDICATO

SINDICATOS – FEDERAÇÕES – CONFEDERAÇÕES		
SINDICATOS	FEDERAÇÕES	CONFEDERAÇÕES
Entidades associativas permanentes, que representam, trabalhadores, “lato sensu”, e empregadores, visando a defesa de seus interesses coletivos.	Correspondem a, pelo menos, 5 sindicatos (art. 534, CLT)	Correspondem a, pelo menos, 3 federações (art. 535, CLT)
Base territorial mínima: um município (art. 8º, II, CF/88)		

CENTRAIS SINDICAIS – LEI Nº 11.648/2008

Conceito	Entidade associativa de direito privado com o escopo de representação geral dos trabalhadores, constituída em âmbito nacional.
Atribuições	Coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela filiadas. Participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores
Requisitos	100 sindicatos distribuídos nas cinco regiões do país + 3 regiões com pelo menos 20 sindicatos em cada uma + sindicatos filiados com representação de, no mínimo: - 7% do total de empregados no país (regra geral) - 5% no período de 24 meses a contar da publicação da lei.

ORGANIZAÇÃO SINDICAL – PRINCÍPIOS PRINCIPAIS

Autonomia sindical	Unicidade sindical
A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;	É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

Art. 511 – É **lícita** a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

§ 1º - A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constituem o vínculo social básico que se denomina **categoria econômica**. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

§ 2º - A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como **categoria profissional**. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

§ 3º - **Categoria profissional diferenciada** é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946) (Vide Lei nº 12.998, de 2014)

Súmula 117. TST Não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas.

Súmula 369, III. TST O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.
JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-14/FCC (2022)

Súmula 374. TST Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. **JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)**

OJ-SDC-TST 9 O dissídio coletivo não é meio próprio para o Sindicato vir a obter o reconhecimento de que a categoria que representa é diferenciada, pois esta matéria – enquadramento sindical – envolve a interpretação de norma genérica, notadamente do art. 577 da CLT.

OJ-SDC-TST 36 É por lei e não por decisão judicial, que as categorias diferenciadas são reconhecidas como tais. De outra parte, no que tange aos profissionais da informática, o trabalho que desempenham sofre alterações, de acordo com a atividade econômica exercida pelo empregador.

TST-E-RR-686-70.2012.5.06.0101 (Info 230)

A categoria dos empregados vendedores é regida por estatuto profissional especial, qual seja, a Lei nº 3.207/57. Logo, trata-se de categoria profissional diferenciada, não podendo incidir as normas coletivas firmadas pelo Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral, do Vinho e Águas Minerais do Estado de Pernambuco – SINDBEB/PE.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 258.

NORMA COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. ABRANGÊNCIA. Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. **(Reafirmação da Súmula nº 374 do TST)**
02.09.25

§ 4º - Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é **homogênea e a associação é natural**. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

Art. 512 – Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o art. 558 poderão ser reconhecidas como Sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta Lei.

Art. 513 – São **prerrogativas** dos sindicatos: (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

a) **representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida;** (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

b) **celebrar contratos coletivos de trabalho;** (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

c) **eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal;** (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

d) **colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, na estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal;** (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

Parágrafo Único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, a **prerrogativa de fundar e manter agências de colocação**. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

Art. 514 – São **deveres** dos sindicatos : (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

a) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social; (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

b) **manter serviços de assistência judiciária para os associados**; (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

c) promover a conciliação nos dissídios de trabalho. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

d) sempre que possível, e de acordo com as suas possibilidades, manter no seu quadro de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente social com as atribuições específicas de promover a cooperação operacional na empresa e a integração profissional na Classe. (Incluída pela Lei nº 6.200, de 16.4.1975)

Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, o **dever** de: (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

a) **promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito**; (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

b) **fundar e manter escolas do alfabetização e prevocacionais**. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

Súmula 286. TST A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se também à observância de acordo ou de convenção coletivos.

OJ-SDC-TST 15 A comprovação da legitimidade “ad processum” da entidade sindical se faz por seu registro no órgão competente do Ministério do Trabalho, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

SEÇÃO II - DO RECONHECIMENTO E INVESTIDURA SINDICAL

Art. 515 – As associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos : (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

a) reunião de um terço, no mínimo, de empresas legalmente constituídas, sob a forma individual ou de sociedade, se se tratar de associação de empregadores; ou de um terço dos que integrem a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal se se tratar de associação de empregados ou de trabalhadores ou agentes autônomos ou de profissão liberal; (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

b) duração de 3 (três) anos para o mandato da diretoria;
de 19.8.1969)

(Redação dada pelo Decreto-lei nº 771,

c) exercício do cargo de presidente por brasileiro nato, e dos demais cargos de administração e representação por brasileiros. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

Parágrafo único. O ministro do Trabalho, Indústria, e Comércio poderá, excepcionalmente, reconhecer como sindicato a associação cujo número de associados seja inferior ao terço a que se refere a alínea a. (Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

Lei 13.445/2017, Art. 4º Ao **migrante** é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados: VII – **direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos;**

Art. 516 – **Não será reconhecido mais de um Sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissional, ou profissão liberal, em uma dada base territorial.**



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Art. 517. Os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais. Excepcionalmente, e atendendo às peculiaridades de determinadas categorias ou profissões, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá autorizar o reconhecimento de sindicatos nacionais. **(artigo não recepcionado pela Constituição Federal de 1.988).**

§ 1º - O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, outorgará e delimitará a base territorial do sindicato.

§ 2º - Dentro da base territorial que lhe for determinada é facultado ao sindicato instituir delegacias ou seções para melhor proteção dos associados e da categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada.

Art. 518 – O pedido de reconhecimento será dirigido ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, instruído com exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da associação.

§ 1º - Os estatutos deverão conter:

a) a denominação e a sede da associação;

b) a categoria econômica ou profissional ou a profissão liberal cuja representação é requerida;

c) a afirmação de que a associação agirá como órgão de colaboração com os poderes públicos e as demais associações no sentido da solidariedade social e da subordinação dos interesses econômicos ou profissionais ao interesse nacional;

d) as atribuições, o processo eleitoral e das votações, os casos de perda de mandato e de substituição dos administradores;

e) o modo de constituição e administração do patrimônio social e o destino que lhe será dado no caso de dissolução;

f) as condições em que se dissolverá associação.

§ 2º O processo de reconhecimento será regulado em instruções baixadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

Art. 519 – A investidura sindical será conferida sempre à associação profissional mais representativa, a juízo do Ministro do Trabalho, constituindo elementos para essa apreciação, entre outros:

- a) o número de associados;
- b) os serviços sociais fundados e mantidos;
- c) o valor do patrimônio.

Art. 520 – Reconhecida como sindicato a associação profissional, ser-lhe-á expedida carta de reconhecimento, assinada pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a representação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada.

Parágrafo único. O reconhecimento investe a associação nas prerrogativas do art. 513 e a obriga aos deveres do art. 514, cujo inadimplemento a sujeitará às sanções desta lei.

Art. 521 – São condições para o funcionamento do Sindicato:



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

a) proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses da Nação, bem como de candidaturas a cargos eletivos estranhos ao sindicato. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946)

b) proibição de exercício de cargo eletivo cumulativamente com o de emprego remunerado pelo sindicato ou por entidade sindical de grau superior;

c) gratuidade do exercício dos cargos eletivos.

d) proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no art. 511, inclusive as de caráter político-partidário; (Incluída pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946)

e) proibição de cessão gratuita ou remunerada da respectiva sede a entidade de índole político-partidária. (Incluída pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946)

Parágrafo único. Quando, para o exercício de mandato, tiver o associado de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais de se afastar do seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela assembleia geral uma gratificação nunca excedente da importância de sua remuneração na profissão respectiva.

SEÇÃO III - DA ADMINISTRAÇÃO DO SINDICATO

Art. 522 – A administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto de três membros, eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral. (Vide ADPF 276)

ADI 6276/DF (Info 1030)

É constitucional dispositivo legal que veda a indicação de pessoa que exerça cargo em organização sindical ou que seja membro de conselho ou diretoria de associação patronal ou trabalhista para a alta direção das agências reguladoras. ADI 6276/DF, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 17.9.2021 (info 1030)

STF/ADPF 276

A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas não se dota de caráter absoluto. A previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia aquela liberdade, que se preserva para cumprir a finalidade de autonomia da entidade sindical, não para criar situações de estabilidade genérica e ilimitada sem se conciliar com a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito.

Súmula 369, II. TST O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o art. 543, § 3.º, da CLT a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes.

OJ-SDI-1-TST 365 Membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista nos arts. 543, § 3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/1988, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato (art. 522, § 2º, da CLT).

§ 1º - A diretoria elegerá, dentre os seus membros, o presidente do sindicato.

§ 2º - A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato.

§ 3º - Constituirão atribuição exclusiva da Diretoria do Sindicato e dos Delegados Sindicais, a que se refere o art. 523, a representação e a defesa dos interesses da entidade perante os poderes públicos e as empresas, salvo mandatário com poderes outorgados por procuração da Diretoria, ou associado investido em representação prevista em lei. (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946)

Art. 523 – Os Delegados Sindicais destinados à direção das delegacias ou seções instituídas na forma estabelecida no § 2º do art. 517 serão designados pela diretoria dentre os associados radicados no território da correspondente delegacia.

Art. 524 – Serão sempre tomadas por escrutínio secreto, na forma estatutária, as deliberações da Assembleia Geral concernentes aos seguintes assuntos: (Redação dada pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955)

a) eleição de associado para representação da respectiva categoria prevista em lei; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946)

b) tomada e aprovação de contas da diretoria; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946)

c) aplicação do patrimônio; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946)

d) julgamento dos atos da Diretoria, relativos a penalidades impostas a associados; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946)

e) pronunciamento sobre relações ou dissídio de trabalho. Neste caso, as deliberações da Assembleia Geral só serão consideradas válidas quando ela tiver sido especialmente convocada para esse fim, de acordo

com as disposições dos estatutos da entidade sindical. O quórum para validade da Assembleia será de metade mais um dos associados quites; não obtido esse quórum em primeira convocação, reunir-se-á a Assembleia em segunda convocação com os presentes, considerando-se aprovadas as deliberações que obtiverem 2/3 (dois terços) dos votos. (Incluída pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955)

§ 1º - A eleição para cargos de diretoria e conselho fiscal será realizada por escrutínio secreto, durante 6 (seis) horas contínuas, pelo menos, na sede do Sindicato, na de suas delegacias e seções e nos principais locais de trabalho, onde funcionarão as mesas coletoras designadas pelos Delegados Regionais do Trabalho. (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946)

§ 2º - Concomitantemente ao término do prazo estipulado para a votação, instalar-se-á, em Assembleia Eleitoral pública e permanente, na sede do Sindicato, a mesa apuradora, para a qual serão enviadas, imediatamente, pelos presidentes das mesas coletoras, as urnas receptoras e as atas respectivas. Será facultada a designação de mesa apuradora supletiva sempre que as peculiaridades ou conveniências do pleito a exigirem. (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946)

§ 3º - A mesa apuradora será presidida por membro do Ministério Público do Trabalho ou pessoa de notória idoneidade, designado pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho ou Procuradores Regionais. (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946)

§ 4º - O pleito só será válido na hipótese de participarem da votação mais de 2/3 (dois terços) dos associados com capacidade para votar. Não obtido esse coeficiente, será realizada nova eleição dentro de 15 (quinze) dias, a qual terá validade se nela tomarem parte mais de 50% (cinquenta por cento) dos referidos associados. Na hipótese de não ter sido alcançado, na segunda votação, o coeficiente exigido, será realizado o terceiro e último pleito, cuja validade dependerá do voto de mais de 40% (quarenta por cento) dos aludidos associados, proclamando o Presidente da mesa apuradora em qualquer dessas hipóteses os eleitos, os quais serão empossados automaticamente na data do término do mandato expirante, não tendo efeito suspensivo os protestos ou recursos oferecidos na conformidade da lei. (Redação dada pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955)

§ 5º - Não sendo atingido o coeficiente legal para eleição, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio declarará a vacância da administração, a partir do término do mandato dos membros em exercício, e designará administrador para o Sindicato, realizando-se novas eleições dentro de 6 (seis) meses. (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946)

Art. 525 – É vedada a pessoas físicas ou jurídicas, estranhas ao Sindicato, qualquer interferência na sua administração ou nos seus serviços. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946),

Parágrafo único. Estão excluídos dessa proibição:

a) os delegados do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, especialmente designados pelo ministro ou por quem o represente;

b) os que, como empregados, exerçam cargos no Sindicato mediante autorização da Assembleia Geral.

Art. 526 – Os empregados do Sindicato serão nomeados pela diretoria respectiva ad referendum, da Assembleia Geral, não podendo recair tal nomeação nos que estiverem nas condições previstas nos itens II, IV, V, VI, VII e VIII do art. 530 e, na hipótese de o nomeador haver sido dirigente sindical, também nas do item I do mesmo artigo. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969)

Parágrafo único.(revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.295, de 2006)

§ 2º – Aplicam-se ao empregado de entidade sindical os preceitos das leis de proteção do trabalho e de previdência social, inclusive o direito de associação em sindicato. (Incluído pela Lei nº 11.295, de 2006)

Art. 527. Na sede de cada sindicato haverá um livro de registro, autenticado pelo funcionário competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e do qual deverão constar:

a) tratand
o-se de sindicato de empregadores; a firma, individual ou coletiva, ou a denominação das empresas e sua sede, o nome, idade, estado civil, nacionalidade e residência dos respectivos sócios ou, em se tratando de sociedade por ações, dos diretores, bem como a indicação desses dados quanto ao sócio ou diretor que representar a empresa no sindicato;

b) tratando-se de sindicato de empregados ou de agentes ou trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais, além do nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão ou função e residência de cada associado, o estabelecimento ou lugar onde exerce a sua profissão ou função, o número e a série da respectiva carteira profissional e o número da inscrição na instituição de previdência a que pertencer.

Art. 528 -Ocorrendo dissídio ou circunstâncias que perturbem o funcionamento de entidade sindical ou motivos relevantes de segurança nacional, o Ministro do Trabalho e Previdência Social poderá nela intervir, por intermédio de Delegado ou de Junta Interventora, com atribuições para administrá-la e executar ou propor as medidas necessárias para normalizar-lhe o funcionamento. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3, de 27.1.1966)

SEÇÃO IV - DAS ELEIÇÕES SINDICAIS

Art. 529 – São condições para o exercício do direito do voto como para a investidura em cargo de administração ou representação econômica ou profissional:

a) ter o associado mais de seis meses de inscrição no Quadro Social e mais de 2 (dois) anos de exercício da atividade ou da profissão; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.080, 11.10.1945)

b) ser maior de 18 (dezoito) anos;

c) estar no gozo dos direitos sindicais.

Parágrafo único. É obrigatório aos associados o voto nas eleições sindicais. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 530 – Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de representação econômica ou profissional, nem permanecer no exercício desses cargos: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

I – os que não tiverem definitivamente aprovadas as suas contas de exercício em cargos de administração; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

II – os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

III – os que não estiverem, desde dois (2) anos antes, pelo menos, no exercício efetivo da atividade ou da profissão dentro da base territorial do sindicato, ou no desempenho de representação econômica ou profissional; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

IV – os que tiverem sido condenados por crime doloso enquanto persistirem os efeitos da pena; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

V – os que não estiverem no gozo de seus direitos políticos; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

VI - (Revogado pela Lei nº 8.865, de 29.3.1994)

VII – má conduta, devidamente comprovada; (Incluído pelo Decreto-lei nº 507, de 18.3.1969)

VIII - (Revogado pela Lei nº 8.865, de 29.3.1994)

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955)

Art. 531 – Nas eleições para cargos de diretoria e do conselho fiscal serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta de votos em relação ao total dos associados eleitores.

§ 1º - Não concorrendo à primeira convocação maioria absoluta de eleitores, ou não obtendo nenhum dos candidatos essa maioria, proceder-se-á à nova convocação para dia posterior, sendo então considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria dos eleitores presentes.

§ 2º - Havendo somente uma chapa registada para as eleições, poderá a assembleia em última convocação ser realizada duas horas após à primeira convocação desde que do edital respectivo conste essa advertência.

§ 3º - Concorrendo mais de uma chapa poderá o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio designar o presidente da sessão eleitoral, desde que o requeiram os associados que encabeçarem as respectivas chapas. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.080, 11.10.1945)

§ 4º - O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções regulando o processo das eleições.

Art. 532 – As eleições para a renovação da Diretoria e do Conselho Fiscal deverão ser procedidas dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias e mínimo de 30 (trinta) dias, antes do término do mandato dos dirigentes em exercício. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.080, 11.10.1945)

§ 1º - Não havendo protesto na ata da assembleia eleitoral ou recurso interposto por algum dos candidatos, dentro de 15 dias a contar da data das eleições, a posse da diretoria eleita independará, da aprovação das, eleições pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. (Incluído pelo Decreto-lei nº 8.080, 11.10.1945)

§ 2º - Competirá, à diretoria em exercício, dentro de 30 dias da realização das eleições” e não tendo havido recurso, dar publicidade ao resultado do pleito, fazendo comunicação ao órgão local do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, da relação dos eleitos, com os dados pessoais de cada um e a designação da função que vai exercer. (Incluído pelo Decreto-lei nº 8.080, 11.10.1945)

§ 3º - Havendo protesto na ata da assembleia eleitoral ou recurso interposto dentro de 15 dias da realização das eleições, competirá a diretoria em exercício encaminhar, devidamente instruído, o processo eleitoral ao órgão local do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que o encaminhará para decisão do Ministro de Estado. Nesta hipótese, permanecerão na administração até despacho final do processo a diretoria e o conselho fiscal que se encontrarem em exercício. (Incluído pelo Decreto-lei nº 8.080, 11.10.1945)

§ 4º - Não se verificando as hipóteses previstas no parágrafo anterior, a posse da nova diretoria deverá se verificar dentro de 30 dias subsequentes ao término do mandato da anterior. (Incluído pelo Decreto-lei nº 8.080, 11.10.1945)

§ 5º - Ao assumir o cargo, o eleito prestará, por escrito e solenemente, o compromisso de respeitar, no exercício do mandato, a Constituição, as leis vigentes e os estatutos da entidade. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

SEÇÃO V - DAS ASSOCIAÇÕES SINDICAIS DE GRAU SUPERIOR

Art. 533 – Constituem associações sindicais de grau superior as **federações e confederações** organizadas nos termos desta Lei.

Art. 534 – É **facultado** aos Sindicatos, quando em **número não inferior a 5 (cinco)**, desde que **representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas**, organizarem-se em **federação**. (Redação dada pela Lei nº 3.265, de 22.9.1957)

§ 1º - Se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída a nova entidade, **a criação desta não poderá reduzir a menos de 5 (cinco) o número de Sindicatos que àquela devam continuar filiados**. (Incluído pela Lei nº 3.265, de 22.9.1957)

§ 2º - As federações serão constituídas por Estados, podendo o Ministro do Trabalho, Industria e Comercio autorizar a constituição de Federações interestaduais ou nacionais. (Parágrafo 1º renumerado pela Lei nº 3.265, de 22.9.1957)

§ 3º - É permitido a qualquer federação, para o fim de lhes coordenar os interesses, agrupar os Sindicatos de determinado município ou região a ela filiados; mas a união não terá direito de representação das atividades ou profissões agrupadas. (Parágrafo 2º renumerado pela Lei nº 3.265, de 22.9.1957)

Art. 535 – As Confederações organizar-se-ão com **o mínimo de 3 (três) federações** e terão **sede na Capital da República**.

§ 1º - As confederações formadas por federações de Sindicatos de empregadores denominar-se-ão: Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional de Transportes Terrestres, Confederação Nacional de Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional das Empresas de Crédito e Confederação Nacional de Educação e Cultura.

§ 2º - As confederações formadas por federações de Sindicatos de empregados terão a denominação de: Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura.

§ 3º - Denominar-se-á Confederação Nacional das Profissões Liberais a reunião das respectivas federações.

§ 4º - As associações sindicais de grau superior da Agricultura e Pecuária serão organizadas na conformidade do que dispuser a lei que regular a sindicalização dessas atividades ou profissões.

Art. 536 - (Revogado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 537. O pedido de reconhecimento de uma federação será dirigido ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, acompanhado de um exemplar dos respectivos estatutos e das cópias autenticadas das atas da assembleia de cada sindicato ou federação que autorizar a filiação.

§ 1º - A organização das federações e confederações obedecerá às exigências contidas nas alíneas b e c do art. 515.

§ 2º - A carta de reconhecimento das federações será expedida pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a coordenação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada.

§ 3º - **O reconhecimento das confederações será feito por decreto do Presidente da República.**

Art. 538 - A administração das federações e confederações será exercida pelos seguintes órgãos: (Redação dada pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955)

- a) **Diretoria;** (Redação dada pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955)
- b) **Conselho de Representantes;** (Redação dada pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955)
- c) **Conselho Fiscal.** (Redação dada pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955)

§ 1º - A Diretoria será constituída no mínimo de **3 (três) membros e de 3 (três) membros se comporá o Conselho Fiscal, os quais serão eleitos pelo Conselho de Representantes com mandato por 3 (três) anos.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 771, de 19.8.1969)

§ 2º - Só poderão ser eleitos os integrantes dos grupos das federações ou dos planos das confederações, respectivamente. (Parágrafo incluído pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955)

§ 3º - **O Presidente da federação ou confederação será escolhido dentre os seus membros, pela Diretoria.** (Parágrafo 2º renumerado pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955)

§ 4º - O Conselho de Representantes será formado pelas delegações dos Sindicatos ou das Federações filiadas, constituída cada delegação de **2 (dois) membros, com mandato por 3 (três) anos, cabendo 1 (um) voto a cada delegação.** (Parágrafo 3º renumerado e alterado dada pelo Decreto-lei nº 771, de 19.8.1969)

§ 5º - A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira. (Incluído pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955)

Art. 539 - Para a constituição e administração das Federações serão observadas, no que for aplicável, as disposições das Seções II e III do presente Capítulo.

SEÇÃO VI - DOS DIREITOS DOS EXERCENTES DE ATIVIDADES OU PROFISSÕES E DOS SINDICALIZADOS

Art. 540 - A toda empresa, ou indivíduo que exerçam respectivamente atividade ou profissão, desde que satisfaçam as exigências desta lei, assiste o direito de ser admitido no sindicato da respectiva categoria.

§ 1º - Perderá os direitos de associado o sindicalizado que, por qualquer motivo, deixar o exercício de atividade ou de profissão.

§ 2º - Os associados de Sindicatos de empregados, de agentes ou trabalhadores autônomos e de profissões liberais que forem aposentados, estiverem em desemprego ou falta de trabalho ou tiverem sido convocados para prestação de serviço militar não perderão os respectivos direitos sindicais e ficarão isentos de qualquer contribuição, não podendo, entretanto, exercer cargo de administração sindical ou de representação econômica ou profissional.

Art. 541 – Os que exercerem determinada atividade ou profissão onde não haja Sindicato da respectiva categoria, ou de atividade ou profissão similar ou conexas, poderão filiar-se a Sindicato de profissão idêntica, similar ou conexa, existente na localidade mais próxima.

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos Sindicatos em relação às respectivas federações, na conformidade do Quadro de Atividades e Profissões a que se refere o art. 577.

Art. 542 – De todo o ato lesivo de direitos ou contrário a esta lei, emanado da Diretoria, do Conselho ou da Assembleia Geral da entidade sindical, poderá qualquer exercente de atividade ou profissão recorrer, dentro de 30 dias, para a autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Art. 543 – O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, **não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Lei 5.764/1971, Art. 55. Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

§ 1º - O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Súmula 369, IV. TST Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade.

§ 2º - **Considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere este artigo.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 3º - Fica **vedada** a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, **a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação.** (Redação dada pela Lei nº 7.543, de 2.10.1986)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022)

CF/88, Art. 8, VIII. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Súmula 369, V. TST O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, **não lhe assegura a estabilidade**, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. **JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022)**

Súmula 379. TST Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade.

OJ-SDI-1-TST 365 Membro de Conselho Fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista nos arts. 543, § 3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/1988, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato (art. 522, § 2º, da CLT).

OJ-SDI-1-TST 369 O delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória prevista no art. 8º, VIII, da CF/1988, a qual é dirigida, exclusivamente, àqueles que exerçam ou ocupem cargos de direção nos sindicatos, submetidos a processo eletivo.

TST-RO-293- 31.2016.5.20.0000 (Info 192)

A ausência de comprovação do pedido de registro de entidade sindical perante o Ministério do Trabalho impede o reconhecimento da garantia provisória de emprego assegurada aos dirigentes sindicais, não sendo suficiente o depósito dos atos constitutivos do sindicato no cartório apropriado. Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admita a concessão da estabilidade sindical durante o trâmite do processo de registro, no caso não houve sequer prova da formalização da postulação de aquisição da personalidade jurídica sindical junto à autoridade competente, circunstância que impede o reconhecimento do direito à reintegração.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 221.

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. MEMBRO DE CONSELHO FISCAL DE SINDICATO. Membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista nos arts. 543, § 3º, da CLT e 8º, VIII, da Constituição da República de 1988, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato (art. 522, § 2º, da CLT). **(Reafirmação da OJ nº 365 da SBDI-1 do TST) 02.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 257.

DIRIGENTE SINDICAL. DESPEDIDA. FALTA GRAVE. INQUÉRITO JUDICIAL. NECESSIDADE. A resolução do contrato de trabalho em que o empregado seja dirigente sindical somente poderá operar-se por decisão proferida em inquérito judicial, conforme previsto nos artigos 494 e 543, parágrafo 3º, da CLT. **(Reafirmação da Súmula nº 379 do TST) 02.09.25**

§ 4º - Considera-se cargo de direção ou de representação sindical aquele cujo exercício ou **indicação decorre de eleição prevista em lei.** (Redação dada pela Lei nº 7.223, de 2.10.1984)

§ 5º - Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo, outrossim, a este, comprovante no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho e Previdência Social fará no mesmo prazo a comunicação no caso da designação referida no final do § 4º. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

§ 6º - A empresa que, por qualquer modo, procurar impedi que o empregado se associe a sindicato, organize associação profissional ou sindical ou exerça os direitos inerentes à condição de sindicalizado fica sujeita à penalidade prevista na letra a do art. 553, sem prejuízo da reparação a que tiver direito o empregado. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 544 – É livre a associação profissional ou sindical, mas ao empregado sindicalizado é assegurada, em igualdade de condições, preferência: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) **artigo não recepcionado pela Constituição Federal de 1.988**.

I – para a admissão nos trabalhos de empresa que explore serviços públicos ou mantenha contrato com os poderes públicos; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

II – para ingresso em funções públicas ou assemelhadas, em caso de cessação coletiva de trabalho, por motivo de fechamento de estabelecimento; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

III – nas concorrências para aquisição de casa própria, pelo Plano Nacional de Habitação ou por intermédio de quaisquer instituições públicas; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

IV – nos loteamentos urbanos ou rurais, promovidos pela União, por seus órgãos de administração direta ou indireta ou sociedades de economia mista; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

V – na locação ou compra de imóveis, de propriedade de pessoa de direito público ou sociedade de economia mista, quando sob ação de despejo em tramitação judicial; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

VI – na concessão de empréstimos simples concedidos pelas agências financeiras do Governo ou a ele vinculadas; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

VII – na aquisição de automóveis, outros veículos e instrumentos relativos ao exercício da profissão, quando financiados pelas autarquias sociedades de economia mista ou agências financeiras do Governo; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

VIII - (Revogado pela Lei nº 8.630, de 25.2.1993)

IX – na concessão de bolsas de estudo para si ou para seus filhos, obedecida a legislação que regule a matéria. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 545 - **Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados.** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

Parágrafo único. **O recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe descontado deverá ser feito até o décimo dia subsequente ao do desconto, sob pena de juros de mora no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante retido, sem prejuízo da multa prevista no art. 553 e das cominações penais relativas à apropriação indébita.** (Incluído pelo Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969)

São compatíveis com a Constituição Federal (CF) os dispositivos da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical e condicionaram o seu pagamento à prévia e expressa autorização dos filiados.

STF/ARE 1.018.459

É inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados.

TEMA 935 – MEQINDICA

É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.

Art. 546 – Às empresas sindicalizadas é assegurada preferência, em igualdade de condições, nas concorrências para exploração de serviços públicos, bem como nas concorrências para fornecimento às repartições federais, estaduais e municipais e às entidades paraestatais.

Art. 547 – É exigida a qualidade de sindicalizado para o exercício de qualquer função representativa de categoria econômica ou profissional, em órgão oficial de deliberação coletiva, bem como para o gozo de favores ou isenções tributárias, salvo em se tratando de atividades não econômicas.

Parágrafo único. Antes da posse ou exercício das funções a que alude o artigo anterior ou de concessão dos favores será indispensável comprovar a sindicalização, ou oferecer prova, mediante certidão negativa no Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, ou da autoridade regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos Estados e no Território do Acre, de que não existe sindicato no local onde o interessado exerce a respectiva atividade ou profissão.

SEÇÃO VII - DA GESTÃO FINANCEIRA DO SINDICATO E SUA FISCALIZAÇÃO

Art. 548 – Constituem o patrimônio das associações sindicais:

- a) as contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades, sob a denominação de imposto sindical, pagas e arrecadadas na forma do Capítulo III deste Título;
- b) as contribuições dos associados, na forma estabelecida nos estatutos ou pelas Assembleias Gerais;
- c) os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos;
- d) as doações e legados;
- e) as multas e outras rendas eventuais.

Art. 549 – A receita dos sindicatos, federações e confederações só poderá ter aplicação na forma prevista nos respectivos orçamentos anuais, obedecidas as disposições estabelecidas na lei e nos seus estatutos. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 1º Para alienação, locação ou aquisição de bens imóveis, ficam as entidades sindicais obrigadas a realizar avaliação prévia pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco Nacional da Habitação ou, ainda, por qualquer outra organização legalmente habilitada a tal fim. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 2º Os bens imóveis das entidades sindicais não serão alienados sem a prévia autorização das respectivas assembleias gerais, reunidas com a presença da maioria absoluta dos associados com direito a voto ou dos Conselhos de Representantes com a maioria absoluta dos seus membros. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 3º Caso não seja obtido o quórum estabelecido no parágrafo anterior, a matéria poderá ser decidida em nova assembleia geral, reunida com qualquer número de associados com direito a voto, após o transcurso de 10 (dez) dias da primeira convocação. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 4º Nas hipóteses previstas no § 2º e 3º a decisão somente terá validade se adotada pelo mínimo de 2/3 (dois terços) dos presentes, em escrutínio secreto. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 5º Da deliberação da assembleia geral, concernente à alienação de bens imóveis, caberá recurso voluntário, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, ao Ministro do Trabalho, com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 6º A venda do imóvel será efetuada pela diretoria da entidade, após a decisão da Assembleia Geral ou do Conselho de Representantes, mediante concorrência pública, com edital publicado no Diário oficial da União e na imprensa diária, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de sua realização. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 7º Os recursos destinados ao pagamento total ou parcelado dos bens imóveis adquiridos serão consignados, obrigatoriamente, nos orçamentos anuais das entidades sindicais. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Art. 550. Os orçamentos das entidades sindicais serão aprovados, em escrutínio secreto, pelas respectivas Assembleias Gerais ou Conselho de Representantes, até 30 (trinta) dias antes do início do exercício financeiro a que se referem, e conterão a discriminação da receita e da despesa, na forma das instruções e modelos expedidos pelo Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 1º Os orçamentos, após a aprovação prevista no presente artigo, serão publicados, em resumo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da realização da respectiva Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Representantes, que os aprovou, observada a seguinte sistemática: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

a) no Diário oficial da União – Seção I – Parte II, os orçamentos das confederações, federações e sindicatos de base interestadual ou nacional; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

b) no órgão de imprensa oficial do Estado ou Território ou jornal de grande circulação local, os orçamentos das federações estaduais e sindicatos distritais municipais, intermunicipais e estaduais. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 2º As dotações orçamentárias que se apresentarem insuficientes para o atendimento das despesas, ou não incluídas nos orçamentos correntes, poderão ser ajustadas ao fluxo dos gastos, mediante a abertura de créditos adicionais solicitados pela Diretoria da entidade às respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, cujos atos concessórios serão publicados até o último dia do exercício correspondente, obedecida a mesma sistemática prevista no parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 3º Os créditos adicionais classificam-se em: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

a) suplementares, os destinados a reforçar dotações alocadas no orçamento; e (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

b) especiais, os destinados a incluir dotações no orçamento, a fim de fazer face às despesas para as quais não se tenha crédito específico. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 4º A abertura dos créditos adicionais depende da existência de receita para sua compensação, considerando-se, para esse efeito, desde que não comprometidos: (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

a) o superavit financeiro apurado em balanço do exercício anterior; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

b) o excesso de arrecadação, assim entendido o saldo positivo da diferença entre a renda prevista e a realizada, tendo-se em conta, ainda, a tendência do exercício; e (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

c) a resultante da anulação parcial ou total de dotações alocadas no orçamento ou de créditos adicionais abertos no exercício. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 5º Para efeito orçamentário e contábil sindical, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, a ele pertencendo todas as receitas arrecadadas e as despesas compromissadas. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Art. 551. Todas as operações de ordem financeira e patrimonial serão evidenciadas pelos registros contábeis das entidades sindicais, executados sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, em conformidade com o plano de contas e as instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 1º A escrituração contábil a que se refere este artigo será baseada em documentos de receita e despesa, que ficarão arquivados nos serviços de contabilidade, à disposição dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento administrativo e da fiscalização financeira da própria entidade, ou do controle que poderá ser exercido pelos órgãos da União, em face da legislação específica. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 2º Os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa, a que se refere o parágrafo anterior, poderão ser incinerados, após decorridos 5 (cinco) anos da data de quitação das contas pelo órgão competente. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 3º É obrigatório o uso do livro Diário, encadernado, como folhas seguida e tipograficamente numeradas, para a escrituração, pelo método das partidas dobradas, diretamente ou por reprodução, dos atos ou operações que modifiquem ou venham a modificar a situação patrimonial da entidade, o qual conterà, respectivamente, na primeira e na última páginas, os termos de abertura e de encerramento. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 4º A entidade sindical que se utilizar de sistema mecânico ou eletrônico para sua escrituração contábil, poderá substituir o Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas ou formulários contínuos, cujos lançamentos deverão satisfazer a todos os requisitos e normas de escrituração exigidos com relação aos livros mercantis, inclusive no que respeita a termos de abertura e de encerramento e numeração sequencial e tipográfica. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 5º Na escrituração por processos de fichas ou formulários contínuos, a entidade adotará livro próprio para inscrição do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, o qual conterá os mesmos requisitos exigidos para os livros de escrituração. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 6º Os livros e fichas ou formulários contínuos serão obrigatoriamente submetidos a registro e autenticação das Delegacias Regionais do Trabalho localizadas na base territorial da entidade. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 7º As entidades sindicais manterão registro específico dos bens de qualquer natureza, de sua propriedade, em livros ou fichas próprias, que atenderão às mesmas formalidades exigidas para a livro Diário, inclusive no que se refere ao registro e autenticação da Delegacia Regional do Trabalho local. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 8º As contas dos administradores das entidades sindicais serão aprovadas, em escrutínio secreto, pelas respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, com prévio parecer do Conselho Fiscal, cabendo ao Ministro do Trabalho estabelecer prazos e procedimentos para a sua elaboração e destinação. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Art. 552 – Os atos que importem em malversação ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais ficam equiparados ao crime de peculato julgado e punido na conformidade da legislação penal. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969)

SEÇÃO VIII - DAS PENALIDADES

Art. 553 – As infrações ao disposto neste Capítulo serão punidas, segundo o seu caráter e a sua gravidade, com as seguintes penalidades:

- a) multa de Cr\$ 100 (cem cruzeiros) e 5.000 (cinco mil cruzeiros), dobrada na reincidência;
- b) suspensão de diretores por prazo não superior a 30 (trinta) dias;
- c) destituição de diretores ou de membros de conselho;
- d) fechamento de Sindicato, Federação ou Confederação por prazo nunca superior a 6 (seis) meses;
- e) cassação da carta de reconhecimento.

f) multa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo regional, aplicável ao associado que deixar de cumprir sem causa justificada, o disposto no parágrafo único do artigo 529. (Incluída pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º - A imposição de penalidades aos administradores não exclui a aplicação das que este artigo prevê para a associação. (Parágrafo único renumerado pelo Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969)

§ 2º - Poderá o Ministro do Trabalho e Previdência Social determinar o afastamento preventivo de cargo ou representação sindicais de seus exercentes, com fundamento em elementos constantes de denúncia formalizada que constituam indício veemente ou início de prova bastante do fato e da autoria denunciados. (Incluído pelo Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969)

Art. 554. Destituída a administração na hipótese da alínea c do artigo anterior, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio nomeará um delegado para dirigir a associação e proceder, dentro do prazo de 90 dias, em assembleia geral por ele convocada e presidida; à eleição dos novos diretores e membros do Conselho Fiscal.

Art. 555. A pena de cassação da carta de reconhecimento será imposta à entidade sindical:

a) que deixar de satisfazer as condições de constituição e funcionamento estabelecidas nesta Lei;

b) que se recusar ao cumprimento de ato do Presidente da República, no uso da faculdade conferida pelo art. 536; (Vide Decreto nº 229, de 1967)

c) que criar obstáculos à execução da política econômica adotada pelo Governo. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.080, 11.10.1945)

Art. 556. A cassação da carta de reconhecimento da entidade sindical não importará no cancelamento de seu registro, nem, conseqüentemente, a sua dissolução, que se processará de acordo com as disposições da lei que regulam a dissolução das associações civis.

Parágrafo único – No caso de dissolução, por se achar a associação incurso nas leis que definem crimes contra a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado e a ordem política e social, os seus bens, pagas as dívidas decorrentes das suas responsabilidades, serão incorporados ao patrimônio da União e aplicados em obras de assistência social.

Art. 557 – As penalidades de que trata o art. 553 serão impostas: Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946

a) as das alíneas a e b, pelo diretor geral do Departamento Nacional do Trabalho, com recurso para o ministro de Estado; Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946

b) as demais, pelo ministro de Estado. Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946

§ 1º Quando se trata de associações de grau superior, as penalidades serão impostas pelo ministro de Estado, salvo se a pena for da cassação da carta de reconhecimento de confederação, caso em que a pena será imposta pelo Presidente da República. Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946

§ 2º Nenhuma pena será imposta sem que seja assegurada defesa ao acusado. Redação restabelecida pelo Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946

SEÇÃO IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 558 – São obrigadas ao registro todas as associações profissionais constituídas por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de acordo com o art. 511 e na conformidade do Quadro de Atividades e Profissões a que alude o Capítulo II deste Título. As associações profissionais registradas nos termos deste artigo poderão representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses individuais dos associados relativos à sua atividade ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas contidas na alínea “d” e no parágrafo único do art. 513.

§ 1º O registro a que se refere o presente artigo competirá às Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou às repartições autorizadas em virtude da lei. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969)

§ 2º - O registro das associações far-se-á mediante requerimento, acompanhado da cópia autêntica dos estatutos e da declaração do número de associados, do patrimônio e dos serviços sociais organizados.

§ 3º - As alterações dos estatutos das associações profissionais não entrarão em vigor sem aprovação da autoridade que houver concedido o respectivo registro.

Art. 559 – O Presidente da República, excepcionalmente e mediante proposta do Ministro do Trabalho, fundada em razões de utilidade pública, poderá conceder, por decreto, às associações civis constituídas para a defesa e coordenação de interesses econômicos e profissionais e não obrigadas ao registro previsto no artigo anterior, a prerrogativa da alínea “d” do art. 513 deste Capítulo.

Art. 560 – Não se reputará transmissão de bens, para efeitos fiscais, a incorporação do patrimônio de uma associação profissional ao da entidade sindical, ou das entidades aludidas entre si.

Art. 561 – A denominação “sindicato” é privativa das associações profissionais de primeiro grau, reconhecidas na forma desta Lei.

Art. 562 – As expressões “federação” e “confederação”, seguidas da designação de uma atividade econômica ou profissional, constituem denominações privativas das entidades sindicais de grau superior.

Art. 563 - (Revogado pelo Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969)

Art. 564 – Às entidades sindicais, sendo-lhes peculiar e essencial a atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou profissões, é vedado, direta ou indiretamente, o exercício de atividade econômica.

Art. 565 – As entidades sindicais reconhecidas nos termos desta Lei não poderão filiar-se a organizações internacionais, nem com elas manter relações, sem prévia licença concedida por decreto do Presidente da República.
(Redação dada pela Lei nº 2.802, de 18.6.1956)

Art. 566 – Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das instituições paraestatais.

Parágrafo único – Excluem-se da proibição constante deste artigo os empregados das sociedades de economia mista, da Caixa Econômica Federal e das fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público da União, dos Estados e Municípios.
(Redação dada pela Lei nº 7.449, de 20.12.1985)

Art. 567. (Revogado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 568 - (Revogado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 569 - (Revogado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

CAPÍTULO II - DO ENQUADRAMENTO SINDICAL

TEMA 488 – MEQINDICA

Em observância ao princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, a quantidade de empregados, ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa, não constitui elemento apto a embasar a definição de categoria econômica ou profissional para fins de criação de sindicatos de micros e pequenas empresas.

Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

Parágrafo único – Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes

entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro de Atividades e Profissões.

Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente.

Art. 572. Os sindicatos que se por categorias similares ou conexas, nos termos do parágrafo único do art. 570, adotarão denominação em que fiquem, tanto como possível, explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas, de conformidade com o quadro das atividades e profissões, ou se se tratar de subdivisões, de acordo com o que determinar a Comissão do Enquadramento Sindical.

Parágrafo único – Ocorrendo a hipótese do artigo anterior, o Sindicato principal terá a denominação alterada, eliminando-se-lhe a designação relativa à atividade ou profissão dissociada.

Art. 573 – O agrupamento dos Sindicatos em Federações obedecerá às mesmas regras que as estabelecidas neste Capítulo para o agrupamento das atividades e profissões em Sindicatos.

Parágrafo único – As Federações de Sindicatos de profissões liberais poderão ser organizadas independentemente do grupo básico da Confederação, sempre que as respectivas profissões se acharem submetidas, por disposições de lei, a um único regulamento. (Parágrafo 1º renumerado pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 574 – Dentro da mesma base territorial, as empresas industriais do tipo artesanal poderão constituir entidades sindicais, de primeiro e segundo grau, distintas das associações sindicais das empresas congêneres, de tipo diferente.

Parágrafo único. Compete à Comissão de Enquadramento Sindical definir, de modo genérico, com a aprovação do ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, a dimensão e os demais característicos das empresas industriais de tipo artesanal.

Art. 575. O quadro de atividades e profissões será revisto de dois em dois anos, por proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, para o fim de ajustá-lo às condições da estrutura econômica e profissional do país.

§ 1º - Antes de proceder à revisão do Quadro, a Comissão deverá solicitar sugestões às entidades sindicais e às associações profissionais.

§ 2º - A proposta de revisão será submetida à aprovação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

Art. 576 – A Comissão do Enquadramento Sindical será constituída pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, que a presidirá, e pelos seguintes membros: (Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972)

I – 2 (dois) representantes do Departamento Nacional do Trabalho;
(Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972)

(Redação dada pela Lei nº

II – 1 (um) representante do Departamento Nacional de Mão-de-Obra;
(Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972)

(Redação dada pela

III – 1 (um) representante do Instituto Nacional de Tecnologia, do Ministério da Indústria e do Comércio;
(Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972)

IV – 1 (um) representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do Ministério da Agricultura;
(Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972)

V – 1 (um) representante do Ministério dos Transportes;
(Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972)

VI – 2 (dois) representantes das categorias econômicas; e
(Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972)

VII – 2 (dois) representantes das categorias profissionais.
(Redação dada pela Lei nº 5.819, de 6.11.1972)

§ 1º - Os membros da CES serão designados pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, mediante.
(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

a) indicação dos titulares das Pastas, quanto aos representantes dos outros Ministérios;
(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

b) indicação do respectivo Diretor Geral, quanto ao do DNMO;
(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

c) eleição pelas respectivas Confederações, em conjunto, quanto aos representantes das categorias econômicas e profissionais, de acordo com as instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social.
(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º - Cada Membro terá um suplente designado juntamente com o titular.
(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 3º - Será de 3 (três) anos o mandato dos representantes das categorias econômica e profissional.
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969)

§ 4º - Os integrantes da Comissão perceberão a gratificação de presença que for estabelecida por decreto executivo.
(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 5º - Em suas faltas ou impedimentos o Diretor-Geral do DNT será substituído na presidência pelo Diretor substituto do Departamento ou pelo representante deste na Comissão, nesta ordem.
(Redação dada Decreto-lei nº 506, de 18.3.1969)

§ 6º - Além das atribuições fixadas no presente Capítulo e concernentes ao enquadramento sindical, individual ou coletivo, e à classificação das atividades e profissões, competirá também à CES resolver, com recurso para o Ministro do Trabalho e Previdência Social, todas as dúvidas e controvérsias concernentes à organização sindical.
(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 577 – O Quadro de Atividades e Profissões em vigor fixará o plano básico do enquadramento sindical.

CAPÍTULO III - DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

SEÇÃO I - DA FIXAÇÃO E DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SINDICAL

Art. 578 – As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

CF/88, Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) IV – a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

Súmula Vinculante 40 A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

Art. 579 – O desconto da contribuição sindical está **condicionado à autorização prévia e expressa** dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	
Contribuição sindical	Era conhecida, antes da reforma trabalhista, como “imposto sindical”. Após a Lei nº 13.467/2017, passou a ser facultativa . É devida apenas pelos trabalhadores que autorizarem prévia, voluntária, individual e expressamente; é recolhida anualmente, sendo regulada pelos artigos 578 a 610 da CLT
Contribuição confederativa	Tem como escopo o financiamento do sistema confederativo. Só é exigida de empregados associados.
Contribuição assistencial	É prevista na negociação coletiva e se destina a custear atividades assistenciais do sindicato. Tema 935 – É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.
Mensalidade dos associados	Quantia paga mensalmente para custeio da associação.

Art. 580 – A contribuição sindical será recolhida, **de uma só vez, anualmente**, e consistirá: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

I – Na importância correspondente à remuneração de **um dia de trabalho**, para os **empregados**, qualquer que seja a forma da referida remuneração; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

II – para os **agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais**, numa importância correspondente a **30% (trinta por cento) do maior valor-de-referência fixado pelo Poder Executivo**, vigente à época em que é devida a contribuição sindical, arredondada para Cr\$ 1,00 (um cruzeiro) a fração porventura existente; (Redação dada pela Lei nº 7.047, de 1º.12.1982)

III – para os **empregadores**, numa **importância proporcional ao capital social da firma ou empresa**, registrado nas respectivas Juntas Comerciais ou órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas, conforme a seguinte tabela progressiva: (Redação dada pela Lei nº 7.047, de 1º.12.1982)

Classe de Capital								Alíquota
1	até	150	vezes	o	maior	valor-de-referência		0,8 %
								
2	acima	de	150	até	1.500	vezes	o maior valor-de-referência	0,2 %
								
3	acima	de	1.500	até	150.000	vezes	o maior valor-de-referência	0,1 %
								
4	acima	de	150.000	até	800.000	vezes	o maior valor-de-referência.....	0,02 %
								

§ 1º - A contribuição sindical prevista na tabela constante do item III deste artigo corresponderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do capital distribuído em cada classe, observados os respectivos limites. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 2º - Para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva inserta no item III deste artigo, considerar-se-á o valor de referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à data de competência da contribuição, arredondando-se para Cr\$1,00 (um cruzeiro) a fração porventura existente. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 3º - É fixada em 60% (sessenta por cento) do maior valor-de-referência, a que alude o parágrafo anterior, a contribuição mínima devida pelos empregadores, independentemente do capital social da firma ou empresa, ficando, do mesmo modo, estabelecido o capital equivalente a 800.000 (oitocentas mil) vezes o maior valor-de-referência, para efeito do cálculo da contribuição máxima, respeitada a Tabela progressiva constante do item III. (Redação dada pela Lei nº 7.047, de 1º.12.1982)

§ 4º - Os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais, organizados em firma ou empresa, com capital social registrado, recolherão a contribuição sindical de acordo com a tabela progressiva a que se refere o item III. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 5º - As entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro de capital social, consideração, como capital, para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva constante do item III deste artigo, **o valor resultante da aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o movimento econômico registrado no exercício imediatamente anterior, do que darão conhecimento à respectiva entidade sindical ou à Delegacia Regional do Trabalho, observados os limites estabelecidos no § 3º deste artigo.** (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 6º - **Excluem-se da regra do § 5º as entidades ou instituições que comprovarem, através de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que não exercem atividade econômica com fins lucrativos.** (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Art. 581 – Para os fins do item III do artigo anterior, as empresas atribuirão parte do respectivo capital às suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizadas fora da base territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações econômicas, fazendo a devida comunicação às Delegacias Regionais do Trabalho, conforme localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agências. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

§ 1º - **Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se, em relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo.** (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 2º - **Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades converjam, exclusivamente em regime de conexão funcional.** (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Art. 582 – Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao **mês de março** de cada ano a contribuição sindical dos empregados que **autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1º - Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da importância a que alude o item I do Art. 580, o equivalente: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

a) **a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por unidade de tempo;** (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

b) **a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão.** (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 2º - **Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social.** (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Art. 583 – O recolhimento da contribuição sindical referente aos **empregados e trabalhadores avulsos** será **efetuado no mês de abril de cada ano**, e o relativo aos **agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais** **realizar-se-á no mês de fevereiro**, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 desta Consolidação. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1º - O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 2º - O comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido ao respectivo Sindicato; na falta deste, à correspondente entidade sindical de grau superior, e, se for o caso, ao Ministério do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Art. 584 – Servirá de base para o pagamento da contribuição sindical, pelos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, a lista de contribuintes organizada pelos respectivos sindicatos e, na falta destes, pelas federações ou confederações coordenadoras da categoria. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Art. 585 – **Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados.** (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista da manifestação do contribuinte e da exibição da prova de quitação da contribuição, dada por sindicato de profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar, no salário do contribuinte, o desconto a que se refere o Art. 582. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Art. 586 – A contribuição sindical será recolhida, nos meses fixados no presente Capítulo, à Caixa Econômica Federal ao Banco do Brasil S. A. ou aos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do sistema de arrecadação dos tributos federais, os quais, de acordo com instruções expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, repassarão à Caixa Econômica Federal as importâncias arrecadadas. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

§ 1º - Integrarão a rede arrecadadora as Caixas Econômicas Estaduais, nas localidades onde inexistam os estabelecimentos previstos no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 2º - Tratando-se de empregador, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais o recolhimento será efetuado pelos próprios, diretamente ao estabelecimento arrecadador. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 3º - A contribuição sindical devida pelos empregados e trabalhadores avulsos será recolhida pelo empregador e pelo sindicato, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Art. 587 – **Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 588 – A Caixa Econômica Federal manterá conta corrente intitulada “Depósitos da Arrecadação da Contribuição Sindical”, em nome de cada uma das entidades sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho cientificá-la das ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas entidades. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

§ 1º - Os saques na conta corrente referida no caput deste artigo far-se-ão mediante ordem bancária ou cheque com as assinaturas conjuntas do presidente e do tesoureiro da entidade sindical. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 2º - A Caixa Econômica Federal remeterá, mensalmente, a cada entidade sindical, um extrato da respectiva conta corrente, e, quando solicitado, aos órgãos do Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Art. 589 – Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

I – para os **empregadores**: (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)

a) **5% (cinco por cento) para a confederação correspondente**; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)

b) **15% (quinze por cento) para a federação**; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)

c) **60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo**; e (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)

d) **20% (vinte por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’**; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)

II – para os **trabalhadores**: (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)

a) **5% (cinco por cento) para a confederação correspondente**; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)

b) **10% (dez por cento) para a central sindical**; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)

c) **15% (quinze por cento) para a federação**; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)

d) **60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo**; e (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)

e) **10% (dez por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’**; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)

III – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)

IV – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)

§ 1º – **O sindicato de trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical, para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo.** (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)

§ 2º – A central sindical a que se refere a alínea b do inciso II do caput deste artigo **deverá** atender aos requisitos de representatividade previstos na legislação específica sobre a matéria. (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)

Para os empregadores	Para os trabalhadores
5% para a confederação correspondente; 15% para a federação; 60% para o sindicato respectivo; 20% para a Conta Especial Emprego e Salário.	5% para a confederação correspondente; 15% para a federação; 10% para a central sindical; 60% para o sindicato respectivo; 10% para a Conta Especial Emprego e Salário.

Art. 590. Inexistindo confederação, o percentual previsto no art. 589 desta Consolidação caberá à federação representativa do grupo. (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)

§ 2º (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)

§ 3º – Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior ou central sindical, a contribuição sindical será creditada, integralmente, à ‘Conta Especial Emprego e Salário’. (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)

§ 4º – Não havendo indicação de central sindical, na forma do § 1º do art. 589 desta Consolidação, os percentuais que lhe caberiam serão destinados à ‘Conta Especial Emprego e Salário’ (Incluído pela Lei nº 11.648, de 2008)

Art. 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na alínea c do inciso I e na alínea d do inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional. (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os percentuais previstos nas alíneas a e b do inciso I e nas alíneas a e c do inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação caberão à confederação. (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)

SEÇÃO II - DA APLICAÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL

Art. 592 – A contribuição sindical, além das despesas vinculadas à sua arrecadação, recolhimento e controle, será aplicada pelos sindicatos, na conformidade dos respectivos estatutos, usando aos seguintes objetivos: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

I – Sindicatos de empregadores e de agentes autônomos: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

a) assistência técnica e jurídica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

c) realização de estudos econômicos e financeiros; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

d) agências de colocação; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

e) cooperativas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

f) bibliotecas; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

g) creches; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

h) congressos e conferências; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

i) medidas de divulgação comercial e industrial no País, e no estrangeiro, bem como em outras tendentes a incentivar e aperfeiçoar a produção nacional. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

j) feiras e exposições; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

l) prevenção de acidentes do trabalho; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

m) finalidades desportivas. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

II – Sindicatos de empregados: (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

a) assistência jurídica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

c) assistência à maternidade; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

d) agências de colocação; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

e) cooperativas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

f) bibliotecas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

g) creches; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

h) congressos e conferências; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

i) auxílio-funeral; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

j) colônias de férias e centros de recreação; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

l) prevenção de acidentes do trabalho; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

m) finalidades desportivas e sociais; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

n) educação e formação profissional. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

o) bolsas de estudo. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

III – Sindicatos de profissionais liberais: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

a) assistência jurídica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

c) assistência à maternidade; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

d) bolsas de estudo; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

e) cooperativas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

f) bibliotecas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

g) creches; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

h) congressos e conferências; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

i) auxílio-funeral; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

j) colônias de férias e centros de recreação; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

l) estudos técnicos e científicos; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

m) finalidades desportivas e sociais; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

n) educação e formação profissional; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

o) prêmios por trabalhos técnicos e científicos. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

IV – Sindicatos de trabalhadores autônomos: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

a) assistência técnica e jurídica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

c) assistência à maternidade; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

d) bolsas de estudo; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

e) cooperativas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

f) bibliotecas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

g) creches; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

h) congressos e conferências; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

i) auxílio-funeral; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

j) colônias de férias e centros de recreação; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

l) educação e formação profissional; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

m) finalidades desportivas e sociais; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 1º - A aplicação prevista neste artigo ficará a critério de cada entidade, que, para tal fim, obedecerá, sempre, às peculiaridades do respectivo grupo ou categoria, facultado ao Ministro do Trabalho permitir a inclusão de novos programas, desde que assegurados os serviços assistenciais fundamentais da entidade. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 2º - Os sindicatos poderão destacar, em seus orçamentos anuais, até 20% (vinco por cento) dos recursos da contribuição sindical para o custeio das suas atividades administrativas, independentemente de autorização ministerial. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 3º - O uso da contribuição sindical prevista no § 2º não poderá exceder do valor total das mensalidades sociais consignadas nos orçamentos dos sindicatos, salvo autorização expressa do Ministro do Trabalho. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Art. 593 – As percentagens atribuídas às entidades sindicais de grau superior e às centrais sindicais serão aplicadas de conformidade com o que dispuserem os respectivos conselhos de representantes ou estatutos. (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Parágrafo único. Os recursos destinados às centrais sindicais deverão ser utilizados no custeio das atividades de representação geral dos trabalhadores decorrentes de suas atribuições legais. (Incluído pela Lei nº 11.648, de 2008)

Art. 594 – O “Fundo Social Sindical” será gerido e aplicado pela Comissão do Imposto Sindical em objetivos que atendam aos interesses gerais da organização sindical nacional ou à assistência social aos trabalhadores. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.615, de 20.8.1946) (Vide Lei nº 4.589, de 1964) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

SEÇÃO III - DA COMISSÃO DO IMPOSTO SINDICAL

Art. 595 – (Revogado pela Lei nº 4.589, de 11.12.1964)

Art. 596. (Revogado pela Lei nº 4.589, de 11.12.1964)

Art. 597. (Revogado pela Lei nº 4.589, de 11.12.1964)

SEÇÃO IV - DAS PENALIDADES

Art. 598 – Sem prejuízo da ação criminal e das penalidades previstas no art. 553, serão aplicadas multas de Cr\$ 10,00 (dez cruzeiros) a Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) pelas infrações deste Capítulo impostas no Distrito Federal pela autoridade competente de 1ª instância do Departamento Nacional do Trabalho e nos Estados e no Território do Acre pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. (Vide Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946) (Vide Lei nº 6.205, de 1975 e Lei 6.986, de 1982) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Parágrafo único. A gradação da multa atenderá à natureza da infração e às condições sociais e econômicas do infrator. (Vide Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)

Art. 599 – Para os profissionais liberais, a penalidade consistirá na suspensão do exercício profissional, até a necessária quitação, e será aplicada pelos órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores das respectivas profissões mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras. (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Art. 600 – O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo referido neste Capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de 10% (dez por cento), nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês e correção monetária, ficando, nesse caso, o infrator, isento de outra penalidade. (Redação dada pela Lei nº 6.181, de 11.12.1974) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

§ 1º - O montante das cominações previstas neste artigo reverterá sucessivamente: (Redação dada pela Lei nº 6.181, de 11.12.1974)

iii) ao Sindicato respectivo;

b) à Federação respectiva, na ausência de Sindicato;

c) à Confederação respectiva, inexistindo Federação.

§ 2º - Na falta de Sindicato ou entidade de grau superior, o montante a que alude o parágrafo precedente reverterá à conta "Emprego e Salário. (Redação dada pela Lei nº 6.181, de 11.12.1974)

Súmula 432. TST O recolhimento a destempo da contribuição sindical rural não acarreta a aplicação da multa progressiva prevista no art. 600 da CLT, em decorrência da sua revogação tácita pela Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990.

SEÇÃO V - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 601 - (Revogado pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 602 - Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

Parágrafo único. De igual forma se procederá com os empregados que forem admitidos depois daquela data e que não tenham trabalhado anteriormente nem apresentado a respectiva quitação.

Art. 603 – Os empregadores são obrigados a prestar aos encarregados da fiscalização os esclarecimentos necessários ao desempenho de sua missão e a exhibir-lhes, quando exigidos, na parte relativa ao pagamento de empregados, os seus livros, folhas de pagamento e outros documentos comprobatórios desses pagamentos, sob pena da multa cabível. (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Art. 605 – As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário. (Vide Lei nº 11.648, de 2008) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Art. 606 – Às entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da contribuição sindical, promover a respectiva cobrança judicial, mediante ação executiva, valendo como título de dívida a certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

§ 1º O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio baixará as instruções regulando a expedição das certidões a que se refere o presente artigo das quais deverá constar a individualização de contribuinte, a indicação do débito e a designação da entidade a favor da qual será recolhida a importância de imposto, de acordo com o respectivo enquadramento sindical.

§ 2º - Para os fins da cobrança judicial do imposto sindical, são extensivos às entidades sindicais, com exceção do foro especial, os privilégios da Fazenda Pública, para cobrança da dívida ativa.

Art. 607 – É considerado como documento essencial ao comparecimento às concorrências públicas ou administrativas e para o fornecimento às repartições paraestatais ou autárquicas a prova da quitação do respectivo imposto sindical e a de recolhimento do imposto sindical, descontado dos respectivos empregados. (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Art. 608 – As repartições federais, estaduais ou municipais não concederão registro ou licenças para funcionamento ou renovação de atividades aos estabelecimentos de empregadores e aos escritórios ou congêneres dos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, nem concederão alvarás de licença ou localização, sem que sejam exibidas as provas de quitação do imposto sindical, na forma do artigo anterior. (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo acarretará, de pleno direito, a nulidade dos atos nele referidos, bem como dos mencionados no artigo 607. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Art. 609 – O recolhimento da contribuição sindical e todos os lançamentos e movimentos nas contas respectivas são isentos de selos e taxas federais, estaduais ou municipais. (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Art. 610 – As dúvidas no cumprimento deste Capítulo serão resolvidas pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, que expedirá as instruções que se tornarem necessárias à sua execução. (Redação dada pela Lei nº 4.589, de 11.12.1964) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

TÍTULO VI - CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO

(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967); (Vide Medida Provisória nº 1.046, de 2021)

Art. 611 – **Convenção Coletiva de Trabalho** é o acordo de caráter normativo, pelo qual **dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais** estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

§ 1º - É **facultado** aos **Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica**, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

NUNCA MAIS CONFUNDA	
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)	Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
Sindicato dos trabalhadores + Empresa(s)	Sindicato dos trabalhadores + Sindicato patronal

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 13. **MEQINDICA**

Considerando os fatos pretéritos e contemporâneos às negociações coletivas que levaram à criação da remuneração mínima por nível e regime – RMNR, pela Petrobras e empresas do grupo, positiva-se, sem que tanto conduza a vulneração do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, que os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do complemento da RMNR, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres de tal império, podem ser absorvidos pelo cálculo do complemento de RMNR. 20.09.18.

ATENÇÃO: TESE SUSPENSÁ. O TST julgará incidente de superação de entendimento (A SDI-1 do TST, em sessão realizada em 23/05/2024, decidiu, à unanimidade, com fundamento nos artigos 299, 300 e 301 do Regimento Interno do TST, instaurar o incidente de superação do entendimento firmado no julgamento do Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos nº TST-IRR-21900-13.2011.5.21.0012, realizado em 21/6/2018)

§ 2º - As **Federações** e, na falta desta, as **Confederações** representativas de categorias econômicas ou profissionais **poderão** celebrar **convenções coletivas de trabalho** para reger as relações das categorias a elas vinculadas, **inorganizadas em Sindicatos**, no âmbito de suas representações. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I – **pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II – **banco de horas anual**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-23/FCC (2022)

III – **intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

TST-RO-22003- 83.2018.5.04.0000 (Info 208)

É válida, independentemente de indicação expressa de contrapartidas recíprocas, cláusula de instrumento coletivo firmado após a vigência da Lei nº 13.467/2017 que flexibilize normas trabalhistas concernentes à jornada e ao intervalo intrajornada, desde que, neste último caso, seja respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas (art. 611-A, III, da CLT). Ao dispor sobre direitos insuscetíveis de supressão ou redução por norma coletiva, o art. 611-B, parágrafo único, da CLT excluiu expressamente as regras sobre duração do trabalho e intervalos, as quais não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, para os fins do referido artigo. Ademais, à espécie não se aplica a Súmula nº 437 do TST, visto que suas disposições regem situações anteriores à vigência da Lei nº 13.467/2017. No caso, o TRT de origem, considerando a petição informando a existência de negociação direta entre as partes, homologou o acordo firmado, com ressalvas do Ministério Público que, no recurso ordinário, pleiteou a exclusão da cláusula que admite a adoção de "(...) jornada de trabalho ininterrupta de 07h20min diários, sem redução e sem acréscimo salarial e/ou gratificação de hora extraordinária". Assim, verificando que a cláusula impugnada, embora preveja jornada de trabalho válida, não assegurou o intervalo intrajornada mínimo previsto em lei, a SDC, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário do MPT e, no mérito, deu-lhe provimento parcial para adequar a redação da cláusula e incluir a concessão do intervalo intrajornada de 30 minutos a que se refere o art. 611-A, III, da CLT.

IV – **adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE)**, de que trata a Lei nº 13.189, de 19 de novembro de 2015; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

V – **plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

VI – **regulamento empresarial**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

VII – **representante dos trabalhadores no local de trabalho**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

VIII – **teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024)

IX – **remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

X – **modalidade de registro de jornada de trabalho**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

XI – **troca do dia de feriado**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

XII – **enquadramento do grau de insalubridade**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

XIII – **prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-23/FCC (2022)

XIV – **prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XV – **participação nos lucros ou resultados da empresa**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1º – No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no § 3º do art. 8º desta Consolidação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 2º – A **inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas** em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho **não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

STF/ARE 1.121.633

São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.

§ 3º – Se for pactuada cláusula que **reduza o salário ou a jornada**, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho **deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

§ 4º – Na hipótese de **procedência de ação anulatória** de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, **quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 5º – Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho **deverão** participar, como **litisconsortes necessários**, em **ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

Art. 611-B. Constituem **objeto ilícito** de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, **exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos**: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

I – **normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II – **seguro-desemprego**, em caso de desemprego involuntário; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

III – **valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-21/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023)

IV – **salário mínimo**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

V – **valor nominal do décimo terceiro salário**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024)

VI – **remuneração do trabalho noturno superior à do diurno**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023)

VII – **proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

VIII – **salário-família**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

IX – **repouso semanal remunerado**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

X – **remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022)

XI – **número de dias de férias devidas ao empregado**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

XII – **gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XIII – **licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XIV – **licença-paternidade** nos termos fixados em lei; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XV – **proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

XVI – **aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XVII – **normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XVIII – **adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022)

XIX – **aposentadoria**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XX – **seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

XXI – **ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XXII – **proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XXIII – **proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XXIV – **medidas de proteção legal de crianças e adolescentes**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XXV – **igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XXVI – liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XXVII – direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XXVIII – definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

XXIX – tributos e outros créditos de terceiros; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

XXX – as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta Consolidação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 612 – Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, por deliberação de Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos interessados, no caso de Acordo, e, em segunda, de 1/3 (um terço) dos mesmos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Parágrafo único. O “quórum” de comparecimento e votação será de 1/8 (um oitavo) dos associados em segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 (cinco mil) associados. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 613 – As Convenções e os Acordos deverão conter obrigatoriamente: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

I – Designação dos Sindicatos convenientes ou dos Sindicatos e empresas acordantes; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

II – Prazo de vigência; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

III – Categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelos respectivos dispositivos; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

IV – Condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua vigência; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

V – Normas para a conciliação das divergências sugeridas entre os convenientes por motivos da aplicação de seus dispositivos; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

VI – Disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus dispositivos; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

VII – Direitos e deveres dos empregados e empresas; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

VIII – Penalidades para os Sindicatos convenientes, os empregados e as empresas em caso de violação de seus dispositivos. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Parágrafo único. As convenções e os Acordos serão celebrados por escrito, sem emendas nem rasuras, em tantas vias quantos forem os Sindicatos convenientes ou as empresas acordantes, além de uma destinada a registro. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 614 – Os Sindicatos convenientes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, dentro de **8 (oito) dias** da assinatura da Convenção ou Acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos demais casos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 1º - As Convenções e os Acordos entrarão em vigor **3 (três) dias** após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º - Cópias autênticas das Convenções e dos Acordos deverão ser afixados de modo visível, pelos Sindicatos convenientes, nas respectivas sedes e nos estabelecimentos das empresas compreendidas no seu campo de aplicação, dentro de **5 (cinco) dias** da data do depósito previsto neste artigo. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 3º **Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-16/FGV (2022)

Art. 615 – O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de Convenção ou Acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos Sindicatos convenientes ou partes acordantes, com observância do disposto no art. 612. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

**JÁ CAIU:** TRT-12/FCC (2023)

§ 1º - O instrumento de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação de Convenção ou Acordo será depositado para fins de registro e arquivamento, na repartição em que o mesmo originariamente foi depositado observado o disposto no art. 614. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º - As modificações introduzidos em Convenção ou Acordo, por força de revisão ou de revogação parcial de suas cláusulas passarão a vigorar 3 (três) dias após a realização de depósito previsto no § 1º. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 616 – Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º Verificando-se recusa à negociação coletiva, cabe aos Sindicatos ou empresas interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamento Nacional do Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, para convocação compulsória dos Sindicatos ou empresas recalcitrantes. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento às convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos regionais do Ministério de Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a negociação entabulada, é facultada aos Sindicatos ou empresas interessadas a instauração de dissídio coletivo. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 3º - Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 424, de 21.1.1969)

**JÁ CAIU:** TRT-14/FCC (2022)

§ 4º - Nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica será admitido sem antes se esgotarem as medidas relativas à formalização da Convenção ou Acordo correspondente. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

**JÁ CAIU:** TRT-20/FCC (2024)

Art. 617 – Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar Acordo Coletivo de Trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução, por escrito, ao Sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de **8 (oito) dias** para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas empresas interessadas com relação ao Sindicato da respectiva categoria econômica. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º - Expirado o prazo de **8 (oito) dias** sem que o Sindicato tenha se desincumbido do encargo recebido, poderão os interessados dar conhecimento do fato à Federação a que estiver vinculado o Sindicato e, em falta

dessa, à correspondente Confederação, para que, no mesmo prazo, assuma a direção dos entendimentos. Esgotado esse prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até final. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º - Para o fim de deliberar sobre o Acordo, a entidade sindical convocará assembleia geral dos diretamente interessados, sindicalizados ou não, nos termos do art. 612. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 618 - As empresas e instituições que não estiverem incluídas no enquadramento sindical a que se refere o art. 577 desta Consolidação poderão celebrar Acordos Coletivos de Trabalho com os Sindicatos representativos dos respectivos empregados, nos termos deste Título. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 619 – Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 620 – As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

Art. 621 – As Convenções e os Acordos poderão incluir entre suas cláusulas disposição sobre a constituição e funcionamento de comissões mistas de consulta e colaboração, no plano da empresa e sobre participação, nos lucros. Estas disposições mencionarão a forma de constituição, o modo de funcionamento e as atribuições das comissões, assim como o plano de participação, quando for o caso. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 622 – Os empregados e as empresas que celebrarem contratos individuais de trabalho, estabelecendo condições contrárias ao que tiver sido ajustado em Convenção ou Acordo que lhes for aplicável, serão passíveis da multa neles fixada. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Parágrafo único. A multa a ser imposta ao empregado não poderá exceder da metade daquela que, nas mesmas condições seja estipulada para a empresa. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 623 – Será nula de pleno direito disposição de Convenção ou Acordo que, direta ou indiretamente, contrarie proibição ou norma disciplinadora da política econômico-financeira do Governo ou concernente à política salarial vigente, não produzindo quaisquer efeitos perante autoridades e repartições públicas, inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de mercadorias e serviços. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a nulidade será declarada, de ofício ou mediante representação, pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, ou pela Justiça do Trabalho em processo submetido ao seu julgamento. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 624 – A vigência de cláusula de aumento ou reajuste salarial, que implique elevação de tarifas ou de preços sujeitos à fixação por autoridade pública ou repartição governamental, dependerá de prévia audiência dessa autoridade ou repartição e sua expressa declaração no tocante à possibilidade de elevação da tarifa ou do preço e quanto ao valor dessa elevação. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 625 – As controvérsias resultantes da aplicação de Convenção ou de Acordo celebrado nos termos deste Título serão dirimidas pela Justiça do Trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

TÍTULO VI-A - DA COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

Art. 625-A. As empresas e os sindicatos **podem** instituir Comissões de Conciliação Prévia, de **composição paritária**, com **representante dos empregados e dos empregadores**, com a atribuição de tentar **conciliar os conflitos individuais do trabalho**.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-3/FUMARC (2022)

Parágrafo único. As Comissões referidas no caput deste artigo **poderão** ser constituídas por **grupos de empresas ou ter caráter intersindical**. (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)

Art. 625-B. A Comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, **no mínimo, dois e, no máximo, dez membros**, e observará as seguintes normas: (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022)

I – a **metade** de seus membros será **indicada pelo empregador** e **outra metade eleita pelos empregados**, em **escrutínio secreto**, fiscalizado pelo sindicato de categoria profissional; (incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

II – **haverá na Comissão tantos suplentes quantos forem os representantes titulares**; (incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

III – **o mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de um ano, permitida uma recondução**. (incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 1º - É **vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave**, nos termos da lei. (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

§ 2º - O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa **afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade.** (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)

Art. 625-C. A Comissão **instituída no âmbito do sindicato** terá sua constituição e normas de funcionamento definidas em **convenção ou acordo coletivo.** (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

Art. 625-D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia se, na localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)

STF/ADI 2.139/DF

A Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório, de solução de conflitos. Isso significa que é permitido que o empregado ingresse diretamente com a reclamação na Justiça do Trabalho, mesmo que não tenha buscado previamente a Comissão de Conciliação Prévia. Deve ser resguardado o acesso à Justiça para os que venham a ajuizar demandas diretamente na Justiça do Trabalho.

§ 1º - A demanda será formulada por escrito ou reduzida a termo por qualquer dos membros da Comissão, sendo entregue cópia datada e assinada pelo membro aos interessados. (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000) (Vide ADIN 2139) (Vide ADIN 2160) (Vide ADIN 2237)

§ 2º - **Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros da Comissão, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista.** (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000) (Vide ADIN 2139) (Vide ADIN 2160) (Vide ADIN 2237)

§ 3º - Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do procedimento previsto no caput deste artigo, será a circunstância declarada na petição da ação intentada perante a Justiça do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000) (Vide ADIN 2139) (Vide ADIN 2160) (Vide ADIN 2237)

§ 4º - Caso exista, na mesma localidade e para a mesma categoria, Comissão de empresa e Comissão sindical, o interessado optará por uma delas submeter a sua demanda, sendo competente aquela que primeiro conhecer do pedido. (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000) (Vide ADIN 2139) (Vide ADIN 2160) (Vide ADIN 2237)

Art. 625-E. **Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu proposto e pelos membros da Comissão, fornecendo-se cópia às partes.** (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)

Parágrafo único. O termo de conciliação é **título executivo extrajudicial** e terá **eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas.** (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)

Art. 625-F. As Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de **dez dias** para a realização da sessão de tentativa de conciliação **a partir da provocação do interessado.** (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)

Parágrafo único. **Esgotado o prazo sem a realização da sessão, será fornecida, no último dia do prazo, a declaração a que se refere o § 2º do art. 625-D.** (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)

Art. 625-G. O prazo prescricional será **suspenso** a partir da provocação da Comissão de Conciliação Prévia, **recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo previsto no art. 625-F.** (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)

TST-E-ED-ARR-1929-04.2011.5.03.0025 (Info 164)

O prazo de 10 dias previsto no art. 625-F da CLT é direcionado à Comissão de Conciliação Prévia – CCP, a fim de dar maior celeridade à tentativa de conciliação, e não à parte que a provocou. Assim, elástico o período entre a submissão da demanda à CCP e a data em que lavrado o termo de conciliação frustrada, todo esse tempo deve ser computado para efeito de suspensão do prazo prescricional a que alude o art. 625-G da CLT, sob pena de prejudicar a parte que optou em buscar a conciliação

Art. 625-H. Aplicam-se aos Núcleos Intersindicais de Conciliação Trabalhista em funcionamento ou que vierem a ser criados, no que couber, as disposições previstas neste Título, desde que observados os princípios da paridade e da negociação coletiva na sua constituição. (Incluído pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)

TÍTULO VII - DO PROCESSO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I - DA FISCALIZAÇÃO, DA AUTUAÇÃO E DA IMPOSIÇÃO DE MULTAS

Art. 628-A. Fica instituído o **Domicílio Eletrônico Trabalhista**, regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, destinado a: (Incluído pela Lei nº 14.261, de 2021)

I – **cientificar o empregador de quaisquer atos administrativos, ações fiscais, intimações e avisos em geral;** e (Incluído pela Lei nº 14.261, de 2021)

II – **receber, por parte do empregador, documentação eletrônica exigida no curso das ações fiscais ou apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos.** (Incluído pela Lei nº 14.261, de 2021)

§ 1º - As comunicações eletrônicas realizadas pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista **dispensam a sua publicação no Diário Oficial da União** e o **envio por via postal e são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.** (Incluído pela Lei nº 14.261, de 2021)

§ 2º - A ciência por meio do sistema de comunicação eletrônica, com utilização de certificação digital ou de código de acesso, possuirá os requisitos de validade. (Incluído pela Lei nº 14.261, de 2021)

Art. 629 – O auto de infração será lavrado em duplicata, nos termos dos modelos e instruções expedidos, sendo uma via entregue ao infrator, contra recibo, ou ao mesmo enviada, dentro de 10 (dez) dias da lavratura, sob pena de responsabilidade, em registro postal, com franquia e recibo de volta. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º - O auto não terá o seu valor probante condicionado à assinatura do infrator ou de testemunhas, e será lavrado no local da inspeção, salvo havendo motivo justificado que será declarado no próprio auto, quando então deverá ser lavrado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de responsabilidade. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º - Lavrado o auto de infração, não poderá ele ser inutilizado, nem sustado o curso do respectivo processo, devendo o agente da inspeção à autoridade competente, mesmo se incidir em erro. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 3º - O infrator terá, para apresentar defesa, o prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do auto. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 4º - O auto de infração será registrado com a indicação sumária de seus elementos característicos, em livro próprio que deverá existir em cada órgão fiscalizador, de modo a assegurar o controle do seu processamento. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 630 – Nenhum agente da inspeção poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a carteira de identidade fiscal, devidamente autenticada, fornecida pela autoridade competente. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º É proibida a outorga de identidade fiscal a quem não esteja autorizado, em razão do cargo ou função, a exercer ou praticar, no âmbito da legislação trabalhista, atos de fiscalização. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º - A credencial a que se refere este artigo deverá ser devolvida para inutilização, sob as penas da lei em casos de provimentos em outro cargo público, exoneração ou demissão bem como nos de licenciamento por prazo superior a 60 (sessenta) dias e de suspensão do exercício do cargo. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 3º - O agente da inspeção terá livre acesso a todas dependências dos estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação, sendo as empresas, por seus dirigentes ou prepostos, obrigados a prestar-lhes os esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais e a exibir-lhes, quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 4º - Os documentos sujeitos à inspeção deverão permanecer, sob as penas da lei nos locais de trabalho, somente se admitindo, por exceção, a critério da autoridade competente, sejam os mesmos apresentados em dia hora previamente fixados pelo agente da inspeção. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 5º - No território do exercício de sua função, o agente da inspeção gozará de passe livre nas empresas de transportes, públicas ou privadas, mediante a apresentação da carteira de identidade fiscal. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 6º - A inobservância do disposto nos §§ 3º, 4º e 5º configurará resistência ou embaraço à fiscalização e justificará a lavratura do respectivo auto de infração, cominada a multa de valor igual a meio (1/2) salário mínimo regional até 5 (cinco) vezes esse salário, levando-se em conta, além das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação econômico-financeira do infrator e os meios a seu alcance para cumprir a lei. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 7º - Para o efeito do disposto no § 5º, a autoridade competente divulgará em janeiro e julho, de cada ano, a relação dos agentes da inspeção titulares da carteira de identidade fiscal. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 8º - As autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar aos agentes da inspeção a assistência de que necessitarem para o fiel cumprimento de suas atribuições legais. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 631 – Qualquer funcionário público federal, estadual ou municipal, ou representante legal de associação sindical, poderá comunicar à autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio as infrações que verificar.

Parágrafo único. De posse dessa comunicação, a autoridade competente procederá desde logo às necessárias diligências, lavrando os autos de que haja mister.

Art. 632 – Poderá o autuado requerer a audiência de testemunhas e as diligências que lhe parecerem necessárias à elucidação do processo, cabendo, porém, à autoridade, julgar da necessidade de tais provas.

Art. 633 – (Revogada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 634 – Na falta de disposição especial, a imposição das multas incumbe às autoridades regionais competentes em matéria de trabalho, na forma estabelecida por este Título.

Parágrafo único. A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que incorrer por infração das leis penais.

§ 1º - A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que incorrer por infração das leis penais. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2º - Os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente serão reajustados anualmente pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou pelo índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

CAPÍTULO II - DOS RECURSOS

Art. 635 - De toda decisão que impuser multa por infração das leis e disposições reguladoras do trabalho, e não havendo forma especial de processo caberá recurso para o Diretor-Geral Departamento ou Serviço do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que for competente na matéria. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Parágrafo único. As decisões serão sempre fundamentadas. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 636 – Os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, perante autoridade que houver imposto a multa, a qual, depois de os informar encaminhá-los-á à autoridade de instância superior. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º - O recurso só terá seguimento se o interessado o instruir com a prova do depósito da multa. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º - A notificação somente será realizada por meio de edital, publicada no órgão oficial, quando o infrator estiver em lugar incerto e não sabido. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 3º - A notificação de que trata este artigo fixará igualmente o prazo de 10 (dez) dias para que o infrator recolha o valor da multa, sob pena de cobrança executiva. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 4º - As guias de depósito eu recolhimento serão emitidas em 3 (três) vias e o recolhimento da multa deverá preceder-se dentro de 5 (cinco) dias às repartições federais competentes, que escriturarão a receita a crédito do Ministério da Trabalho e Previdência Social. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 5º - A segunda via da guia do recolhimento será devolvida pelo infrator à repartição que a emitiu, até o sexto dia depois de sua expedição, para a averbação no processo. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 6º - A multa será reduzida de 50% (cinquenta por cento) se o infrator, renunciando ao recurso a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 7º - Para a expedição da guia, no caso do § 6º, deverá o infrator juntar a notificação com a prova da data do seu recebimento, ou a folha do órgão oficial que publicou o edital. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 637 – De todas as decisões que proferirem em processos de infração das leis de proteção ao trabalho e que impliquem arquivamento destes, observado o disposto no parágrafo único do art. 635, deverão as autoridades prolatoras recorrer de ofício para a autoridade competente de instância superior. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 638 – Ao Ministro do Trabalho, Industria e Comercio é facultado avocar ao seu exame e decisão, dentro de 90 (noventa) dias do despacho final do assunto, ou no curso do processo, as questões referentes à fiscalização dos preceitos estabelecidos nesta Consolidação.

CAPÍTULO III - DO DEPÓSITO, DA INSCRIÇÃO E DA COBRANÇA

Art. 639 – Não sendo provido o recurso, o depósito se converterá em pagamento.

Art. 640 – É facultado às Delegacias Regionais do Trabalho, na conformidade de instruções expedidas pelo Ministro de Estado, promover a cobrança amigável das multas antes encaminhamento dos processos à cobrança executiva. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 641 – Não comparecendo o infrator, ou não depositando a importância da multa ou penalidade, far-se-á a competente inscrição em livro especial, existente nas repartições das quais se tiver originado a multa ou penalidade, ou de onde tenha provindo a reclamação que a determinou, sendo extraída cópia autêntica dessa inscrição e enviada às autoridades competentes para a respectiva cobrança judicial, valendo tal instrumento como título de dívida líquida e certa.

Art. 642 – A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades administrativas do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da União, sendo promovida, no Distrito Federal e nas capitais dos Estados em que funcionarem Tribunais Regionais do Trabalho, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, e nas demais localidades, pelo Ministério Público Estadual e do Território do Acre, nos termos do Decreto-Lei nº 960, de 17 de dezembro de 1938.

Parágrafo único. No Estado de São Paulo a cobrança continuará a cargo da Procuradoria do Departamento Estadual do Trabalho, na forma do convênio em vigor.

TÍTULO VII-A - DA PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Art. 642-A. É instituída a **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**, expedida **gratuita e eletronicamente**, para **comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

§ 1º - O interessado **não obterá a certidão** quando em seu nome constar: (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

I – o inadimplemento de obrigações estabelecidas em **sentença condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho** ou em **acordos judiciais trabalhistas**, **inclusive** no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

II – o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de **acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho** ou **Comissão de Conciliação Prévia**. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

ADIs 4716 e 4742

1. É **constitucional** a recusa de emissão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) nas hipóteses determinadas no art. 642-A, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação conferida pela Lei nº 12.440/11; e
2. É **constitucional** a exigência de apresentação de CNDT nos processos licitatórios como requisito de comprovação de regularidade trabalhista

§ 2º - Verificada a **existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa**, será expedida **Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas** em nome do interessado com **os mesmos efeitos da CNDT**. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

§ 3º - A CNDT certificará a **empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais**. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

§ 4º - O prazo de **validade** da CNDT é de **180 (cento e oitenta) dias**, contado da data de sua emissão. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

TÍTULO VIII - DA JUSTIÇA DO TRABALHO

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

Art. 643 – Os dissídios, oriundos das relações entre empregados e empregadores bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços, em atividades reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente Título e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 7.494, de 17.6.1986)

§ 1º - As questões concernentes à Previdência Social serão decididas pelos órgãos e autoridades previstos no Capítulo V deste Título e na legislação sobre seguro social. (Vide Lei nº 3.807, de 1960)

§ 2º - As questões referentes a acidentes do trabalho continuam sujeitas a justiça ordinária, na forma do Decreto n. 24.637, de 10 de julho de 1934, e legislação subsequente.

§ 3º - A Justiça do Trabalho é competente, ainda, para processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o Órgão Gestor de Mão-de-Obra – OGMO decorrentes da relação de trabalho. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Art. 644 – São órgãos da Justiça do Trabalho: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)

a) o Tribunal Superior do Trabalho; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)

b) os Tribunais Regionais do Trabalho; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)

c) as Juntas de Conciliação e Julgamento ou os Juízos de Direito. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)

Art. 645 – O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo eximir-se, salvo motivo justificado.

Art. 646 – Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

CAPÍTULO II - DAS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO (Vide Constituição Federal de 1988)

SEÇÃO I - DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 647 – Cada Junta de Conciliação e Julgamento terá a seguinte composição: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946) (Vide Constituição Federal de 1988)

a) um juiz do trabalho, que será seu Presidente; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)

b) dois vogais, sendo um representante dos empregadores e outro dos empregados. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)

Parágrafo único. Haverá um suplente para cada vogal. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)

Art. 648 – São incompatíveis entre si, para os trabalhos da mesma Junta, os parentes consanguíneos e afins até o terceiro grau civil. (Vide Constituição Federal de 1988)

Parágrafo único. A incompatibilidade resolve-se a favor do primeiro vogal designado ou empossado, ou por sorteio, se a designação ou posse for da mesma data.

Art. 649 – As Juntas poderão conciliar, instruir ou julgar com qualquer número, sendo, porém, indispensável a presença do Presidente, cujo voto prevalecerá em caso de empate. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946) (Vide Constituição Federal de 1988)

§ 1º - No julgamento de embargos deverão estar presentes todos os membros da Junta. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946) (Vide Constituição Federal de 1988)

§ 2º - Na execução e na liquidação das decisões funciona apenas o Presidente. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946)

SEÇÃO II - DA JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA DAS JUNTAS

Art. 650 – A jurisdição de cada Junta de Conciliação e Julgamento abrange todo o território da Comarca em que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal. (Redação dada pela Lei nº 5.442, 24.5.1968) (Vide Constituição Federal de 1988)

Parágrafo único. As leis locais de Organização Judiciária não influirão sobre a competência de Juntas de Conciliação e Julgamento já criadas até que lei federal assim determine. (Parágrafo incluído pela Lei nº 5.442, 24.5.1968) (Vide Constituição Federal de 1988)

Art. 651 – A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela **localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.** (Vide Constituição Federal de 1988)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 1º - Quando for parte de dissídio **agente ou viajante comercial**, a competência será da Junta da localidade em que a **empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado** e, **na falta**, será competente a **Junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima.** (Redação dada pela Lei nº 9.851, de 27.10.1999) (Vide Constituição Federal de 1988)

§ 2º - A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento, estabelecida neste artigo, **estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário.** (Vide Constituição Federal de 1988)

§ 3º - Em se tratando de empregador que promova realização de **atividades fora do lugar do contrato de trabalho**, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no **foro da celebração do contrato ou na prestação dos respectivos serviços.**



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

Art. 652. Compete às **Varas do Trabalho**: (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

a) conciliar e julgar:

I – os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade de empregado;

II – os dissídios concernentes a remuneração, férias e indenizações por motivo de rescisão do contrato individual de trabalho;

III – os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice;

IV – os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho;

V – as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o Órgão Gestor de Mão-de-Obra – OGMO decorrentes da relação de trabalho; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

b) processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave;

c) julgar os embargos opostos às suas próprias decisões;

d) impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 6.353, de 20.3.1944)

e) (Suprimida pelo Decreto-lei nº 6.353, de 20.3.1944)

f) **decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Parágrafo único. Terão **preferência** para julgamento **os dissídios sobre pagamento de salário e aqueles que derivarem da falência do empregador**, podendo o Presidente da Junta, a pedido do interessado, constituir processo em separado, sempre que a reclamação também versar sobre outros assuntos. (Vide Constituição Federal de 1988)

Art. 653 – Compete, ainda, às Juntas de Conciliação e Julgamento: (Vide Constituição Federal de 1988)

a) requisitar às autoridades competentes a realização das diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições;

b) realizar as diligências e praticar os atos processuais ordenados pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou pelo Tribunal Superior do Trabalho;

c) julgar as suspeições arguidas contra os seus membros;

d) julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas;

e) expedir precatórias e cumprir as que lhes forem deprecadas;

f) exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, quaisquer outras atribuições que decorram da sua jurisdição.

SEÇÃO III - DOS PRESIDENTES DAS JUNTAS

(Vide Constituição Federal de 1988)

Art. 654 – O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o cargo de juiz do trabalho substituto. As nomeações subsequentes por promoção alternadamente, por antiguidade e merecimento. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º Nas 7ª e 8ª Regiões da Justiça do Trabalho, nas localidades fora das respectivas sedes, haverá suplentes de juiz do trabalho presidente de Junta, sem direito a acesso nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros, bacharéis em direito, de reconhecida idoneidade moral, especializados em direito do trabalho, pelo período de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (Vide Constituição Federal de 1988) (Vide Decreto-Lei nº 388, de 1968)

§ 2º Os suplentes de juiz do trabalho receberão, quando em exercício, vencimentos iguais aos dos juízes que substituírem. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 3º Os juízes substitutos serão nomeados após aprovação em concurso público de provas e títulos realizado perante o Tribunal Regional do Trabalho da Região, válido por 2 (dois) anos e prorrogável, a critério do mesmo órgão, por igual período, uma só vez, e organizado de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.087, de 16.7.1974)

§ 4º Os candidatos inscritos só serão admitidos ao concurso após apreciação prévia, pelo Tribunal Regional do Trabalho da respectiva Região, dos seguintes requisitos: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

a) idade maior de 25 (vinte e cinco) anos e menor de 45 (quarenta e cinco) anos; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

b) idoneidade para o exercício das funções. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 5º O preenchimento dos cargos do presidente de Junta, vagos ou criados por lei, será feito dentro de cada Região: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (Vide Constituição Federal de 1988)

a) pela remoção de outro presidente, prevalecendo a antiguidade no cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a remoção tenha sido requerida, dentro de quinze dias, contados da abertura da vaga, ao Presidente do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o respectivo ato. (Redação dada pela Lei nº 6.090, de 16.7.1974)

b) pela promoção de substituto, cuja aceitação será facultativa, obedecido o critério alternado de antiguidade e merecimento. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 6º Os juízes do trabalho, presidentes de Junta, juízes substitutos e suplentes de juiz tomarão posse perante o presidente do Tribunal da respectiva Região. Nos Estados que, não forem sede de Tribunal Regional do Trabalho, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Justiça, que remeterá o termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Nos Territórios a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva Região. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (Vide Constituição Federal de 1988)

Art. 655 – Os presidentes e os presidentes substitutos tomarão posse do cargo perante o presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946)

§ 1º Nos Estados em que não houver sede de Tribunais a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Apelação, que remeterá o respectivo termo ao presidente do Tribunal Regional da Jurisdição do empossado. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946)

§ 2º Nos Territórios a posse dar-se-á perante a juiz de Direito da capital, que procederá na forma prevista no § 1º. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946)

Art. 656 – O Juiz do Trabalho Substituto, sempre que não estiver substituindo o Juiz-Presidente de Junta, poderá ser designado para atuar nas Juntas de Conciliação e Julgamento. (Redação dada pela Lei nº 8.432, de 1992) (Vide Constituição Federal de 1988)

§ 1º - Para o fim mencionado no caput deste artigo, o território da Região poderá ser dividido em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou mais Juntas, a juízo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo. (Incluído pela Lei nº 8.432, 11.6.1992)

§ 2º - A designação referida no caput deste artigo será de atribuição do Juiz-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou, não havendo disposição regimental específica, de quem este indicar. (Incluído pela Lei nº 8.432, 11.6.1992)

§ 3º - Os Juízes do Trabalho Substitutos, quando designados ou estiverem substituindo os Juízes Presidentes de Juntas, perceberão os vencimentos destes. (Incluído pela Lei nº 8.432, 11.6.1992)

§ 4º - O Juiz-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou, não havendo disposição regimental específica, que este indicar, fará a lotação e a movimentação dos Juízes Substitutos entre as diferentes zonas da Região na hipótese de terem sido criadas na forma do § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 8.432, 11.6.1992)

Art. 657 – Os presidentes de Junta e os presidentes substitutos perceberão os vencimentos fixados em lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946) (Vide Constituição Federal de 1988)

Art. 658 – São deveres precípuos dos presidentes das Juntas, além dos que decorram do exercício de sua função: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, 19.1.1946) (Vide Constituição Federal de 1988)

a) manter perfeita conduta pública e privada; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, 19.1.1946)

b) abster-se de atender a solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, 19.1.1946)

c) residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do presidente do Tribunal Regional; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, 19.1.1946)

d) despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções, dentro dos prazos estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a um dia de vencimento para cada dia de retardamento. (Incluído pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Art. 659 – Competem privativamente aos Presidentes das Juntas, além das que lhes forem conferidas neste Título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições: (Vide Constituição Federal de 1988)

I – presidir às audiências das Juntas; (Vide Constituição Federal de 1988)

II – executar as suas próprias decisões, as proferidas pela Junta e aquelas cuja execução lhes for deprecada; (Vide Constituição Federal de 1988)

III – dar posse aos vogais nomeados para a Junta, ao Secretário e aos demais funcionários da Secretaria; (Vide Constituição Federal de 1988)

IV – convocar os suplentes dos vogais, no impedimento destes;

V – representar ao Presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição, no caso de falta de qualquer vogal a 3 (três) reuniões consecutivas, sem motivo justificado, para os fins do art. 727;

VI – despachar os recursos interpostos pelas partes, fundamentando a decisão recorrida antes da remessa ao Tribunal Regional, ou submetendo-os à decisão da Junta, no caso do art. 894; (Vide Constituição Federal de 1988)

VII – assinar as folhas de pagamento dos membros e funcionários da Junta;

VIII – apresentar ao Presidente do Tribunal Regional, até 15 de fevereiro de cada ano, o relatório dos trabalhos do ano anterior;

IX – conceder medida liminar, até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 desta Consolidação. (Incluído pela Lei nº 6.203, de 17.4.1975)

X – conceder medida liminar, até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem reintegrar no emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. (Incluído pela Lei nº 9.270, de 1996)

SEÇÃO IV - DOS VOGAIS DAS JUNTAS

(Vide Constituição Federal de 1988)

Art. 660 – Os vogais das Juntas são designados pelo Presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. (Vide Constituição Federal de 1988)

Art. 661 – Para o exercício da função de vogal da Junta ou suplente deste são exigidos os seguintes requisitos: (Vide Constituição Federal de 1988)

a) ser brasileiro; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

b) ter reconhecida idoneidade moral;

c) ser maior de 25 (vinte e cinco) anos e ter menos de 70 (setenta) anos; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

d) estar no gozo dos direitos civis e políticos;

e) estar quite com o serviço militar;

f) contar mais de 2 (dois) anos de efetivo exercício na profissão e ser sindicalizado.

Parágrafo único – A prova da qualidade profissional a que se refere a alínea “f” deste artigo é feita mediante declaração do respectivo Sindicato.

Art. 662. A escolha dos vogais das Juntas e seus suplentes far-se-á dentre os nomes constantes das listas que, para esse efeito, forem encaminhadas pelas associações sindicais de primeiro grau ao presidente do Tribunal Regional. (Vide Constituição Federal de 1988)

§ 1º - Para esse fim, cada Sindicato de empregadores e de empregados, com base territorial extensiva à área de jurisdição da Junta, no todo ou em parte, procederá, na ocasião determinada pelo Presidente do Tribunal Regional, à escolha de 3 (três) nomes que comporão a lista, aplicando-se à eleição o disposto no art. 524 e seus §§ 1º a 3º. (Redação dada pela Lei nº 5.657, de 4.6.1971)

§ 2º Recebidas as listas pelo presidente do Tribunal Regional, designará este, dentro de cinco dias, os nomes dos vogais e dos respectivos suplentes, expedindo para cada um deles um título, mediante a apresentação do qual será empossado.

§ 3º Dentro de quinze dias, contados da data da posse, pode ser contestada a investidura do vogal ou do suplente, por qualquer interessado, sem efeito suspensivo, por meio de representação escrita, dirigida ao presidente do Tribunal Regional.

§ 4º - Recebida a contestação, o Presidente do Tribunal designará imediatamente relator, o qual, se houver necessidade de ouvir testemunhas ou de proceder a quaisquer diligências, providenciará para que tudo se realize com a maior brevidade, submetendo, por fim, a contestação ao parecer do Tribunal, na primeira sessão. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

§ 5º - Se o Tribunal julgar procedente a contestação, o Presidente providenciará a designação de novo vogal ou suplente. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 6º - Em falta de indicação pelos Sindicatos, de nomes para representantes das respectivas categorias profissionais e econômicas nas Juntas de Conciliação e Julgamento, ou nas localidades onde não existirem Sindicatos, serão esses representantes livremente designados pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, observados os requisitos exigidos para o exercício da função. (Parágrafo incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (Vide Constituição Federal de 1988)

Art. 663 – A investidura dos vogais das Juntas e seus suplentes é de 3 (três) anos, podendo, entretanto, ser dispensado, a pedido, aquele que tiver servido, sem interrupção, durante metade desse período. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954) (Vide Constituição Federal de 1988)

§ 1º - Na hipótese da dispensa do vogal a que alude este artigo, assim como nos casos de impedimento, morte ou renúncia, sua substituição far-se-á pelo suplente, mediante convocação do Presidente da Junta. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954) (Vide Constituição Federal de 1988)

§ 2º - Na falta do suplente, por impedimento, morte ou renúncia serão designados novo vogal e o respectivo suplente, dentre os nomes constantes das listas a que se refere o art. 662, servindo os designados até o fim do período.

Art. 664 – Os vogais das Juntas e seus suplentes tomam posse perante o Presidente da Junta em que têm de funcionar. (Vide Constituição Federal de 1988)

Art. 665 – Enquanto durar sua investidura, gozam os vogais das Juntas e seus suplentes das prerrogativas asseguradas aos jurados.

Art. 666 – Por audiência a que comparecerem, até o máximo de 20 (vinte) por mês, os vogais das Juntas e seus suplentes perceberão a gratificação fixada em lei. (Vide Constituição Federal de 1988)

Art. 667 – São prerrogativas dos vogais das Juntas, além das referidas no art. 665: (Vide Constituição Federal de 1988)

a) tomar parte nas reuniões do Tribunal a que pertençam;

- b) aconselhar às partes a conciliação;
- c) votar no julgamento dos feitos e nas matérias de ordem interna do Tribunal, submetidas às suas deliberações;
- d) pedir vista dos processos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
- e) formular, por intermédio do Presidente, aos litigantes, testemunhas e peritos, as perguntas que quiserem fazer, para esclarecimento do caso.

CAPÍTULO III - DOS JUÍZOS DE DIREITO

Art. 668 – Nas localidades não compreendidas na jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento, os Juízos de Direito são os órgãos de administração da Justiça do Trabalho, com a jurisdição que lhes for determinada pela lei de organização judiciária local. (Vide Constituição Federal de 1988)

Art. 669 – A competência dos Juízos de Direito, quando investidos na administração da Justiça do Trabalho, é a mesma das Juntas de Conciliação e Julgamento, na forma da Seção II do Capítulo II.

§ 1º - Nas localidades onde houver mais de um Juízo de Direito a competência é determinada, entre os Juízes do Cível, por distribuição ou pela divisão judiciária local, na conformidade da lei de organização respectiva.

§ 2º - Quando o critério de competência da lei de organização judiciária for diverso do previsto no parágrafo anterior, será competente o Juiz do Cível mais antigo.

CAPÍTULO IV - DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO

SEÇÃO I - DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 670 – Os Tribunais Regionais das 1ª e 2ª Regiões compor-se-ão de onze juízes togados, vitalícios, e de seis juízes classistas, temporários; os da 3ª e 4ª Regiões, de oito juízes togados, vitalícios, e de quatro classistas, temporários; os da 5ª e 6ª Regiões, de sete juízes togados, vitalícios e de dois classistas, temporários; os da 7ª e 8ª Regiões, de seis juízes togados, vitalícios, e de dois classistas, temporários, todos nomeados pelo Presidente da República. (Redação dada pela Lei nº 5.442, 24.5.1968)

§ 1º Há um primeiro suplente e um segundo suplente para o presidente e um suplente para cada vogal. (Incluído pelo Decreto-lei nº 9.398, de 21.6.1946) (Vide Decreto-Lei nº 9.519, de 1946)

§ 2º Nos Tribunais Regionais constituídos de seis ou mais juízes togados, e menos de onze, um deles será escolhido dentre advogados, um dentre membros do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho e os demais dentre juízes do Trabalho Presidente de Junta da respectiva Região, na forma prevista no parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 3º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 4º Os juízes classistas referidos neste artigo representarão, empregadores e empregados. (Incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 5º Haverá um suplente para cada Juiz classista. (Incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 6º Os Tribunais Regionais, no respectivo regimento interno, disporão sobre a substituição de seus juízes, observados, na convocação de juízes inferiores, os critérios de livre escolha, alternadamente. (Incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 7º Dentre os seus juízes togados, os Tribunais Regionais elegerão os respectivos Presidente e Vice-Presidente, assim como os Presidentes de Turmas, onde as houver. (Incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 8º Os Tribunais Regionais da 1ª e 2ª Regiões dividir-se-ão em Turmas, facultada essa divisão aos constituídos de pelo menos, doze juízes. Cada turma se comporá de três juízes togados e dois classistas, um representante dos empregados e outro dos empregadores. (Incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

Art. 671 – Para os trabalhos dos Tribunais Regionais existe a mesma incompatibilidade prevista no art. 648, sendo idêntica a forma de sua resolução.

Art. 672 – Os Tribunais Regionais, em sua composição plena, deliberarão com a presença, além do Presidente, da metade e mais um, do número de seus juízes, dos quais, no mínimo, um representante dos empregados e outro dos empregadores. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 1º As Turmas somente poderão deliberar presentes, pelo menos, três dos seus juízes, entre eles os dois classistas. Para a integração desse quórum, poderá o Presidente de uma Turma convocar juízes de outra, da classe a que pertencer o ausente ou impedido. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 2º Nos Tribunais Regionais, as decisões tomar-se-ão pelo voto da maioria dos juízes presentes, ressalvada, no Tribunal Pleno, a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público (artigo 111 da Constituição). (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 3º O Presidente do Tribunal Regional, excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, somente terá voto de desempate. Nas sessões administrativas, o Presidente votará como os demais juízes, cabendo-lhe, ainda, o voto de qualidade. (Parágrafo incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 4º No julgamento de recursos contra decisão ou despacho do Presidente, do Vice-Presidente ou de Relator, ocorrendo empate, prevalecerá a decisão ou despacho recorrido. (Parágrafo incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

Art. 673 – A ordem das sessões dos Tribunais Regionais será estabelecida no respectivo Regimento Interno.

SEÇÃO II - DA JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 674 – Para efeito da jurisdição dos Tribunais Regionais, o território nacional é dividido nas oito regiões seguintes: (Redação dada pela Lei nº 5.839, de 5.12.1972)

1ª Região – Estados da Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo;

2ª Região – Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso;

3ª Região – Estados de Minas Gerais e Goiás e Distrito Federal;

4ª Região – Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina;

5ª Região – Estados da Bahia e Sergipe;

6ª Região – Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte;

7ª Região – Estados do Ceará, Piauí e Maranhão;

8ª Região – Estados do Amazonas, Pará, Acre e Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima.

Parágrafo único. Os tribunais têm sede nas cidades: Rio de Janeiro (1ª Região), São Paulo (2ª Região), Belo Horizonte (3ª Região), Porto Alegre (4ª Região), Salvador (5ª Região), Recife (6ª Região), Fortaleza (7ª Região) e Belém (8ª Região). (Redação dada pela Lei nº 5.839, de 5.12.1972)

Art. 675 - (Revogado pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

Art. 676 – O número de regiões, a jurisdição e a categoria dos Tribunais Regionais, estabelecidos nos artigos anteriores, somente podem ser alterados pelo Presidente da República.

Art. 677 – A competência dos Tribunais Regionais determina-se pela forma indicada no art. 651 e seus parágrafos e, nos casos de dissídio coletivo, pelo local onde este ocorrer.

Art. 678 - Aos Tribunais Regionais, quando divididos em Turmas, compete: (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

I – ao Tribunal Pleno, especialmente: (Incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

a) processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos;

b) processar e julgar originariamente:

1) as revisões de sentenças normativas;

2) a extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos;

3) os mandados de segurança;

4) as impugnações à investidura de vogais e seus suplentes nas Juntas de Conciliação e Julgamento;

c) processar e julgar em última instância:

1) os recursos das multas impostas pelas Turmas;

2) as ações rescisórias das decisões das Juntas de Conciliação e Julgamento, dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, das Turmas e de seus próprios acórdãos;

3) os conflitos de jurisdição entre as suas Turmas, os juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, as Juntas de Conciliação e Julgamento, ou entre estas;

d) julgar em única ou última instâncias:

1) os processos e os recursos de natureza administrativa atinentes aos seus serviços auxiliares e respectivos servidores;

2) as reclamações contra atos administrativos de seu presidente ou de qualquer de seus membros, assim como dos juízes de primeira instância e de seus funcionários.

II – às Turmas: (Incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

a) julgar os recursos ordinários previstos no art. 895, alínea a ;

b) julgar os agravos de petição e de instrumento, decisões denegatórias de recursos de sua alçada;

c) impor multas e demais penalidades relativas e atos de sua competência jurisdicional, e julgar os recursos interpostos das decisões das Juntas dos juízes de direito que as impuserem.

Parágrafo único. Das decisões das Turmas não caberá recurso para o Tribunal Pleno, exceto no caso do item I, alínea “c” , inciso 1, artigo. (Incluído pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

Art. 679 – Aos Tribunais Regionais não divididos em Turmas, compete o julgamento das matérias a que se refere o artigo anterior, exceto a de que trata o inciso I da alínea c do Item I, como os conflitos de jurisdição entre Turmas. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

Art. 680. Compete, ainda, aos Tribunais Regionais, ou suas Turmas: (Restabelecido com nova redação pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

a) determinar às Juntas e aos juízes de direito a realização dos atos processuais e diligências necessárias ao julgamento dos feitos sob sua apreciação;

b) fiscalizar o comprimento de suas próprias decisões;

c) declarar a nulidade dos atos praticados com infração de suas decisões;

d) julgar as suspeições arguidas contra seus membros;

e) julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas;

f) requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições;

g) exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atribuições que decorram de sua Jurisdição.

SEÇÃO III - DOS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS

Art. 681 – Os presidentes e vice-presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho tomarão posse perante os respectivos Tribunais. (Redação dada pela Lei nº 6.320, de 5.4.1976)

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 6.320, de 5.4.1976)

Art. 682 – Competem privativamente aos presidentes dos Tribunais Regionais, além das que forem conferidas neste e no título e das decorrentes do seu cargo, as seguintes atribuições: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

II – designar os vogais das Juntas e seus suplentes; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

III – dar posse aos presidentes de Juntas e presidentes substitutos, aos vogais e suplentes e funcionários do próprio Tribunal e conceder férias e licenças aos mesmos e aos vogais e suplentes das Juntas; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

IV – presidir as sessões do Tribunal; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

V – presidir às audiências de conciliação nos dissídios coletivos; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

VI – executar suas próprias decisões e as proferidas pelo Tribunal; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

VII – convocar suplentes dos vogais do Tribunal, nos impedimentos destes; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

VIII – representar ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho contra os presidentes e os vogais, nos casos previstos no art. 727 e seu parágrafo único; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

IX – despachar os recursos interpostos pelas partes; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

X – requisitar às autoridades competentes, nos casos de dissídio coletivo, a força necessária, sempre que houver ameaça de perturbação da ordem; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

XI – exercer correição, pelo menos uma vez por ano, sobre as Juntas, ou parcialmente, sempre que se fizer necessário, e solicitá-la, quando julgar conveniente, ao Presidente do Tribunal de Apelação relativamente aos juízes de Direito investidos na administração da Justiça do Trabalho; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

XII – Distribuir os feitos, designando os vogais que os devem relatar; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

XIII – designar, dentre os funcionários do Tribunal e das Juntas existentes em uma mesma localidade, o que deve exercer a função de distribuidor; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

XIV – assinar as folhas de pagamento dos vogais e servidores do Tribunal. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

§ 1º - Na falta ou impedimento do presidente da Junta e do substituto da mesma localidade, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar substituto de outra localidade, observada a ordem de antiguidade entre os substitutos desimpedidos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

§ 2º - Na falta ou impedimento do vogal da Junta e do respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar suplente de outra Junta, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante e a ordem de antiguidade dos suplentes desimpedidos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

§ 3º - Na falta ou impedimento de qualquer Juiz representante classista e seu respectivo suplente, é facultado ao Presidente do Tribunal Regional designar um dos Juízes classistas de Junta de Conciliação e Julgamento para funcionar nas sessões do Tribunal, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante. (Incluído pela Lei nº 3.440, de 27.8.1958)

Art. 683 – Na falta ou impedimento dos presidentes dos Tribunais Regionais, e como auxiliares destes, sempre que necessário, funcionarão seus substitutos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

§ 1º - Nos casos de férias, por trinta dias, licença, morte ou renúncia, a convocação competirá diretamente ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

§ 2º - Nos demais casos, mediante convocação do próprio presidente do Tribunal ou comunicação do secretário deste, o presidente substituto assumirá imediatamente o exercício, ciente o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

SEÇÃO IV - DOS JUÍZES REPRESENTANTES CLASSISTAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS

Art. 684. Os Juízes representantes classistas dos Tribunais Regionais são designados pelo Presidente da República.

Parágrafo único – Aos Juízes representantes classistas dos empregados e dos empregadores, nos Tribunais Regionais, aplicam-se as disposições do art. 661. (Parágrafo 1º renumerado para parágrafo único pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

Art. 685 – A escolha dos vogais e suplentes dos Tribunais Regionais, representantes dos empregadores e empregados, é feita dentre os nomes constantes das listas para esse fim encaminhadas ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho pelas associações sindicais de grau superior com sede nas respectivas Regiões.

§ 1º - Para o efeito deste artigo, o Conselho de Representantes de cada associação sindical de grau superior, na ocasião determinada pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, organizará, por maioria de votos, uma lista de 3 (três) nomes.

§ 2º - O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho submeterá os nomes constantes das listas ao Presidente da República, por intermédio do Ministro da Justiça e Negócios Interiores. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

Art. 686. (Suprimido pelo Decreto-Lei nº 9.797, de 9.9.1946)

Art. 687 – Os vogais dos Tribunais Regionais tomam posse perante o respectivo Presidente.

Art. 688 – Aos juízes representantes classistas dos Tribunais Regionais aplicam-se as disposições do art. 663, sendo a nova escolha feita dentre os nomes constantes das listas a que se refere o art. 685, ou na forma indicada no art. 686 e, bem assim, as dos arts. 665 e 667.

Art. 689 – Por sessão a que comparecerem, até o máximo de quinze por mês, perceberão os juízes representantes classistas e suplentes a gratificação fixada em lei. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Parágrafo único – Os juízes representantes classistas, que retiverem processos além dos prazos estabelecidos no Regimento Interno dos Tribunais Regionais, sofrerão, automaticamente, na gratificação mensal

a que teriam direito, desconto equivalente a 1/30 por processo retido.
8.737, de 19.1.1946)

(Incluído pelo Decreto-lei nº

CAPÍTULO V - DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 690 – O Tribunal Superior do Trabalho, com **sede na Capital da República** e **jurisdição em todo o território nacional**, é a **instância suprema da Justiça do Trabalho**.
(Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

Parágrafo único. O Tribunal funciona na plenitude de sua composição ou dividido em Turmas, com observância da paridade de representação de empregados e empregadores.
(Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

Art. 691 - (Suprimido pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Art. 692 - (Suprimido pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

SEÇÃO II - DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Art. 693 – O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de dezessete juízes com a denominação de Ministros, sendo:
(Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) (Vide Constituição Federal)

a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros natos, maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada;
(Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

b) seis classistas, com mandato de três anos, em representação paritária dos empregadores e dos empregados, nomeados pelo Presidente da República de conformidade com o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 1º - Dentre os Juízes Togados do Tribunal Superior do Trabalho, alheios aos interesses profissionais, serão eleitos o Presidente, o Vice-Presidente e o corregedor, além dos presidentes das turmas na forma estabelecida em seu regimento interno.
(Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

§ 2º - Para nomeação trienal dos juízes classistas, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho publicará edital, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, convocando as associações sindicais de grau superior, para que cada uma, mediante maioria de votos do respectivo Conselho de Representantes, organize uma lista de três nomes, que será encaminhada, por intermédio daquele Tribunal, ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores dentro do prazo que for fixado no edital.
(Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

Art. 694 – Os juízes togados escolher-se-ão: sete, dentre magistrados da Justiça do Trabalho, dois, dentre advogados no efetivo exercício da profissão, e dois, dentre membros do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho.
(Restabelecido com nova redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)
(Vide Constituição Federal de 1988)

Art. 695. (Suprimido pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946)

Art. 696 – Importará em renúncia o não comparecimento do membro do Conselho, sem motivo justificado, a mais de três sessões ordinárias consecutivas.
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

§ 1º - Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo o Presidente do Tribunal comunicará imediatamente o fato ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores, a fim de que seja feita a substituição do juiz renunciante, sem prejuízo das sanções cabíveis. (Incluído pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

§ 2º - Para os efeitos do parágrafo anterior, a designação do substituto será feita dentre os nomes constantes das listas de que trata o 2º do art. 693. (Incluído pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

Art. 697 – Em caso de licença, superior a trinta dias, ou de vacância, enquanto não for preenchido o cargo, os Ministros do Tribunal poderão ser substituídos mediante convocação de Juízes, de igual categoria, de qualquer dos Tribunais Regionais do Trabalho, na forma que dispuser o Regimento do Tribunal Superior do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.289, de 11.12.1975)

Art. 698 - (Suprimido pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Art. 699 – O Tribunal Superior do Trabalho não poderá deliberar, na plenitude de sua composição senão com a presença de pelo menos nove de seus juízes, além do Presidente. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

Parágrafo único. As turmas do Tribunal, compostas de 5 (cinco) juízes, só poderão deliberar com a presença de pelo menos, três de seus membros, além do respectivo presidente, cabendo também a este funcionar como relator ou revisor nos feitos que lhe forem distribuídos conforme estabelecer o regimento interno. (Incluído pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

Art. 700 – O Tribunal reunir-se-á em dias previamente fixados pelo Presidente, o qual poderá, sempre que for necessário, convocar sessões extraordinárias. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Art. 701 – As sessões do Tribunal serão públicas e começarão às 14 (quatorze) horas, terminando às 17 (dezessete) horas, mas poderão ser prorrogadas pelo Presidente em caso de manifesta necessidade. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

§ 1º - As sessões extraordinárias do Tribunal só se realizarão quando forem comunicadas aos seus membros com 24 (vinte e quatro) horas, no mínimo, de antecedência. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

§ 2º - Nas sessões do Tribunal, os debates poderão tornar-se secretos, desde que, por motivo de interesse público, assim resolva a maioria de seus membros. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

SEÇÃO III - DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO PLENO (Vide Lei 7.701, de 1988)

Art. 702 – Ao **Tribunal Pleno** compete: (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954) (Vide Lei 7.701, de 1988)

I – em **única instância**: (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

a) decidir sobre **matéria constitucional**, quando arguido, para **invalidar lei ou ato do poder público**; (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

b) conciliar e julgar os **dissídios coletivos** que **excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho**, bem como **estender ou rever suas próprias decisões normativas**, nos casos previstos em lei; (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

c) **homologar os acordos** celebrados em **dissídios de que trata a alínea anterior**; (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

d) julgar os **agravos dos despachos do presidente**, nos casos previstos em lei; (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

e) julgar as **suspeições** arguidas **contra o presidente e demais juízes do Tribunal**, nos feitos pendentes de sua decisão; (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

f) **estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme**, pelo voto de pelo menos **dois terços de seus membros**, caso a mesma matéria já tenha sido **decidida de forma idêntica por unanimidade** em, no mínimo, **dois terços das turmas** em pelo menos **dez sessões diferentes em cada uma delas, podendo**, ainda, por **maioria de dois terços de seus membros**, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial; (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

ADI 6188 – MEQINDICA

O Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, para declarar a inconstitucionalidade do art. 702, I, f, § 3º e § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943), na redação que lhe deu a Lei 13.467/2017, restando prejudicada, portanto, a análise do pedido de liminar, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso e André Mendonça. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin (art. 38, IV, b, do RI/STF). Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, Sessão Virtual de 11.8.2023 a 21.8.2023.

g) aprovar tabelas de custas emolumentos, nos termos da lei; (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

h) elaborar o Regimento Interno do Tribunal e exercer as atribuições administrativas previstas em lei, ou decorrentes da Constituição Federal.

II – em **última instância**: (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

a) julgar os **recursos ordinários** das **decisões proferidas pelos Tribunais Regionais em processos de sua competência originária**; (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

b) julgar os **embargos** opostos às decisões de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso I deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

c) julgar **embargos das decisões das Turmas**, quando esta **divirjam entre si ou de decisão proferida pelo próprio Tribunal Pleno, ou que forem contrárias à letra de lei federal**; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

d) julgar os **agravos de despachos denegatórios dos presidentes de turmas**, em matéria de embargos na forma estabelecida no regimento interno; (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

e) julgar os **embargos de declaração** opostos aos seus acórdãos. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

§ 1º - Quando adotada pela maioria de **dois terços** dos juízes do Tribunal Pleno, a decisão proferida nos embargos de que trata o inciso II, alínea “c”, deste artigo, terá força de prejudgado, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 902. (Parágrafo incluído pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

§ 2º - É da competência de cada uma das **turmas** do Tribunal: (Parágrafo incluído pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

a) julgar, em **única instância**, os **conflitos de jurisdição entre Tribunais Regionais do Trabalho e os que se suscitarem entre juízes de direito ou juntas de conciliação e julgamento de regiões diferentes**; (Alínea incluída pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

b) julgar, em **última instância**, os **recursos de revista interpostos de decisões dos Tribunais Regionais e das Juntas de Conciliação e julgamento ou juízes de direito, nos casos previstos em lei**; (Alínea incluída pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

c) julgar os **agravos de instrumento** dos despachos que **denegarem a interposição de recursos ordinários ou de revista**; (Alínea incluída pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

d) julgar os **embargos de declaração** opostos aos seus acórdãos; (Alínea incluída pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

e) julgar as **habilitações incidentes e arguições de falsidade, suspeição e outras nos casos pendentes de sua decisão**. (Alínea incluída pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

§ 3º - As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, divulgadas com, no mínimo, **trinta dias** de antecedência, e **deverão** possibilitar a **sustentação oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-Geral da União e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional**. (Incluído dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4º - O estabelecimento ou a alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos Tribunais Regionais do Trabalho **deverão** observar o disposto na **alínea f do inciso I e no § 3º deste artigo**, com **rol equivalente de legitimados para sustentação oral**, observada a abrangência de sua circunscrição judiciária. (Incluído dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

SEÇÃO VI - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Art. 707 – Compete ao Presidente do Tribunal: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

a) presidir às sessões do Tribunal, fixando os dias para a realização das sessões ordinárias e convocando as extraordinárias; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

b) superintender todos os serviços do Tribunal; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

c) expedir instruções e adotar as providências necessárias para o bom funcionamento do Tribunal e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

d) fazer cumprir as decisões originárias do Tribunal, determinando aos Tribunais Regionais e aos demais órgãos da Justiça do Trabalho a realização dos atos processuais e das diligências necessárias; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

e) submeter ao Tribunal os processos em que tenha de deliberar e designar, na forma do regimento interno, os respectivos relatores; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

f) despachar os recursos interpostos pelas partes e os demais papéis em que deva deliberar; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

g) determinar as alterações que se fizerem necessárias na lotação do pessoal da Justiça do Trabalho, fazendo remoções ex-officio de servidores entre os Tribunais Regionais, Juntas de Conciliação e Julgamento e outros órgãos; bem como conceder as requeridas que julgar convenientes ao serviço, respeitada a lotação de cada órgão; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

h) conceder licenças e férias aos servidores do Tribunal, bem como impor-lhes as penas disciplinares que excederem da alçada das demais autoridades; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

i) dar posse e conceder licença aos membros do Tribunal, bem como conceder licenças e férias aos presidentes dos Tribunais Regionais; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

j) apresentar ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, até 31 de março de cada ano, o relatório das atividades do tribunal e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Parágrafo único. O Presidente terá um secretário, por ele designado dentre os funcionários lotados no Tribunal, e será auxiliado por servidores designados nas mesmas condições. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

SEÇÃO VII - DAS ATRIBUIÇÕES DO VICE-PRESIDENTE

Art. 708. Compete ao Vice-Presidente do Tribunal substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos. (Redação dada pela Lei nº 14.824, de 2024)

a) revogada; (Redação dada pela Lei nº 14.824, de 2024)

b) (Suprimida pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954):

Parágrafo único – Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, será o Tribunal presidido pelo Juiz togado mais antigo, ou pelo mais idoso quando igual a antiguidade. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

SEÇÃO VIII - DAS ATRIBUIÇÕES DO CORREGEDOR

Art. 709 – (Revogado pela Lei nº 14.824, de 2024)

CAPÍTULO VI - DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA DO TRABALHO

SEÇÃO I - DA SECRETARIA DAS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO (Vide Constituição Federal de 1988)

Art. 710 – Cada Junta terá 1 (uma) secretaria, sob a direção de funcionário que o Presidente designar, para exercer a função de secretário, e que receberá, além dos vencimentos correspondentes ao seu padrão, a gratificação de função fixada em lei. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Art. 711 – Compete à secretaria das Juntas:

- a) o recebimento, a autuação, o andamento, a guarda e a conservação dos processos e outros papéis que lhe forem encaminhados;
- b) a manutenção do protocolo de entrada e saída dos processos e demais papéis;
- c) o registro das decisões;
- d) a informação, às partes interessadas e seus procuradores, do andamento dos respectivos processos, cuja consulta lhes facilitará;
- e) a abertura de vista dos processos às partes, na própria secretaria;
- f) a contagem das custas devidas pelas partes, nos respectivos processos;
- g) o fornecimento de certidões sobre o que constar dos livros ou do arquivamento da secretaria;
- h) a realização das penhoras e demais diligências processuais;
- i) o desempenho dos demais trabalhos que lhe forem cometidos pelo Presidente da Junta, para melhor execução dos serviços que lhe estão afetos.



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

Art. 712 – Compete especialmente aos secretários das Juntas de Conciliação e Julgamento: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

- a) superintender os trabalhos da secretaria, velando pela boa ordem do serviço; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)
- b) cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do Presidente e das autoridades superiores; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)
- c) submeter a despacho e assinatura do Presidente o expediente e os papéis que devam ser por ele despachados e assinados; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)
- d) abrir a correspondência oficial dirigida à Junta e ao seu Presidente, a cuja deliberação será submetida; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)
- e) tomar por termo as reclamações verbais nos casos de dissídios individuais; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)
- f) promover o rápido andamento dos processos, especialmente na fase de execução, e a pronta realização dos atos e diligências deprecadas pelas autoridades superiores; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

g) secretariar as audiências da Junta, lavrando as respectivas atas;
Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

(Redação dada pelo

h) subscrever as certidões e os termos processuais;
8.737, de 19.1.1946)

(Redação dada pelo Decreto-lei nº

i) dar aos litigantes ciência das reclamações e demais atos processuais de que devam ter conhecimento, assinando as respectivas notificações;
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

j) executar os demais trabalhos que lhe forem atribuídos pelo Presidente da Junta.
dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

(Redação

Parágrafo único. Os serventuários que, sem motivo justificado, não realizarem os atos, dentro dos prazos fixados, serão descontados em seus vencimentos, em tantos dias quantos os do excesso.
incluído pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

SEÇÃO II - DOS DISTRIBUIDORES

Art. 713 – Nas localidades em que existir mais de uma Junta de Conciliação e Julgamento haverá um distribuidor.



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

Art. 714 – Compete ao distribuidor:

a) a distribuição, pela ordem rigorosa de entrada, e sucessivamente a cada Junta, dos feitos que, para esse fim, lhe forem apresentados pelos interessados;

b) o fornecimento, aos interessados, do recibo correspondente a cada feito distribuído;

c) a manutenção de 2 (dois) fichários dos feitos distribuídos, sendo um organizado pelos nomes dos reclamantes e o outro dos reclamados, ambos por ordem alfabética;

d) o fornecimento a qualquer pessoa que o solicite, verbalmente ou por certidão, de informações sobre os feitos distribuídos;

e) a baixa na distribuição dos feitos, quando isto lhe for determinado pelos Presidentes das Juntas, formando, com as fichas correspondentes, fichários à parte, cujos dados poderão ser consultados pelos interessados, mas não serão mencionados em certidões.

Art. 715 – Os distribuidores são designados pelo Presidente do Tribunal Regional dentre os funcionários das Juntas e do Tribunal Regional, existentes na mesma localidade, e ao mesmo Presidente diretamente subordinados.



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

SEÇÃO III - DO CARTÓRIO DOS JUÍZOS DE DIREITO

Art. 716 – Os cartórios dos Juízos de Direito, investidos na administração da Justiça do Trabalho, têm, para esse fim, as mesmas atribuições e obrigações conferidas na Seção I às secretarias das Juntas de Conciliação e Julgamento.

Parágrafo único. Nos Juízos em que houver mais de um cartório, far-se-á entre eles a distribuição alternada e sucessiva das reclamações.

Art. 717 – Aos escrivães dos Juízos de Direito, investidos na administração da Justiça do Trabalho, competem especialmente as atribuições e obrigações dos secretários das Juntas; e aos demais funcionários dos cartórios, as que couberem nas respectivas funções, dentre as que competem às secretarias das Juntas, enumeradas no art. 711.

SEÇÃO IV - DAS SECRETARIAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS

Art. 718 – Cada Tribunal Regional tem 1 (uma) secretaria, sob a direção do funcionário designado para exercer a função de secretário, com a gratificação de função fixada em lei. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Art. 719 – Competem à Secretaria dos Conselhos, além das atribuições estabelecidas no art. 711, para a secretaria das Juntas, mais as seguintes:

a) a conclusão dos processos ao Presidente e sua remessa, depois de despachados, aos respectivos relatores;

b) a organização e a manutenção de um fichário de jurisprudência do Conselho, para consulta dos interessados.

Parágrafo único. No regimento interno dos Tribunais Regionais serão estabelecidas as demais atribuições, o funcionamento e a ordem dos trabalhos de suas secretarias.

Art. 720 – Competem aos secretários dos Tribunais Regionais as mesmas atribuições conferidas no art. 712 aos secretários das Juntas, além das que lhes forem fixadas no regimento interno dos Conselhos.

SEÇÃO V - DOS OFICIAIS DE DILIGÊNCIA

Art. 721 – Incumbe aos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores da Justiça do Trabalho a realização dos atos decorrentes da **execução dos julgados** das Juntas de Conciliação e Julgamento e dos Tribunais Regionais do Trabalho, que lhes forem cometidos pelos respectivos Presidentes. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 1º - Para efeito de distribuição dos referidos atos, cada Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador funcionará perante uma Junta de Conciliação e Julgamento, **salvo quando da existência, nos Tribunais Regionais do Trabalho, de órgão específico, destinado à distribuição de mandados judiciais.** (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 2º - Nas localidades onde houver mais de uma Junta, respeitado o disposto no parágrafo anterior, a atribuição para o cumprimento do ato deprecado ao Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador será transferida a outro Oficial, sempre que, após o decurso de **9 (nove) dias, sem razões que o justifiquem, não tiver sido cumprido o ato, sujeitando-se o serventuário às penalidades da lei.** (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-9/FCC (2022)

§ 3º - No caso de avaliação, terá o Oficial de Justiça Avaliador, para cumprimento da ato, o prazo previsto no art. 888. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

§ 4º - É **facultado** aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho cometer a qualquer Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador a realização dos atos de execução das decisões desses Tribunais. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

§ 5º - Na falta ou impedimento do Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador, o Presidente da Junta **poderá atribuir a realização do ato a qualquer serventuário.** (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

OJ-SDI-1-164. Não se caracteriza o vínculo empregatício na nomeação para o exercício das funções de oficial de justiça «ad hoc», ainda que feita de forma reiterada, pois exaure-se a cada cumprimento de mandado.

JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

CAPITULO VII - DAS PENALIDADES

SEÇÃO I - DO “LOCK-OUT” E DA GREVE

Art. 722 – Os empregadores que, individual ou coletivamente, suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos, sem prévia autorização do Tribunal competente, ou que violarem, ou se recusarem a cumprir decisão proferida em dissídio coletivo, incorrerão nas seguintes penalidades:

a) multa de cinco mil cruzeiros a cinquenta mil cruzeiros; (Vide Leis nºs 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975)

b) perda do cargo de representação profissional em cujo desempenho estiverem;

c) suspensão, pelo prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, do direito de serem eleitos para cargos de representação profissional.

§ 1º - Se o empregador for pessoa jurídica, as penas previstas nas alíneas “b” e “c” incidirão sobre os administradores responsáveis.

§ 2º - Se o empregador for concessionário de serviço público, as penas serão aplicadas em dobro. Nesse caso, se o concessionário for pessoa jurídica o Presidente do Tribunal que houver proferido a decisão poderá,

sem prejuízo do cumprimento desta e da aplicação das penalidades cabíveis, ordenar o afastamento dos administradores responsáveis, sob pena de ser cassada a concessão.

§ 3º - Sem prejuízo das sanções cominadas neste artigo, os empregadores ficarão obrigados a pagar os salários devidos aos seus empregados, durante o tempo de suspensão do trabalho.

Art. 723 – (Revogado pela Lei nº 9.842, de 7.10.1999)

Art. 724 – (Revogado pela Lei nº 9.842, de 7.10.1999)

Art. 725 – (Revogado pela Lei nº 9.842, de 7.10.1999)

SEÇÃO II - DAS PENALIDADES CONTRA OS MEMBROS DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Art. 726 – Aquele que recusar o exercício da função de vogal de Junta de Conciliação e Julgamento ou de Tribunal Regional, sem motivo justificado, incorrerá nas seguintes penas:

a) sendo representante de empregadores, multa de Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros) a Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) e suspensão do direito de representação profissional por 2 (dois) a 5 (cinco) anos; (Vide Leis nºs 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975)

b) sendo representante de empregados, multa de Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros) e suspensão do direito de representação profissional por 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Vide Leis nºs 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975)

Art. 727 – Os vogais das Juntas de Conciliação e Julgamento, ou dos Tribunais Regionais, que faltarem a 3 (três) reuniões ou sessões consecutivas, sem motivo justificado, perderão o cargo, além de incorrerem nas penas do artigo anterior.

Parágrafo único – Se a falta for de presidente, incorrerá ele na pena de perda do cargo, além da perda dos vencimentos correspondentes aos dias em que tiver faltado às audiências ou sessões consecutivas.

Art. 728 – Aos presidentes, membros, juízes, vogais, e funcionários auxiliares da Justiça do Trabalho, aplica-se o disposto no Título XI do Código Penal.

SEÇÃO III - DE OUTRAS PENALIDADES

Art. 729 – O empregador que deixar de cumprir decisão passada em julgado sobre a readmissão ou reintegração de empregado, além do pagamento dos salários deste, incorrerá na multa de Cr\$ 10,00 (dez cruzeiros) a Cr\$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) por dia, até que seja cumprida a decisão. (Vide Leis nºs 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975)

§ 1º - O empregador que impedir ou tentar impedir que empregado seu sirva como vogal em Tribunal de Trabalho, ou que perante este preste depoimento, incorrerá na multa de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) (Vide Leis nºs 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975)

§ 2º - Na mesma pena do parágrafo anterior incorrerá o empregador que dispensar seu empregado pelo fato de haver servido como vogal ou prestado depoimento como testemunha, sem prejuízo da indenização que a lei estabeleça.

Art. 730 – Aqueles que se recusarem a depor como testemunhas, sem motivo justificado, incorrerão na multa de Cr\$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) a Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros). (Vide Leis nºs 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975)

Art. 731 – Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda, pelo prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023)

Art. 732 – Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o reclamante que, por 2 (duas) vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o art. 844.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023)

Art. 733 – As infrações de disposições deste Título, para as quais não haja penalidades cominadas, serão punidas com a multa de Cr\$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) a Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), elevada ao dobro na reincidência. (Vide Leis nºs 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975)

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 734 – O ministro do Trabalho, Industria e Comercio, poderá rever, ex-officio, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua publicação no órgão oficial, ou mediante representação apresentada dentro de igual prazo: (Vide Leis nºs 3.807, de 1960 e 5.890, de 1973)

a) as decisões da Câmara da Previdência Social, quando proferidas pelo voto de desempate, ou que violem disposições expressas de direito ou modificarem jurisprudência até então observada;

b) as decisões do presidente do Tribunal Nacional do Trabalho em matéria de previdência social.

Parágrafo único – O ministro do Trabalho, Industria e Comercio, poderá avocar ao seu conhecimento os assuntos de natureza administrativa referentes às instituições de previdência social, sempre que houver interesse público.

Art. 735 – As repartições públicas e as associações sindicais são obrigadas a fornecer aos Juízes e Tribunais do Trabalho e à Procuradoria da Justiça do Trabalho as informações e os dados necessários à instrução e ao julgamento dos feitos submetidos à sua apreciação.

Parágrafo único – A recusa de informações ou dados a que se refere este artigo, por parte de funcionários públicos, importa na aplicação das penalidades previstas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos por desobediência.

TÍTULO IX - DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 736 – O Ministério Público do Trabalho é constituído por agentes diretos do Poder Executivo, tendo por função zelar pela **exata observância da Constituição Federal, das leis e demais atos emanados dos poderes públicos, na esfera de suas atribuições.**



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Parágrafo único. Para o exercício de suas funções, o Ministério Público do Trabalho reger-se-á pelo que estatui esta Consolidação e, na falta de disposição expressa, pelas normas que regem o Ministério Público Federal.

Art. 737 – O Ministério Público do Trabalho compõe-se da Procuradoria da Justiça do Trabalho e da Procuradoria da Previdência Social aquela funcionando como órgão de coordenação entre a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ambas diretamente subordinadas ao Ministro de Estado. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Art. 738 – Os procuradores, além dos vencimentos fixados na tabela constante do decreto-lei nº 2.874, de 16 de dezembro de 1940, continuarão a perceber a percentagem de 8%, por motivo de cobrança da dívida ativa da União ou de multas impostas pelas autoridades administrativas e judiciárias do trabalho e da previdência social. (Vide Emenda Constitucional nº 1, de 1969)

Parágrafo único. Essa percentagem será calculada sobre as somas efetivamente arrecadadas e rateada de acordo com as instruções expedidas pelos respectivos procuradores gerais.

Art. 739 – Não estão sujeitos a ponto os procuradores-gerais e os procuradores.

CAPÍTULO II - DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

SEÇÃO I - DA ORGANIZAÇÃO

Art. 740 – A Procuradoria da Justiça do Trabalho compreende:

- a) **1 (uma) Procuradoria-Geral**, que funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho;
- b) **8 (oito) Procuradorias Regionais**, que funcionarão junto aos Tribunais Regionais do Trabalho.

Art. 741 – **As Procuradorias Regionais são subordinadas diretamente ao procurador-geral.**

Art. 742 – A **Procuradoria-Geral** é constituída de **1 (um) procurador-geral e de procuradores.**

Parágrafo único. As **Procuradorias Regionais** compõem-se de **1 (um) procurador regional**, auxiliado, quando necessário, por procuradores adjuntos.

Art. 743 – Haverá, nas Procuradorias Regionais, **substitutos de procurador adjunto** ou, quando não houver este cargo, de procurador regional, designados previamente por decreto do Presidente da República, sem ônus para os cofres públicos.

§ 1º - O substituto tomará posse perante o respectivo procurador regional, que será a autoridade competente para.

§ 2º - O procurador regional será substituído em suas faltas e impedimentos pelo procurador adjunto, quando houver, e, havendo mais de um, pelo que for por ele designado.

§ 3º - O procurador adjunto será substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo **respectivo procurador substituto**.

§ 4º - Será dispensado, **automaticamente**, o substituto que não atender à convocação, **salvo motivo de doença, devidamente comprovada**.

§ 5º - Nenhum direito ou vantagem terá o substituto além do vencimento do cargo do substituído e somente durante o seu impedimento legal.

Art. 744 – A nomeação do procurador-geral deverá recair em bacharel em ciências jurídicas e sociais, que tenha exercido, por **5 (cinco) ou mais anos**, cargo de magistratura ou de Ministério Público, ou a advocacia.

Art. 745 – Para a nomeação dos demais procuradores, atender-se-á aos mesmos requisitos estabelecidos no artigo anterior, reduzido a **2 (dois) anos**, no mínimo, o tempo de exercício.

SEÇÃO II - DA COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA-GERAL

Art. 746 – Compete à **Procuradoria-Geral** da Justiça do Trabalho: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

a) **oficiar, por escrito, em todos os processos e questões de trabalho de competência do Tribunal Superior do Trabalho;** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

b) **funcionar nas sessões do mesmo Tribunal, opinando verbalmente** sobre a matéria em debate e **solicitando as requisições e diligências que julgar convenientes**, sendo-lhe assegurado o **direito de vista do processo em julgamento sempre que for suscitada questão nova, não examinada no parecer exarado;** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

c) requerer prorrogação das sessões do Tribunal, quando essa medida for necessária para que se ultime o julgamento; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

d) exarar, por **intermédio do procurador-geral**, o seu **“ciente”** nos acórdãos do Tribunal; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

e) **proceder às diligências e inquéritos solicitados pelo Tribunal;** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

f) **recorrer das decisões do Tribunal**, nos casos previstos em lei; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

g) promover, perante o Juízo competente, a **cobrança executiva das multas impostas pelas autoridades administrativas e judiciárias do trabalho;** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

h) representar às autoridades competentes contra os que não cumprirem as decisões do Tribunal; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

i) prestar às autoridades do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio as informações que lhe forem solicitadas sobre os dissídios submetidos à apreciação do Tribunal e encaminhar aos órgãos competentes cópia

autenticada das decisões que por eles devam ser atendidas ou cumpridas;
Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

(Redação dada pelo

j) **requisitar, de quaisquer autoridades, inquéritos, exames periciais, diligências, certidões e esclarecimentos que se tornem necessários no desempenho de suas atribuições;**
pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

l) **defender a jurisdição dos órgãos da Justiça do Trabalho;**
8.737, de 19.1.1946)

(Incluído pelo Decreto-lei nº

m) **suscitar conflitos de jurisdição.** (Incluído pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

SEÇÃO III - DA COMPETÊNCIA DAS PROCURADORIAS REGIONAIS

Art. 747 – Compete às Procuradorias Regionais exercer, dentro da jurisdição do Tribunal Regional respectivo, as atribuições indicadas na Seção anterior.

SEÇÃO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR-GERAL

Art. 748 – Como chefe da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho, incumbe ao procurador-geral:
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

a) **dirigir os serviços da Procuradoria-Geral, orientar e fiscalizar as Procuradorias Regionais, expedindo as necessárias instruções;**
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

b) **funcionar nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho, pessoalmente ou por intermédio do procurador que designar;**
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

c) **exarar o seu “ciente” nos acórdãos do Tribunal;**
8.737, de 19.1.1946)

(Redação dada pelo Decreto-lei nº

d) **designar o procurador que o substitua nas faltas e impedimentos e o chefe da secretaria da Procuradoria;**
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

e) **apresentar, até o dia 31 de março, ao Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, relatório dos trabalhos da Procuradoria-Geral no ano anterior, com as observações e sugestões que julgar convenientes;**
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

f) **conceder férias aos procuradores e demais funcionários que sirvam na Procuradoria e impor-lhes penas disciplinares, observada, quanto aos procuradores, a legislação em vigor para o Ministério Público Federal;**
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

g) **funcionar em Juízo, em primeira instancia, ou designar os procuradores que o devam fazer;**
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

h) **admitir e dispensar o pessoal extranumerário da secretaria e prorrogar o expediente remunerado dos funcionários e extranumerários.**
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

SEÇÃO V - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROCURADORES

Art. 749 – Incumbe aos procuradores com exercício na Procuradoria-Geral:
pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

(Redação dada

a) funcionar, por **designação do procurador-geral**, nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho;
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

b) desempenhar os demais encargos que lhes forem **atribuídos pelo procurador-geral**.
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Parágrafo único. Aos procuradores é **facultado**, nos processos em que oficiarem, requerer ao procurador-geral as diligências e investigações necessárias. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

SEÇÃO VI - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROCURADORES REGIONAIS

Art. 750 – Incumbe aos **procuradores regionais**: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

a) dirigir os serviços da respectiva Procuradoria; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

b) funcionar nas sessões do **Tribunal Regional**, pessoalmente ou por intermédio do procurador adjunto que designar; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

c) apresentar, **semestralmente**, ao procurador-geral, um relatório das atividades da respectiva Procuradoria, bem como dados e informações sobre a administração da Justiça do Trabalho na respectiva região; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

d) requerer e acompanhar perante as autoridades administrativas ou judiciárias as diligências necessárias à execução das medidas e providências ordenadas pelo procurador-geral; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

e) prestar ao procurador-geral as informações necessárias sobre os feitos em andamento e nos casos de dúvidas; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

f) funcionar em juízo, na **sede do respectivo Tribunal Regional**; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

g) exarar o seu “ciente” nos acórdãos do Tribunal; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

h) designar o procurador que o substitua nas faltas e impedimentos e o secretário da Procuradoria. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Art. 751 – Incumbe aos procuradores adjuntos das Procuradorias Regionais: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

a) funcionar por designação do procurador regional, nas sessões do Tribunal Regional; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

b) desempenhar os demais encargos que lhes forem atribuídos pelo procurador regional. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

SEÇÃO VII - DA SECRETARIA

Art. 752 – A secretaria da Procuradoria-Geral funcionará sob a direção de um chefe designado pelo procurador-geral e terá o pessoal designado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Art. 753 – Compete à secretaria:

- a) receber, registrar e encaminhar os processos ou papéis entrados;
- b) classificar e arquivar os pareceres e outros papéis;
- c) prestar informações sobre os processos ou papéis sujeitos à apreciação da Procuradoria;
- d) executar o expediente da Procuradoria;
- e) providenciar sobre o suprimento do material necessário;
- f) desempenhar os demais trabalhos que lhes forem cometidos pelo procurador-geral, para melhor execução dos serviços a seu cargo.

Art. 754 – Nas Procuradorias Regionais, os trabalhos a que se refere o artigo anterior serão executados pelos funcionários para esse fim designados.

CAPÍTULO III - DA PROCURADORIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO I - DA ORGANIZAÇÃO

Art. 755 – A Procuradoria de Previdência Social compõe-se de um procurador geral e de procuradores.

Art. 756 – Para a nomeação do procurador geral e dos demais procuradores atender-se-á ao disposto nos arts. 744 e 745.

SEÇÃO II - DA COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA

Art. 757 – Compete à Procuradoria da Previdência Social: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) (Vide Decreto Lei nº 72, de 1966)

- a) oficiar, por escrito, nos processos que tenham de ser sujeitos à decisão do Conselho Superior de Previdência Social; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)
- b) oficiar, por escrito, nos pedidos de revisão das decisões do mesmo Conselho; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)
- c) funcionar nas sessões do mesmo Conselho, opinando verbalmente sobre a matéria em debate e solicitando as requisições e diligências que julgar convenientes, sendo-lhe assegurado o direito de vista do processo em julgamento, sempre que for suscitada questão nova, não examinada no parecer exarado; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)
- d) opinar, quando solicitada, nos processos sujeitos à deliberação do Ministro de Estado, do Conselho Técnico do Departamento Nacional de Previdência Social ou do Diretor do mesmo Departamento, em que houver matéria jurídica a examinar; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

e) funcionar, em primeira instância, nas ações propostas contra a União, no Distrito Federal, para anulação de atos e decisões do Conselho Superior de Previdência Social ou do Departamento Nacional de Previdência Social, bem como do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, em matéria de previdência social; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

f) fornecer ao Ministério Público as informações por este solicitadas em virtude de ações propostas nos Estados e Territórios para execução ou anulação de atos e decisões dos órgãos ou da autoridade a que se refere a alínea anterior; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

g) promover em juízo, no Distrito Federal, qualquer procedimento necessário ao cumprimento das decisões do Conselho Superior de Previdência Social e do Departamento Nacional de Previdência Social, bem como do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, em matéria de previdência social; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

h) recorrer das decisões dos órgãos e autoridades competentes em matéria de previdência social e requerer revisão das decisões do Conselho Superior de Previdência Social, que lhe pareçam contrárias à lei. (Incluído pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

SEÇÃO III - DAS ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR-GERAL

Art. 758 – Como chefe da Procuradoria da Previdência Social, incumbe ao Procurador Geral: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) (Vide Decreto Lei nº 72, de 1966)

a) dirigir os serviços da Procuradoria, expedindo as necessárias instruções; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

b) funcionar nas sessões do Conselho Superior de Previdência Social, pessoalmente ou por intermédio do procurador que designar; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

c) designar o procurador que o substitua nas faltas e impedimentos e o chefe da Secretaria da Procuradoria; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

d) conceder férias aos procuradores e demais funcionários lotados na Procuradoria e impor-lhes penas disciplinares, observada, quanto aos procuradores, a legislação em vigor para o Ministério Público Federal; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

e) funcionar em juízo, em primeira instância, ou designar os procuradores que devam fazê-lo; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

f) admitir e dispensar o pessoal extranumerário da Secretaria e prorrogar o expediente remunerado dos funcionários e extranumerários; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

g) apresentar, até 31 de março de cada ano, ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, o relatório dos trabalhos da Procuradoria no ano anterior, com as observações e sugestões que julgar convenientes. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

SEÇÃO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROCURADORES

Art. 759 – Aos procuradores e demais funcionários incumbe desempenhar os encargos que lhes forem cometidos pelo procurador geral. (Vide Decreto Lei nº 72, de 1966)

Parágrafo único. Aos procuradores é facultado, nos processos em que oficiarem, requerer ao procurador geral as diligências e investigações necessárias.

SEÇÃO V - DA SECRETARIA

Art. 760 – A Procuradoria da Previdência Social terá uma Secretaria dirigida por um chefe designado pelo Procurador Geral. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) (Vide Decreto Lei nº 72, de 1966)

Art. 761 – A Secretaria terá o pessoal designado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) (Vide Decreto Lei nº 72, de 1966)

Art. 762 – À Secretaria da Procuradoria de Previdência Social compete executar serviços idênticos aos referidos no art. 753. (Vide Decreto Lei nº 72, de 1966)

TÍTULO X - DO PROCESSO JUDICIÁRIO DO TRABALHO

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 763 – O processo da Justiça do Trabalho, no que concerne aos **dissídios individuais e coletivos** e à aplicação de penalidades, reger-se-á, em todo o território nacional, pelas normas estabelecidas neste Título.

Art. 764 – Os **dissídios individuais ou coletivos** submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão **sempre sujeitos à conciliação**.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, os juízes e Tribunais do Trabalho empregarão sempre os seus **bons ofícios** e **persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos**.

§ 2º - Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á **obrigatoriamente** em **arbitral**, proferindo decisão na forma prescrita neste Título.

§ 3º - É **lícito** às partes **celebrar acordo que ponha termo ao processo**, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório.

Art. 765 – Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão **ampla liberdade na direção do processo** e velarão pelo **andamento rápido das causas**, **podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas**.

Art. 766 – Nos dissídios sobre estipulação de salários, serão estabelecidas condições que, assegurando justos salários aos trabalhadores, permitam também justa retribuição às empresas interessadas.

Art. 767 – A **compensação**, ou **retenção**, só **poderá** ser arguida como **matéria de defesa**.

Art. 768 – Terá **preferência** em todas as fases processuais o dissídio cuja decisão tiver de ser executada **perante o Juízo da falência**.

Art. 769 – Nos **casos omissos**, o **direito processual comum** será **fonte subsidiária** do direito processual do trabalho, **exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título**.

CLT, Art. 889. Aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente Título, **os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal**.

CPC/15, Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

IN 39/16 TST, Art. 1º. Aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária e supletivamente, ao Processo do Trabalho, em caso de omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e princípios do Direito Processual do Trabalho, na forma dos arts. 769 e 889 da CLT e do art. 15 da 9ª 13.105, de 17.03.2015.

CAPÍTULO II - DO PROCESSO EM GERAL

SEÇÃO I - DOS ATOS, TERMOS E PRAZOS PROCESSUAIS

Art. 770 – Os atos processuais **serão públicos salvo quando o contrário determinar o interesse social**, e realizar-se-ão nos **dias úteis** das **6 (seis) às 20 (vinte) horas**.



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

Parágrafo único – **A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente.**



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-18/FCC (2023)

CPC/15, Art. 212, §2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal

Art. 771 – Os atos e termos processuais **poderão ser escritos a tinta, datilografados ou a carimbo**.

Art. 772 – Os atos e termos processuais, que devam ser assinados pelas partes interessadas, quando estas, **por motivo justificado, não possam fazê-lo**, serão **firmados a rogo, na presença de 2 (duas) testemunhas**, sempre que não houver procurador legalmente constituído.

Art. 773 – Os termos relativos ao movimento dos processos constarão de simples notas, datadas e rubricadas pelos secretários ou escrivães. (Vide Leis nºs 409, de 1943 e 6.563, de 1978)

Art. 774 – **Salvo disposição em contrário**, os prazos previstos neste Título contam-se, conforme o caso, a partir da data em que for feita pessoalmente, ou recebida a notificação, daquela em que for publicado o edital no jornal oficial ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou, ainda, daquela em que for afixado o edital na sede da Junta, Juízo ou Tribunal. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

Parágrafo único. Tratando-se de **notificação postal**, no caso de **não ser encontrado o destinatário ou no de recusa de recebimento**, o Correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-la, no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**, ao Tribunal de origem. (Incluído pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

TST. Súmula 16. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não-recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário.

TST. Súmula 427. Havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo.

OJ-SDI-2-146. A contestação apresentada em ação rescisória obedece à regra relativa à contagem de prazo constante do art. 774 da CLT, sendo inaplicável o art. 231 do CPC de 2015 (art. 241 do CPC de 1973)

CPC/15, Art. 272, §5º. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

IN 39/16 TST, Art. 16. Para efeito de aplicação do § 5º do art. 272 do CPC, não é causa de nulidade processual a intimação realizada na pessoa de advogado regularmente habilitado nos autos, ainda que conste pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de outro advogado, se o profissional indicado não se encontra previamente cadastrado no Sistema de Processo Judicial Eletrônico, impedindo a serventia judicial de atender ao requerimento de envio da intimação direcionada. A decretação de nulidade não pode ser acolhida em favor da parte que lhe deu causa (CPC, art. 276).

Art. 775 – Os prazos estabelecidos neste Título serão contados em **dias úteis**, com **exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento**. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

§ 1º - Os prazos **podem ser prorrogados**, pelo tempo estritamente necessário, nas seguintes hipóteses: (Incluído dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023)

I – **quando o juízo entender necessário**; (Incluído dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

II – **em virtude de força maior**, devidamente comprovada. (Incluído dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2º – Ao juízo incumbe **dilatar os prazos processuais** e **alterar a ordem de produção dos meios de prova**, adequando-os às **necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito**. (Incluído dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022)

TST. Súmula 1. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir. – ou seja, o prazo inicia-se na sexta e a contagem na segunda. **JÁ CAIU:** TRT-22/FCC (2022)

TST. Súmula 100, IX. Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expira em férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense. Aplicação do art. 775 da CLT.

TST. Súmula 262, I. Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente. **JÁ CAIU:** TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

Art. 775-A. **Suspende-se** o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre **20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive**. (Incluído dada pela Lei nº 13.545, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-23/FCC (2022)

§ 1º – **Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei**, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça **exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste artigo**. (Incluído dada pela Lei nº 13.545, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 2º – Durante a suspensão do prazo, **não se realizarão audiências nem sessões de julgamento**. (Incluído dada pela Lei nº 13.545, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

TST. Súmula 262, II. O recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais. **JÁ CAIU:** TRT-23/FCC (2022)

Art. 776 – O vencimento dos prazos será certificado nos processos pelos escrivães ou secretários. (Vide Leis nºs 409, de 1943 e 6.563, de 1978)

Art. 777 – Os requerimentos e documentos apresentados, os atos e termos processuais, as petições ou razões de recursos e quaisquer outros papéis referentes aos feitos formarão os autos dos processos, os quais ficarão **sob a responsabilidade dos escrivães ou secretários**. (Vide Leis nºs 409, de 1943 e 6.563, de 1978)

Art. 778 – Os autos dos processos da Justiça do Trabalho, **não poderão** sair dos cartórios ou secretarias, **salvo se solicitados por advogados regularmente constituído por qualquer das partes, ou quando tiverem de ser remetidos aos órgãos competentes, em caso de recurso ou requisição**. (Redação dada pela Lei nº 6.598, de 19.12.1978)

Art. 779 – As partes, ou seus procuradores, **poderão** consultar, **com ampla liberdade**, os processos nos cartórios ou secretarias.

Art. 780 – Os documentos juntos aos autos **poderão** ser desentranhados somente depois de findo o processo, ficando traslado.

Art. 781 – As partes **poderão requerer certidões dos processos em curso ou arquivados, as quais serão lavradas pelos escrivães ou secretários.** (Vide Leis nºs 409, de 1943 e 6.563, de 1978)

Parágrafo único. As certidões dos processos que correrem em **segredo de justiça dependerão de despacho do juiz ou presidente.**

Art. 782 – São isentos de selo as reclamações, representações, requerimentos. Atos e processos relativos à Justiça do Trabalho.

TST. Súmula 1. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir. – ou seja, o prazo inicia-se na sexta e a contagem na segunda.

TST. Súmula 30. Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de julgamento (art. 851, § 2º, da CLT), o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença.

TST. Súmula 53. O prazo para pagamento das custas, no caso de recurso, é contado da intimação do cálculo.

TST. Súmula 62. O prazo de decadência do direito do empregador de ajuizar inquérito em face do empregado que incorre em abandono de emprego é contado a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço.

TST. Súmula 197. O prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se de sua publicação.

TST. Súmula 262, I. Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente.

II. O recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais.

TST. Súmula 385, I. Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal (art. 1.003, § 6º, do CPC de 2015). No caso de o recorrente alegar a existência de feriado local e não o comprovar no momento da interposição do recurso, cumpre ao relator conceder o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício (art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015), sob pena de não conhecimento se da comprovação depender a tempestividade recursal;

II – Na hipótese de feriado forense, incumbirá à autoridade que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos;

III – Admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso, mediante prova documental superveniente, em agravo de instrumento, agravo interno, agravo regimental, ou embargos de declaração, desde que, em momento anterior, não tenha havido a concessão de prazo para a comprovação da ausência de expediente forense.

TST. Súmula 387, I. A Lei nº 9.800, de 26.05.1999, é aplicável somente a recursos interpostos após o início de sua vigência.

II – A contagem do quinquídio para apresentação dos originais de recurso interposto por intermédio de fac-símile começa a fluir do dia subsequente ao término do prazo recursal, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, e não do dia seguinte à interposição do recurso, se esta se deu antes do termo final do prazo.

III – Não se tratando a juntada dos originais de ato que dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, já tem ciência de seu ônus processual, não se aplica a regra do art. 224 do CPC de 2015 (art. 184 do CPC de 1973) quanto ao “dies a quo”, podendo coincidir com sábado, domingo ou feriado.

IV – A autorização para utilização do fac-símile, constante do art. 1º da Lei n.º 9.800, de 26.05.1999, somente alcança as hipóteses em que o documento é dirigido diretamente ao órgão jurisdicional, não se aplicando à transmissão ocorrida entre particulares.

OJ-SDI-1-310, no Processo do Trabalho não se admite prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diversos, afastando a regra do CPC/2015. **JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)**

SEÇÃO II - DA DISTRIBUIÇÃO

Art. 783 – A distribuição das reclamações será feita entre as Juntas de Conciliação e Julgamento, ou os Juízes de Direito do Cível, nos casos previstos no art. 669, § 1º, **pela ordem rigorosa de sua apresentação ao distribuidor, quando o houver.**

Art. 784 – As reclamações serão registradas em **livro próprio, rubricado em todas as folhas pela autoridade a que estiver subordinado o distribuidor.**

Art. 785 – O distribuidor fornecerá ao interessado um recibo do qual constarão, essencialmente, o nome do reclamante e do reclamado, a data da distribuição, o objeto da reclamação e a Junta ou o Juízo a que coube a distribuição.

Art. 786 – **A reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a termo.**

Parágrafo único. Distribuída a reclamação verbal, o reclamante **deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 (cinco) dias, ao cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo**, sob a pena estabelecida no art. 731.

CLT, Art. 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda, **pelo prazo de 6 meses**, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.

Art. 787 – A reclamação escrita deverá ser formulada em 2 (duas) vias e desde logo acompanhada dos documentos em que se fundar.

Art. 788 – Feita a distribuição, a reclamação será remetida pelo distribuidor à Junta ou Juízo competente, acompanhada do bilhete de distribuição.

TST. Súmula 25. I – A parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficara isenta a parte então vencida;

II – No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas e se estas já foram devidamente recolhidas, descabe um novo pagamento pela parte vencida, ao recorrer. Deverá ao final, se sucumbente, reembolsar a quantia;

III – Não caracteriza deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houve fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso, devendo ser as custas pagas ao final;

IV – O reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do art. 790-A, parágrafo único, da CLT.

TST. Súmula 36. Nas ações plúrimas, as custas incidem sobre o respectivo valor global.

TST. Súmula 86. Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial.

TST. Súmula 170. Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei nº 779, de 21.08.1969.

TST. Súmula 299, II. Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório [do trânsito em julgado da decisão rescindenda], abrirá prazo de 15 dias para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob pena de indeferimento.

TST. Súmula 415. Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável o art. 321 do CPC de 2015 (art. 284 do CPC de 1973) quando verificada, na petição inicial do “mandamus”, a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação.

SEÇÃO III - Das Custas e Emolumentos

Art. 789 – Nos **dissídios individuais e nos dissídios coletivos** do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, **as custas** relativas ao processo de conhecimento **incidirão à base de 2% (dois por cento)**, observado o **mínimo de R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos)** e o **máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social**, e serão calculadas: (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-6/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022)

IN 41/18 TST, Art. 4º. O art. 789, caput, da CLT aplica-se nas decisões que fixem custas, proferidas a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 157.

A juntada do comprovante bancário do pagamento das custas processuais, com identificação do convênio STN-GRU Judicial e observados o valor arbitrado e o prazo do recurso, é suficiente para comprovação do preparo, ainda que desacompanhado da correspondente Guia de Recolhimento da União (GRU) judicial. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 158.

O comprovante de agendamento bancário não é suficiente para demonstrar o recolhimento das custas processuais e do depósito recursal e não cabe a concessão de prazo para regularização. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 162.

A divergência entre os códigos de barras do comprovante de pagamento das custas processuais e da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU) induz à deserção do recurso, por ausência de comprovação do preparo, não sendo o caso de concessão de prazo para regularização. **09.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 267.

Os valores recolhidos a título de custas processuais aproveitam às demais partes do processo, ainda que a parte responsável pelo recolhimento tenha requerido sua exclusão da lide. **02.09.25**

I – quando houver **acordo ou condenação**, sobre o respectivo valor; (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

II – quando houver **extinção do processo, sem julgamento do mérito, ou julgado totalmente improcedente o pedido**, sobre o valor da causa; (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-16/FGV (2022)

III – no caso de **procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação constitutiva**, sobre o valor da causa; (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

IV – quando o **valor for indeterminado**, sobre o que o juiz fixar. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 1º – As custas serão **pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão**. No caso de **recurso**, as custas serão **pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal**. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

TST. Súmula 86. Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial.

TST. Súmula 245. O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal.

TESE VINCULANTE TST 2026 – TEMA 41.

o pagamento das custas processuais, art. 789, §1º, da CLT e recolhimento do depósito recursal em moeda corrente, art. 899, §4º, da CLT, efetuados por terceiro estranho à lide aproveitam ao recorrente, desde que observados os mesmos requisitos e prazos legais exigidos da parte. **13.03.26**

TST-E-ED-ED-RR-11105-22.2015.5.03.004 (Info 221)

Configura-se a deserção quando o recorrente, apesar de ter feito o recolhimento das custas e do depósito recursal tempestivamente, deixa de comprová-lo dentro do prazo alusivo ao recurso. Na espécie, o reclamado, ao interpor o recurso de revista, juntou a guia referente ao depósito recursal, sem a respectiva autenticação. A comprovação do preparo, com a juntada da guia devidamente autenticada, ocorreu mais de um mês depois do término do prazo recursal. Nesse contexto, não havendo comprovação do pagamento do depósito recursal no prazo para sua interposição, o recurso mostra-se deserto, nos termos do art. 7º da Lei nº 5.584/70 e da Súmula nº 245 do TST. TST-E-ED-ED-RR-11105-22.2015.5.03.004, SBDI-I, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 18/6/2020

§ 2º – Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas processuais. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

§ 3º – Sempre que houver **acordo**, **se de outra forma não for convencionado**, o pagamento das custas caberá em **partes iguais aos litigantes**. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023)

§ 4º – Nos **dissídios coletivos**, **as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas**, calculadas sobre o valor arbitrado na decisão, ou pelo Presidente do Tribunal. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

TST. Súmula 36. Nas ações plúrimas, as custas incidem sobre o respectivo valor global.

Art. 789-A. No **processo de execução** são devidas custas, sempre de **responsabilidade do executado e pagas ao final**, de conformidade com a seguinte tabela: (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

I – autos de arrematação, de adjudicação e de remição: 5% (cinco por cento) sobre o respectivo valor, até o máximo de R\$ 1.915,38 (um mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos); (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

II – atos dos oficiais de justiça, por diligência certificada: (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

a. em zona urbana: R\$ 11,06 (onze reais e seis centavos); (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

b. em zona rural: R\$ 22,13 (vinte e dois reais e treze centavos); (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

III – agravo de instrumento: R\$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos); (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

IV – agravo de petição: R\$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos); (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

V – embargos à execução, embargos de terceiro e embargos à arrematação: R\$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos); (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

VI – recurso de revista: R\$ 55,35 (cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos); (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

VII – impugnação à sentença de liquidação: R\$ 55,35 (cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos); (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

VIII – despesa de armazenagem em depósito judicial – por dia: 0,1% (um décimo por cento) do valor da avaliação; (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

IX – cálculos de liquidação realizados pelo contador do juízo – sobre o valor liquidado: 0,5% (cinco décimos por cento) até o limite de R\$ 638,46 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos). (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024)

Art. 789-B. Os **emolumentos** serão **suportados pelo Requerente**, nos valores fixados na seguinte tabela: (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

I – autenticação de traslado de peças mediante cópia reprográfica apresentada pelas partes – por folha: R\$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos de real); (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

II – fotocópia de peças – por folha: R\$ 0,28 (vinte e oito centavos de real); (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

III – autenticação de peças – por folha: R\$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos de real); (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

IV – cartas de sentença, de adjudicação, de remição e de arrematação – por folha: R\$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos de real); (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

V – certidões – por folha: R\$ 5,53 (cinco reais e cinquenta e três centavos). (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

Art. 790 – Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às **instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho**. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

§ 1º – Tratando-se de empregado que **não tenha obtido o benefício da justiça gratuita, ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas**. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

§ 2º – No caso de não-pagamento das custas, far-se-á execução da respectiva importância, segundo o procedimento estabelecido no Capítulo V deste Título. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

§ 3º – É **facultado** aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a **requerimento ou de ofício**, o **benefício da justiça gratuita**, **inclusive** quanto a traslados e instrumentos, **àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social**. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 175.

A condenação da parte por litigância de má-fé não impede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
03.07.25

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 21. **MEQINDICA**

- iii) independentemente de pedido da parte, o magistrado trabalhista tem o poder-dever de conceder o benefício da justiça gratuita aos litigantes que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme evidenciado nos autos;
- (ii) o pedido de gratuidade de justiça, formulado por aquele que perceber salário superior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado, nos termos da Lei nº 7.115/83, sob as penas do art. 299 do Código Penal;
- (iii) havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo, após, o incidente (art. 99, § 2º, do CPC)

§ 4º – **O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Art. 790-A. São **isentos** do pagamento de custas, **além dos beneficiários de justiça gratuita**:
(Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

I – **a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica**; (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

II – **o Ministério Público do Trabalho.**

(Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo **não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional**, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

TST. Súmula 25, IV. O reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do art. 790-A, parágrafo único, da CLT.

TST. Súmula 86. Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial.

TST. Súmula 170. Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei nº 779, de 21.08.1969.

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos **honorários periciais** é da **parte sucumbente na pretensão objeto da perícia**, ~~ainda que beneficiária da justiça gratuita~~. ADI. 5766 (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 188.

HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO PAGAMENTO. A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o disposto na Resolução n.º 247/2019 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT. **(Reafirmação da Súmula nº 457 do TST) 03.07.25**

§ 1º – Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo **deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

§ 2º – O juízo **poderá deferir parcelamento dos honorários periciais.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 3º – O juízo **não poderá exigir adiantamento de valores para realização de perícias.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

OJ-SDI-2-98. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia, independentemente do depósito.

§ 4º – ~~Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.~~ **ADI. 5766** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

TST. Súmula 463. I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015);

II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.

TST. Súmula 457. A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.

OJ-SDI-1-198. Diferentemente da correção aplicada aos débitos trabalhistas, que têm caráter alimentar, a atualização monetária dos honorários periciais é fixada pelo art. 1º da Lei nº 6.899/1981, aplicável a débitos resultantes de decisões judiciais.

OJ-SDI-1-269. I – O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso;

II – Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo (art. 99, § 7º, do CPC de 2015).

SEÇÃO IV - DAS PARTES E DOS PROCURADORES

Art. 791 – **Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente** perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final.



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022)

TST. Súmula 425. O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. **JÁ CAIU:** TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-14/FCC (2022)

Para a literalidade dessa súmulas, lembre-se do verbo **AMAR** – Ação rescisória, Mandado de segurança, Ação cautelar, Recursos de competência do TST.

§ 1º - Nos dissídios individuais os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador, ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2º - Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado.

§ 3º - A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada.
(Incluído pela Lei nº 12.437, de 2011)

TST-E-ED-RR16400-08.2008.5.13.0007 (Info 237)

A jurisprudência do TST é firme no sentido de que não configura mandato tácito a realização de sustentação oral por advogado, sem procuração válida. TST-E-ED-RR16400-08.2008.5.13.0007, SBDI-I, rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, 13/5/2021

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

IN 41/18 TST, Art. 6º. Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017). Nas ações propostas anteriormente, subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas nos 219 e 329 do TST.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 182.

Incabível a condenação em honorários advocatícios previstos no art. 791-A, "caput", da CLT, na medida cautelar de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC), não se configurando pretensão resistida a recusa da parte reclamada em atender à notificação extrajudicial. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 304.

É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos processos extintos sem resolução do mérito em razão do princípio da causalidade e do disposto no artigo 85 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho. **15.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 305.

INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE EXPRESSAMENTE INDICADO. NULIDADE. Havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo. (Reafirmação da Súmula nº 427 do TST) **15.09.25**

§ 1º – Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-18/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022)

§ 2º – Ao fixar os honorários, o juízo observará: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I – o grau de zelo do profissional; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II – o lugar de prestação do serviço; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

III – a natureza e a importância da causa; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 3º – Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-22/FCC (2022)

STJ. Súmula 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 242.

Há sucumbência recíproca apenas quando julgado totalmente improcedente pelo menos um dos pedidos da inicial, sendo indevidos honorários de sucumbência, pela parte reclamante, sobre pedidos julgados parcialmente procedentes. **02.09.25**

§ 4º – Vencido o beneficiário da justiça gratuita, ~~desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa~~, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. ADI. 5766 (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15 (2022)

§ 5º – São devidos honorários de sucumbência na reconvenção. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-20/FCC (2024); TRT-1/FCC (2025)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 03. MEQINDICA

- 1) Nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários advocatícios, com relação às ações ajuizadas no período anterior ao início de vigência da Lei nº 13.467/2017, somente são cabíveis na hipótese prevista no artigo 14 da Lei nº 5.584/70 e na Súmula nº 219, item I, do TST, tendo por destinatário o sindicato assistente, conforme disposto no artigo 16 do referido diploma legal, até então vigente (revogado expressamente pela Lei nº 13.725/2018) e no caso de assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública da União ao beneficiário da Justiça gratuita, consoante os artigos 17 da Lei nº 5.584/70 e 14 da Lei Complementar nº 80/94, revelando-se incabível a condenação da parte vencida ao pagamento dessa verba honorária seja pela mera sucumbência, seja a título de indenização por perdas e danos, seja pela simples circunstância de a parte ser beneficiária da justiça gratuita;
- 2) A ampliação da competência da Justiça do Trabalho pela Emenda Constitucional nº 45/2004 acarretou o pagamento de honorários advocatícios com base unicamente no critério da sucumbência apenas com relação às lides não decorrentes da relação de emprego, conforme sedimentado nos itens III e IV da Súmula nº 219 do TST, por meio, respectivamente, das Resoluções nos 174, de 24 de maio de 2011, e 204, de 15 de março de 2016, e no item 5 da Instrução Normativa nº 27, de 16 de fevereiro de 2005;
- 3) Às demandas não decorrentes da relação de emprego, mas que já tramitavam na Justiça do Trabalho por força de norma legal expressa, relativas aos trabalhadores avulsos e portuários, ex vi dos artigos 643, caput, e 652, alínea “a”, inciso V, da CLT, são inaplicáveis o item 5 da Instrução Normativa nº 27/2005 do Tribunal Superior do Trabalho e o item III da Súmula nº 219 desta Corte, porquanto a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXXIV, equipara o avulso ao trabalhador com vínculo empregatício, sendo-lhe aplicável, portanto, o entendimento previsto no item I da Súmula nº 219 desta Corte;
- 4) Às lides decorrentes da relação de emprego, objeto de ações propostas antes do início da vigência da Lei nº 13.467/2017, não se aplica a Súmula nº 234 do STF, segundo a qual ‘são devidos honorários de advogado em ação de acidente de trabalho julgada procedente’;
- 5) Não houve derrogação tácita do artigo 14 da Lei nº 5.584/1970 em virtude do advento da Lei nº 10.288/2001, que adicionou o § 10 ao artigo 789 da CLT, reportando-se à assistência judiciária gratuita prestada pelos sindicatos, e a superveniente revogação expressa desse dispositivo da CLT pela Lei nº 10.537/2002 sem que esta disciplinasse novamente a matéria, pelo que a assistência judiciária prestada pela entidade sindical no âmbito da Justiça do Trabalho ainda permanece regulamentada pela referida lei especial;
- 6) São inaplicáveis os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil ao Processo do Trabalho para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas lides decorrentes da relação de emprego, objeto de ações ajuizadas antes do início da vigência da Lei nº 13.467/2017, visto que, no âmbito da Justiça do Trabalho, essa condenação não se resolve pela ótica da responsabilidade civil, mas sim da sua legislação específica, notadamente a Lei nº 5.584/70;
- 7) A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais prevista no artigo 791-A, caput e parágrafos, da CLT será aplicável apenas às ações propostas na Justiça do Trabalho a partir de 11 de novembro de 2017, data do início da vigência da Lei nº 13.467/2017, promulgada em 13 de julho de 2017, conforme já decidiu este Pleno, de forma unânime, por ocasião da aprovação do artigo 6º da Instrução Normativa nº 41/2018;
- 8) A deliberação neste incidente a respeito da Lei nº 13.467/2017 limita-se estritamente aos efeitos de direito intertemporal decorrentes das alterações introduzidas pela citada lei, que generalizou a aplicação do princípio da

sucumbência em tema de honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho, não havendo emissão de tese jurídica sobre o conteúdo em si e as demais peculiaridades da nova disposição legislativa, tampouco acerca da inconstitucionalidade do artigo 791-A, caput e § 4º, da CLT”.

Art. 792 - (Revogado pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 793 – A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou curador nomeado em juízo. (Redação dada pela Lei nº 10.288, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-14/FCC (2022)

~~**TST. Súmula 329.** Mesmo após a promulgação da CF/1988, permanece válido o entendimento consubstanciado na Súmula nº 219 do Tribunal Superior do Trabalho. **CANCELADA**~~

TST. Súmula 436. I – A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação.

II – Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

TST. Súmula 456. I – É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois estes dados constituem elementos que os individualizam.

II – Verificada a irregularidade de representação da parte na instância originária, o juiz designará prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, extinguirá o processo, sem resolução de mérito, se a providência couber ao reclamante, ou considerará revel o reclamado, se a providência lhe couber (art. 76, § 1º, do CPC de 2015).

III – Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em fase recursal, o relator designará prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

OJ-SDI-1-75. Não produz efeitos jurídicos recurso subscrito por advogado com poderes conferidos em substabelecimento em que não consta o reconhecimento de firma do outorgante. Entendimento aplicável antes do advento da Lei nº 8.952/94.

OJ-SDI-1-200. É inválido o substabelecimento de advogado investido de mandato tácito.

OJ-SDI-1-255. O art. 75, inciso VIII, do CPC de 2015 (art. 12, VI, do CPC de 1973) não determina a exibição dos estatutos da empresa em juízo como condição de validade do instrumento de mandato outorgado ao seu procurador, salvo se houver impugnação da parte contrária.

OJ-SDI-1-319. Válidos são os atos praticados por estagiário se, entre o substabelecimento e a interposição do recurso, sobreveio a habilitação, do então estagiário, para atuar como advogado.

OJ-SDI-1-349. A juntada de nova procuração aos autos, sem ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono, implica revogação tácita do mandato anterior.

OJ-SDI-1-371. Não caracteriza a irregularidade de representação a ausência da data da outorga de poderes, pois, no mandato judicial, ao contrário do mandato civil, não é condição de validade do negócio jurídico. Assim, a data a ser considerada é aquela em que o instrumento for juntado aos autos, conforme preceitua o art. 409, IV, do CPC de 2015 (art. 370, IV, do CPC de 1973). Inaplicável o art. 654, § 1º, do Código Civil.

OJ-SDI-2-151. A procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento de reclamação trabalhista não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança. Constatado, todavia, o defeito de representação processual na fase recursal, cumpre ao relator ou ao tribunal conceder prazo de 5 dias para a regularização, nos termos da Súmula nº 383, item II, do TST.

Seção IV-A - Da Responsabilidade por Dano Processual

Art. 793-A. **Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Art. 793-B. **Considera-se litigante de má-fé aquele que:** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I – **deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

II – **alterar a verdade dos fatos;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

III – **usar do processo para conseguir objetivo ilegal;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

IV – **opuser resistência injustificada ao andamento do processo;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

V – **proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

VI – **provocar incidente manifestamente infundado;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

VII – **interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 793-C. De **ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a indenizar a**

parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

IN 41/18 TST, Art. 8º. A condenação de que trata o art. 793-C, caput, da CLT, aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017).

§ 1º – Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

§ 2º – Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

§ 3º – O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

IN 41/18 TST, Art. 9º. O art. 793-C, §§ 2º e 3º, da CLT tem aplicação apenas nas ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017).

Art. 793-D. Aplica-se a multa prevista no art. 793-C desta Consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

Parágrafo único – A execução da multa prevista neste artigo dar-se-á nos mesmos autos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

IN 41/18 TST, Art. 10º. O disposto no caput do art. 793-D será aplicável às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017).

Parágrafo único. Após a colheita da prova oral, a aplicação de multa à testemunha dar-se-á na sentença e será precedida de instauração de incidente mediante o qual o juiz indicará o ponto ou os pontos controvertidos no depoimento, assegurados o contraditório, a defesa, com os meios a ela inerentes, além de possibilitar a retratação.

Lei nº 8.906, Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.

SEÇÃO V - DAS NULIDADES

Princípio do prejuízo ou da transcendência:

Art. 794 – Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando **resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes.**



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-21/FCC (2023)

Princípio da convalidação ou da preclusão:

Art. 795 – As nulidades **não serão declaradas senão mediante provocação das partes**, as quais **deverão argui-las à primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos.**



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-13/FGV (2022)

§ 1º - **Deverá**, entretanto, ser **declarada ex officio** a nulidade fundada em **incompetência de foro**. Nesse caso, serão considerados **nulos** os atos decisórios.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-21/FCC (2023)

§ 2º - O juiz ou Tribunal que se julgar incompetente determinará, na mesma ocasião, que se faça remessa do processo, com urgência, à autoridade competente, fundamentando sua decisão.



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

Art. 796 – A nulidade **não será pronunciada:**

Princípio da economia processual:

iii) **quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato;**



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-23/FCC (2022)

Princípio do interesse:

b) **quando arguida por quem lhe tiver dado causa.**



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024) + TRT-21/FCC (2023)

Art. 797 – O juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade **declarará os atos a que ela se estende.**



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-21/FCC (2023)

Princípio da utilidade:

Art. 798 – A nulidade do ato **não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência.**



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

SEÇÃO VI - DAS EXCEÇÕES

Art. 799 – Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, **com suspensão do feito**, as **exceções de suspeição ou incompetência.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)



JÁ CAIU: TRT- 20 (2024); TRT-12/FCC (2023)

CLT, Art. 806. É vedado à parte interessada suscitar conflitos de jurisdição quando já houver oposto na causa exceção de incompetência.

TST. Súmula 100, VIII. A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado o recurso próprio, não tem o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar o termo inicial do prazo decadencial para a ação rescisória.

§ 1º - As demais exceções serão alegadas como **matéria de defesa**.
Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

(Redação dada pelo

§ 2º - Das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo, quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

TST. Súmula 214. Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão:

- a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho;
- b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal;
- c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT.

JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025)

Art. 800 – Apresentada **exceção de incompetência territorial** no **prazo de cinco dias a contar da notificação, antes da audiência** e em **peça que sinalize a existência desta exceção**, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-18/FCC (2023); TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

IN 41/18 TST, Art. 11. A exceção de incompetência territorial, disciplinada no art. 800 da CLT, é imediatamente aplicável aos processos trabalhistas em curso, desde que o recebimento da notificação seja posterior a 11 de novembro de 2017 (Lei 13.467/2017).

TST-CC-10467-93.2019.5.15.0013 (Info 225)

O artigo 800 da CLT, em sua redação dada pela Lei nº 13.467, trouxe inovação quanto à exceção de incompetência territorial, ao prever a apresentação dessa defesa antes da audiência, no prazo de 5 dias a contar da notificação. Essa defesa processual relativa à exceção de incompetência territorial destacou-se da norma geral, disposta no artigo 847, caput e §1º, da CLT, para otimizar a defesa do demandado, de forma a evitar deslocamento possivelmente desnecessário e dispendioso. Desse modo, diante da existência de um rito próprio e com fins específicos, não parece concebível que a lei permita outro momento processual para a prática do mesmo ato. Assim, entende-se que o prazo do art. 800 da CLT tem, efetivamente, natureza preclusiva, de modo que, não tendo a parte exercido seu direito de opor exceção de incompetência territorial na forma e no interregno ali previstos, prorroga-se a competência territorial do juízo em que proposta a ação. TST-CC-10467-93.2019.5.15.0013, SBDI-II, rel. Min. Luiz José Dezzena da Silva, 22/9/2020

§ 1º – Protocolada a petição, será **suspenso o processo** e **não se realizará a audiência** a que se refere o art. 843 desta Consolidação **até que se decida a exceção**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022)

§ 2º – Os autos serão **imediatamente conclusos ao juiz**, que **intimará o reclamante** e, se existentes, **os litisconsortes**, **para manifestação no prazo comum de cinco dias**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 3º – Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos, por carta precatória, no juízo que este houver indicado como competente. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-14 (2025); TRT- 20 (2024)

§ 4º – Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

TST-CC-1000129- 26.2020.5.02.0383 (Info 231)

É incabível a modificação da competência territorial, ainda que com a aquiescência expressa das partes, ante a não oposição da exceção de incompetência em momento oportuno. Opera-se a preclusão consumativa para o reclamante, com a eleição do foro para o ajuizamento da ação, e a preclusão lógica e temporal para a reclamada, ante o decurso do prazo para oposição de exceção. Trata-se de critério objetivo de perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC), que decorre do postulado do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF), visto não se admite a transação processual prevista no art. 190 do CPC no processo do trabalho (art. 2º, II, da IN/TST 39/2015). TST-CC-1000129-26.2020.5.02.0383, SBDIII, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 15/12/2020

Art. 801 – O juiz, presidente ou vogal, é obrigado a dar-se por **suspeito**, e **pode** ser recusado, por algum dos seguintes motivos, em relação à pessoa dos litigantes:

- a) **inimizade pessoal;**
- b) **amizade íntima;**
- c) **parentesco por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau civil;**
- d) **interesse particular na causa.**

Parágrafo único. Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspeição, **salvo sobrevindo novo motivo**. A suspeição não será também admitida, se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado ou, finalmente, se procurou de propósito o motivo de que ela se originou.

Art. 802 – Apresentada a **exceção de suspeição**, o juiz ou Tribunal designará audiência dentro de **48 (quarenta e oito) horas**, para **instrução e julgamento da exceção**.



JÁ CAIU: TRT- 20 (2024)

§ 1º - Nas Juntas de Conciliação e Julgamento e nos Tribunais Regionais, julgada procedente a exceção de suspeição, será logo convocado para a mesma audiência ou sessão, ou para a seguinte, o suplente do membro suspeito, o qual continuará a funcionar no feito até decisão final. Proceder-se-á da mesma maneira quando algum dos membros se declarar suspeito.

§ 2º - Se se tratar de suspeição de Juiz de Direito, será este substituído na forma da organização judiciária local.

SEÇÃO VII - DOS CONFLITOS DE JURISDIÇÃO

Art. 803 – Os conflitos de jurisdição **podem** ocorrer entre:

a) Juntas de Conciliação e Julgamento e Juízes de Direito investidos na administração da Justiça do Trabalho;



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

b) Tribunais Regionais do Trabalho;

c) Juízos e Tribunais do Trabalho e órgãos da Justiça Ordinária;

d) Câmaras do Tribunal Superior do Trabalho. (Vide Decreto Lei 8.737, de 1946)

Art. 804 – Dar-se-á conflito de jurisdição:

a) quando **ambas as autoridades se considerarem competentes**;

b) quando **ambas as autoridades se considerarem incompetentes**.

Art. 805 – Os conflitos de jurisdição **podem** ser suscitados:

a) pelos Juízes e Tribunais do Trabalho;

b) pelo procurador-geral e pelos procuradores regionais da Justiça do Trabalho;

c) pela parte interessada, ou o seu representante.

Art. 806 – É **vedado** à parte interessada suscitar conflitos de jurisdição **quando já houver oposto na causa exceção de incompetência**.

Art. 807 – No ato de suscitar o conflito **deverá** a parte interessada produzir a prova de existência dele.

Art. 808 – Os conflitos de jurisdição de que trata o art. 803 serão resolvidos:

a) pelos **Tribunais Regionais**, os suscitados **entre Juntas e entre Juízos de Direito**, ou entre uma e outras, nas respectivas regiões;



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

b) pela **Câmara de Justiça do Trabalho**, os suscitados **entre Tribunais Regionais**, ou entre **Juntas e Juízos de Direito** sujeitos à jurisdição de **Tribunais Regionais diferentes**;

c) pelo **Conselho Pleno**, os suscitados **entre as Câmaras de Justiça do Trabalho e de Previdência Social**; (Vide Decreto Lei 9.797, de 1946)

d) pelo **Supremo Tribunal Federal**, os suscitados **entre as autoridades da Justiça do Trabalho e as da Justiça Ordinária**.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

Art. 809 – Nos conflitos de jurisdição entre as Juntas e os Juízos de Direito observar-se-á o seguinte:

I – o juiz ou presidente mandará extrair dos autos as provas do conflito e, com a sua informação, remeterá o processo assim formado, no mais breve prazo possível, ao Presidente do Tribunal Regional competente;

II – no Tribunal Regional, logo que der entrada o processo, o presidente determinará a distribuição do feito, **podendo** o relator ordenar **imediatamente** às Juntas e aos Juízos, nos casos de conflito positivo, que sobrestejam o andamento dos respectivos processos, e solicitar, ao mesmo tempo, quaisquer informações que julgue convenientes. Seguidamente, será ouvida a Procuradoria, após o que o relator submeterá o feito a julgamento na primeira sessão;

III – proferida a decisão, será a mesma comunicada, **imediatamente**, às autoridades em conflito, prosseguindo no foro julgado competente.

Art. 810 – Aos conflitos de jurisdição entre os Tribunais Regionais aplicar-se-ão as normas estabelecidas no artigo anterior.

Art. 811 – Nos conflitos suscitados na Justiça do Trabalho entre as autoridades desta e os órgãos da Justiça Ordinária, o processo do conflito, formado de acordo com o inciso I do art. 809, será **remetido diretamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal**.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

Art. 812 – A ordem processual dos conflitos de jurisdição entre as Câmaras do Tribunal Superior do Trabalho será a estabelecida no seu regimento interno. (Vide Decreto Lei 9.797, de 1946)

SEÇÃO VIII - DAS AUDIÊNCIAS

Art. 813 – As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão **públicas** e realizar-se-ão na **sede do Juízo ou Tribunal** em **dias úteis previamente fixados, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas, não podendo ultrapassar 5 (cinco) horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente**.



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

§ 1º - Em casos especiais, **poderá** ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital afixado na sede do Juízo ou Tribunal, com a antecedência mínima de **24 (vinte e quatro) horas**.

§ 2º - Sempre que for necessário, **poderão** ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior.

Art. 814 – Às audiências **deverão** estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência, os escrivães ou secretários. (Vide Leis nºs 409, de 1943 e 6.563, de 1978)

Art. 815 – À hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. (Vide Leis nºs 409, de 1943 e 6.563, de 1978)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – Parte que não leva testemunhas à audiência. **MEQINDICA**

“Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de adiamento da audiência uma ou de instrução quando a parte, intimada previamente para apresentar rol de testemunhas, não faz o arrolamento nem leva as testemunhas espontaneamente à audiência”. Processo: RRAg-0000444-07.2023.5.17.0009

§ 1º - Se, **até 15 (quinze) minutos após a hora marcada**, o juiz ou presidente não houver comparecido, **os presentes poderão retirar-se**, **devendo** o ocorrido constar do livro de registro das audiências. (Incluído pela Lei nº 14.657, de 2023)

§ 2º - Se, **até 30 (trinta) minutos após a hora marcada**, a audiência, **injustificadamente**, não houver sido iniciada, as partes e os advogados **poderão** retirar-se, consignando seus nomes, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. (Incluído pela Lei nº 14.657, de 2023)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

§ 3º - Na hipótese do § 2º deste artigo, a audiência **deverá ser remarcada** pelo juiz ou presidente para a **data mais próxima possível**, **vedada** a aplicação de qualquer penalidade às partes. (Incluído pela Lei nº 14.657, de 2023)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

OJ-SDI-1-245. Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência.

IN 39/16 TST, Art. 2º. Sem prejuízo de outros, não se aplicam ao Processo do Trabalho, em razão de inexistência de omissão ou por incompatibilidade, os seguintes preceitos do Código de Processo Civil: VI – art. 362, III (adiamento da audiência por atraso injustificado superior a 30 minutos).

Art. 816 – O juiz ou presidente manterá a ordem nas audiências, **podendo** mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem.

Art. 817 – O registro das audiências será feito em livro próprio, constando de cada registro os processos apreciados e a respectiva solução, bem como as ocorrências eventuais.

Parágrafo único. Do registro das audiências **poderão** ser fornecidas certidões às pessoas que o requererem.

SEÇÃO IX - DAS PROVAS

Art. 818 – O ônus da prova incumbe: (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

I – ao **reclamante**, quanto ao **fato constitutivo** de seu direito; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II – ao **reclamado**, quanto à existência de **fato impeditivo**, **modificativo** ou **extintivo** do direito do reclamante. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 64.

Não configura cerceio de defesa o ato de indeferir o adiamento da audiência uma ou de instrução quando a parte, intimada previamente, não apresenta o rol de testemunhas, tampouco, diante da previsão de comparecimento espontâneo (art. 825, caput, da CLT), justifica a ausência. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 67.

Por se tratar de fato impeditivo, é do empregador o ônus de demonstrar que o empregado descumpre requisito necessário à concessão de promoção por antiguidade. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 72.

A existência de ação contra o mesmo empregador, ainda que possua idêntica pretensão, não torna suspeita a testemunha, salvo quando o julgador se convencer da sua parcialidade mediante o exame da prova constante dos autos.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 73.

É do empregador o ônus de comprovar a impossibilidade de controle da jornada de trabalho externo, por se tratar de fato impeditivo do direito do trabalhador.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 135.

O indeferimento da prova testemunhal fundamentado na presunção de veracidade decorrente de confissão ficta por desconhecimento dos fatos controvertidos pela parte ou seu preposto, em depoimento pessoal, não configura cerceamento de defesa. **16.05.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 140.

A utilização de prova pericial emprestada para comprovar insalubridade ou periculosidade é válida, independentemente da concordância da parte contrária, desde que esteja presente a identidade fática entre o processo de origem e o processo em que a prova é utilizada, e seja observado o contraditório na produção da prova original e nos autos em que ela é trasladada, não configurando nulidade processual o indeferimento de nova perícia quando observados esses requisitos. **16.05.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 232.

VALE-TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA. É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício. (Reafirmação da Súmula nº 460 do TST) **02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 273.

FGTS. DIFERENÇAS. RECOLHIMENTO. É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015). (Reafirmação da Súmula nº 461 do TST) **01.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 278.

DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado (Reafirmação da Súmula nº 212 do TST) **03.09.25**

§ 1º – Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

TST. Súmula 443. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.

CDC, Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

CPC, Art. 373, §1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de

obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º – A decisão referida no § 1º deste artigo **deverá ser proferida antes da abertura da instrução** e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

§ 3º – A decisão referida no § 1º deste artigo **não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 819 – O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de **intérprete nomeado pelo juiz ou presidente.**

§ 1º - Proceder-se-á da forma indicada neste artigo, quando se tratar de surdo-mudo, ou de mudo que não saiba escrever.



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

§ 2º - As despesas decorrentes do disposto neste artigo **correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiária de justiça gratuita.** (Redação dada pela Lei nº 13.660, de 2018)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

Art. 820 – **As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas, por seu intermédio, a requerimento dos vogais, das partes, seus representantes ou advogados.**

IN 39/16 TST, Art. 11. Não se aplica ao Processo do Trabalho a norma do art. 459 do CPC no que permite a inquirição direta das testemunhas pela parte (CLT, art. 820).

Art. 821 – Cada uma das partes **não poderá indicar mais de 3 (três) testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 6 (seis).** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-4/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022)

Art. 822 – As testemunhas **não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço,** ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas.

Art. 823 – Se a testemunha for **funcionário civil ou militar**, e tiver de depor em hora de serviço, **será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada**.

Art. 824 – **O juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenham de depor no processo**.

CPC, Art. 385, §2º. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte.

Art. 825 – As testemunhas comparecerão a audiência **independentemente** de notificação ou intimação.

Parágrafo único. **As que não comparecerem serão intimadas, ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas a condução coercitiva, além das penalidades do art. 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação.**



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

Art. 826 – É **facultado** a cada uma das partes **apresentar um perito ou técnico**. (Vide Lei nº 5.584, de 1970)

TST. Súmula 341. A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. **JÁ CAIU:** TRT-22/FCC (2022)

Art. 827 – O juiz ou presidente **poderá arguir os peritos compromissados ou os técnicos**, e rubricará, para ser junto ao processo, o laudo que os primeiros tiverem apresentado.

CPC, Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. § 1º O juiz indeferirá a perícia quando: I – a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas; III – a verificação for impraticável.

Art. 828 – **Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência, e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeita, em caso de falsidade, às leis penais.**

Parágrafo único. Os depoimentos das testemunhas serão resumidos, por ocasião da audiência, pelo secretário da Junta ou funcionário para esse fim designado, devendo a súmula ser assinada pelo Presidente do Tribunal e pelos depoentes.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

CPC, Art. 460. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação. § 1º Quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. § 2º Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica.

Art. 829 – **A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação.**



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022)

TST. Súmula 357. Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador.



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

Art. 830 – O documento em cópia oferecido para prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. (Redação dada pela Lei nº 11.925, de 2009).



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou o original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos. (Incluído pela Lei nº 11.925, de 2009).

TEMA 1.118 STF

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

TST. Súmula 6, VIII. É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial.

TST. Súmula 74. I – Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. **JÁ CAIU:** TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

II – A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta (arts. 442 e 443, do CPC de 2015 – art. 400, I, do CPC de 1973), não implicando cerceamento de defesa o indeferimento de provas posteriores.

III- A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica, não afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir o processo.

TST. Súmula 212. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. **JÁ CAIU:** TRT-22/FCC (2022)

TST. Súmula 338. I – É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário.

II – A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário.

III – Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.

TST. Súmula 394. O art. 493 do CPC de 2015 (art. 462 do CPC de 1973), que admite a invocação de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, superveniente à propositura da ação, é aplicável de ofício aos processos em curso em qualquer instância trabalhista. Cumpre ao juiz ou tribunal ouvir as partes sobre o fato novo antes de decidir.

TST. Súmula 460. É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício.

TST. Súmula 461. É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015). **JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)**

OJ-SDI-1-36. O instrumento normativo em cópia não autenticada possui valor probante, desde que não haja impugnação ao seu conteúdo, eis que se trata de documento comum às partes.

OJ-SDI-1-134. São válidos os documentos apresentados, por pessoa jurídica de direito público, em fotocópia não autenticada, posteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.360/96 e suas reedições.

SEÇÃO X - DA DECISÃO E SUA EFICÁCIA

Art. 831 – A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação.

Parágrafo único. No caso de conciliação, **o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas.** (Redação dada pela Lei nº 10.035, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

TST. Súmula 100, V. O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial. **JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)**

TST. Súmula 259. Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT.

OJ-SDI-2-132. Acordo celebrado – homologado judicialmente – em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas q trabalhistas. **JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022)**

Art. 832 – Da decisão **deverão** constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

§ 1º - Quando a decisão concluir pela **procedência do pedido**, determinará o prazo e as condições para o seu cumprimento.

§ 2º - **A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida.**

§ 3º - As decisões cognitivas ou homologatórias **deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso.** (Incluído pela Lei nº 10.035, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

§ 3º-A. Para os fins do § 3º deste artigo, **salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória**, a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior: (Incluído pela Lei nº 13.876, de 2019)

I – ao salário-mínimo, para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva ou homologatória; ou (Incluído pela Lei nº 13.876, de 2019)

II – à diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário-mínimo. (Incluído pela Lei nº 13.876, de 2019)

§ 3º-B Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva de trabalho, o seu valor deverá ser utilizado como base de cálculo para os fins do § 3º-A deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.876, de 2019)

§ 4º **A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória**, na forma do art. 20 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, **facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos.** (Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

§ 5º - Intimada da sentença, a União **poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o § 3º deste artigo.** (Incluído pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

§ 6º - **O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União.** (Incluído pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

OJ-SDI-1-398. Nos acordos homologados em juízo em que não haja o reconhecimento de vínculo empregatício, é devido o recolhimento da contribuição previdenciária, mediante a alíquota de 20% a cargo do tomador de serviços e de 11% por parte do prestador de serviços, na qualidade de contribuinte individual, sobre o valor total do acordo, respeitado o teto de contribuição. Inteligência do § 4º do art. 30 e do inciso III do art. 22, todos da Lei n.º 8.212, de 24.7.1991.

OJ-SDI-1-376. É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo.

§ 7º – O Ministro de Estado da Fazenda **poderá**, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. (Incluído pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

Art. 833 – Existindo na decisão **evidentes erros ou enganos de escrita, de datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução, ser corrigidos, ex officio, ou a requerimento dos interessados ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho.**

Art. 834 – **Salvo nos casos previstos nesta Consolidação, a publicação das decisões e sua notificação aos litigantes, ou a seus patronos, consideram-se realizadas nas próprias audiências em que forem as mesmas proferidas.**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 217.

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO RECURSAL. O prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se de sua publicação. **(Reafirmação da Súmula nº 197 do TST) 03.07.25**

TST. Súmula 197. O prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se de sua publicação.

Art. 835 – O cumprimento do acordo ou da decisão far-se-á no prazo e condições estabelecidas.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Art. 836 – É **vedado** aos órgãos da Justiça do Trabalho **conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no Capítulo IV do Título IX da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor.** (Redação dada pela Lei nº 11.495, de 2007)

Parágrafo único. **A execução da decisão proferida em ação rescisória far-se-á nos próprios autos da ação que lhe deu origem, e será instruída com o acórdão da rescisória e a respectiva certidão de trânsito em julgado.** (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

CPC, Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: II – depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

ADI 3.995 (Info 927)

É **constitucional** a fixação de depósito prévio como condição de procedibilidade de ação rescisória. Esse depósito prévio, correspondente a 20% do valor da causa, é previsto no art. 836 da CLT, com redação dada pela

Lei nº 11.495/2007. O depósito prévio para ajuizamento da ação rescisória é razoável e visa desestimular ações temerárias. STF. Plenário. ADI 3.995/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 13.12.2018

TST. Súmula 83. I – Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos Tribunais.

II – O marco divisor quanto a ser, ou não, controvertida, nos Tribunais, a interpretação dos dispositivos legais citados na ação rescisória é a data da inclusão, na OJ do TST, da matéria discutida.

TST. Súmula 99. Havendo recurso ordinário em sede de rescisória o depósito recursal só é exigível quando for julgado procedente o pedido e imposta condenação em pecúnia; devendo este ser efetuado no prazo recursal, no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção.

TST. Súmula 100. I – O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não.

II – Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial

III – Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protraí o termo inicial do prazo decadencial. **JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)**

IV – O juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos quanto à antecipação ou postergação do “dies a quo” do prazo decadencial.

V – O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial.

VI – Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o Ministério Público, que não interveio no processo principal, a partir do momento em que tem ciência da fraude.

JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

VII – Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar a decadência em sede de recurso ordinário, aprecia desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.

VIII – A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado o recurso próprio, não tem o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar o termo inicial do prazo decadencial para a ação rescisória.

IX – Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expira em férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense. Aplicação do art. 775 da CLT.

X – Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória, após o decurso do prazo legal previsto para a interposição do recurso extraordinário, apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias. **JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)**

TST. Súmula 298. I – A conclusão acerca da ocorrência de violação literal a disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada.

II – O pronunciamento explícito exigido em ação rescisória diz respeito à matéria e ao enfoque específico da tese debatida na ação, e não, necessariamente, ao dispositivo legal tido por violado. Basta que o conteúdo da norma reputada violada haja sido abordado na decisão rescindenda para que se considere preenchido o pressuposto.

III – Para efeito de ação rescisória, considera-se pronunciada explicitamente a matéria tratada na sentença quando, examinando remessa de ofício, o Tribunal simplesmente a confirma.

IV – A sentença meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de convencimento do juiz, não se mostra rescindível, por ausência de pronunciamento explícito.

V – Não é absoluta a exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória, ainda que esta tenha por fundamento violação de dispositivo de lei. Assim, prescindível o pronunciamento explícito quando o vício nasce no próprio julgamento, como se dá com a sentença “extra, citra e ultra petita”.

TST. Súmula 299. I – É indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

II – Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, abrirá prazo de 15 dias para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob pena de indeferimento.

III – A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é pressuposto processual indispensável ao tempo do ajuizamento da ação rescisória. Eventual trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da ação rescisória não reabilita a ação proposta, na medida em que o ordenamento jurídico não contempla a ação rescisória preventiva.

IV – O pretenso vício de intimação, posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, não permite a formação da coisa julgada material. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, por carência de ação, por inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida.

TST. Súmula 397. Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal. Assim, os meios processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, no caso de descumprimento do art. 514 do CPC de 2015 (art. 572 do CPC de 1973).

TST. Súmula 399. I – É incabível ação rescisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação ou arrematação.

II – A decisão homologatória de cálculos apenas comporta rescisão quando enfrentar as questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação, quer solvendo a controvérsia das partes quer explicitando, de ofício, os motivos pelos quais acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes ou pelo setor de cálculos, e não contestados pela outra.

TST. Súmula 400. Em se tratando de rescisória de rescisória: o vício apontado deve nascer na decisão rescindenda, não se admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior. Assim, não procede rescisória calcada no inciso V do art. 966 do CPC de 2015 (art. 485, V, do CPC de 1973) para discussão, por má aplicação da mesma norma jurídica, tida por violada na rescisória anterior, bem como para arguição de questões inerentes à ação rescisória primitiva.

TST. Súmula 403. I – Não caracteriza dolo processual, previsto no art. 485, III, do CPC, o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela, porque o procedimento, por si só, não constitui ardil do qual resulte cerceamento de defesa e, em consequência, desvie o juiz de uma sentença não-condizente com a verdade.

II – Se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não há parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é possível a sua desconstituição calcada no inciso III do art. 485 do CPC (dolo da parte vencedora em detrimento da vencida), pois constitui fundamento de rescindibilidade que supõe solução jurisdicional para a lide.

TST. Súmula 406. I – O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em relação ao polo passivo da demanda, porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução díspar para os litisconsortes, em face da indivisibilidade do objeto. Já em relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores se faz por conveniência e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide.

II – O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário.

TST. Súmula 408. Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas porque omite a subsunção do fundamento de rescindibilidade no art. 966 do CPC de 2015 (art. 485 do CPC de 1973) ou o capitula erroneamente em um de seus incisos. Contanto que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedir, ao Tribunal é lícito emprestar-lhes a adequada qualificação jurídica (“iura novit lúri”). No entanto, fundando-se a ação rescisória no art. 966, inciso V, do CPC de 2015 (art. 485, inciso V, do CPC de 1973), é indispensável expressa indicação, na petição inicial da ação rescisória, da norma jurídica manifestamente violada (dispositivo legal violado sob o CPC de 1973), por se tratar de causa de pedir da rescisória, não se aplicando, no caso, o princípio “iura novit 321lúri”.

TST. Súmula 409. Não procede ação rescisória calcada em violação do art. 7º, XXIX, da CF/1988 quando a questão envolve discussão sobre a espécie de prazo prescricional aplicável aos créditos trabalhistas, se total ou parcial, porque a matéria tem índole infraconstitucional, construída, na Justiça do Trabalho, no plano jurisprudencial.

TST. Súmula 410. A ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda.

TST. Súmula 413. É incabível ação rescisória, por violação do art. 896, “a”, da CLT, contra decisão transitada em julgado sob a égide do CPC de 1973 que não conhece de recurso de revista, com base em divergência jurisprudencial, pois não se cuidava de sentença de mérito (art. 485 do CPC de 1973).

TST. Súmula 415. Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável o art. 321 do CPC de 2015 (art. 284 do CPC de 1973) quando verificada, na petição inicial do “mandamus”, a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação. **JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)**

OJ-SDI-2-35. Não ofende a coisa julgada a limitação à data-base da categoria, na fase executória, da condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de planos econômicos, quando a decisão exequenda silenciar sobre a limitação, uma vez que a limitação decorre de norma cogente. Apenas quando a sentença exequenda houver expressamente afastado a limitação à data-base é que poderá ocorrer ofensa à coisa julgada.

OJ-SDI-2-94. A decisão ou acordo judicial subjacente à reclamação trabalhista, cuja tramitação deixa nítida a simulação do litígio para fraudar a lei e prejudicar terceiros, enseja ação rescisória, com lastro em colusão. No juízo rescisório, o processo simulado deve ser extinto.

OJ-SDI-2-97. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não servem de fundamento para a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, quando se apresentam sob a forma de pedido genérico e desfundamentado, acompanhando dispositivos legais que tratam especificamente da matéria debatida, estes sim, passíveis de fundamentarem a análise do pleito rescisório.

OJ-SDI-2-101. Para viabilizar a desconstituição do julgado pela causa de rescindibilidade do inciso IV do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IV do art. 485 do CPC de 1973), é necessário que a decisão rescindenda tenha enfrentado as questões ventiladas na ação rescisória, sob pena de inviabilizar o cotejo com o título executivo judicial tido por desrespeitado, de modo a se poder concluir pela ofensa à coisa julgada.

OJ-SDI-2-112. Para que a violação da lei dê causa à rescisão de decisão de mérito alicerçada em duplo fundamento, é necessário que o Autor da ação rescisória invoque causas de rescindibilidade que, em tese, possam infirmar a motivação dúplice da decisão rescindenda.

OJ-SDI-2-123. O acolhimento da ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões exequenda e rescindenda, o que não se verifica quando se faz necessária a

interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada. Do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.

OJ-SDI-2-135. A ação rescisória calcada em violação do artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, por desrespeito ao princípio da legalidade administrativa exige que ao menos o princípio constitucional tenha sido prequestionado na decisão.

OJ-SDI-2-157. A ofensa à coisa julgada de que trata o inciso IV do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IV do art. 485 do CPC de 1973) refere-se apenas a relações processuais distintas. A invocação de desrespeito à coisa julgada formada no processo de conhecimento, na correspondente fase de execução, somente é possível com base na violação.

CAPÍTULO III - DOS DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

SEÇÃO I - DA FORMA DE RECLAMAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO

Art. 837 – Nas localidades em que houver apenas 1 (uma) Junta de Conciliação e Julgamento, ou 1 (um) escrivão do cível, a reclamação será apresentada diretamente à secretaria da Junta, ou ao cartório do Juízo.

Art. 838 – Nas localidades em que houver mais de 1 (uma) Junta ou mais de 1 (um) Juízo, ou escrivão do cível, a reclamação será, preliminarmente, sujeita a distribuição, na forma do disposto no Capítulo II, Seção II, deste Título.

Art. 839 – A reclamação **poderá** ser apresentada:

a) pelos empregados e empregadores, pessoalmente, ou por seus representantes, e pelos sindicatos de classe;

b) por intermédio das Procuradorias Regionais da Justiça do Trabalho.

Art. 840 – A reclamação **poderá** ser **escrita** ou **verbal**.

TST. Súmula 263. Salvo nas hipóteses do art. 330 do CPC de 2015 (art. 295 do CPC de 1973), o indeferimento da petição inicial, por encontrar-se desacompanhada de documento indispensável à propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível se, após intimada para suprir a irregularidade em 15 dias, mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte não o fizer (art. 321 do CPC de 2015). **JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)**

§ 1º – Sendo **escrita**, a reclamação **deverá** conter **a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido**, que **deverá** ser **certo, determinado e com indicação de seu valor**, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

IN 41/18 TST, Art. 12. Os arts. 840 e [...], com as redações dadas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, não retroagirão, aplicando-se, exclusivamente, às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017.

IN 41/18 TST, Art. 12, 2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil.

§ 2º – Se **verbal**, a reclamação será **reduzida a termo**, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 3º – Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1º deste artigo serão **julgados extintos sem resolução do mérito**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

Art. 841 – Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de **48 (quarenta e oito) horas**, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para **comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de 5 (cinco) dias**.



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022); TRT-22/FCC (2022)

Decreto-Lei nº 779/69, Art. 1º. Nos processos perante a Justiça do Trabalho, constituem privilégio da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das autarquias ou fundações de direito público federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica: II – o quádruplo do prazo fixado no artigo 841, “in fine”, da Consolidação das Leis do Trabalho; (ou seja, 20 dias)

§ 1º - A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da Junta ou Juízo.



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 223

No processo do trabalho, em face da regra da impessoalidade, é válida a citação ou intimação pela entrega da notificação postal no endereço da parte ré (art. 841, § 1º, da CLT), competindo ao destinatário o ônus da prova de eventual não recebimento do documento. **02.07.25**

§ 2º - O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior.

§ 3º – **Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

Art. 842 – Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, **poderão ser acumuladas num só processo**, se se tratar de **empregados da mesma empresa ou estabelecimento**.



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

SEÇÃO II - DA AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO

Art. 843 – Na audiência de julgamento **deverão estar presentes o reclamante e o reclamado**, independentemente do comparecimento de seus representantes **salvo, nos casos de Reclamatórias Plúrimas ou Ações de Cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo Sindicato de sua categoria**.
(Redação dada pela Lei nº 6.667, de 3.7.1979)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

§ 1º - É **facultado** ao **empregador** fazer-se substituir pelo **gerente**, **ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato**, e cujas declarações obrigarão o proponente.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

§ 2º - Se por **doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado**, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, **poderá** fazer-se representar por **outro empregado que pertença à mesma profissão**, ou pelo seu **sindicato**.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-10/CEBRASPE (2025)

IN 41/18 TST, Art. 12, §1º Aplica-se o disposto no art. 843, § 3º, da CLT somente às audiências trabalhistas realizadas após 11 de novembro de 2017.

§ 3º – O preposto a que se refere o § 1º deste artigo **não precisa ser empregado da parte reclamada**.
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022)

Art. 844 – O não-**comparecimento do reclamante** à audiência importa o **arquivamento da reclamação**, e o **não-comparecimento do reclamado** importa **revelia**, além de **confissão quanto à matéria de fato**.



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-6/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-13/FGV (2022)

CLT, Art. 732 Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o reclamante que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o art. 844.

TST. Súmula 398. Na ação rescisória, o que se ataca na ação é a sentença, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim sendo, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão na ação rescisória.

TST. Súmula 404. O art. 485, VIII, do CPC de 1973, ao tratar do fundamento para invalidar a confissão como hipótese de rescindibilidade da decisão judicial, referia-se à confissão real, fruto de erro, dolo ou coação, e não à confissão ficta resultante de revelia.

OJ-SDI-1-152. Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT.

§ 1º – Ocorrendo motivo relevante, **poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência.** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2º – Na hipótese de **ausência do reclamante**, este será **condenado ao pagamento das custas** calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, **ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-14/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 246.

A parte reclamante que não apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, motivo legalmente justificável para sua ausência à audiência, deverá arcar com o pagamento das custas processuais, ainda que concedido o benefício da gratuidade de justiça (CLT, §2º do art. 844). **02.09.25**

ADI 5766 (Info 1035) – **MEQINDICA**

É **constitucional** a imposição do pagamento de custas pelo beneficiário da justiça gratuita que faltar à audiência inicial e não apresentar justificativa legal no prazo de 15 dias. A medida é razoável e trata apenas de mais um requisito para a gratuidade judicial, a qual depende não apenas da demonstração da hipossuficiência do reclamante, mas também de o beneficiário assumir o compromisso de comparecer a todos os atos processuais, salvo motivo legalmente justificável. ADI 5766/DF, relator Min. Roberto Barroso, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 20.10.2021

§ 3º – O pagamento das custas a que se refere o § 2º **é condição para a propositura de nova demanda.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 4º - **A revelia não produz o efeito** mencionado no **caput** deste artigo se: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I – **havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022)

II – **o litígio versar sobre direitos indisponíveis;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

III – **a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

IV – **as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-16/FGV (2022)

§ 5º – **Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022)

Art. 845 – O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando, nessa ocasião, as demais provas.

Art. 846 – **Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação.** (Redação dada pela Lei nº 9.022, de 5.4.1995)



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

§ 1º - Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para seu cumprimento. (Incluído pela Lei nº 9.022, de 5.4.1995)

§ 2º - Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, **poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo.** (Incluído pela Lei nº 9.022, de 5.4.1995)

Art. 847 – Não havendo acordo, o reclamado terá **vinte minutos para aduzir sua defesa**, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. (Redação dada pela Lei nº 9.022, de 5.4.1995)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-22/FCC (2022)

Parágrafo único. **A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022)

Art. 848 – Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes. (Redação dada pela Lei nº 9.022, de 5.4.1995)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

§ 1º - Findo o interrogatório, **poderá** qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com o seu representante.

§ 2º - Serão, a seguir, ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver.

Art. 849 – **A audiência de julgamento será contínua**; mas, se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, **independentemente** de nova notificação.

Art. 850 – Terminada a instrução, **poderão** as partes aduzir **razões finais**, em prazo não excedente de **10 (dez) minutos para cada uma**. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão.



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

Parágrafo único. O Presidente da Junta, após propor a solução do dissídio, tomará os votos dos vogais e, havendo divergência entre estes, poderá desempatar ou proferir decisão que melhor atenda ao cumprimento da lei e ao justo equilíbrio entre os votos divergentes e ao interesse social.

Art. 851 – Os tramites de instrução e julgamento da reclamação serão **resumidos em ata, de que constará, na íntegra, a decisão.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

§ 1º - Nos processos de exclusiva alçada das Juntas, será dispensável, a juízo do presidente, o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão do Tribunal quanto à matéria de fato. (Incluído pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

§ 2º - A ata será, pelo presidente ou juiz, junta ao processo, devidamente assinada, no prazo improrrogável de **48 (quarenta e oito) horas, contado da audiência de julgamento**, e assinada pelos juízes classistas presentes à mesma audiência. (Parágrafo único renumerado e alterado pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Art. 852 – Da decisão serão os litigantes notificados, **pessoalmente, ou por seu representante, na própria audiência**. No caso de revelia, a notificação far-se-á pela forma estabelecida no § 1º do art. 841.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

SEÇÃO II-A - Do Procedimento Sumaríssimo

Art. 852-A. Os dissídios individuais cujo valor **não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento** da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-13/FGV (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

Parágrafo único. **Estão excluídas** do procedimento sumaríssimo as demandas em que é **parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional**. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT 13 (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo: (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

I – o pedido deverá ser **certo ou determinado e indicará o valor correspondente**; (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

II – **não se fará citação por edital**, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado; (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000) (Vide ADIN 2139) (Vide ADIN 2160) (Vide ADIN 2237)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

III – a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de **quinze dias** do seu ajuizamento, **podendo constar de pauta especial**, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

§ 1º - O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I e II deste artigo **importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa**. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

§ 2º - As partes e advogados comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicação. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

Art. 852-C. As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em **audiência única**, sob a direção de juiz presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Art. 852-D. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, **podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias**, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de **experiência comum ou técnica**. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Art. 852-E. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Art. 852-F. Na **ata de audiência** serão **registrados resumidamente** os **atos essenciais**, as afirmações **fundamentais das partes** e as **informações úteis à solução da causa** trazidas pela **prova testemunhal**. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

Art. 852-G. **Serão decididos, de plano, todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais questões serão decididas na sentença.** (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023)

Art. 852-H. **Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente.** (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-13/FGV (2022)

§ 1º - Sobre os documentos apresentados por uma das partes manifestar-se-á **imediatamente** a parte contrária, sem interrupção da audiência, **salvo absoluta impossibilidade, a critério do juiz.** (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

§ 2º - As testemunhas, até o **máximo de duas para cada parte**, comparecerão à audiência de instrução e julgamento **independentemente de intimação.** (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-2/FCC (2025)

§ 3º - **Só será deferida intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva.** (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

§ 4º - **Somente quando a prova do fato o exigir, ou for legalmente imposta, será deferida prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear perito.** (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

§ 5º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

§ 6º - As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo, no **prazo comum de cinco dias.** (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

§ 7º - Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no **prazo máximo de trinta dias, salvo motivo relevante justificado nos autos pelo juiz da causa.** (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

Art. 852-I. **A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.** (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

§ 1º - O juízo adotará em cada caso a decisão que reputar mais **justa e equânime**, atendendo aos **fins sociais da lei** e as **exigências do bem comum.** (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

§ 2º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

§ 3º - As partes serão intimadas da sentença na **própria audiência** em que prolatada. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

TST. Súmula 30. Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de julgamento (art. 851, § 2º, da CLT), o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença.

TST. Súmula 71. A alçada é fixada pelo valor dado à causa na data de seu ajuizamento, desde que não impugnado, sendo inalterável no curso do processo.

TST. Súmula 356. O art. 2º, § 4º, da Lei nº 5.584, de 26.06.1970, foi recepcionado pela CF/1988, sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no SM.

TST. Súmula 442. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade a orientação jurisprudencial (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, § 6º, da CLT. **JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)**

SEÇÃO III - DO INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE

Art. 853 – Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, **o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da suspensão do empregado.**

Art. 854 – O processo do inquérito perante a Junta ou Juízo obedecerá às normas estabelecidas no presente Capítulo, observadas as disposições desta Seção.

Art. 855 – **Se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela Junta ou Juízo não prejudicará a execução para pagamento dos salários devidos ao empregado, até a data da instauração do mesmo inquérito.**

TST. Súmula 379. O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT.

TST. Súmula 396. I – Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego. II – Não há nulidade por julgamento “extra petita” da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração, dados os termos do art. 496 da CLT.

OJ-SDI-2-137 Constitui direito líquido e certo do empregador a suspensão do empregado, ainda que detentor de estabilidade sindical, até a decisão final do inquérito em que se apure a falta grave a ele imputada, na forma do art. 494, “caput” e parágrafo único, da CLT.

OJ-SDI-1-253. O art. 55 da Lei nº 5.764/71 assegura a garantia de emprego apenas aos empregados eleitos diretores de Cooperativas, não abrangendo os membros suplentes.

SEÇÃO IV - Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

Art. 855-A. **Aplica-se** ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-24/FGV (2025); TRT-21/FCC (2023)

§ 1º Da **decisão interlocutória** que acolher ou rejeitar o incidente: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

I – na **fase de cognição, não cabe recurso de imediato**, na forma do § 1º do art. 893 desta Consolidação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-17/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

II – na **fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo**; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-8/CEBRASPE (2022); TRT-22/FCC (2022)

III – cabe **agravo interno** se **proferida pelo relator** em incidente instaurado **originariamente no tribunal**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2º – A instauração do incidente **suspenderá o processo**, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST – TEMA 26.

I - A Justiça do Trabalho possui competência material mesmo depois das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 para processar e julgar incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, instaurada em face de empresa em recuperação judicial, exceto se houver ordem expressa do juízo recuperacional para suspender os atos executórios em face dos sócios da empresa recuperanda.

II - A desconconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial para fins de redirecionamento da execução contra seus sócios exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do CC, não sendo suficiente o mero inadimplemento, a insuficiência patrimonial ou a frustração da execução. **Julgado em 08.05.26.**

CAPÍTULO III-A - DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por **petição conjunta**, sendo **obrigatória a representação das partes por advogado**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

§ 1º – As partes **não poderão ser representadas por advogado comum**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-11/FCC (2024); TRT-21/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

§ 2º – **Faculta-se** ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-11/FCC (2024); TRT-21/FCC (2023)

Art. 855-C. O disposto neste Capítulo não prejudica o prazo estabelecido no § 6º do art. 477 desta Consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no § 8º art. 477 desta Consolidação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-24/FGV (2025)

Art. 855-D. No prazo de **quinze dias** a contar da distribuição da petição, **o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender necessário e proferirá sentença**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-13/FGV (2022)

Art. 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial **suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-11/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Resolução 586, CNJ. Art. 1º Os acordos extrajudiciais homologados pela Justiça do Trabalho terão efeito de quitação ampla, geral e irrevogável, nos termos da legislação em vigor, sempre que observadas as seguintes condições:

- I – previsão expressa do efeito de quitação ampla, geral e irrevogável no acordo homologado;
- II – assistência das partes por advogado(s) devidamente constituído(s) ou sindicato, vedada a constituição de advogado comum;
- III – assistência pelos pais, curadores ou tutores legais, em se tratando de trabalhador(a) menor de 16 anos ou incapaz; e
- IV – a inoccorrência de quaisquer dos vícios de vontade ou defeitos dos negócios jurídicos de que cuidam os arts. 138 a 184 do Código Civil, que não poderão ser presumidos ante a mera hipossuficiência do trabalhador.

Parágrafo único. A quitação prevista no caput não abrange:

- I – pretensões relacionadas a sequelas acidentárias ou doenças ocupacionais que sejam ignoradas ou que não estejam referidas especificamente no ajuste entre as partes ao tempo da celebração do negócio jurídico;
- II – pretensões relacionadas a fatos e/ou direitos em relação aos quais os titulares não tinham condições de conhecimento ao tempo da celebração do negócio jurídico;
- III – pretensões de partes não representadas ou substituídas no acordo; e
- IV – títulos e valores expressa e especificadamente ressalvados.

Art. 2º Os acordos que não observarem as condições previstas no art. 1º têm eficácia liberatória restrita aos títulos e valores expressamente consignados no respectivo instrumento, ressalvados os casos de nulidade.

Art. 3º A homologação de acordos celebrados em âmbito extraprocessual depende da provocação espontânea dos interessados, ou seus substitutos processuais legitimados, aos órgãos judiciários legal ou regimentalmente competentes, incluindo os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho (Cejusc-JT), em conformidade com as resoluções editadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

§ 1º Na hipótese do caput, a provocação pode se dar por iniciativa de qualquer dos interessados ou seus substitutos processuais legitimados, ou de comum acordo.

§ 2º No contexto das mediações pré-processuais trabalhistas envolvendo interesses individuais homogêneos, coletivos ou difusos, faculta-se aos Cesc-JT e aos demais órgãos judiciários, legal ou regimentalmente competentes, chamar à mediação o Ministério Público do Trabalho e a(s) entidade(s) sindical(is) representativa(s) que estiver(em) ausente(s).

§ 3º É vedada a homologação apenas parcial de acordos celebrados.

Art. 4º De maneira a aferir o impacto sobre o volume de trabalho dos órgãos competentes, as normas da presente Resolução, nos primeiros seis meses de vigência, só se aplicam aos acordos superiores ao valor total equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data da sua celebração.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CAPÍTULO IV - DOS DISSÍDIOS COLETIVOS

SEÇÃO I - DA INSTAURAÇÃO DA INSTÂNCIA

OJ-SDC-3 São incompatíveis com a natureza e finalidade do dissídio coletivo as pretensões de provimento judicial de arresto, apreensão ou depósito.

OJ-SDC-5 Em face de pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação de cláusulas de natureza social. Inteligência da Convenção n.º 151 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Decreto Legislativo n.º 206/2010.

OJ-SDC-7 Não se presta o dissídio coletivo de natureza jurídica à interpretação de normas de caráter genérico, a teor do disposto no art. 313, II, do RITST.

Art. 856 – A instância será instaurada mediante **representação escrita** ao Presidente do Tribunal. **Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho.**

Art. 857 – A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui **prerrogativa das associações sindicais**, **excluídas as hipóteses aludidas no art. 856, quando ocorrer suspensão do trabalho.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 7.321, de 14.2.1945)

Parágrafo único. Quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, **poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes e, na falta destas, pelas confederações respectivas, no âmbito de sua representação.** (Redação dada pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

OJ-SDC-19 A legitimidade da entidade sindical para a instauração da instância contra determinada empresa está condicionada à prévia autorização dos trabalhadores da suscitada diretamente envolvidos no conflito.

Art. 858 – A representação será apresentada em tantas vias quantos forem os reclamados e deverá conter:

a) **designação e qualificação dos reclamantes e dos reclamados e a natureza do estabelecimento ou do serviço;**

b) **os motivos do dissídio e as bases da conciliação.**

OJ-SDC-8 A ata da assembleia de trabalhadores que legitima a atuação da entidade sindical respectiva em favor de seus interesses deve registrar, obrigatoriamente, a pauta reivindicatória, produto da vontade expressa da categoria.

OJ-SDC-32 É pressuposto indispensável à constituição válida e regular da ação coletiva a apresentação em forma clausulada e fundamentada das reivindicações da categoria, conforme orientação do item VI, letra “e”, da Instrução Normativa nº 4/93.

OJ-SDC-29 O edital de convocação da categoria e a respectiva ata da AGT constituem peças essenciais à instauração do processo de dissídio coletivo.

OJ-SDC-35 Se os estatutos da entidade sindical contam com norma específica que estabeleça prazo mínimo entre a data de publicação do edital convocatório e a realização da assembleia correspondente, então a validade desta última depende da observância desse interregno.

Art. 859 – A representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia, da qual participem os **associados interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por maioria de 2/3 (dois terços) dos mesmos, ou, em segunda convocação, por 2/3 (dois terços) dos presentes.** (Redação dada pelo Decreto-lei nº 7.321, de 14.2.1945)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

Súmula Vinculante 23 A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.

TST. Súmula 189. A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade, ou não, da greve.

OJ-SDC-11 É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, direta e pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o objeto.

TST. Súmula 190. Ao julgar ou homologar ação coletiva (ou acordo nela havido), o TST exerce o poder normativo constitucional, não podendo criar ou homologar condições de trabalho que o STF julgue iterativamente inconstitucionais.

OJ-SDC-22 É necessária a correspondência entre as atividades exercidas pelos setores profissional e econômico, a fim de legitimar os envolvidos no conflito a ser solucionado pela via do dissídio coletivo.

SEÇÃO II - DA CONCILIAÇÃO E DO JULGAMENTO

Art. 860 – Recebida e protocolada a representação, e estando na devida forma, o Presidente do Tribunal designará a **audiência de conciliação**, dentro do prazo de **10 (dez) dias**, determinando a notificação dos dissidentes, com observância do disposto no art. 841.

Parágrafo único. Quando a instância for instaurada ex officio, a audiência **deverá** ser realizada dentro do prazo mais breve possível, após o reconhecimento do dissídio.

Art. 861 – **É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente, ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio, e por cujas declarações será sempre responsável.**

Art. 862 – Na audiência designada, comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o Presidente do Tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o Presidente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio.

Art. 863 – Havendo acordo, o Presidente o submeterá à homologação do Tribunal na primeira sessão.

TST. Súmula 190. Ao julgar ou homologar ação coletiva (ou acordo nela havido), o TST exerce o poder normativo constitucional, não podendo criar ou homologar condições de trabalho que o STF julgue iterativamente inconstitucionais.

Art. 864 – Não havendo acordo, ou não comparecendo ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Art. 865 – **Sempre que, no decorrer do dissídio, houver ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará à autoridade competente as providências que se tornarem necessárias.**

Art. 866 – Quando o dissídio ocorrer fora da sede do Tribunal, poderá o presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade local as atribuições de que tratam os arts. 860 e 862. Nesse caso, não havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o processo ao Tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos fatos e indicando a solução que lhe parecer conveniente.

Art. 867 – Da decisão do Tribunal serão notificadas as partes, ou seus representantes, em registrado postal, com franquia, fazendo-se, outrossim, a sua publicação no jornal oficial, para ciência dos demais interessados.

Parágrafo único. A sentença normativa vigorará: (Incluído pelo Decreto-lei nº 424, de 21.1.1969)

a) **a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio após o prazo do art. 616, § 3º, ou, quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, da data do ajuizamento;** (Incluída pelo Decreto-lei nº 424, de 21.1.1969)

b) **a partir do dia imediato ao termo final de vigência do acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo do art. 616, § 3º.** (Incluída pelo Decreto-lei nº 424, de 21.1.1969)

OJ-SDC-2 É inviável aplicar condições constantes de acordo homologado nos autos de dissídio coletivo, extensivamente, às partes que não o subscreveram, exceto se observado o procedimento previsto no art. 868 e seguintes, da CLT.

SEÇÃO III - DA EXTENSÃO DAS DECISÕES

Art. 868 – Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo **novas condições de trabalho** e no qual **figure como parte apenas uma fração de empregados de uma empresa**, **poderá** o Tribunal competente, na própria decisão, **estender tais condições de trabalho**, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes.

Parágrafo único. **O Tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 (quatro) anos.**



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

Art. 869 – A decisão sobre novas condições de trabalho **poderá** também ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do Tribunal:

- a) por solicitação de **1 (um) ou mais empregadores, ou de qualquer sindicato destes;**
- b) por solicitação de **1 (um) ou mais sindicatos de empregados;**

c) **ex officio, pelo Tribunal que houver proferido a decisão;**

d) por solicitação da **Procuradoria da Justiça do Trabalho.**

Art. 870 – Para que a decisão possa ser estendida, na forma do artigo anterior, torna-se preciso que **$\frac{3}{4}$ (três quartos) dos empregadores e $\frac{3}{4}$ (três quartos) dos empregados**, ou os respectivos sindicatos, concordem com a extensão da decisão.

§ 1º - O Tribunal competente marcará prazo, **não inferior a 30 (trinta) nem superior a 60 (sessenta) dias**, a fim de que se manifestem os interessados.

§ 2º - Ouvidos os interessados e a Procuradoria da Justiça do Trabalho, será o processo submetido ao julgamento do Tribunal.

Art. 871 – Sempre que o Tribunal estender a decisão, marcará a data em que a extensão deva entrar em vigor.

SEÇÃO IV - DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES

OJ-SDI-1-188 Falta interesse de agir para a ação individual, singular ou plúrima, quando o direito já foi reconhecido através de decisão normativa, cabendo, no caso, ação de cumprimento.

Art. 872 – Celebrado o acordo, ou transitada em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento, sob as penas estabelecidas neste Título.

Parágrafo único. Quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários, na conformidade da decisão proferida, **poderão os empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à Junta ou Juízo competente, observado o processo previsto no Capítulo II deste Título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão.** (Redação dada pela Lei nº 2.275, de 30.7.1954)

TST. Súmula 246. É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento. **JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-24/FGV (2025)**

TST. Súmula 286. A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se também à observância de acordo ou de convenção coletivos.

TST. Súmula 350. O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado.

TST. Súmula 384. I – O descumprimento de qualquer cláusula constante de instrumentos normativos diversos não submete o empregado a ajuizar várias ações, pleiteando em cada uma o pagamento da multa referente ao descumprimento de obrigações previstas nas cláusulas respectivas. II – É aplicável multa prevista em instrumento normativo em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei, mesmo que a norma coletiva seja mera repetição de texto legal

TST. Súmula 406. II – O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário.

SEÇÃO V - DA REVISÃO

Art. 873 – Decorrido mais de **1 (um) ano** de sua vigência, caberá revisão das decisões que fixarem condições de trabalho, quando se tiverem modificado as circunstâncias que as ditaram, de modo que tais condições se hajam tornado injustas ou inaplicáveis.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

Art. 874 – A revisão **poderá** ser promovida por **iniciativa do Tribunal prolator, da Procuradoria da Justiça do Trabalho, das associações sindicais ou de empregador ou empregadores interessados no cumprimento da decisão.**

Parágrafo único. Quando a revisão for promovida por iniciativa do Tribunal prolator ou da Procuradoria, as associações sindicais e o empregador ou empregadores interessados serão **ouvidos no prazo de 30 (trinta) dias. Quando promovida por uma das partes interessadas, serão as outras ouvidas também por igual prazo.**

Art. 875 – A revisão será julgada pelo Tribunal que tiver proferido a decisão, depois de ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho.

CAPÍTULO V - DA EXECUÇÃO

SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 876 – As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executada pela forma estabelecida neste Capítulo. (Redação dada pela Lei nº 9.958, de 12.1.2000)

Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, **de ofício, as contribuições sociais** previstas na alínea **a** do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação constante das **sentenças que proferir e dos acordos que homologar.** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

Súmula Vinculante 53. A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.

TST. Súmula 368. I – A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. **JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022); TRT-22/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)**

II – É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação judicial. A culpa do empregador pelo

inadimplemento das verbas remuneratórias, contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte.

TST. Súmula 401. Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o título exequendo, expressamente, afastar a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

OJ-SDI-1-368. É devida a incidência das contribuições para a Previdência Social sobre o valor total do acordo homologado em juízo, independentemente do reconhecimento de vínculo de emprego, desde que não haja discriminação das parcelas sujeitas à incidência da contribuição previdenciária, conforme parágrafo único do art. 43 da Lei nº 8.212, de 24.7.1991, e do art. 195, I, "a", da CF/1988.

OJ-SDI-1-376. É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo.

Art. 877 – É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal que **tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio.**

Art. 877-A – É competente para a execução de **título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria.** (Incluído pela Lei nº 9.958, de 25.10.2000)

Art. 878. A execução será **promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado.** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

Parágrafo único. (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 878-A. **Faculta-se** ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução *ex officio*. (Incluído pela Lei nº 10.035, de 2000)

Art. 879 – Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita **por cálculo, por arbitramento ou por artigos.** (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

§ 1º - Na liquidação, **não se poderá** modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal. (Incluído pela Lei nº 8.432, 11.6.1992)



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

§ 1º-A. A liquidação abrangerá, também, o **cálculo das contribuições previdenciárias devidas.** (Incluído pela Lei nº 10.035, de 2000)

§ 1º-B. As partes **deverão** ser **previamente intimadas** para a **apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente.** (Incluído pela Lei nº 10.035, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

§ 2º – **Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

IN 41/18 TST, Art. 14 A regra inscrita no art. 879, § 2º, da CLT, quanto ao dever de o juiz conceder prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada da conta de liquidação, não se aplica à liquidação de julgado iniciada antes de 11 de novembro de 2017.

§ 3º – **Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.** (Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

§ 4º – A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária. (Incluído pela Lei nº 10.035, de 2000)

§ 5º – O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União quando o valor total das verbas que integram o salário-de-contribuição, na forma do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ocasionar perda de escala decorrent e da atuação do órgão jurídico. (Incluído pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

§ 6º – Tratando-se de **cálculos de liquidação complexos**, o juiz **poderá nomear perito** para a elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (Incluído pela Lei nº 12.405, de 2011)

§ 7º – **A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR)**, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vide ADC 58) (Vide ADC 59) (Vide ADI 6021) (Vide ADI 5867)

RE 1269353

FOI FIXADA A SEGUINTE TESE PARA FINS REPERCUSSÃO GERAL: I – É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da

taxa Selic (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.

II – A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5867, ADI 6021, ADC 58 e ADC 59, como segue:

(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;

(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC; e

(iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).

SEÇÃO II - DO MANDADO E DA PENHORA

Art. 880 – **Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.** (R edação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-21/FCC (2023); TRT-23/FCC (2022)

§ 1º - O mandado de citação **deverá conter a decisão exequenda ou o termo de acordo não cumprido.**

§ 2º - A citação será feita pelos oficiais de diligência.

§ 3º - **Se o executado, procurado por 2 (duas) vezes no espaço de 48 (quarenta e oito) horas, não for encontrado, far-se-á citação por edital, publicado no jornal oficial ou, na falta deste, afixado na sede da Junta ou Juízo, durante 5 (cinco) dias.**



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

Art. 881 – No caso de pagamento da importância reclamada, será este feito perante o escrivão ou secretário, lavrando-se termo de quitação, em 2 (duas) vias, assinadas pelo exequente, pelo executado e pelo mesmo escrivão ou secretário, entregando-se a segunda via ao executado e juntando-se a outra ao processo.

Parágrafo único. Não estando presente o exequente, será depositada a importância, mediante guia, em estabelecimento oficial de crédito ou, em falta deste, em estabelecimento bancário idôneo. (Redação dada pela Lei nº 7.305, 2.4.1985)

Art. 882 – O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022)

STJ. Súmula 179. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.

OJ-SDI-2-59. A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito em execução, acrescido de 30%, equivalem a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

Art. 883 – Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)

Art. 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de quarenta e cinco dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022)

TST. Súmula 200. Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente.

TST. Súmula 304. Os débitos trabalhistas das entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial estão sujeitos a correção monetária desde o respectivo vencimento até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, não incidindo, entretanto, sobre tais débitos, juros de mora.

TST. Súmula 381. O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.

TST. Súmula 417. Modulados os efeitos da presente redação de forma a atingir unicamente as penhoras em dinheiro em execução provisória efetivadas a partir de 18.03.2016, data de vigência do CPC de 2015. I – Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado para

garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

II – Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que

os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, do CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de 1973).

~~**TST-Súmula 439.** Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT.~~ **CANCELADA**

OJ-SDI-1-300. Não viola norma constitucional (art. 5º, II e XXXVI) a determinação de aplicação da TRD, como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas, cumulada com juros de mora, previstos no artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e convalidado pelo artigo 15 da Lei nº 10.192/01.

OJ-SDI-1-302. Os créditos referentes ao FGTS, decorrentes de condenação judicial, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas.

OJ-SDI-1-382. A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997.

OJ-SDI-1-400. Os juros de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento em dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da natureza jurídica da obrigação inadimplida, ante o cunho indenizatório conferido pelo art. 404 do Código Civil de 2002 aos juros de mora.

OJ-SDI-1-408. É devida a incidência de juros de mora em relação aos débitos trabalhistas de empresa em liquidação extrajudicial sucedida nos moldes dos arts. 10 e 448 da CLT. O sucessor responde pela obrigação do sucedido, não se beneficiando de qualquer privilégio a este destinado.

SEÇÃO III - DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E DA SUA IMPUGNAÇÃO

Art. 884 - **Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 159.

A exigência de garantia integral da dívida na fase de execução (art. 884 da CLT) se aplica às empresas em recuperação judicial, dela dependendo o conhecimento dos embargos do devedor e os recursos subsequentes interpostos na fase de execução. **03.07.25**

§ 1º - A matéria de defesa será restrita às **alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida.**



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-21/FCC (2023)

§ 2º - Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o Juiz ou o Presidente do Tribunal, caso julgue necessários seus depoimentos, marcar audiência para a produção das provas, a qual deverá realizar-se dentro de **5 (cinco) dias.**



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

§ 3º - Somente nos embargos à penhora **poderá** o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. (Incluído pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

§ 4º - **Julgar-se-ão na mesma sentença** os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário. (Redação dada pela Lei nº 10.035, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

§ 5º - Considera-se **inexigível** o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados **inconstitucionais** pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

§ 6º - **A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-21/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

SEÇÃO IV - DO JULGAMENTO E DOS TRÂMITES FINAIS DA EXECUÇÃO

Art. 885 - Não tendo sido arroladas testemunhas na defesa, o juiz ou presidente, conclusos os autos, proferirá sua decisão, dentro de **5 (cinco) dias**, julgando subsistente ou insubsistente a penhora.

Art. 886 - Se tiverem sido arroladas testemunhas, finda a sua inquirição em audiência, o escrivão ou secretário fará, dentro de **48 (quarenta e oito) horas**, conclusos os autos ao juiz ou presidente, que proferirá sua decisão, na forma prevista no artigo anterior. (Vide Leis nºs 409, de 1943 e 6.563, de 1978)

§ 1º - Proferida a decisão, serão da mesma notificadas as partes interessadas, em registrado postal, com franquia.

§ 2º - Julgada subsistente a penhora, o juiz, ou presidente, mandará proceder logo à avaliação dos bens penhorados.

Art. 887 - **A avaliação dos bens penhorados em virtude da execução de decisão condenatória, será feita por avaliador escolhido de comum acordo pelas partes, que perceberá as custas arbitradas pelo juiz, ou presidente do tribunal trabalhista, de conformidade com a tabela a ser expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.**

§ 1º - Não acordando as partes quanto à designação de avaliador, dentro de **cinco dias** após o despacho que o determinou a avaliação, será o avaliador designado livremente pelo juiz ou presidente do tribunal.

§ 2º - Os servidores da Justiça do Trabalho **não poderão** ser escolhidos ou designados para servir de avaliador.

Art. 888 - Concluída a avaliação, dentro de **dez dias**, contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a antecedência de **vinte (20) dias**. (Redação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 1º - **A arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para a adjudicação.** (Redação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)

§ 2º - **O arrematante deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% (vinte por cento) do seu valor.** (Redação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 3º - Não havendo licitante, e não requerendo o exequente a adjudicação dos bens penhorados, poderão os mesmos ser vendidos por leiloeiro nomeado pelo Juiz ou Presidente. (Redação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 4º - **Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 (vinte e quatro) horas o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal de que trata o § 2º deste artigo, voltando à praça os bens executados.** (Redação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022)

TST. Súmula 399. I - É incabível ação rescisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação ou arrematação caberá ação anulatória (CPC/2015, art. 966, § 4º)

OJ-SDI-2-66. I - Sob a égide do CPC de 1973 é incabível o mandado de segurança contra sentença homologatória de adjudicação, uma vez que existe meio próprio para impugnar o ato judicial, consistente nos embargos à adjudicação (CPC de 1973, art. 746). II - Na vigência do CPC de 2015 também não cabe mandado de segurança, pois o ato judicial pode ser impugnado por simples petição, na forma do artigo 877, caput, do CPC de 2015.

Art. 889 - Aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente Título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal.

Lei nº 6.830/80, Art. 1º A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

IN 39/16 TST, Art. 1º Aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária e supletivamente, ao Processo do Trabalho, em caso de omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e princípios do Direito Processual do Trabalho, na forma dos arts. 769 e 889 da CLT e do art. 15 da Lei nº 13.105, de 17.03.2015.

Art. 889-A. Os recolhimentos das importâncias devidas, referentes às contribuições sociais, serão efetuados nas agências locais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil S.A., por intermédio de documento de arrecadação da Previdência Social, dele se fazendo constar o número do processo.
(Incluído pela Lei nº 10.035, de 2000)

§ 1º - Concedido parcelamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o devedor juntará aos autos a comprovação do ajuste, ficando a execução da contribuição social correspondente suspensa até a quitação e todas as parcelas.
(Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

§ 2º - As Varas do Trabalho encaminharão mensalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil informações sobre os recolhimentos efetivados nos autos, salvo se outro prazo for estabelecido em regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

SEÇÃO V - DA EXECUÇÃO POR PRESTAÇÕES SUCESSIVAS

Art. 890 - A execução para pagamento de prestações sucessivas far-se-á com observância das normas constantes desta Seção, sem prejuízo das demais estabelecidas neste Capítulo.

Art. 891 - Nas prestações sucessivas por **tempo determinado**, a execução pelo não-pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem.

Art. 892 - Tratando-se de prestações sucessivas por **tempo indeterminado**, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas **até a data do ingresso na execução**.

CPC/15, Art. 323 Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

CPC/15, Art. 541 Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento.

CAPÍTULO VI - DOS RECURSOS

PRINCÍPIOS RECURSAIS – DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

Duplo grau de jurisdição	Possibilidade de impugnar a decisão judicial, não se tratando de um princípio ilimitado, podendo a lei ou a própria CF restringir o cabimento de recursos.
Taxatividade	Os recursos são enumerados pela lei, em rol taxativo
Singularidade	Cabível um único tipo de recurso para cada decisão
Proibição da <i>reformatio in pejus</i>	Vedação de prolação de decisão pior ao único recorrente.
Irrecorribilidade das decisões interlocutórias	Regra geral, as decisões interlocutórias não são passíveis de recurso imediato. Súmula 214 do TST: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT.
Contraditório	Necessidade de se oportunizar a apresentação de contrarrazões pela parte contrária. Art. 900. Interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer as suas razões, em prazo igual ao que tiver tido o recorrente.
Fungibilidade	Havendo dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível, e não existindo erro grosseiro, pode-se conhecer o recurso erroneamente interposto. Súmula 421 do TST: I – Cabem embargos de declaração da decisão monocrática do relator prevista no art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973), se a parte pretende tão somente juízo integrativo retificador da decisão e, não, modificação do julgado. II – Se a parte postular a revisão no mérito da decisão monocrática, cumpre ao relator converter os embargos de declaração em agravo, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual, submetendo-o ao pronunciamento do Colegiado, após a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015. OJ-SDI1-412 do TST: É incabível agravo interno (art. 1.021 do CPC de 2015, art. 557, §1º, do CPC de 1973) ou agravo regimental (art. 235 do RITST) contra decisão proferida por Órgão colegiado. Tais recursos destinam-se, exclusivamente, a impugnar decisão monocrática nas hipóteses previstas.

	Inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro. OJ-SDI2-69 do TST: Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança pode, pelo princípio de fungibilidade recursal, ser recebido como agravo regimental. Hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT, para que aprecie o apelo como agravo regimental. OJ-SDI2-152 do TST: A interposição de recurso de revista de decisão definitiva de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou em mandado de segurança, com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao art. 896 da CLT, configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário, em face do disposto no art. 895, “b”, da CLT.
--	--

EFEITOS RECURSAIS	
Efeito devolutivo	A parte recorrente é quem vai delimitar a matéria objeto do recurso. O órgão julgador (ad quem), em regra, só poderá apreciar e julgar a matéria que foi objeto de impugnação nas razões de recurso. Assim, a matéria é “devolvida” a outro órgão para julgamento, permitindo a sua nova apreciação. Efeito horizontal (extensão) – o recurso devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Efeito vertical (profundidade) – possibilidade de o órgão <i>ad quem</i> adentrar em todas as questões e fundamentos que embasam o capítulo impugnado da sentença.
Efeito suspensivo	Ao se interpor o recurso, há impedimento de que a sentença produza os seus efeitos até o novo julgamento. ATENÇÃO: No Processo do Trabalho, em regra, não há o efeito suspensivo <i>ope legis</i>, ou seja, a CLT não prevê o efeito suspensivo automático.
Efeito obstativo	Obsta o trânsito em julgado das matérias questionadas no recurso.
Efeito translativo	Desdobramento do efeito devolutivo. Ao tribunal é permitido analisar, de ofício, matérias de ordem pública, ainda que não mencionadas no recurso ou nas contrarrazões, sem caracterizar julgamento ultra ou extra petita.
Efeito extensivo	O julgamento do recurso amplia, estende os seus efeitos a matérias que não foram objeto do recurso, bem como a sujeitos que não participaram do recurso.

Efeito substitutivo	Em tese, o acórdão substitui a decisão recorrida.
Efeito regressivo	A lei autoriza ao juízo <i>a quo</i> que se retrate de sua decisão. Dessa forma, quando a parte apresenta o seu recurso, é possível, consoante autorização legal, que o juízo se retrate.

Art. 893 - Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: (Redação dada pela Lei nº 861, de 13.10.1949)

- I - **embargos**; (Redação dada pela Lei nº 861, de 13.10.1949)
- II - **recurso ordinário**; (Redação dada pela Lei nº 861, de 13.10.1949)
- III - **recurso de revista**; (Redação dada pela Lei nº 861, de 13.10.1949)
- IV - **agravo**. (Redação dada pela Lei nº 861, de 13.10.1949)

§ 1º - Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. (Parágrafo único renumerado pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-9/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 174.

A decisão de julgamento da impugnação e homologação dos cálculos de liquidação tem natureza interlocutória, sendo irrecurável de imediato (art. 893, § 1º, da CLT). **03.07.25**

§ 2º - **A interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução do julgado.** (Incluído pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

TST. Súmula 283. O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.

TST. Súmula 385. I – Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal (art. 1.003, § 6º, do CPC de 2015). No caso de o recorrente alegar a existência de feriado local e não o comprovar no momento da interposição do recurso, cumpre ao relator conceder o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício (art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015), sob pena de não conhecimento se da comprovação depender a tempestividade recursal;

II – Na hipótese de feriado forense, incumbirá à autoridade que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos;

III – Admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso, mediante prova documental superveniente, em agravo de instrumento, agravo interno, agravo regimental, ou embargos de declaração, desde que, em momento anterior, não tenha havido a concessão de prazo para a comprovação da ausência de expediente forense.

TST. Súmula 383. I – É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso.

II – Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015). **JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)**

OJ-SDI-1-120. I - Verificada a total ausência de assinatura no recurso, o juiz ou o relator concederá prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o recurso será reputado inadmissível (art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015).

II - É válido o recurso assinado, ao menos, na petição de apresentação ou nas razões recursais.

Art. 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem **embargos**, no prazo de **8 (oito) dias**:
(Redação dada pela Lei nº 11.496, de 2007)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

I - de **decisão não unânime** de julgamento que: (Incluído pela Lei nº 11.496, de 2007)

a) **conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho**, nos casos previstos em lei; e (Incluído pela Lei nº 11.496, de 2007)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

b) (VETADO)

II - **das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.** (Redação dada pela Lei nº 13.015, de 2014)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

Parágrafo único. (Revogado). (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 2º - A divergência apta a ensejar os embargos **deve ser atual**, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 3º - O Ministro Relator **denegará seguimento aos embargos**: (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

I - se a decisão recorrida estiver em **consonância com súmula da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal**, ou com iterativa, notória e atual **jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho**, cumprindo-lhe indicá-la; (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

II - nas hipóteses de **intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade**. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 4º - Da decisão denegatória dos embargos **caberá agravo**, no prazo de **8 (oito) dias**. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

Art. 895 - Cabe **recurso ordinário** para a instância superior: (Vide Lei 5.584, de 1970)

I - **das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias**; e (Incluído pela Lei nº 11.925, de 2009).



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

TST. Súmula 422. III – Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença.

TST. Súmula 393. I - O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do § 1º do art. 1.013 do CPC de 2015 (art. 515, §1º, do CPC de 1973), transfere ao Tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado.

II - Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa, nos termos do § 3º do art. 1.013 do CPC de 2015, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos.

II - **das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos**. (Incluído pela Lei nº 11.925, de 2009).



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-6/FCC (2025) + TRT-18/FCC (2023); TRT-13/FGV (2022); TRT-22/FCC (2022)

TST. Súmula 201. Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança cabe recurso ordinário, no prazo de 8 dias, para o Tribunal Superior do Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade.

OJ-SDI-1-156. É cabível ajuizamento de “habeas corpus” originário no Tribunal Superior do Trabalho, em substituição de recurso ordinário em “habeas corpus”, de decisão definitiva proferida por Tribunal Regional do Trabalho, uma vez que o órgão colegiado passa a ser a autoridade coatora no momento em que examina o mérito do “habeas corpus” impetrado no âmbito da Corte local.

OJ-SDI-2-100. Não cabe recurso ordinário para o TST de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em agravo regimental interposto contra despacho que concede ou não liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança, uma vez que o processo ainda pende de decisão definitiva do Tribunal "a quo".

OJ-SDI-2-152. A interposição de recurso de revista de decisão definitiva de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou em mandado de segurança, com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao art. 896 da CLT, configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário, em face do disposto no art. 895, "b", da CLT. **JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)**

§ 1º - Nas reclamações sujeitas ao **procedimento sumaríssimo**, o **recurso ordinário**:
(Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

I - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

II - será imediatamente distribuído, uma vez recebido no Tribunal, **devendo** o relator liberá-lo no prazo máximo de **dez dias**, e a Secretaria do Tribunal ou Turma colocá-lo **imediatamente** em pauta para julgamento, sem revisor;
(Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

III - terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o parecer, com registro na certidão;
(Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

LC 75/93, Art. 83 Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: II - manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção;

OJ-SDI-1-130. Ao exarar o parecer na remessa de ofício, na qualidade de "custos legis", o Ministério Público não tem legitimidade para arguir a prescrição em favor de entidade de direito público, em matéria de direito patrimonial.

OJ-SDI-1-350. O Ministério Público do Trabalho pode arguir, em parecer, na primeira vez que tenha de se manifestar no processo, a nulidade do contrato de trabalho em favor de ente público, ainda que a parte não a tenha suscitado, a qual será apreciada, sendo vedada, no entanto, qualquer dilação probatória.

IV - terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão.
(Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

§ 2º - Os Tribunais Regionais, divididos em Turmas, **poderão** designar Turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo.
(Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)

TST. Súmula 303. I - Em dissídio individual, está sujeita ao reexame necessário, mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, decisão contrária à Fazenda Pública, salvo quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente

a: a) 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; b) 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; c) 100 salários mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

II – Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a decisão fundada em: a) súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; d) entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

III - Em ação rescisória, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando desfavorável ao ente público, exceto nas hipóteses dos incisos anteriores.

IV - Em mandado de segurança, somente cabe reexame necessário se, na relação processual, figurar pessoa jurídica de direito público como parte prejudicada pela concessão da ordem. Tal situação não ocorre na hipótese de figurar no feito como impetrante e terceiro interessado pessoa de direito privado, ressalvada a hipótese de matéria administrativa.

TST. Súmula 414. I – A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015.

II - No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.

III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória.

OJ-SDI-1-344. Incabível recurso de revista [contra acórdão de remessa necessária] de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada, na segunda instância, a condenação imposta.

Art. 896 - Cabe **Recurso de Revista** para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998)

TST. Súmula 126. Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas.

TST. Súmula 218. É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento.

a) **derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal;** (Redação dada pela Lei nº 13.015, de 2014)

TST. Súmula 413. É incabível ação rescisória, por violação do art. 896, "a", da CLT, contra decisão transitada em julgado sob a égide do CPC de 1973 que não conhece de recurso de revista, com base em divergência jurisprudencial, pois não se cuidava de sentença de mérito (art. 485 do CPC de 1973).

OJ-SDI-1-111. Não é servível ao conhecimento de recurso de revista aresto oriundo de mesmo Tribunal Regional do Trabalho, salvo se o recurso houver sido interposto anteriormente à vigência da Lei nº 9.756/1998.

b) derem ao mesmo dispositivo de **lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial** de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente, na forma da alínea a; (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

c) **proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal.** (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

TST. Súmula 221. A admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado.

TST. Súmula 459. O conhecimento do recurso de revista, quanto à preliminar de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional, supõe indicação de violação do art. 832 da CLT, do art. 489 do CPC de 2015 (art. 458 do CPC de 1973) ou do art. 93, IX, da CF/1988.

OJ-SDI-1-118. Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este.

OJ-SDI-1-257. A invocação expressa no recurso de revista dos preceitos legais ou constitucionais tidos como violados não significa exigir da parte a utilização das expressões "contrariar", "ferir", "violar", etc.

§ 1º - O recurso de revista, **dotado de efeito apenas devolutivo**, será interposto perante o **Presidente do Tribunal Regional do Trabalho**, que, por decisão fundamentada, poderá **recebê-lo ou denegá-lo**. (Redação dada pela Lei nº 13.015, de 2014)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-21/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

§ 1º-A. **Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte:** (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

TST. Súmula 297. I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito. II. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração.

OJ-SDI-1-118. Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este.

OJ-SDI-1-119. É inexigível o prequestionamento quando a violação indicada houver nascido na própria decisão recorrida. Inaplicável a Súmula n.º 297 do TST. CPC/2015, Art. 941, § 3º O voto vencido será

necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento.

OJ-SDI-1-151. Decisão regional que simplesmente adota os fundamentos da decisão de primeiro grau não preenche a exigência do prequestionamento, tal como previsto na Súmula nº 297.

I - **indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista;** (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

II - **indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional;** (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

III - **expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte.** (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

TST. Súmula 422. I – Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.

II – O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática.

III – Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença.

IV - **transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-21/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

§ 2º - Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em **execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal.** (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-21/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

TST. Súmula 266. A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal.

IN 41/18 TST, Art. 18 O dever de os Tribunais Regionais do Trabalho uniformizarem a sua jurisprudência faz incidir, subsidiariamente ao processo do trabalho, o art. 926 do CPC, por meio do qual os Tribunais deverão manter sua jurisprudência íntegra, estável e coerente.

§ 1º Os incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados ou iniciados antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho ou por iniciativa de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, deverão observar e serão concluídos sob a égide da legislação vigente ao tempo da interposição do recurso, segundo o disposto nos respectivos Regimentos Internos.

§ 2º Aos recursos de revista e de agravo de instrumento no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, conclusos aos relatores e ainda não julgados até a edição da Lei nº 13.467/17, não se aplicam as disposições contidas nos §§ 3º a 6º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.

§ 3º As teses jurídicas prevaletentes e os enunciados de Súmulas decorrentes do julgamento dos incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados ou iniciados anteriormente à edição da Lei nº 13.467/2017, no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho, conservam sua natureza vinculante à luz dos arts. 926, §§ 1º e 2º, e 927, III e V, do CPC.

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 5º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 6º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 7º - A divergência apta a ensejar o recurso de revista **deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.** (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 8º - Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, **inclusive** em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

TST. Súmula 23. Não se conhece de recurso de revista ou de embargos, se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos.

§ 9º - Nas causas sujeitas ao **procedimento sumaríssimo**, somente será admitido recurso de revista por contrariedade a **súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho** ou a **súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal** e por **violação direta da Constituição Federal.** (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

TST. Súmula 422. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal, ante a ausência de previsão no art. 896, § 6º, da CLT.

§ 10 - Cabe recurso de revista por violação a **lei federal**, por **divergência jurisprudencial** e por **ofensa à Constituição Federal** nas **execuções fiscais** e nas **controvérsias da fase de execução que envolvam a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**, criada pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

§ 11 - Quando o recurso tempestivo contiver **defeito formal que não se repute grave**, o Tribunal Superior do Trabalho **poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito.**

§ 12 - Da decisão denegatória caberá **agravo**, no prazo de **8 (oito) dias**.
(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

IN 39/16 TST, Art. 12 Aplica-se ao Processo do Trabalho o parágrafo único do art. 1034 do CPC. Assim, admitido o recurso de revista por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior do Trabalho o conhecimento dos demais fundamentos para a solução apenas do capítulo impugnado.

CPC, Art. 1.034 Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito.

Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao tribunal superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado.

§ 13 - Dada a relevância da matéria, por **iniciativa de um dos membros da Seção Especializada em Dissídios Individuais** do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela maioria dos integrantes da Seção, o julgamento a que se refere o § 3º **poderá ser afeto ao Tribunal Pleno**.
(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

§ 14 - O relator do recurso de revista **poderá denegar-lhe seguimento, em decisão monocrática, nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade.**
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

Art. 896-A. O **Tribunal Superior do Trabalho**, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece **transcendência** com relação aos reflexos gerais de natureza **econômica, política, social ou jurídica**. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.226, de 4.9.2001)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-6/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

IN 41/18 TST, Art. 19 O exame da transcendência seguirá a regra estabelecida no art. 246 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, incidindo apenas sobre os acórdãos proferidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho publicados a partir de 11 de novembro de 2017, excluídas as decisões em embargos de declaração.

§ 1º - São **indicadores de transcendência**, entre outros: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I - **econômica**, o elevado valor da causa; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II - **política**, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

III - **social**, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

IV - **jurídica**, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

§ 2º - **Poderá** o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo **agravo** desta decisão para o colegiado. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

§ 3º - Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente **poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão**. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4º - Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá **decisão irrecorrível** no âmbito do tribunal. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

§ 5º - **É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

TST-ArgInc-1000845-52.2016.5.02.0461 (Info 228) - MEQINDICA

É **inconstitucional** o § 5º do art. 896-A da CLT, que dispõe ser “irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”, admitindo-se, no caso concreto, a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática do relator que denegou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da causa. Na espécie, **declarou-se a inconstitucionalidade do referido dispositivo**, por considerar que ele **viola os princípios da colegialidade, da segurança jurídica, do devido processo legal, da isonomia e da proteção da confiança**. Além disso, destacou-se que a interpretação literal do art. 896-A, § 5º, da CLT mostra-se desarrazoada, visto que a atribuição de um caráter definitivo e terminativo à decisão unipessoal do relator, além de impedir uma análise futura da matéria controvertida pelo Supremo, de ser contrário à jurisprudência do STJ e do STF e de revelar uma incongruência entre os procedimentos adotados para análise da transcendência em sede de recursos de revistas e de agravos de instrumento – já que em relação à decisão unipessoal do relator proferida em sede de recurso de revista cabe impugnação via interposição de agravo interno –, acabaria inserindo obstáculos ao exercício da competência legal reservada às Turmas do TST e até dificultaria a fixação de precedentes pela própria Corte Especializada, ante a ausência de fixação de parâmetros objetivos para o reconhecimento da transcendência e a atribuição de elevado grau de subjetividade por cada relator. TST-ArgInc-1000845-52.2016.5.02.0461, Tribunal Pleno, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 6/11/2020

§ 6º - O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela **Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho** limita-se à análise dos **pressupostos intrínsecos e extrínsecos** do apelo, **não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 896-B. **Aplicam-se ao recurso de revista**, no que couber, **as normas** da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), **relativas ao julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos.** (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

Art. 896-C. Quando houver **multiplicidade de recursos de revista** fundados em **idêntica questão de direito**, a questão **poderá ser afetada à Seção Especializada em Dissídios Individuais ou ao Tribunal Pleno**, por decisão da **maioria simples** de seus membros, mediante requerimento de um dos Ministros que compõem a Seção Especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os Ministros dessa Seção ou das Turmas do Tribunal. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

IN 38/15 TST, Art. 2º Havendo multiplicidade de recursos de revista ou de embargos para a Subseção de Dissídios Individuais I (SbDI-1) fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada a essa Subseção ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos Ministros que a compõem, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os Ministros dessa Subseção ou das Turmas do Tribunal.

§ 1º O requerimento fundamentado de um dos Ministros da Subseção de Dissídios Individuais I de afetação da questão a ser julgada em incidente de recursos repetitivos deverá indicar um ou mais recursos de revista ou de embargos representativos da controvérsia e ser formulado por escrito diretamente ao Presidente da SbDI-1 ou, oralmente, em questão preliminar suscitada quando do julgamento de processo incluído na pauta de julgamentos da Subseção.

§ 2º De forma concorrente, quando a Turma do Tribunal Superior do Trabalho entender necessária a adoção do procedimento de julgamento de recursos de revista repetitivos, seu Presidente deverá submeter ao Presidente da Subseção de Dissídios Individuais I a proposta de afetação do recurso de revista, para os efeitos dos artigos 896-B e 896-C da CLT.

§ 3º O Presidente da Subseção submeterá a proposta de afetação ao colegiado, se formulada por escrito, no prazo máximo de 30 dias de seu recebimento, ou de imediato, se suscitada em questão preliminar, quando do julgamento de determinado processo pela SbDI-1, após o que: I – acolhida a proposta, por maioria simples, o colegiado também decidirá se a questão será analisada pela própria SbDI-1 ou pelo Tribunal Pleno; II – acolhida a proposta, a desistência da ação ou do recurso não impede a análise da questão objeto de julgamento de recursos repetitivos; III – na hipótese do inciso I, o processo será distribuído a um relator e a um revisor do órgão jurisdicional correspondente, para sua tramitação nos termos do artigo 896-C da CLT; IV – rejeitada a proposta, se for o caso, os autos serão devolvidos ao órgão julgador respectivo, para que o julgamento do recurso prossiga regularmente.

Lembre-se: aqui se fala em MAIORIA SIMPLES!

§ 1º - O **Presidente da Turma ou da Seção Especializada**, por indicação dos relatores, **afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela Seção Especializada em Dissídios Individuais ou pelo Tribunal Pleno**, sob o rito dos recursos repetitivos. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 2º - O **Presidente da Turma ou da Seção Especializada** que afetar processo para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos **deverá expedir comunicação aos demais Presidentes de Turma ou de Seção Especializada**, que **poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto**, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 3º - O **Presidente do Tribunal Superior do Trabalho** oficiará os **Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho** para que **suspendam os recursos interpostos em casos idênticos** aos afetados como recursos repetitivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

IN 38/15 TST, Art. 6º O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, com cópia da decisão de afetação, para que suspendam os recursos de revista interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos e ainda não encaminhados a este Tribunal, bem como os recursos ordinários interpostos contra as sentenças proferidas em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho.

§ 4º - Caberá ao **Presidente do Tribunal de origem** admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 5º - O relator no Tribunal Superior do Trabalho **poderá** determinar a **suspensão** dos recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto **controvérsia idêntica** à do recurso afetado como repetitivo. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 6º - O recurso repetitivo será distribuído a um dos Ministros membros da Seção Especializada ou do Tribunal Pleno e a um Ministro revisor. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 7º - O relator **poderá** solicitar, aos Tribunais Regionais do Trabalho, informações a respeito da **controvérsia**, a serem prestadas no prazo de **15 (quinze) dias**. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 8º - O relator **poderá** admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na **controvérsia**, **inclusive** como assistente simples, na forma da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 9º - Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no § 7º deste artigo, **terá vista o Ministério Público pelo prazo de 15 (quinze) dias**. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 10 - Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais Ministros, o processo será incluído em pauta na Seção Especializada ou no Tribunal Pleno, **devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos**. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 11 - Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de revista sobrestados na origem: (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

I - **terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no Tribunal Superior do Trabalho**; ou (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

II - **serão novamente examinados pelo Tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria**. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 12 - Na hipótese prevista no inciso II do § 11 deste artigo, mantida a decisão divergente pelo Tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 13 - Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha **questão constitucional**, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno **não obstará o conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional**. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 14 - Aos recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho será aplicado o procedimento previsto no art. 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), cabendo ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte, na forma do § 1º do art. 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 15 - O **Presidente do Tribunal Superior do Trabalho** **poderá** oficiar os Tribunais Regionais do Trabalho e os Presidentes das Turmas e da Seção Especializada do Tribunal para que **suspendam os processos idênticos aos selecionados como recursos representativos da controvérsia e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, até o seu pronunciamento definitivo**. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 16 - A decisão firmada em recurso repetitivo **não será aplicada** aos casos em que se demonstrar que a **situação de fato ou de direito é distinta** das presentes no processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 17 - Caberá **revisão da decisão** firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se **alterar a situação econômica, social ou jurídica**, caso em que será **respeitada a segurança jurídica** das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, **podendo** o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

Art. 897 - Cabe **agravo**, no prazo de **8 (oito) dias**: (Redação dada pela Lei nº 8.432, de 1992)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

a) de **petição**, das decisões do Juiz ou Presidente, nas **execuções**; (Redação dada pela Lei nº 8.432, de 1992)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-4/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

b) de **instrumento**, dos **despachos que denegarem a interposição de recursos**. (Redação dada pela Lei nº 8.432, de 1992)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-18/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

§ 1º - O **agravo de petição** só será recebido quando o **agravante delimitar**, justificadamente, **as matérias e os valores impugnados**, permitida a **execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença**. (Redação dada pela Lei nº 8.432, de 1992)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

TST. Súmula 128, II. Garantido o juízo, na fase executória, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos II e LV do art. 5º da CF/1988. Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo. **JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)**

III. Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita às demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide. **JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)**

TST. Súmula 416. Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo.

§ 2º - O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição **não suspende a execução da sentença**. (Redação dada pela Lei nº 8.432, de 1992)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-18/FCC (2023)

§ 3º - Na hipótese da alínea *a* deste artigo, o agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, **salvo se se tratar de decisão de Juiz do Trabalho de 1ª Instância ou de Juiz de Direito, quando o julgamento competirá a uma das Turmas do Tribunal Regional a que estiver subordinado o prolator da sentença, observado o disposto no art. 679, a quem este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria controvertida, em autos apartados, ou nos próprios autos, se tiver sido determinada a extração de carta de sentença**. (Redação dada pela Lei nº 10.035, de 2000)

§ 4º - Na hipótese da alínea *b* deste artigo, o agravo será julgado pelo Tribunal que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. (Incluído pela Lei nº 8.432, de 1992)

§ 5º - Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição: (Incluído pela Lei nº 9.756, de 1998)

I - **obrigatoriamente**, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal a que se refere o § 7º do art. 899 desta Consolidação; (Redação dada pela Lei nº 12.275, de 2010)

II - **facultativamente**, com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida. (Incluído pela Lei nº 9.756, de 1998)

§ 6º - O agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que considerar necessárias ao julgamento de ambos os recursos. (Incluído pela Lei nº 9.756, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

§ 7º - Provido o agravo, a Turma deliberará sobre o julgamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso. (Incluído pela Lei nº 9.756, de 1998)

§ 8º - Quando o agravo de petição versar **apenas sobre as contribuições sociais**, o juiz da execução determinará a extração de cópias das peças necessárias, que serão autuadas em apartado, conforme dispõe o § 3º, parte final, e remetidas à instância superior para apreciação, após contraminuta. (Incluído pela Lei nº 10.035, de 2000)

Art. 897-A Caberão **embargos de declaração** da sentença ou acórdão, no prazo de **cinco dias**, devendo seu julgamento ocorrer na **primeira audiência ou sessão subsequente a sua apresentação**, registrado na certidão, **admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso**. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

§ 1º - Os erros materiais **poderão** ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. (Redação dada pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 2º Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente **poderá** ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e **desde que ouvida a parte contrária, no prazo de 5 (cinco) dias**. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

TST. Súmula 278. A natureza da omissão suprida pelo julgamento de embargos declaratórios pode ocasionar efeito modificativo no julgado.

TST. Súmula 368, I. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. (ex-OJ nº 141 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998).

§ 3º - Os embargos de declaração **interrompem** o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, **salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura**.



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

Art. 898 - Das **decisões proferidas em dissídio coletivo** que afete empresa de serviço público, ou, em qualquer caso, das proferidas em revisão, **poderão** recorrer, além dos interessados, o **Presidente do Tribunal e a Procuradoria da Justiça do Trabalho**.

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por **simples petição** e terão **efeito meramente devolutivo**, **salvo as exceções previstas neste Título**, **permitida a execução provisória até a penhora**. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) (Vide Lei nº 7.701, de 1988)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-23/FCC (2022)

TST. Súmula 414, I. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015.

§ 1º - Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vezes o salário-mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz. (Redação dada pela Lei nº 5.442, 24.5.1968)

§ 2º - Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de Direito, até o limite de 10 (dez) vezes o salário-mínimo da região. (Redação dada pela Lei nº 5.442, 24.5.1968)

§ 3º - (Revogado pela Lei nº 7.033, de 5.10.1982)

§ 4º - **O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vide ADC 58) (Vide ADC 59) (Vide ADI 6021) (Vide ADI 5867)

TESE VINCULANTE TST 2026 – TEMA 41.

o pagamento das custas processuais, art. 789, §1º, da CLT e recolhimento do depósito recursal em moeda corrente, art. 899, §4º, da CLT, efetuados por terceiro estranho à lide aproveitam ao recorrente, desde que observados os mesmos requisitos e prazos legais exigidos da parte.

§ 5º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 6º - Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas, exceder o limite de 10 (dez) vezes o salário-mínimo da região, o depósito para fins de recursos será limitado a este valor. (Incluído pela Lei nº 5.442, 24.5.1968)

§ 7º - **No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.** (Incluído pela Lei nº 12.275, de 2010)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-14 (2025); TRT-18/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 8º - Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se **insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no § 7º deste artigo.** (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

§ 9º - O valor do depósito recursal será **reduzido pela metade** para **entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 10 - São **isentos** do depósito recursal os **beneficiários da justiça gratuita**, as **entidades filantrópicas** e as **empresas em recuperação judicial.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-5/FCC (2022) + TRT-9/FCC (2022) + TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 11 - O depósito recursal **poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial.** (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 173.

A substituição do depósito recursal por seguro-garantia, nos termos do art. 899, § 11, da CLT, sem a inclusão do acréscimo de 30% exigido pelo art. 3º, II, do Ato Conjunto TST/CSJT/CGJT nº 1/2019, impõe a intimação do recorrente para complementação da garantia, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. **03.07.25**

Art. 900 - **Interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer as suas razões, em prazo igual ao que tiver tido o recorrente.**

Art. 901 - Sem prejuízo dos prazos previstos neste Capítulo, terão as partes vistas dos autos em cartório ou na secretaria.

Parágrafo único. **Salvo quando estiver correndo prazo comum, aos procuradores das partes será permitido ter vista dos autos fora do cartório ou secretaria.** (Incluído pela Lei nº 8.638, de 31.3.1993)

TST. Súmula 8. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença.

TST. Súmula 25. I - A parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficara isenta a parte então vencida;

II - No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau (sem acréscimo ou atualização do valor das custas e se estas já foram devidamente recolhidas): descabe um novo pagamento pela parte vencida, ao recorrer. Deverá ao final, se sucumbente, reembolsar a quantia;

III - Não caracteriza deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houve: fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso, devendo ser as custas pagas ao final;

IV - O reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do art. 790-A, parágrafo único, da CLT. **JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)**

TST. Súmula 86. Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial. **JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)**

TST. Súmula 99. Havendo recurso ordinário em sede de rescisória o depósito recursal só é exigível quando for julgado procedente o pedido e imposta condenação em pecúnia devendo este ser efetuado no prazo recursal, no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção.

TST. Súmula 158. Da decisão de TRT, em ação rescisória, é cabível recurso ordinário para o TST, em face da organização judiciária trabalhista. **JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)**

TST. Súmula 161. Se não há condenação a pagamento em pecúnia: descabe o depósito de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 899 da CLT

TST. Súmula 170. Os privilégios e isenções no foro da JT não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao DL 779, de 21.08.1969

TST. Súmula 184. Ocorre preclusão se não forem opostos ED para suprir omissão apontada em RR ou de embargos.

TST. Súmula 217. O credenciamento dos bancos para o fim de recebimento do depósito recursal é fato notório, independentemente da prova.

TST. Súmula 245. O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso; a interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal. **JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)**

TST. Súmula 278. A natureza da omissão suprida pelo julgamento de ED pode ocasionar efeito modificativo no julgado.

TST. Súmula 312. É constitucional a alínea "b" do art. 896 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 7.701, de 21.12.1988.

TST. Súmula 333. Não ensejam RR decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do TST.

TST. Súmula 353. Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, salvo:

a) da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos;

b) da decisão que nega provimento a agravo contra decisão monocrática do Relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento;

c) para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela Turma no julgamento do agravo;

d) para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento;

e) para impugnar a imposição de multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou art. 557, § 2º, do CPC de 1973).

f) contra decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista, nos termos do art. 894, II, da CLT.

JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

TST. Súmula 387. I - A Lei nº 9.800, de 26.05.1999, é aplicável somente a recursos interpostos após o início de sua vigência.

II - A contagem do quinquídio para apresentação dos originais de recurso interposto por intermédio de fac-símile começa a fluir do dia subsequente ao término do prazo recursal (nos termos do art. 2º da Lei nº 9.800, de 26.05.1999 e não do dia seguinte à interposição do recurso, se esta se deu antes do termo final do prazo).

III - Não se tratando a juntada dos originais de ato que dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, já tem ciência de seu ônus processual, não se aplica a regra do art. 224 do CPC de 2015 (art. 184 do CPC de 1973) quanto ao "dies a quo", podendo coincidir com sábado, domingo ou feriado.

IV - A autorização para utilização do fac-símile, constante do art. 1º da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, somente alcança as hipóteses em que o documento é dirigido diretamente ao órgão jurisdicional, não se aplicando à transmissão ocorrida entre particulares.

TST. Súmula 421. I – Cabem embargos de declaração da decisão monocrática do relator prevista no art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973), se a parte pretende tão somente juízo integrativo retificador da decisão e, não, modificação do julgado.

II – Se a parte postular a revisão no mérito da decisão monocrática, cumpre ao relator converter os embargos de declaração em agravo, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual, submetendo-o ao pronunciamento do Colegiado, após a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015.

JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

TST. Súmula 433. A admissibilidade do recurso de embargos contra acórdão de Turma em RR em fase de execução, publicado na vigência da L11.496/2007, condiciona-se à demonstração de divergência jurisprudencial entre Turmas ou destas e a SDI em relação à interpretação de dispositivo constitucional.

TST. Súmula 435. Aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho o art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973).

TST. Súmula 458. Em causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, em que pese a limitação imposta no art. 896, § 6º, da CLT à interposição de RR, admitem-se os embargos mesmo interpostos na vigência da L11.496/2007, que conferiu nova redação ao art. 894 da CLT, quando demonstrada a divergência jurisprudencial entre Turmas do TST, fundada em interpretações diversas acerca da aplicação de mesmo dispositivo constitucional ou matéria sumulada.

TST. Súmula 459. O conhecimento do recurso de revista, quanto à preliminar de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional, supõe indicação de violação do art. 832 da CLT, do art. 489 do CPC de 2015 (art. 458 do CPC de 1973) ou do art. 93, IX, da CF/1988.

OJ-SDI-1-13. A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, vinculada à Administração Pública indireta, não é isenta do depósito recursal e custas processuais por não ser beneficiária dos privilégios previstos no Decreto-Lei n.º 779, de 21.08.1969, ante o fato de explorar atividade econômica com fins lucrativos, o que descaracteriza sua natureza jurídica, igualando-a às empresas privadas.

OJ-SDI-1-21. É incabível ação rescisória para a desconstituição de sentença não transitada em julgado porque ainda não submetida ao duplo grau de jurisdição, na forma do Decreto-Lei nº 779/69. Determina-se que se oficie ao Presidente do TRT para que proceda à advocatória do processo principal para o reexame da sentença rescindenda.

OJ-SDI-1-33. O carimbo do banco recebedor na guia de comprovação do recolhimento das custas supre a ausência de autenticação mecânica.

OJ-SDI-2 56. Não há direito líquido e certo à execução definitiva na pendência de recurso extraordinário, ou de agravo de instrumento visando a destrancá-lo.

JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022)

OJ-SDI-1-62. É necessário o prequestionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta.

OJ-SDI-1-69. Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança pode, pelo princípio de fungibilidade recursal, ser recebido como agravo regimental. Hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT, para que aprecie o apelo como agravo regimental.

OJ-SDI-1-95. Acórdãos oriundos da mesma Turma (embora divergentes): não fundamentam divergência jurisprudencial de que trata a alínea "b", do artigo 894 da CLT para embargos à SDI.

OJ-SDI-1-118. Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este.

OJ-SDI-1-132. Inexistindo lei que exija a tramitação do agravo regimental em autos apartados, tampouco previsão no Regimento Interno do Regional, não pode o agravante ver-se apenado por não haver colacionado cópia de peças dos autos principais, quando o agravo regimental deveria fazer parte dele.

OJ-SDI-1-140. Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido. **JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)**

OJ-SDI-1-142. É passível de nulidade decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à parte contrária.

OJ-SDI-1-147. I - É inadmissível o RR fundado tão-somente em divergência jurisprudencial, se a parte não comprovar que a lei estadual, norma coletiva ou regulamento da empresa extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão.

II - É imprescindível a arguição de afronta ao art. 896 da CLT para o conhecimento de embargos interpostos em face de acórdão de Turma que conhece indevidamente de RR, por divergência jurisprudencial, quanto a tema regulado por lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar de âmbito restrito ao Regional prolator da decisão.

OJ-SDI-1-148. É responsabilidade da parte, para interpor recurso ordinário em MS, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo recursal, sob pena de deserção.

OJ-SDI-1-152. A interposição de recurso de revista de decisão definitiva de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou em mandado de segurança, com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao art. 896 da CLT, configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário, em face do disposto no art. 895, "b", da CLT.

OJ-SDI-1-158. O denominado "DARF ELETRÔNICO" é válido para comprovar o recolhimento de custas por entidades da AP federal, emitido conforme a IN-SRF 162, de 04.11.88.

OJ-SDI-1-192. É em dobro o prazo para a interposição de ED por pessoa jurídica de direito público.

OJ-SDI-1-217. Para a formação do AI, não é necessária a juntada de comprovantes de recolhimento de custas e de depósito recursal relativamente ao recurso ordinário (desde que não seja objeto de controvérsia no RR a validade daqueles recolhimentos).

OJ-SDI-1-219. É válida, para efeito de conhecimento do RR ou de embargos, a invocação de OJ do TST, desde que, das razões recursais, conste o seu número ou conteúdo.

OJ-SDI-1-256. Para fins do requisito do prequestionamento de que trata a Súmula nº 297, há necessidade de que haja, no acórdão, de maneira clara, elementos que levem à conclusão de que o Regional adotou uma tese contrária à lei ou à súmula.

OJ-SDI-1-257. A invocação expressa no RR dos preceitos legais ou constitucionais tidos como violados não significa exigir da parte a utilização das expressões "contrariar", "ferir", "violar", etc.

OJ-SDI-1-260. I - É inaplicável o rito sumaríssimo aos processos iniciados antes da vigência da L9.957/00. II - No caso de o despacho denegatório de RR invocar, em processo iniciado antes da Lei nº 9.957/00, o § 6º do art. 896 da CLT (rito sumaríssimo), como óbice ao trânsito do apelo o fato de estar ele calcado em divergência jurisprudencial ou violação de dispositivo infraconstitucional, o Tribunal superará o obstáculo, apreciando o recurso sob esses fundamentos.

OJ-SDI-1-264. Não é essencial para a validade da comprovação do depósito recursal a indicação do número do PIS/PASEP na guia respectiva.

OJ-SDI-1-283. É válido o traslado de peças essenciais efetuado pelo agravado, pois a regular formação do agravo incumbe às partes e não somente ao agravante.

OJ-SDI-1-318. I - Os Estados e os Municípios não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias e das fundações públicas.

II – Os procuradores estaduais e municipais podem representar as respectivas autarquias e fundações públicas em juízo somente se designados pela lei da respectiva unidade da federação (art. 75, IV, do CPC de 2015) ou se investidos de instrumento de mandato válido.

OJ-SDI-1-335. A nulidade da contratação sem concurso público, após a CF/1988, bem como a limitação de seus efeitos, somente poderá ser declarada por ofensa ao art. 37, II, se invocado concomitantemente o seu §2º, todos da CF/1988.

OJ-SDI-1-336. Estando a decisão recorrida em conformidade com OJ desnecessário o exame das divergências e das violações de lei e da Constituição alegadas em embargos interpostos antes da vigência da L11.496/2007, salvo nas hipóteses em que a OJ não fizer qualquer citação do dispositivo constitucional.

OJ-SDI-1-374. É regular a representação processual do subscritor do AI ou do RR que detém mandato com poderes de representação limitados ao âmbito do TRT, pois, embora a apreciação desse recurso seja realizada pelo TST, a sua interposição é ato praticado perante o TRT, circunstância que legitima a atuação do advogado no feito.

OJ-SDI-1-389. Está a parte obrigada, sob pena de deserção, a recolher a multa aplicada com fundamento no § 2º do art. 557 do CPC, ainda que pessoa jurídica de direito público.

OJ-SDI-1-409. O recolhimento do valor da multa imposta como sanção por litigância de má-fé (art. 81 do CPC de 2015 – art. 18 do CPC de 1973) **não é pressuposto objetivo para interposição dos recursos de natureza trabalhista.** **JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)**

OJ-SDI-1-412. É incabível agravo interno (art. 1.021 do CPC de 2015, art. 557, §1º, do CPC de 1973) ou agravo regimental (art. 235 do RITST) contra decisão proferida por Órgão colegiado. Tais recursos destinam-se, exclusivamente, a impugnar decisão monocrática nas hipóteses previstas. Inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro.

Art. 902 - (Revogado pela Lei nº 7.033, de 5.10.1982)

CAPÍTULO VII - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Art. 903. As penalidades estabelecidas no título anterior serão aplicadas pelo juiz, ou tribunal, que tiver de conhecer da desobediência, violação, recusa, falta, ou coação, ex-officio, ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 8.737, de 1946)

Art. 904 - As sanções em que incorrerem as autoridades da Justiça do Trabalho serão aplicadas pela autoridade ou tribunal imediatamente superior, conforme o caso, ex-officio, ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Parágrafo único. Tratando de membro do Tribunal Superior do Trabalho será competente para a imposição de execuções o Conselho Federal. (Parágrafo único renumerado do 1º pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º (Revogado pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

Art. 905 - Tomando conhecimento do fato imputado, o Juiz, ou Tribunal competente, mandará notificar o acusado, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, defesa por escrito.

§ 1º - É facultado ao acusado, dentro do prazo estabelecido neste artigo, requerer a produção de testemunhas, até ao máximo de 5 (cinco). Nesse caso, será marcada audiência para a inquirição.

§ 2º - Findo o prazo de defesa, o processo será imediatamente concluso para julgamento, que deverá ser proferido no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 906 - Da imposição das penalidades a que se refere este Capítulo, caberá recurso ordinário para o Tribunal Superior, no prazo de 10 (dez) dias, salvo se a imposição resultar de dissídio coletivo, caso em que o prazo será de 20 (vinte) dias.

Art. 907 - Sempre que o infrator incorrer em pena criminal far-se-á remessa das peças necessárias à autoridade competente.

Art. 908 - A cobrança das multas estabelecidas neste Título será feita mediante executivo fiscal, perante o Juiz competente para a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Federal.

Parágrafo único - A cobrança das multas será promovida, no Distrito Federal e nos Estados em que funcionarem os Tribunais Regionais pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, e, nos demais Estados, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 960, de 17 de dezembro de 1938.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 909 - A ordem dos processos no Tribunal Superior do Trabalho será regulada em seu regimento interno.

Art. 910 - Para os efeitos deste Título, equiparam-se aos serviços públicos os de utilidade pública, bem como os que forem prestados em armazéns de gêneros alimentícios, açougues, padarias, leiterias, farmácias, hospitais, minas, empresas de transportes e comunicações, bancos e estabelecimentos que interessem à segurança nacional.

TÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 911 - Esta Consolidação entrará em vigor em 10 de novembro de 1943.

Art. 912 - Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta Consolidação.

Art. 913 - O Ministro do Trabalho, Industria e Comercio expedirá instruções, quadros, tabelas e modelos que se tornarem necessários à execução desta Consolidação.

Parágrafo único - O Tribunal Superior do Trabalho adaptará o seu regimento interno e o dos Tribunais Regionais do Trabalho às normas contidas nesta Consolidação.

Art. 914 - Continuarão em vigor os quadros, tabelas e modelos, aprovados em virtude de dispositivos não alterados pela presente Consolidação.

Art. 915 - Não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em dispositivos alterados ou cujo prazo para interposição esteja em curso à data da vigência desta Consolidação.

Art. 916 - Os prazos de prescrição fixados pela presente Consolidação começarão a correr da data da vigência desta, quando menores do que os previstos pela legislação anterior.

Art. 917. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio marcará prazo para adaptação dos atuais estabelecimentos às exigências contidas no capítulo "De Higiene e Segurança do Trabalho". Compete ainda àquela autoridade fixar os prazos dentro dos quais, em cada Estado, entrará em vigor a obrigatoriedade do uso da Carteira Profissional, para os atuais empregados. (Vide Decreto-Lei nº 229, de 1967)

Parágrafo único - O Ministro do Trabalho, Industria e Comercio fixará, para cada Estado e quando julgar conveniente, o início da vigência de parte ou de todos os dispositivos contidos no Capítulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho". (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977) (Vide Decreto-Lei nº 229, de 1967)

Art. 918 - Enquanto não for expedida a Lei Orgânica da Previdência Social, competirá ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho julgar os recursos interpostos com apoio no art. 1º, alínea "c", do Decreto-lei nº 3.710, de 14 de outubro de 1941, cabendo recurso de suas decisões nos termos do disposto no art. 734, alínea "b", desta Consolidação. (Vide Lei nº 3.807, de 1960)

Parágrafo único - Ao diretor do Departamento de Previdência Social incumbirá presidir as eleições para a constituição dos Conselhos Fiscais dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões e julgar, com recurso para a instância superior, os recursos sobre matéria técnico-administrativa dessas instituições. (Vide Lei nº 3.807, de 1960)

Art. 919 - Ao empregado bancário, admitido até a data da vigência da presente Lei, fica assegurado o direito à aquisição da estabilidade nos termos do art. 15 do Decreto nº 24.615, de 9 de julho de 1934.

Art. 920 - Enquanto não forem constituídas as confederações, ou, na falta destas, a representação de classes, econômicas ou profissionais, que derivar da indicação desses órgãos ou dos respectivos presidentes, será suprida por equivalente designação ou eleição realizada pelas correspondentes federações.

Art. 921 - As empresas que não estiverem incluídas no enquadramento sindical em que trata o art. 577 poderão firmar contratos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos da respectiva categoria profissional.

Art. 922 - O disposto no art. 301 regerá somente as relações de empregos iniciadas depois da vigência desta Consolidação. (Incluído pelo Decreto-lei nº 6.353, de 20.3.1944)

TESES VINCULANTES DO TST – OUTROS TEMAS**TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 04.**

A multa coercitiva do artigo do artigo 523, parágrafo 1º do CPC (antigo artigo 475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT por que se rege o processo do trabalho, ao qual não se aplica. **30.11.17**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 06.

I - A exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária por obrigação trabalhista a que se refere a Orientação Jurisprudencial n.º 191 da SDI-1 do TST não se restringe à pessoa física ou micro e pequenas empresas, compreende igualmente empresas de médio e grande porte e entes públicos;

II) A excepcional responsabilidade por obrigações trabalhistas prevista na parte final da Orientação Jurisprudencial n.º 191, por aplicação analógica do art. 455 da CLT, alcança os casos em que o dono da obra de construção civil é construtor ou incorporador e, portanto, desenvolve a mesma atividade econômica do empreiteiro;

III) Não é compatível com a diretriz sufragada na Orientação Jurisprudencial n.º 191 da SDI-1 do TST jurisprudência de TRT que amplia a responsabilidade trabalhista do dono da obra, excepcionando apenas "a pessoa física ou micro e pequenas empresas, na forma da lei, que não exerçam atividade econômica vinculada ao objeto contratado;

IV) Exceto ente público da Administração Direta e Indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar, sem idoneidade econômico-financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações, em face de aplicação analógica do art. 455 da CLT e culpa in eligendo;

V) O entendimento contido na tese jurídica nº 4 aplica-se exclusivamente aos contratos de empreitada celebrados após 11 de maio de 2017, data do presente julgamento - ED-IRR - 190-53.2015.5.03.0090 - 9/8/2018. **19.10.18**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 07.

Nos termos dos artigos 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei nº 11.101/2005, a TAP MANUTENÇÃO E ENGENHARIA BRASIL S.A. não poderá ser responsabilizada por obrigações de natureza trabalhista da VARIG S.A. pelo fato de haver adquirido a VEM S.A., empresa que compunha grupo econômico com a segunda. **03.07.17**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 09.

A majoração do valor do RSR, decorrente da integração das horas extras habituais, deve repercutir no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sem que se configure a ocorrência de bis in idem. **31.03.23**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 11.

I - A Política de Orientação para Melhoria, com vigência de 16/08/2006 a 28/06/2012, instituída pela empresa por regulamento interno, é aplicável a toda e qualquer dispensa, com ou sem justa causa, e a todos os empregados, independente do nível hierárquico, inclusive os que laboram em período de experiência, e os procedimentos prévios para a sua dispensa variam a depender da causa justificadora da deflagração do respectivo Processo, tal como previsto em suas cláusulas, sendo que a prova da ocorrência do motivo determinante ensejador da ruptura

contratual e do integral cumprimento dessa norma interna, em caso de controvérsia, constituem ônus da empregadora, nos termos dos artigos 818, inciso II, da CLT e 373, inciso II, do CPC;

II - Os procedimentos previstos na norma regulamentar com vigência de 16/08/2006 a 28/06/2012 devem ser cumpridos em todas as hipóteses de dispensa com ou sem justa causa e apenas em casos excepcionais (de prática de conduta não abrangida por aquelas arroladas no item IV do programa, que implique quebra de fidúcia nele não descritas que gerem a impossibilidade total de manutenção do vínculo, ou de dispensa por motivos diversos, que não relacionados à conduta do empregado – fatores técnicos, econômicos ou financeiros) é que poderá ser superada. Nessas situações excepcionais, caberá à empresa o ônus de provar a existência da real justificativa para o desligamento do empregado sem a observância das diferentes fases do Processo de Orientação para Melhoria e a submissão da questão ao exame dos setores e órgãos competentes e indicados pela norma, inclusive sua Diretoria, para decisão final e específica a respeito, nos termos do item IV.10 do programa.;

III - Esse programa, unilateralmente instituído pela empregadora, constitui regulamento empresarial com natureza jurídica de cláusula contratual, que adere em definitivo ao contrato de trabalho dos empregados admitidos antes ou durante o seu período de vigência, por se tratar de condição mais benéfica que se incorpora ao seu patrimônio jurídico, nos termos e para os efeitos do artigo 7º, caput, da CF, dos artigos 444 e 468 da CLT e da Súmula nº 51, item I, do Tribunal Superior do Trabalho e, portanto, não pode ser alterada in pejus, suprimida ou descumprida;

IV - A inobservância dos procedimentos previstos no referido regulamento interno da empresa viola o direito fundamental do empregado ao direito adquirido (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF), o dever de boa-fé objetiva (artigos 113 e 422 do Código Civil e 3º, inciso I, da Constituição Federal), o princípio da proteção da confiança ou da confiança legítima (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) e os princípios da isonomia e da não-discriminação (artigos 3º, incisos I e IV, e 5º, caput, da Lei Maior e 3º, parágrafo único, da CLT e Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho);

V - O descumprimento da Política de Orientação para Melhoria pela empregadora que a instituiu, ao dispensar qualquer de seus empregados sem a completa observância dos procedimentos e requisitos nela previstos, tem como efeitos a declaração de nulidade da sua dispensa e, por conseguinte, seu direito à reintegração ao serviço, na mesma função e com o pagamento dos salários e demais vantagens correspondentes (inclusive com aplicação do disposto no artigo 471 da CLT) como se na ativa estivesse, desde a data da sua dispensa até sua efetiva reintegração (artigos 7º, inciso I, da Constituição Federal e 468 da CLT e Súmula nº 77 do TST);

VI - A Política Corporativa, com vigência de 29/06/2012 a 13/11/2014, instituída pela empresa por novo regulamento interno, não alcança os pactos laborais daqueles trabalhadores admitidos na empresa anteriormente à sua entrada em vigor, ou seja, até 28/06/2012, cujos contratos continuam regidos pela Política de Orientação para Melhoria precedente, que vigorou de 16/08/2006 a 28/06/2012 e que se incorporou ao seu patrimônio jurídico;

VII - Esse novo programa, unilateralmente instituído pela empregadora em 29/06/2012, também constitui regulamento empresarial com natureza jurídica de cláusula contratual, que adere em definitivo ao contrato de trabalho dos empregados admitidos durante o seu período de vigência, de 29/06/2012 a 13/11/2014, por se tratar de condição mais benéfica que se incorpora ao seu patrimônio jurídico, nos termos e para os efeitos do artigo 7º, caput, da CF, dos artigos 444 e 468 da CLT e da Súmula nº 51, item I, do Tribunal Superior do Trabalho e, portanto, não pode ser alterada in pejus, suprimida ou descumprida;

VIII - A facultatividade da aplicação do Programa prevista de forma expressa na referida Política Corporativa que vigorou de 29/06/2012 a 13/11/2014 para a parte dos empregados por ela alcançados por livre deliberação da empresa, sem nenhum critério prévio, claro, objetivo, fundamentado e legítimo que justifique o discrimen, constitui ilícita e coibida condição puramente potestativa, nos termos do artigo 122 do Código Civil, e viola os

princípios da isonomia e da não-discriminação (artigos 3º, incisos I e IV, e 5º, caput, da Lei Maior e 3º, parágrafo único, da CLT e Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho);

IX - O descumprimento da Política Corporativa que vigorou de 29/06/2012 a 13/11/2014 pela empregadora que a instituiu, ao dispensar qualquer de seus empregados por ela alcançados sem a completa observância dos procedimentos e requisitos nela previstos, tem como efeitos a declaração de nulidade da sua dispensa e, por conseguinte, seu direito à reintegração ao serviço, na mesma função e com o pagamento dos salários e demais vantagens correspondentes (inclusive com aplicação do disposto no artigo 471 da CLT) como se na ativa estivesse, desde a data da sua dispensa até sua efetiva reintegração (artigos 7º, inciso I, da Constituição Federal e 468 da CLT e Súmula nº 77 do TST);

X - Os acordos coletivos de trabalho firmados por alguns entes sindicais com a empregadora no âmbito de sua representação em decorrência da mediação promovida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho em 05/02/2020 não resolvem e nem tornam prejudicado o objeto deste incidente, sobretudo em virtude da limitação temporal, territorial e subjetiva inerente às referidas normas coletivas, cuja aplicabilidade, portanto, deve ser aferida pelo juízo da causa para cada caso concreto submetido à sua jurisdição, inclusive para a aferição dos requisitos de validade e da amplitude dos efeitos da respectiva norma coletiva. 21.10.22 ATENÇÃO. TESE SUSPensa DESDE 08.09.23

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 18. MEQINDICA

I - Nos casos de lides decorrentes da alegação de fraude, sob o fundamento de ilicitude da terceirização de atividade-fim, o litisconsórcio passivo é necessário e unitário. Necessário, porque é manifesto o interesse jurídico da empresa de terceirização em compor essas lides e defender seus interesses e posições, entre os quais a validade dos contratos de prestação de serviços terceirizados e, por conseguinte, dos próprios contratos de trabalho celebrados; Unitário, pois o juiz terá que resolver a lide de maneira uniforme para ambas as empresas, pois incidíveis, para efeito de análise de sua validade jurídica, os vínculos materiais constituídos entre os atores da relação triangular de terceirização.

II - A renúncia à pretensão formulada na ação não depende de anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição; cumpre apenas ao magistrado averiguar se o advogado signatário da renúncia possui poderes para tanto e se o objeto envolve direitos disponíveis. Assim, é plenamente possível o pedido de homologação, ressalvando-se, porém, ao magistrado o exame da situação concreta, quando necessário preservar, por isonomia e segurança jurídica, os efeitos das decisões vinculantes (CF, art. 102, § 2º; art. 10, § 3º, da Lei 9.882/99) e obrigatórias (CPC, art. 927, I a V) proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, afastando-se manobras processuais lesivas ao postulado da boa-fé processual (CPC, art. 80, I, V e VI). 2.1) Depois da homologação, parte autora não poderá deduzir pretensão contra quaisquer das empresas - prestadora-contratada e tomadora-contratante - com suporte na ilicitude da terceirização da atividade-fim (causa de pedir).

II.II - O ato homologatório, uma vez praticado, acarreta a extinção do processo e, por ficção legal, resolve o mérito da causa (artigo 487, III, “c”, do CPC), produz coisa julgada material, atinge a relação jurídica que deu origem ao processo, somente é passível de desconstituição por ação rescisória (CPC, arts. 525, § 15, 535, § 8º, e 966) ou ainda pela via da impugnação à execução (CPC, art. 525, §12) ou dos embargos à execução (CPC, art. 535, § 5º) e acarretará a perda do interesse jurídico no exame do recurso pendente de julgamento.

III - Em sede de mudança de entendimento desta Corte, por força da unitariedade imposta pela decisão do STF (“superação abrupta”), a ausência de prejuízo decorrente da falta de sucumbência cede espaço para a impossibilidade de reconhecimento da ilicitude da terceirização. Sendo assim, como litisconsorte necessário, a empresa prestadora que, apesar de figurar no polo passivo, não sofreu condenação, possui interesse em recorrer da decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre a parte autora e a empresa tomadora dos serviços.

IV - Diante da existência de litisconsórcio unitário – e necessário – a decisão obrigatoriamente produzirá idênticos efeitos para as empresas prestadora e tomadora dos serviços no plano do direito material. Logo, a decisão em sede de juízo de retratação, mesmo quando apenas uma das Reclamadas interpôs o recurso extraordinário, alcançará as litisconsortes de maneira idêntica; II – não modular os efeitos desta decisão. 12.05.22

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 23. MEQINDICA

A Lei nº 13.467/2017 possui aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso, passando a regular os direitos decorrentes de lei cujos fatos geradores tenham se efetivado a partir de sua vigência. **27.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 59.

A contratação dos serviços de transporte de mercadorias, por ostentar natureza comercial, não se enquadra na configuração jurídica de terceirização prevista na Súmula nº 331, IV, do TST e, por conseguinte, não enseja a responsabilização subsidiária das empresas tomadoras de serviços. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 68.

Nas reclamações trabalhistas, os valores relativos aos recolhimentos do FGTS e da respectiva indenização de 40% devem ser depositados na conta vinculada, e não pagos diretamente ao trabalhador. **24.02.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 74.

A pretensão de devolução de valores pagos a maior ao exequente não pode ser processada nos próprios autos da execução, devendo ser pleiteada em ação própria, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 75.

Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é válida a penhora dos rendimentos (CPC, art. 833, inciso IV) para satisfação de crédito trabalhista, desde que observado o limite máximo de 50% dos rendimentos líquidos e garantido o recebimento de, pelo menos, um salário mínimo legal pelo devedor.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 81.

A prestação de serviços terceirizados a uma pluralidade de tomadores não afasta a responsabilidade subsidiária, bastando a constatação de que se beneficiaram dos serviços prestados.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 84.

Em caso de roubo sofrido por carteiro (agente postal) durante o trabalho, é objetiva a responsabilidade civil do empregador pela reparação do dano moral, uma vez que a atividade de entrega de correspondências e mercadorias envolve risco diferenciado em relação aos trabalhadores em geral.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 124. MEQINDICA

A cessação da conduta ilícita após a propositura da ação civil pública não impede, por si só, o deferimento da tutela inibitória, que visa prevenir práticas ilícitas futuras.

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 125. MEQINDICA

Para fins de garantia provisória de emprego prevista no artigo 118 da Lei nº 8.213/1991, não é necessário o afastamento por período superior a 15 (quinze) dias ou a percepção de auxílio-doença acidentário, desde que reconhecido, após a cessação do contrato de trabalho, o nexo causal ou concausal entre a doença ocupacional e as atividades desempenhadas no curso da relação de emprego. **28.04.2025**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 130.

É válida a dispensa imotivada de empregado admitido anteriormente à privatização, ainda que norma interna preexistente à sucessão estabeleça procedimentos e vedações ao desligamento. **16.05.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 131.

A impugnação aos cálculos da sentença líquida proferida na fase de conhecimento somente é admissível por meio da interposição de recurso ordinário, sob pena de preclusão, eis que os cálculos constituem parte integrante da decisão. **16.05.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 133.

A demonstração do inadimplemento do devedor principal, em obrigação subsidiária, dispensa o exaurimento prévio da execução contra este e seus sócios, autorizando, desde logo, o redirecionamento da execução para o devedor subsidiário. **16.05.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 141.

O parcelamento de débitos de FGTS firmado entre o empregador e a Caixa Econômica Federal não impede que o empregado exerça, a qualquer tempo, o direito de requerer na Justiça do Trabalho a condenação ao recolhimento imediato dos valores não depositados. **16.05.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 144.

A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, sempre que se revestir de natureza interlocutória, é irrecorrível de imediato, à luz do disposto no art. 893, § 1º, da CLT. **16.05.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 146.

O depósito recursal efetuado pelo devedor principal, desde que não tenha requerido sua exclusão da lide, aproveita ao responsável subsidiário. **16.05.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 155.

A indenização por danos materiais, prevista no art. 950 do Código Civil, decorrente de ato ilícito que cause incapacidade para o ofício, deve ser fixada da seguinte forma:

I - em caso de pagamento mensal, deve contemplar a duração da incapacidade ou redução da capacidade do trabalho para que se inabilitou o trabalhador, sendo vedado fixar de ofício a limitação temporal com base em critérios etários;

II - havendo conversão em parcela única, deverá ser utilizada a Tábua Completa de Mortalidade do IBGE do início do pensionamento, de acordo com o sexo do trabalhador ou da trabalhadora, para fixação do termo final e da expectativa de sobrevida da vítima. **05.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 156.

É lícita a expedição de ofícios a órgãos e autoridades competentes, bem como a consulta a bancos de dados e sistemas eletrônicos de informação oficiais, visando à obtenção de informações sobre os rendimentos penhoráveis do executado, devendo ser observados, para a constrição, os parâmetros e limites indicados na tese vinculante do IRR Tema nº 75. **05.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 163.

A garantia de emprego da gestante, prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT/CF, é cabível no contrato de experiência, modalidade de contrato por prazo determinado. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 165.

A incidência da prescrição parcial, em relação à pretensão a diferenças salariais decorrentes da não observância dos critérios de promoção estabelecidos em plano de cargos e salários, não impede o reconhecimento do direito a promoções anteriores ao quinquênio, mas seus efeitos pecuniários restringem-se ao período não prescrito. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 166.

A criação de níveis remuneratórios diferenciados pela Petrobras, aplicáveis apenas a empregados ocupantes da categoria “Júnior”, não viola o princípio da isonomia e não autoriza o pagamento de diferenças salariais aos ocupantes das demais categorias. **04.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 167.

A gratificação semestral integra a base de cálculo da participação nos lucros e resultados (PLR) quando pactuada a sua apuração, em norma coletiva, sobre as verbas de natureza salarial. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 178.

A parcela “compensação orgânica” paga aos aeronautas não configura salário complessivo, quando esta forma de pagamento estiver prevista em norma coletiva, pois permite ao empregado identificar a parcela e o respectivo valor. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 180.

O contato com álcalis cáusticos diluídos, a exemplo de soluções presentes em produtos de limpeza de uso doméstico, não enseja o pagamento de adicional de insalubridade, por não se enquadrar na previsão do Anexo

13 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da substância em seu estado bruto e concentrado. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 184.

São devidas as parcelas vincendas de horas extras enquanto a situação de fato que as originou permanecer inalterada. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 185.

O reconhecimento da impenhorabilidade do único bem imóvel familiar alugado a terceiros, pelo enquadramento como bem de família, depende da comprovação de que a renda obtida com a locação é utilizada para a subsistência ou custeio de outra moradia do executado ou de sua família. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 187.

É ineficaz a apresentação de carta de fiança, em substituição ao depósito recursal, emitida por instituição não autorizada pelo Banco Central do Brasil. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 189.

As entidades paraestatais integrantes do "Sistema S" não fazem parte da administração pública direta ou indireta, sendo entidades de direito privado, razão pela qual, configurada a terceirização de mão de obra, respondem subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da prestadora, sem necessidade de constatação de culpa na fiscalização do contrato de prestação de serviços. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 191.

A parcela sexta-parte, prevista no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, deve ser calculada sobre os vencimentos integrais do agente público, excluídas as parcelas, gratificações e vantagens instituídas por leis estaduais que limitam expressamente sua incidência em outras verbas. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 193.

A projeção do aviso-prévio indenizado deve ser considerada para fins de pagamento proporcional da participação nos lucros e resultados. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 194.

É devida a promoção pelo critério de antiguidade, no período anterior ao advento da Lei 13.467/2017, na hipótese em que o Plano de Cargos e Salários não prevê a alternância dos critérios merecimento e antiguidade. **03.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 219.

AÇÃO DE CUMPRIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NORMATIVA. É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento. (Reafirmação da Súmula nº 246 do TST) **02.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 220.

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE OU DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em razão de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez, nas mesmas condições em que usufruída a vantagem no período anterior à suspensão contratual. **(Reafirmação da Súmula nº 440 do TST) 02.07.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 222.

O empregado ou trabalhador avulso que exerce atividade de movimentação de mercadorias em geral, por força da Lei n.º 12.023/2009, integra categoria profissional diferenciada, e, portanto, seu enquadramento sindical independe da atividade preponderante do empregador, da empresa ou de quem lhe toma os serviços. **02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 224.

DANO MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. **(Reafirmação da Súmula nº 392 do TST) 02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 225.

As horas extraordinárias devidas aos empregados rurais remunerados por produção que trabalham na colheita de laranjas devem ser pagas com o valor da hora normal acrescido do respectivo adicional. **01.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 227.

AVISO-PRÉVIO. RENÚNCIA PELO EMPREGADO. O direito ao aviso-prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o trabalhador obtido novo emprego. **(Reafirmação da Súmula nº 276 do TST) 03.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 228.

AVISO PRÉVIO. PROJEÇÃO. INDENIZAÇÃO ADICIONAL. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA NOS TRINTA DIAS QUE ANTECEDEM A DATA DA CORREÇÃO SALARIAL. O tempo do aviso prévio, mesmo indenizado, conta-se para efeito da indenização adicional prevista no art. 9º da Lei nº 6.708, de 30.10.1979, e no art. 9º da Lei nº 7.238, de 29.10.1984. **(Reafirmação da Súmula nº 182 do TST) 02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 229.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REFERENTE AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). ARTS. 114, VIII, E 195, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da Constituição da República de 1988), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado

decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991). (Reafirmação da Súmula nº 454 do TST) **09.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 233.

CONTRATO NULO. EFEITOS. A contratação de servidor público, após a Constituição da República de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. (Reafirmação da Súmula nº 363 do TST) **01.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 235.

ALÇADA RECURSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. O art. 2º, § 4º, da Lei nº 5.584, de 26.06.1970, foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo. (Reafirmação da Súmula nº 356 do TST) **02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 236.

FÉRIAS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE DEMISSÃO. O empregado que se demite antes de complementar 12 (doze) meses de serviço tem direito a férias proporcionais. (Reafirmação da Súmula nº 261 do TST) **02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 237.

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DELEGADO SINDICAL. INAPLICÁVEL. O delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória prevista no art. 8º, VIII, da Constituição da República de 1988, a qual é dirigida, exclusivamente, àqueles que exerçam ou ocupem cargos de direção nos sindicatos, submetidos a processo eletivo. (Reafirmação da OJ nº 369 da SBDI-1 do TST) **02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 239.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO DE PARTE DO PERÍODO ALEGADO. A decisão que defere horas extraordinárias com base em prova oral ou documental não ficará limitada ao tempo por ela abrangido, desde que o julgador fique convencido de que o procedimento questionado superou aquele período. (Reafirmação da OJ nº 233 da SBDI-1 do TST) **02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 241.

COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. A compensação, no processo do trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista. (Reafirmação da Súmula nº 18 do TST) **02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 249.

MULTA. CLÁUSULA PENAL. VALOR SUPERIOR AO PRINCIPAL. O valor da multa estipulada em cláusula penal, ainda que diária, não poderá ser superior à obrigação principal corrigida, em virtude da aplicação do artigo 412 do Código Civil de 2002. (Reafirmação da OJ nº 54 da SBDI-1 do TST) **02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 250.

A base de cálculo da pensão mensal a título de indenização por danos materiais não inclui o FGTS. **02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 252.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. CRITÉRIO DE DEDUÇÃO/ABATIMENTO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. A dedução das horas extraordinárias comprovadamente pagas daquelas reconhecidas em juízo não pode ser limitada ao mês de apuração, devendo ser integral e aferida pelo total das horas extraordinárias quitadas durante o período imprescrito do contrato de trabalho. **(Reafirmação da OJ nº 415 da SBDI-1 do TST) 02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 254.

DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. **(Reafirmação da Súmula nº 443 do TST) 02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 255.

FGTS, MULTA DE 40%. O cálculo da indenização de 40% do FGTS deverá ter como base a soma dos valores devidos na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros, desconsiderada, por ausência de previsão em lei, a indenização resultante da projeção no tempo de serviço do aviso-prévio indenizado. **(Reafirmação da OJ nº 42, II, da SBDI-1 do TST) 02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 256.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS. INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DO REPOUSO REMUNERADO. Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extraordinárias habitualmente prestadas. **(Reafirmação da Súmula nº 172 do TST) 02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 259.

SALÁRIO-FAMÍLIA. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. O termo inicial do direito ao salário-família coincide com a prova da filiação. Se feita em juízo, corresponde à data de ajuizamento do pedido, salvo se comprovado que anteriormente o empregador se recusara a receber a respectiva certidão. **(Reafirmação da Súmula nº 254 do TST) 02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 262.

AVISO-PRÉVIO. CONCESSÃO NA FLUÊNCIA DA GARANTIA DE EMPREGO. INVALIDADE. É inválida a concessão do aviso-prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos. **(Reafirmação da Súmula nº 348 do TST) 02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 263.

É possível a cumulação de pensão, paga a título de indenização por danos materiais, com eventual benefício previdenciário recebido pelo trabalhador, por se tratar de verbas de naturezas distintas. **02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 269.

É válida a jornada de trabalho de 12 horas, em regime de escala de dois dias de trabalho para dois dias de descanso, no âmbito da Fundação Casa, desde que prevista em lei ou norma coletiva. **29.08.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 270.

É POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM EMPRESA PRIVADA. Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. **(Reafirmação da Súmula nº 386 do TST) 02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 271.

É incabível a concessão de prazo para regularização do preparo nos casos de total ausência de comprovação do recolhimento das custas ou do depósito recursal no prazo do recurso, não se aplicando o disposto no art. 1.007, §§ 2º, 4º e 7º, do CPC. **02.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 279.

AJUIZAMENTO APÓS TÉRMINO DO PERÍODO ESTABILITÁRIO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional inscrito no art. 7º, XXIX, da Constituição da República de 1988, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período estabilitário. **(Reafirmação da OJ nº 399 da SBDI-1 do TST) 03.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 280.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. A remuneração das horas extraordinárias é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. **(Reafirmação da Súmula nº 264 do TST) 03.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 281.

MEMBRO DA CIPA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO ESTABELECIMENTO. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estabilitário. **(Reafirmação da Súmula nº 339, II, do TST) 03.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 282.

MULTA CONVENCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TAMBÉM PREVISTA EM LEI. É aplicável multa prevista em instrumento normativo (sentença normativa, convenção ou acordo coletivo) em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei, mesmo que a norma coletiva seja mera repetição de texto legal. **(Reafirmação da Súmula nº 384, II, do TST) 03.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 283.

A decretação de recuperação judicial não faz presumir a incapacidade financeira da pessoa jurídica e não autoriza, por si só, a concessão da justiça gratuita. **03.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 284.

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. SUPLENTE DA CIPA. GARANTIA DE EMPREGO. O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", do ADCT a partir da promulgação da Constituição da República de 1988. **(Reafirmação da Súmula nº 339, I, do TST) 03.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 286.

JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. **(Reafirmação da Súmula nº 8 do TST) 03.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 288.

ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. O adicional noturno integra a base de cálculo das horas extraordinárias prestadas no período noturno. **(Reafirmação da OJ nº 97 da SBDI-1 do TST) 03.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 303.

A gratificação de Função de Confiança (GFC) e a Função Comissionada Técnica (FCT) devidas aos empregados do SERPRO não são passíveis de compensação, pois possuem natureza jurídica distinta. **03.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 307.

O exercício do cargo de gerência ou de função de confiança não constitui causa de suspeição da testemunha, salvo quando houver ausência de isenção de ânimo para ser ouvida no processo ou quando a testemunha arrolada detiver poderes de mando e gestão equiparados aos do empregador. **15.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 309.

As progressões por antiguidade de empregado da ECT originadas de PCCS são compensáveis com as progressões de mesma natureza provenientes de norma coletiva. **15.09.25**

TESE VINCULANTE TST 2025 – TEMA 310.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO SEM RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. Nos acordos homologados em juízo em que não haja o reconhecimento de vínculo empregatício, é devido o recolhimento da contribuição previdenciária, mediante a alíquota de 20% a cargo do tomador de serviços e de 11% por parte do prestador de serviços, na qualidade de contribuinte individual, sobre o valor total do acordo, respeitado o teto de contribuição. Inteligência do § 4º do art. 30 e do inciso III do art. 22, todos da Lei n.º 8.212, de 24.07.1991. Nem mesmo a previsão de que o valor ajustado refere-se a indenização civil afasta a incidência das contribuições devidas à Previdência Social. **(Reafirmação da OJ nº 398 da SBDI-1 do TST) 15.09.25**